

VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

NGUYỄN THÀNH HUÂN

**PHÁP LUẬT VỀ HỘ KINH DOANH Ở VIỆT
NAM HIỆN NAY**

LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC

HÀ NỘI – 2025

VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

NGUYỄN THÀNH HUÂN

**PHÁP LUẬT VỀ HỘ KINH DOANH Ở VIỆT
NAM HIỆN NAY**

LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC

Chuyên ngành : Luật Kinh tế

Mã số : 9 38 01 07

**Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Nguyễn Như Phát
2. TS. Trần Văn Biên**

HÀ NỘI – 2025

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi. Các số liệu, ví dụ và trích dẫn trong luận án đảm bảo độ tin cậy, chính xác và trung thực. Những kết luận khoa học của luận án chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào.

TÁC GIẢ LUẬN ÁN

Nguyễn Thành Huân

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU	1
1. Tính cấp thiết của nghiên cứu	1
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu	2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	3
4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu.....	4
5. Những điểm mới của luận án	5
6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án	6
7. Bố cục của luận án	6
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT NGHIÊN CỨU	8
1.1. Tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước liên quan đến đề tài	8
1.1.1. Tình hình nghiên cứu lý luận về pháp luật hộ kinh doanh.....	8
1.1.2. Tình hình nghiên cứu về thực trạng pháp luật và thực tiễn thực thi pháp luật hộ kinh doanh	18
1.1.3. Tình hình nghiên cứu đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về hộ kinh doanh	25
1.2. Đánh giá tình hình nghiên cứu	29
1.2.1. Kết quả nghiên cứu mà luận án kế thừa.....	29
1.2.2. Những vấn đề luận án tiếp tục triển khai nghiên cứu	30
1.3. Lý thuyết nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu	32
1.3.1. Lý thuyết nghiên cứu	32
1.3.2. Các câu hỏi nghiên cứu và những giả thuyết nghiên cứu	33
Kết luận chương 1	35
Chương 2: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HỘ KINH DOANH VÀ PHÁP LUẬT VỀ HỘ KINH DOANH	36
2.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của hộ kinh doanh	36
2.1.1. Khái niệm về hộ kinh doanh	36
2.1.2. Đặc điểm, bản chất của hộ kinh doanh	39
2.1.3. Vai trò của hộ kinh doanh đối với phát triển kinh tế - xã hội	50
2.2. Lý luận pháp luật về hộ kinh doanh.....	54
2.2.1. Khái niệm, đặc điểm pháp luật về hộ kinh doanh.....	54
2.2.2. Nội dung pháp luật về hộ kinh doanh	55

2.2.2.1. Thành lập và đăng ký hộ kinh doanh	55
2.2.2.2. Cơ cấu tổ chức của hộ kinh doanh	59
2.2.2.3. Chế độ pháp lý về tài chính của hộ kinh doanh	63
2.2.2.4. Quản trị hộ kinh doanh.....	67
2.2.2.5. Chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh và chuyển đổi hộ kinh doanh thành loại hình doanh nghiệp khác	69
2.3. Những yếu tố ảnh hưởng pháp luật về hộ kinh doanh ở Việt Nam hiện nay.....	71
Kết luận chương 2	75
Chương 3: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ HỘ KINH DOANH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY	76
3.1. Thực trạng quy định pháp luật về hộ kinh doanh ở Việt Nam hiện nay.....	76
3.1.1. Thành lập và đăng ký hộ kinh doanh	76
3.1.2. Cơ cấu tổ chức của hộ kinh doanh	87
3.1.3. Chế độ pháp lý về tài chính của hộ kinh doanh	93
3.1.4. Quản trị hộ kinh doanh.....	101
3.1.5. Chấm dứt hoạt động và chuyển đổi hộ kinh doanh	107
3.2. Thực tiễn thực thi pháp luật về hộ kinh doanh ở Việt Nam hiện nay	114
3.2.1. Thực tiễn đăng ký và thành lập hộ kinh doanh	114
3.2.2. Thực tiễn tổ chức và hoạt động của hộ kinh doanh	122
3.2.3. Thực tiễn thực hiện chế độ tài chính của hộ kinh doanh	125
3.2.4. Thực tiễn huy động vốn của hộ kinh doanh.....	129
3.2.5. Thực tiễn chấm dứt hoạt động và chuyển đổi thành doanh nghiệp của hộ kinh doanh	132
Kết luận chương 3	138
Chương 4: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ HỘ KINH DOANH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY	139
4.1. Định hướng hoàn thiện pháp luật về hộ kinh doanh ở Việt Nam hiện nay	139
4.2. Giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật về hộ kinh doanh.....	144
4.2.1. Xác định rõ bản chất và vị trí pháp lý của hộ kinh doanh	144
4.2.2. Hoàn thiện quy định pháp luật về thành lập và đăng ký hộ kinh doanh.....	147
4.2.3. Hoàn thiện quy định pháp luật về chế độ tài chính đối với hộ kinh doanh ..	150
4.2.4. Hoàn thiện quy định pháp luật về quản trị hộ kinh doanh	151

4.2.5. Hoàn thiện quy định pháp luật về chuyển đổi hộ kinh doanh.....	156
4.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về hộ kinh doanh ở Việt Nam hiện nay	160
4.3.1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hộ kinh doanh.....	160
4.3.2. Tăng cường hiệu quả quản lý thuế đối với hộ kinh doanh.....	162
4.3.3. Hỗ trợ cho sự phát triển của hộ kinh doanh	167
Kết luận chương 4	169
KẾT LUẬN	170
TÀI LIỆU THAM KHẢO	171

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT

BKHĐT	: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
BTC	: Bộ Tài chính
CT	: Công ty
DN	: Doanh nghiệp
DNTN	: Doanh nghiệp tư nhân
GTGT	: Giá trị gia tăng
HKD	: Hộ Kinh doanh
LDN	: Luật Doanh nghiệp
NĐ	: Nghị định
TT	: Thông tư
TNCN	: Thu nhập cá nhân
TNHH	: Trách nhiệm hữu hạn

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của nghiên cứu

Hộ kinh doanh gắn liền với văn hóa kinh doanh truyền thống theo kiểu “cha truyền con nối” ở Việt Nam từ xưa đến nay. Xuất hiện tại Việt Nam từ rất sớm, hộ kinh doanh là mô hình kinh doanh được đông đảo người dân ưa chuộng bởi nó rất phù hợp với tình trạng kinh doanh nhỏ lẻ, manh mún ở Việt Nam. Nói cách khác, hộ kinh doanh là một loại hình doanh nghiệp đơn giản về mô hình và cơ cấu tổ chức; quy mô nhỏ; không có tư cách pháp nhân; và chủ sở hữu chịu trách nhiệm vô hạn với hoạt động của hộ kinh doanh.

Ở khía cạnh kinh tế, tuy hộ kinh doanh chiếm tỷ trọng nhỏ trong nền kinh tế quốc dân nhưng hộ kinh doanh ngày càng phát triển do có sự phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất trong giai đoạn hiện nay: điều kiện sản xuất nhỏ lẻ, phân công lao động ở trình độ thấp và đặc biệt kinh tế cá thể có sự nhanh nhạy với sự thay đổi của thị trường, dễ đổi mới theo sự thay đổi của thị trường trong thời kỳ hội nhập. Chính vì vậy, vai trò của hộ kinh doanh hiện nay là khá quan trọng, có tác động và ảnh hưởng không kém gì so với khối công ty hay doanh nghiệp tư nhân, do vậy pháp luật về hộ kinh doanh là một vấn đề rất thu hút sự quan tâm của Chính phủ, của các bộ, ngành trung ương, địa phương và nhà đầu tư trong giai đoạn hiện nay.

Dù chiếm một tỷ lệ lớn trong các loại hình kinh doanh ở Việt Nam, song địa vị pháp lý của hộ kinh doanh không rõ ràng. Ngoài ra, khung pháp lý hiện hành về hộ kinh doanh bị đánh giá còn rất sơ sài và nhiều khiếm khuyết. Theo tác giả Ngô Huy Cương (2013), *Giáo trình Luật thương mại phần chung và thương nhân*, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, cho rằng: “Pháp luật Việt Nam hiện nay quan niệm hộ kinh doanh và các hình thức công ty không khác gì nhau về hình thức kết cấu mà chỉ khác nhau về quy mô kinh doanh”. Trong khi đó, hệ thống pháp luật hiện nay điều chỉnh hoạt động kinh doanh dựa trên phân biệt về hình thức pháp lý, mà không dựa vào bản chất, tính chất và quy mô kinh doanh. Trên thực tế hoạt động của các hộ kinh doanh của Việt Nam hiện nay chưa phát

huy được hết các tiềm năng của mình, còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh như: quy mô nhỏ bé, phân tán, manh mún, vốn ít, công nghệ lạc hậu, trình độ tay nghề của người lao động thấp, sức cạnh của hàng hóa thấp... Khó khăn một phần do chủ thể này chưa có kinh nghiệm hoạt động trong nền kinh tế thị trường, chưa đủ năng động, sáng tạo trong kinh doanh. Mặt khác, cũng còn do chưa có một khung chính sách, quy định pháp luật thật rõ ràng và ổn định từ phía Nhà nước nhằm đưa ra những biện pháp hữu hiệu tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh phát huy hết khả năng của mình cho sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước.

Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn và phân tích những bất cập của pháp luật hiện hành cho thấy, pháp luật về hộ kinh doanh cần phải được nghiên cứu kỹ lưỡng hơn để hoàn thiện một số nội dung như: xác định rõ địa vị pháp lý của hộ kinh doanh trong môi trường kinh doanh; khái niệm hộ kinh doanh cần được làm rõ với khái niệm hộ gia đình; quy định pháp luật về cơ cấu tổ chức và quản trị hộ kinh doanh cũng cần được quan tâm thích đáng. Việc xác định vị trí, vai trò, các quyền và nghĩa vụ của hộ kinh doanh sao cho phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế, xã hội, cũng như yêu cầu của công cuộc đổi mới mà Đảng và Nhà nước ta đã đề ra, bảo đảm cho các hộ kinh doanh phát huy được vai trò của mình trong cơ chế chủ động, tự chủ sản xuất kinh doanh, bình đẳng trước pháp luật, góp phần quan trọng vào sự phát triển nền kinh tế đất nước, giải quyết tốt các vấn đề xã hội.

Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn đề tài ***“Pháp luật về hộ kinh doanh ở Việt Nam hiện nay”*** làm đề tài luận án tiến sĩ có tính cấp thiết, tính thời sự, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn sâu sắc.

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

2.1. Mục đích nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu của luận án là đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện quy pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về hộ kinh doanh ở Việt Nam hiện nay.

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Để thực hiện mục đích nghiên cứu trên, Luận án có các nhiệm vụ nghiên cứu sau đây:

- Nghiên cứu làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về hộ kinh doanh và pháp luật về hộ kinh doanh như: khái niệm, đặc điểm, bản chất của hộ kinh doanh; địa vị pháp lý, vai trò của hộ kinh doanh trong nền kinh tế; nội dung điều chỉnh pháp luật về hộ kinh doanh.

- Phân tích, đánh giá thực trạng quy định pháp luật về hộ kinh doanh ở Việt Nam hiện nay.

- Nghiên cứu thực trạng thực hiện pháp luật về hộ kinh doanh ở Việt Nam hiện nay.

- Đánh giá những mặt đạt được và mặt còn hạn chế về quy định pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về hộ kinh doanh ở Việt Nam hiện nay và đưa ra nguyên nhân của những hạn chế;

- Chỉ ra phương hướng hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về hộ kinh doanh ở Việt Nam trong thời gian tới;

- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật và tăng cường hiệu quả thực thi pháp luật về hộ kinh doanh ở Việt Nam.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận án là: Các quy định của pháp luật về hộ kinh doanh và thực tiễn thực thi pháp luật về hộ kinh doanh ở Việt Nam trong những năm qua. Các quy định của các luật chuyên ngành có liên quan và các quan điểm khoa học đã được các tác giả, cá nhân, tổ chức công bố nghiên cứu về hộ kinh doanh ở Việt Nam và trên thế giới.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu về nội dung: nghiên cứu toàn bộ các quy định của pháp luật hiện tại của Việt Nam liên quan đến hộ kinh doanh. Tập trung nghiên cứu các công trình nghiên cứu khoa học đã nghiên cứu trước đây. Trong quá trình nghiên cứu, luận án có thể đánh giá một số quy định về doanh nghiệp cá thể, hộ kinh doanh ở một số nước để so sánh làm nổi bật vấn đề nghiên cứu.

Phạm vi nghiên cứu về thời gian: đề tài Luận án giới hạn phạm vi nghiên cứu trong giai đoạn từ khi Hộ kinh doanh lần đầu tiên được ghi nhận tại Nghị định số 27/HĐBT ngày 09/03/1988 cho đến nay. Tuy nhiên, các số liệu và dẫn chứng pháp luật sẽ tập trung nghiên cứu trong 5 năm gần đây (từ năm 2019 đến năm 2024).

Phạm vi nghiên cứu về không gian: ngoài Việt Nam, Luận án còn tìm hiểu, so sánh pháp luật về doanh nghiệp cá thể, hộ kinh doanh ở một số nước để so sánh làm nổi bật vấn đề nghiên cứu.

4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

4.1. Phương pháp luận

Đề tài nghiên cứu dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng nhà nước pháp quyền dựa trên nền tảng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

4.2. Phương pháp nghiên cứu

Để hoàn thành mục tiêu nghiên cứu, nghiên cứu sinh sẽ sử dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu khoa học pháp lý, trong đó chủ yếu là phương pháp nghiên cứu phân tích pháp lý (phương pháp nghiên cứu pháp luật truyền thống), phương pháp tổng hợp, phương pháp phân tích tình huống thực tiễn (case study examination), phương pháp thống kê và phương pháp so sánh luật. Cụ thể:

Phương pháp phân tích: Phương pháp này dùng để phân tích, giải thích và hệ thống hóa các quy định cụ thể của các hệ thống pháp luật được nghiên cứu. Mục đích của việc sử dụng phương pháp này là cung cấp một cái nhìn toàn diện, đầy đủ về các quy định liên quan đến pháp luật về hộ kinh doanh.

Phương pháp tổng hợp: Phương pháp này nhằm thu thập tư liệu, số liệu từ nhiều nguồn khác nhau, nhằm hỗ trợ tối đa cho quá trình nghiên cứu luận án.

Phương pháp nghiên cứu phân tích tình huống thực tiễn: Một số các tình huống thực tiễn liên quan đến hộ kinh doanh ở Việt Nam sẽ được tác giả thu thập và dẫn chứng cho các luận điểm của đề tài. Việc phân tích các tình huống

nhằm tìm hiểu và đánh giá việc áp dụng các quy định liên quan trên thực tiễn, tìm ra những điểm chưa đầy đủ, những điểm còn bất hợp lý trong các quy định của pháp luật. Đồng thời việc sử dụng phương pháp nghiên cứu tình huống thực tiễn sẽ hỗ trợ cho những lý lẽ, luận giải và kiến nghị mà nghiên cứu đưa ra.

Phương pháp thống kê: Phương pháp này nhằm tập hợp các số liệu cần phải có liên quan đến đề tài nghiên cứu, nhằm phân tích, so sánh, tổng hợp,... để tìm ra các số liệu mang tính chính xác, khách quan trong quá trình nghiên cứu luận án.

Phương pháp so sánh: Phương pháp này được dùng để xác định những điểm giống nhau và khác nhau của các quy định trong các hệ thống pháp luật được nghiên cứu liên quan đến pháp luật về hộ kinh doanh giữa pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế, qua đó thấy được sự tương đồng, khác biệt của Việt Nam và quốc tế làm luận cứ xác thực cho việc đưa ra các giải pháp khắc phục những bất cập của pháp luật hiện nay về hộ kinh doanh, đặc biệt là các vấn đề về bản chất, thuế, quản trị hộ kinh doanh.

5. Những điểm mới của luận án

- Về cách tiếp cận: Luận án tiếp cận vấn đề ở góc độ luật học, tuy nhiên vấn đề nghiên cứu cũng được tiếp cận liên ngành, đa ngành như kinh tế học, xã hội học, văn hóa học.

- Trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc những kết quả nghiên cứu về các chủ thể kinh doanh, luận án làm rõ hơn các vấn đề về khái niệm, đặc điểm, bản chất của hộ kinh doanh, đồng thời, xây dựng khung pháp luật hoàn chỉnh nhằm điều chỉnh về hộ kinh doanh với các nội dung: thành lập và đăng ký hộ kinh doanh; cơ cấu tổ chức của hộ kinh doanh; chế độ pháp lý về tài chính của hộ kinh doanh; quản trị hộ kinh doanh; chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh và chuyển đổi hộ kinh doanh.

- Luận án là công trình nghiên cứu công phu về thực trạng quy định pháp luật và thực trạng thực hiện pháp luật về hộ kinh doanh ở Việt Nam hiện nay. Đặc biệt, luận án đã phát hiện và chỉ ra những điểm còn hạn chế, bất cập trong quy định pháp luật, những điểm còn thiếu tương thích giữa pháp luật dân sự và

pháp luật doanh nghiệp, đồng thời luận án cũng chỉ ra những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện pháp luật về hộ kinh doanh ở Việt Nam hiện nay, cụ thể hơn các vấn đề về thuế, tiếp cận tài chính, và việc chuyển đổi hộ kinh doanh.

- Luận án đưa ra các định hướng và đề xuất giải pháp từ tổng thể đến cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về hộ kinh doanh từ việc đăng ký thành lập hộ kinh doanh; đến tổ chức, hoạt động, quản trị hộ kinh doanh; vấn đề thuế đối với hộ kinh doanh; mua, bán, chấm dứt hộ kinh doanh.

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

- *Về mặt lý luận*, luận án đưa ra góc nhìn đa chiều, toàn diện về hộ kinh doanh; luận án khai thác kỹ các nội dung về thành lập và đăng ký hộ kinh doanh, cơ cấu tổ chức của hộ kinh doanh, chế độ pháp lý về tài chính của hộ kinh doanh, quản trị hộ kinh doanh, chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh và chuyển đổi hộ kinh doanh; luận án làm rõ những vấn đề lý luận về thành lập, hoạt động, quản lý hộ kinh doanh; cung cấp những luận cứ khoa học cho việc nghiên cứu và hoàn thiện pháp luật về hộ kinh doanh.

- *Về mặt thực tiễn*, kết quả nghiên cứu về thực trạng pháp luật về hộ kinh doanh hiện nay cung cấp cho các nhà nghiên cứu, nhà đầu tư, nhà quản trị, người quản lý công ty... những thông tin toàn diện, chi tiết để phục vụ quá trình nghiên cứu và làm việc. Những giải pháp mà luận án đưa ra sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quá trình hoàn thiện pháp luật về các chủ thể kinh doanh nói chung, hoàn thiện pháp luật về hộ kinh doanh nói riêng. Bên cạnh đó, luận án có thể dùng làm tài liệu giảng dạy và học tập trong chuyên ngành luật kinh tế.

7. Bố cục của luận án

Ngoài mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo luận án được kết cấu gồm 04 chương:

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài và cơ sở lý thuyết nghiên cứu.

Chương 2: Những vấn đề lý luận về hộ kinh doanh và pháp luật về hộ kinh doanh.

Chương 3: Thực trạng quy định pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về hộ kinh doanh ở Việt Nam.

Chương 4: Phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về hộ kinh doanh ở Việt Nam.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT NGHIÊN CỨU

1.1. Tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước liên quan đến đề tài

1.1.1. Tình hình nghiên cứu lý luận về pháp luật hộ kinh doanh

Các công trình nghiên cứu lý luận pháp luật về hộ kinh doanh có thể kể tên các công trình như: Nghiên cứu lý luận về khái niệm và bản chất của hộ kinh doanh thì ở một số nước cũng như ở Việt Nam đều cho rằng hộ kinh doanh bao gồm cá nhân hoặc nhiều thành viên trong hộ gia đình có quan hệ huyết thống, hôn nhân hoặc nhận con nuôi và bản chất giống như một doanh nghiệp.

Tạp chí Mạo hiểm kinh doanh của Hoa Kỳ *"Tác động của gia đình và doanh nghiệp đối với sự bền vững của doanh nghiệp gia đình"*¹ cho rằng: "Doanh nghiệp gia đình được định nghĩa là doanh nghiệp được sở hữu và quản lý bởi một hoặc nhiều thành viên trong một hộ gia đình gồm hai người trở lên có quan hệ huyết thống, hôn nhân hoặc nhận con nuôi". Chu Thị Thanh An - Viện Nhà nước và Pháp luật (2016) *"Pháp luật Liên minh Châu Âu và Việt Nam về khái niệm, tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa và một số đề xuất"* Nghiên cứu lập pháp số 20 (324)-tháng 10/2016) đã đề cập đến Ủy ban Châu Âu về định nghĩa doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, "một doanh nghiệp là bất kỳ thực thể nào tham gia vào hoạt động kinh tế, bất kể hình thức pháp lý (legal form) của nó. Doanh nghiệp cũng bao gồm cá nhân tự doanh (self-employed persons), hộ kinh doanh (family business) trong ngành nghề thủ công và các hoạt động khác, và các hợp doanh (partnerships) hoặc các hiệp hội (association) thường xuyên tham gia vào hoạt động kinh tế". Lê Thị Hiền (2020) *"Pháp luật về hộ kinh doanh - một số bất cập và giải pháp"*, Trường Cao Đẳng Luật Miền Trung. *Hộ kinh doanh có thể do một cá nhân hoặc hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá 10 lao*

¹ Patricia D Olson, Virginia S Zuiker, Sharon M Danes, Kathryn Stafford, Ramona K.Z Heck, Karen A Duncan, (2003), Tạp chí kinh doanh mạo hiểm (Journal of Business Venturing), Volume 18, Issue 5, September 2003, Pages 639-666, link: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0883902603000144>

động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh. Ngô Huy Cương (2013), "Giáo trình Luật thương mại phần chung và thương nhân", Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, nhận xét hộ kinh doanh có bản chất của doanh nghiệp, kinh doanh với quy mô nhỏ cũng giống với loại hình doanh nghiệp nhỏ. Pháp luật Việt Nam hiện nay quan niệm hộ kinh doanh và các hình thức công ty không khác gì nhau về hình thức kết cấu mà chỉ khác nhau về quy mô kinh doanh. Thương gia. Lê Minh Trường (2021), "Một số đặc điểm chính của hộ kinh doanh cá thể?"², nhận xét: Như vậy có thể hiểu, pháp luật Việt Nam hiện nay quan niệm hộ kinh doanh và các hình thức công ty không khác gì nhau về hình thức kết cấu mà chỉ khác nhau về qui mô kinh doanh. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu còn chỉ ra tính bất cập về trách nhiệm pháp lý trong nghiên cứu về khái niệm hộ kinh doanh. Lê Thị Hiền (2020) "Pháp luật về hộ kinh doanh - một số bất cập và giải pháp", Trường Cao Đẳng Luật Miền Trung: Khái niệm "hộ kinh doanh" không rõ ràng. Do đó, gây khó khăn trong việc xác định quyền và trách nhiệm pháp lý giữa hộ, chủ hộ là cá nhân, thành viên gia đình. Cá nhân đăng ký chịu trách nhiệm hay tất cả các thành viên trong gia đình đều chịu trách nhiệm. Điều này, vừa gây lúng túng trong quản lý nhà nước đối với hình thức kinh doanh này (Ví dụ: cơ quan thuế thì cấp mã số thuế cho cá nhân thành lập hộ chứ không phải hộ); vừa có thể gây ra rủi ro cho bên thứ ba do không xác định trách nhiệm của hộ kinh doanh. Mặt khác, pháp luật hiện hành quy định hộ kinh doanh không hoàn toàn là thương nhân thể nhân, không có tư cách pháp nhân nên gây khó khăn trong chế độ chịu trách nhiệm về các khoản nợ, các nghĩa vụ tài sản của hộ kinh doanh. Bởi vì, không có tư cách pháp nhân nên không có sự độc lập về tài sản giữa tài sản của hộ kinh doanh với chủ hộ. Quy định này về hộ kinh doanh vừa gây khó khăn trong chế độ chịu trách nhiệm về các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính kể cả tài sản không đưa vào kinh doanh; vừa bất lợi trong việc huy động vốn so với các loại hình doanh

² Lê Minh Trường (2021), Công ty Luật TNHH Minh Khuê, link: <https://luatminhkhue.vn/mot-so-dac-diem-chinh-cua-ho-kinh-doanh-ca-the.aspx>

nghiệp khác do không có tài sản thế chấp để vay vốn nên rất khó khăn trong việc tiếp cận với nguồn vay từ các tổ chức tín dụng, kể cả tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Đồng thời, cho thấy hoạt động hộ kinh doanh không bền vững và dễ bị chấm dứt nếu chủ hộ chết, tai nạn, bệnh. Ngô Huy Cương (2009), *"Phân tích pháp luật về hộ kinh doanh để tìm ra các bất cập"*, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Luật học 25 (2009). Nếu hộ kinh doanh là cá nhân kinh doanh, thì khi cá nhân thành lập hộ kinh doanh chết, hộ kinh doanh đương nhiên chấm dứt sự tồn tại. Nhưng nếu hộ kinh doanh không phải do một cá nhân làm chủ thì chắc hẳn nguyên lý trên khó có thể được áp dụng, bởi hộ kinh doanh không hoàn toàn thuộc sản nghiệp của một cá nhân.

Nghiên cứu về tên gọi của chủ hộ kinh doanh, các công trình nghiên cứu tập trung nêu ra các tên gọi như: Thương nhân đơn lẻ, Thương nhân thể nhân, Doanh nghiệp cá thể, Thương gia. Lê Minh Trường (2021), *"Một số đặc điểm chính của hộ kinh doanh cá thể?"*³, nêu: Pháp luật Anh quan niệm Thương nhân đơn lẻ (sole trader) là một người tiến hành kinh doanh với tài khoản của mình; tự lựa chọn nơi thích hợp để hoạt động; có hoặc không có sự trợ giúp của người làm công trong kinh doanh; vốn góp ban đầu là nguồn vốn cá nhân do tiết kiệm hoặc vay mượn cá nhân. Pháp luật Hoa Kỳ quan niệm: Doanh nghiệp cá thể (sole proprietorship) là một doanh thương (a business) được vận hành bởi một người như một tài sản cá nhân của người đó. Theo pháp luật của Pháp thì thương nhân thể nhân là một cá nhân chuyên thực hiện các hành vi thương mại và lấy chúng làm nghề nghiệp thường xuyên của mình. Lê Minh Trường (2023), *"Thương nhân là gì ? Các đặc điểm của thương nhân theo luật thương mại"*⁴. Theo Điều 1, Bộ luật thương mại Việt Nam Cộng hòa năm 1972: "Thương gia là những người làm hành vi thương mại cho chính mình và lấy hành vi ấy làm nghề nghiệp thường xuyên của mình". Lê Văn Tranh (2020) "Thương nhân theo pháp luật thương mại Việt Nam" Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 13 (413),

³ Lê Minh Trường (2021), Công ty Luật TNHH Minh Khuê, link: <https://luatminhkhue.vn/mot-so-dac-diem-chinh-cua-ho-kinh-doanh-ca-the.aspx>

⁴ Lê Minh Trường (2023), Công ty Luật TNHH Minh Khuê, link: <https://luatminhkhue.vn/thuong-nhan-la-gi-cac-dac-diem-cua-thuong-nhan-theo-luat-thuong-mai.aspx>

tháng 7/2020. Cùng với việc ghi nhận quyền tự do kinh doanh trong Hiến pháp, Luật Thương mại năm 1997, Luật Thương mại năm 2005 đã xây dựng một chế định thương nhân với các quy định về quyền và nghĩa vụ của thương nhân. Cụ thể, khoản 6 Điều 5 Luật Thương mại năm 1997 quy định, “*Thương nhân bao gồm cá nhân, pháp nhân, tổ hợp tác, hộ gia đình có đăng ký hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên*”. Luật Thương mại năm 2005 thay đổi định nghĩa về thương nhân theo hướng “*rút gọn*” khi liệt kê ít chủ thể hơn so với Luật Thương mại năm 1997 nhưng vẫn giữ nguyên thuộc tính cơ bản của thương nhân. Theo đó, thương nhân chỉ bao gồm hai nhóm “*tổ chức kinh tế*” và “*cá nhân*” hoạt động thương mại một cách độc lập thường xuyên và có đăng ký kinh doanh.

Nghiên cứu lý luận về pháp luật đăng ký thành lập hộ kinh doanh, các công trình nghiên cứu nêu về hồ sơ và trình tự, thủ tục đăng ký thành lập; địa điểm và số lượng lao động; trách nhiệm pháp lý của hộ kinh doanh. Đồng thời chỉ ra những bất cập khi đăng ký thành lập hộ kinh doanh, trong đó phân tích vấn đề bất cập của đối tượng thành lập và đăng ký hộ kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của hộ kinh doanh, giới hạn đối với đối tượng ký thành lập hộ kinh doanh, tên và con dấu của hộ kinh doanh, từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về đăng ký thành lập hộ kinh doanh. Nghiên cứu về đăng ký thành lập hộ kinh doanh ở các nước Nguyễn Minh Trang - Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (2017) “*Kinh nghiệm quốc tế về đăng ký hộ kinh doanh*”⁵ viết: Ở Vương quốc Anh, trước khi bắt đầu hoạt động kinh doanh, thương nhân cá thể phải thực hiện khai thông tin thuế qua mạng điện tử. Theo đó, người thành lập phải đăng nhập vào Cổng thông tin Chính phủ để thực hiện thủ tục kê khai thông tin thuế⁶. Ở Úc để trở thành một thương nhân cá thể (sole trader), người thành lập hộ kinh doanh phải đăng ký để được cấp mã số doanh nghiệp Úc (Australian Business Number). Mã số này gồm 11 ký tự và khác với mã số thuế. Người

⁵ Nguyễn Minh Trang - Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (2017), link: <https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/tin-tuc/603/3715/kinh-nghiem-quoc-te-ve-dang-ky-ho-kinh-doanh.asp>

⁶ Cổng thông tin điện tử Chính phủ tại Anh, link: <https://www.tax.service.gov.uk/gg/sign-in?continue=/account>

thành lập hộ kinh doanh đăng ký nhận mã số này miễn phí thông qua website đăng ký doanh nghiệp⁷. Sau đó, người thành lập có thể đăng ký tên doanh nghiệp với mức phí 34\$/năm hoặc 80\$/3 năm. Tùy theo nhu cầu, thương nhân cá thể có thể lập thêm tài khoản ngân hàng khác với tài khoản ngân hàng cá nhân. Ở Hà Lan, mô hình hộ kinh doanh được xác định là mô hình doanh nghiệp một chủ (One-Man Business) có ít hơn 9 lao động, hoặc một cá nhân tự làm chủ, tự kinh doanh và không sử dụng bất cứ nhân viên nào. Hộ kinh doanh có nghĩa vụ đăng ký kinh doanh trong Sổ đăng ký Thương mại. Chủ sở hữu là người chịu trách nhiệm về mọi hành vi và các khoản nợ của hộ kinh doanh với toàn bộ tài sản của mình. Việc kinh doanh của hộ kinh doanh phải chịu thuế thu nhập. Ở Malaysia các doanh nghiệp cá thể khi tiến hành kinh doanh đều phải đăng ký kinh doanh tại CCM. Người đăng ký có thể đăng ký kinh doanh tại bất kỳ văn phòng của CCM hoặc thông qua dịch vụ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử Ezbiz⁸. Thời gian đăng ký doanh nghiệp cá thể được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh. Để bắt đầu đăng ký kinh doanh tại Singapore, người đăng ký cần đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh (ACRA) của Singapore. Để đăng ký doanh nghiệp cá thể, người đăng ký cần điền vào đơn đăng ký điện tử thông qua BizFile- Hệ thống truy xuất thông tin của ACRA (Giống như ở Malaysia). Ở Việt Nam có các nghiên cứu: *Lê Thị Hiền (2020) "Pháp luật về hộ kinh doanh - một số bất cập và giải pháp"*, Trường Cao Đẳng Luật Miền Trung. Theo quy định hiện hành, mỗi hộ kinh doanh chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm; phạm vi kinh doanh của hộ kinh doanh chủ yếu trong địa giới hành chính quận, huyện; chỉ được sử dụng thương hiệu dưới 10 lao động; hộ kinh doanh không có tư cách pháp nhân, không có vốn điều lệ. Nguyễn Thanh Lý (2020), *"Nghiên cứu một số bất cập trong quy định pháp luật về đăng ký thành lập Hộ kinh doanh và giải pháp hoàn thiện"*, Tạp chí Nghề Luật, số 4/2020. Đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Về nguyên tắc, hộ kinh

⁷ Website đăng ký doanh nghiệp tại Úc, link: <https://abr.gov.au/>

⁸ Website đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử Ezbiz tại Malaysia, link: <http://ezbiz.ssm.com.my/>

doanh, người thành lập hộ kinh doanh tự kê khai hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung thực và chính xác của các thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh. Quy mô hoạt động theo quy định hộ kinh doanh được sử dụng dưới 10 lao động. Chủ sở hữu và thành viên của hộ kinh doanh phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh. Lê Minh Trường (2021), "Một số đặc điểm chính của hộ kinh doanh cá thể?"⁹, hộ kinh doanh không phải là một thực thể độc lập, tách biệt với chủ nhân của nó. Nên về nguyên tắc chủ nhân của hộ kinh doanh phải chịu trách nhiệm vô hạn đối với khoản nợ của hộ kinh doanh, có nghĩa là chủ nhân của hộ kinh doanh phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình kể cả tài sản không đưa vào kinh doanh. Đánh giá về trách nhiệm vô hạn của hộ kinh doanh, Nguyễn Như Phát (đồng tác giả, 2002), *Luật kinh tế Việt Nam*, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.39. "Trách nhiệm vô hạn được hiểu là sự tận cùng hay đến cùng của việc trả nợ". Nghiên cứu sự bất cập khi đăng ký thành lập hộ kinh doanh đối với hộ gia đình. Nguyễn Thanh Lý (2020), "*Nghiên cứu một số bất cập trong quy định pháp luật về đăng ký thành lập Hộ kinh doanh và giải pháp hoàn thiện*", Tạp chí Nghề Luật, số 4/2020. Khi một hộ gia đình đăng ký thành lập hộ kinh doanh thì hoạt động của hộ kinh doanh cũng không nằm ngoài những nguyên tắc chung được quy định bởi Bộ luật Dân sự. Bản thân khái niệm hộ gia đình không được quy định rõ ràng trong Bộ luật Dân sự năm 2015, cộng với những nguyên tắc khi tham gia xác lập và thực hiện giao dịch dân sự của hộ gia đình dù được quy định tại Chương VI, từ Điều 101 đến Điều 104 của Bộ luật Dân sự năm 2015 nhưng thực tiễn thực hiện rất phức tạp, còn nhiều tranh cãi, điều này khiến cho khái niệm hộ kinh doanh và tổ chức, hoạt động của hộ kinh doanh gặp nhiều vướng mắc. Nhiều ý kiến cho rằng, hộ kinh doanh được xác lập bởi một hộ gia đình trên thực tế không khác một công ty hợp danh.

⁹ Lê Minh Trường (2021), Công ty Luật TNHH Minh Khuê, link: <https://luatminhkhue.vn/mot-so-dac-diem-chinh-cua-ho-kinh-doanh-ca-the.aspx>

Nghiên cứu lý luận về pháp luật quản trị hộ kinh doanh. Ngô Huy Cương (2009), *"Phân tích pháp luật về hộ kinh doanh để tìm ra các bất cập"*, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học 25 (2009). Quản trị hộ kinh doanh có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy kỳ lạ khi pháp luật điều tiết vấn đề quản trị hộ kinh doanh. Cảm giác đó không tránh khỏi một khi cứ tâm niệm hộ kinh doanh là cá nhân kinh doanh". "Ở đây có sự mâu thuẫn lớn giữa chế độ quản trị và chế độ trách nhiệm. Hành vi của chủ hộ có thể dẫn tới việc làm sụp đổ toàn bộ hộ gia đình. Tài sản riêng của các thành viên hộ gia đình có thể bị tiêu tán". Nghiên cứu về mô hình hoạt động của hộ kinh doanh và quản trị kinh doanh của từng thành viên trong hộ kinh doanh. Nguyễn Thanh Lý (2020), *"Nghiên cứu một số bất cập trong quy định pháp luật về đăng ký và thành lập Hộ kinh doanh và giải pháp hoàn thiện"*, Tạp chí Nghề Luật, số 4/2020. Hộ kinh doanh là mô hình kinh doanh với quy mô nhỏ, đơn giản nên rất phù hợp với những người chỉ có ý định kinh doanh nhỏ, lẻ, người mới kinh doanh, khởi nghiệp. Công việc điều hành hộ kinh doanh khá đơn giản, dễ dàng và ít tốn kém. Tạp chí Mạo hiểm kinh doanh của Hoa Kỳ *"Tác động của gia đình và doanh nghiệp đối với sự bền vững của doanh nghiệp gia đình"*. Doanh nghiệp gia đình: Nếu trong thời gian bận rộn của công việc kinh doanh, chủ sở hữu đã phân bổ lại thời gian từ giấc ngủ đến công việc kinh doanh thay vì phân bổ lại thời gian từ gia đình đến công việc kinh doanh và Tài sản kinh doanh, tuổi của doanh nghiệp, quản lý nhân sự, số giờ hàng tuần của chủ sở hữu trong doanh nghiệp, nhân viên gia đình và thuê giúp việc tạm thời có liên quan tích cực đến thành tích gia tăng cho cả doanh nghiệp và gia đình. Phát hiện quan trọng nhất là sự thành công của doanh nghiệp phụ thuộc vào các quy trình gia đình và cách gia đình phản ứng với sự gián đoạn hơn là cách chủ sở hữu quản lý doanh nghiệp một mình. Khi các gia đình để căng thẳng gia tăng trong gia đình, công việc kinh doanh bị ảnh hưởng. Các hộ gia đình một thể hệ có liên quan đến doanh thu kinh doanh ít hơn; tuy nhiên, việc có con và hoạt động riêng lẻ đã làm giảm thành công được nhận thức của chủ sở hữu, mặc dù chúng không làm giảm doanh thu kinh doanh.

Nghiên cứu lý luận về pháp luật thuế đối với hộ kinh doanh. Nhìn chung, các nghiên cứu chủ yếu tập trung phân tích những khó khăn, bất cập trong thực tiễn áp dụng pháp luật quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, nguyên nhân của thực trạng đó và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý thuế đối với nhóm đối tượng này trên thực tế. Các nghiên cứu gồm có: 1. Braithwaite, V. (2007), *Taxation and Good Governance, University House Lecture and House Dinner Series, Australian National University, Canberra*. www.vab.anu.edu.au/present/taxunihouse.pdf; Minh Đức (2012), “*Quản lý thuế hộ kinh doanh: Cần bước chuyển mới*”, Tạp chí thuế nhà nước số 34/2012. Bài viết đã trình bày được những quy định pháp luật cũng như chính sách quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể. Trung Kiên (2013), “*Quản lý thuế hộ kinh doanh: Chưa bao giờ hết khó*” Tạp chí thuế nhà nước, số 12/2013. Bài viết đã phân tích những khó khăn của nhà nước khi thực hiện hoạt động quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể và đưa ra những kiến nghị để khắc phục những khó khăn này. Phạm Văn Hồng (2016), “*Phát triển Hộ kinh doanh cá thể: Phân tích từ quản trị vốn và tài chính*”, Tạp chí Tài chính. Bài viết phân tích ở góc độ kinh tế các biện pháp quản lý hoạt động tài chính của hộ kinh doanh cá thể, trong đó có đề cập đến nghĩa vụ tài chính mà chủ thể này phải thực hiện đối với nhà nước. Trần Thị Thu Nguyệt (2022) “*Những bất cập trong chính sách thuế đối với hộ kinh doanh*”, Bộ Tư pháp - Hộ trợ pháp lý dành cho doanh nghiệp. Phân tích những bất cập trong việc thực hiện chính sách thuế đối với hộ kinh doanh hiện nay và chỉ ra vấn đề trong thực tiễn với sự quản lý lỏng lẻo của cán bộ quản lý thuế, là nguyên nhân để các hộ kinh doanh có doanh số lớn nhưng không muốn chuyển thành doanh nghiệp, là sự bất bình đẳng trong kinh doanh, từ đó đề xuất những giải pháp hoàn thiện trong thời gian sắp tới. Ngoài ra, để chia sẻ kinh nghiệm trong việc quản lý thuế đối với hộ kinh doanh ở một số nước, theo Tạp chí Tài Chính (2013) “*Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể*”¹⁰. Chia sẻ kinh nghiệm quản lý thuế dành cho hộ kinh doanh

¹⁰ Tạp chí Tài Chính (2013) “Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể”, link: <https://tapchitaichinh.vn/chia-se-kinh-nghiem-quoc-te-ve-quan-ly-thue-doi-voi-ho-kinh-doanh-ca-the.html>

tại các quốc gia trên thế giới, Giám đốc Chương trình thuế của IFC Rich Stern cho rằng, tại các quốc gia coi hộ kinh doanh là một bộ phận của nhóm doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ nên chế độ thuế đối với hộ kinh doanh được xây dựng dựa trên năng lực của đối tượng, không phải hình thức pháp lý. Bên cạnh đó, chế độ thuế cần khuyến khích tăng trưởng, không phải là hạn chế. Trên cơ sở đó, Giám đốc Rich Stern đề xuất 3 lựa chọn chính của chế độ thuế đối với hộ kinh doanh như: Thuế khoán; Áp dụng chế độ thuế tiêu chuẩn kết hợp đơn giản hoá và các giải pháp khuyến khích có chủ đích; Áp dụng chế độ thuế tiêu chuẩn và không điều chỉnh gì hết. Giám đốc Rich Stern đưa ra các biện pháp đơn giản hoá quản lý cho cơ quan Thuế như: Thiết lập bộ phận phụ trách thuế hộ kinh doanh; Xây dựng dịch vụ dành riêng cho hộ và các giải pháp điện tử như: Với hệ thống thuế đơn giản dựa trên doanh thu có thể áp dụng ngân hàng di động, giúp giải quyết tình trạng tiếp cận dịch vụ của các doanh nghiệp nhỏ tại các vùng xa xôi; Xây dựng chương trình thanh tra dựa trên rủi ro dành cho hộ kinh doanh...

Nghiên cứu lý luận về pháp luật chấm dứt hộ kinh doanh. Ngô Huy Cương (2009), *"Phân tích pháp luật về hộ kinh doanh để tìm ra các bất cập"*, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học 25 (2009). Việc chấm dứt hộ kinh doanh cũng phải được xem xét từ bản chất pháp lý của hộ kinh doanh. Nếu hộ kinh doanh là cá nhân kinh doanh, thì khi cá nhân thành lập hộ kinh doanh chết, hộ kinh doanh đương nhiên chấm dứt sự tồn tại. Nhưng nếu hộ kinh doanh không phải do một cá nhân làm chủ thì chắc hẳn nguyên lý trên khó có thể được áp dụng, bởi hộ kinh doanh không hoàn toàn thuộc sản nghiệp của một cá nhân. Hộ kinh doanh có thể chấm dứt bởi ý chí của các chủ nhân của nó, có nghĩa là cá nhân, hộ gia đình. Đối với hộ kinh doanh được thành lập bởi một hộ gia đình thì vấn đề có thể được giải quyết thông qua các qui định của Bộ luật Dân sự "Việc định đoạt tài sản là tư liệu sản xuất, tài sản chung có giá trị lớn của hộ gia đình phải được các thành viên từ đủ mười lăm tuổi trở lên đồng ý; đối với các loại tài sản chung khác phải được đa số thành viên từ đủ mười lăm tuổi trở lên đồng ý". Hộ kinh doanh cũng có thể bị chấm dứt bởi pháp luật hay nói cách khác bởi hiệu lực của luật. Hiện nay pháp luật Việt Nam dự liệu một số trường hợp có thể dẫn tới việc

chấm dứt hộ kinh doanh thông qua con đường thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Như vậy có thể hiểu hộ kinh doanh chỉ còn cách chấm dứt và thành lập lại nếu muốn ngừng kinh doanh quá một năm. Việc ép uổng kinh doanh như vậy gây khó khăn cho những người dân vốn ít, trình độ kinh doanh thấp với những toan tính sinh hoạt hàng ngày, tuy nhiên tạo sự dễ dàng cho việc quản lý nhà nước.

Bên cạnh đó, bài viết Nguyễn Thị Yên (2020), *Phát triển hộ kinh doanh lên doanh nghiệp: thực tiễn và các vấn đề pháp lý*, Tạp chí Công thương, Số 2/2020; Lưu Thị Hoan (2022), *Giải pháp thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang doanh nghiệp của các hộ kinh doanh*, Tạp chí Công thương số 6/2022, đã chỉ ra việc phát triển của hộ kinh doanh khi chuyển đổi thành các loại hình doanh nghiệp. Theo đó, “để thúc đẩy sự phát triển kinh tế, Nhà nước cần có cơ chế pháp lý phù hợp để khuyến khích sự chuyển đổi của mô hình cá nhân kinh doanh lên doanh nghiệp”. Khi phát triển lên doanh nghiệp, HKD lựa chọn mô hình doanh nghiệp phù hợp với đặc thù lĩnh vực kinh doanh, mục tiêu kinh doanh đặt ra nhằm phát huy tốt nhất những nguồn lực đã có. Nếu không muốn có sự thay đổi quá lớn trong cách điều hành, quản lý hoạt động kinh doanh, HKD có thể lựa chọn mô hình, như: Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Đây là mô hình so với HKD có nhiều điểm tương đồng như chủ sở hữu là một cá nhân là công dân Việt Nam, mỗi cá nhân chỉ được sở hữu một cơ sở kinh doanh hay một doanh nghiệp tư nhân duy nhất trong phạm vi toàn quốc. Hoặc mô hình công ty TNHH một thành viên là cá nhân, với mô hình này sẽ có sự thay đổi về tư cách chủ thể của doanh nghiệp. Công ty TNHH một thành viên là cá nhân có tư cách pháp nhân đòi hỏi chủ sở hữu phải có sự tách bạch về tài sản riêng và tài sản đưa vào kinh doanh. Nếu muốn có sự đổi mới trong cách quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, phân tán rủi ro trong kinh doanh với chủ thể khác, HKD có thể lựa chọn mô hình doanh nghiệp như: (1) Công ty Hợp danh là loại hình doanh nghiệp, trong đó phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh

doanh dưới một tên chung gọi là thành viên hợp danh. Ngoài ra, còn có thành viên góp vốn; (2) Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó thành viên của Công ty có thể là tổ chức, cá nhân, số lượng thành viên tối thiểu là 2 và tối đa không quá 50 thành viên. (3) Hoặc mô hình Công ty cổ phần, khi nhiều HKD (tối thiểu là 3 thành viên) liên kết lại với nhau để thành lập công ty cổ phần.

1.1.2. Tình hình nghiên cứu về thực trạng pháp luật và thực tiễn thực thi pháp luật hộ kinh doanh

Qua nghiên cứu về thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về hộ kinh doanh ở Việt Nam hiện nay, nghiên cứu sinh nhận thấy các nhà nghiên cứu đã nhận xét và chỉ ra rõ những hạn chế, bất cập và lỗ hổng của pháp luật về hộ kinh doanh như sau: Nguyễn Vinh Hưng và Nguyễn Thanh Lý đồng tác giả *"Hộ kinh doanh trong mô hình thương mại Việt Nam hiện nay"*. Từ khi xuất hiện tại Việt Nam và cho đến hiện nay, mô hình hộ kinh doanh chỉ được quy định trong các Nghị định. Điều này theo tác giả là chưa hợp lý. Âu Thị Diệu Linh - ĐH Thái Nguyên (2020) *"Một số vấn đề pháp lý về hộ kinh doanh"*, Tạp chí Công Thương. Hiện nay không có bất kỳ văn bản pháp luật nào quy định về địa vị pháp lý, quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình có đăng ký kinh doanh. Trong khi đây là đối tượng đông đảo nhất về số lượng, là khu vực tạo ra nhiều việc làm nhất trong nền kinh tế. Do đó, cần xác định rõ bản chất pháp lý của hộ kinh doanh và quy định một cách nhất quán. Lê Thị Hiền (2020) *"Pháp luật về hộ kinh doanh - một số bất cập và giải pháp"*, Trường Cao Đẳng Luật Miền Trung. Các quy định hiện nay về hộ kinh doanh còn có những bất cập trong thực tiễn hoạt động, như chưa rõ ràng về trách nhiệm pháp lý; quyền kinh doanh; vốn và các chính sách khác (hỗ trợ chưa đồng bộ, sự quan tâm cho một số lĩnh vực)... dẫn tới phần lớn các hộ kinh doanh đều hoạt động *"cầm chừng"*, không muốn chuyển đổi hình thức kinh doanh, chuyển đổi thành doanh nghiệp nhằm *"né"* nghĩa vụ nộp thuế; không ký hợp đồng với các lao động... Như vậy, khung pháp lý hiện hành đã và đang hạn chế một phần sự phát triển của hộ kinh doanh trong quá trình hoạt động. Khái niệm *"hộ kinh doanh"* không rõ ràng về địa vị pháp lý;

không rõ ràng về quyền và trách nhiệm giữ hộ, chủ hộ là cá nhân, thành viên gia đình,... Không rõ trách nhiệm pháp lý của hộ kinh doanh là giới hạn cho cá nhân đăng ký hay tất cả thành viên gia đình đều chịu trách nhiệm. Điều này, dẫn đến lúng túng trong quản lý nhà nước đối với hộ (thực tế, cơ quan thuế thì cấp mã số thuế cho cá nhân thành lập hộ chứ không phải hộ). Đồng thời có thể gây ra rủi ro cho bên thứ ba do không nhận thức được và xác định trách nhiệm của hộ kinh doanh. Nguyễn Thị Yên (2020), *Phát triển hộ kinh doanh lên doanh nghiệp: thực tiễn và các vấn đề pháp lý*, Tạp chí Công thương, Số 2/2020; Ngô Huy Cương (2009), *"Phân tích pháp luật về hộ kinh doanh để tìm ra các bất cập"*, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học 25 (2009). Hộ kinh doanh là một loại hình kinh doanh đặc biệt có tính đặc thù của hệ thống tổ chức kinh doanh ở Việt Nam. Loại hình này có một số yếu tố thuộc về lịch sử của Việt Nam và một số yếu tố do Nhà nước tạo nên. Mặt khác, hộ kinh doanh được chia thành ba dạng. Nhưng pháp luật Việt Nam không phân tích bản chất pháp lý của mỗi dạng để qui định. Bởi vậy pháp luật đã thiếu rất nhiều giải pháp để giải quyết các tranh chấp liên quan và có nhiều bất cập trong việc điều tiết các mối quan hệ.

Đối với việc không chế số lượng lao động của hộ kinh doanh, địa điểm kinh doanh, các nghiên cứu cũng đã chỉ ra những vấn đề vướn trong thực tế, có thể kể đến một số công trình khoa học sau: Phạm Văn Hồng (2016), *"Phát triển hộ kinh doanh cá thể; Phân tích từ quản trị vốn và tài chính"*, Tạp chí Tài chính số 5/2016; Trịnh Đức Chiêu - Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (2019), *"Thực trạng hoạt động của hộ kinh doanh ở Việt Nam"*, Tạp chí Tài chính số 2/2019; Ngô Huy Cương (2009), *"Phân tích pháp luật về hộ kinh doanh để tìm ra các bất cập"*, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học 25 (2009). Hộ kinh doanh là hình thức kinh doanh qui mô rất nhỏ, đặc điểm này không xuất phát từ bản chất bên trong của hình thức kinh doanh này mà xuất phát từ các qui định của pháp luật Việt Nam căn cứ vào số lượng lao động được sử dụng trong hộ kinh doanh. Điều này gây tốn kém không thật cần thiết cho người kinh doanh, và có thể trái với ý chí và khả năng kinh doanh của họ. Việc buộc hộ

kinh doanh sử dụng thường xuyên hơn mười lao động phải đăng ký kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp có lẽ chưa tính đến đặc trưng của từng ngành nghề kinh doanh. Với một cửa hàng cơm bình dân con số người phục vụ có thể lên tới hàng chục với các công việc như nấu ăn, chạy chợ, phục vụ bàn, vệ sinh, trông xe... Hộ kinh doanh chỉ được tiến hành kinh doanh tại “một địa điểm”. Bản thân cụm từ “một địa điểm” ở đây cũng cần được giải thích. Nếu “một địa điểm” không phải là một địa phương như xã (phường), huyện (quận) hoặc tỉnh (thành phố), thì nó có nghĩa là mỗi hộ kinh doanh chỉ có thể có một cửa hàng hoặc một cơ sở sản xuất đặt tại một địa phương nhất định. Các qui định trên thực chất không cho phép hộ kinh doanh mở rộng qui mô sản xuất, kinh doanh, hay nói cách khác, hạn chế kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh. Như vậy quyền tự do kinh doanh phần nào đó có sự hạn chế". Lê Thị Hiền (2020) "*Pháp luật về hộ kinh doanh - một số bất cập và giải pháp*", Trường Cao Đẳng Luật Miền Trung. Theo quy định hiện hành, mỗi hộ kinh doanh chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm; phạm vi kinh doanh của hộ kinh doanh chủ yếu trong địa giới hành chính quận huyện; hộ kinh doanh bị hạn chế quy mô lao động (chỉ được sử dụng thường xuyên dưới 10 lao động); hộ kinh doanh không có tư cách pháp nhân, không có vốn điều lệ, nên không thể tham gia vào các lĩnh vực, ngành nghề yêu cầu tổ chức kinh doanh phải có tư cách pháp nhân và vốn điều lệ không được thấp hơn mức vốn pháp định (như tín dụng, ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản,...). Như vậy so với các loại hình doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị hạn chế quyền kinh doanh. Hạn chế này dẫn đến cản trở hộ kinh doanh tận dụng và phát huy tối đa cơ hội kinh doanh; làm cho nguồn lực đầu tư dưới hình thức hộ không phát huy hết lợi ích có thể tạo ra cho nhà đầu tư, xã hội. Hệ thống pháp luật hiện nay điều chỉnh hoạt động kinh doanh dựa trên phân biệt về hình thức pháp lý, mà không dựa vào bản chất, tính chất và quy mô kinh doanh. Điều này có thể dẫn đến môi trường kinh doanh không thực sự phù hợp và không bình đẳng. Thực tế có nhiều hộ kinh doanh quy mô rất lớn nhưng không thành lập doanh nghiệp; không thúc đẩy kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp. Việc quy định hộ kinh doanh không được sử dụng quá 10 lao động hoàn toàn

không phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn kinh doanh hiện nay trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Ngô Huy Cương (2013), *"Giáo trình Luật thương mại phần chung và thương nhân"*, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội. Nhiều khi chủ hộ kinh doanh không muốn mất chi phí, bỏ lỡ cơ hội, thay đổi thói quen kinh doanh..., nên tính chất “thường xuyên” sử dụng trên mười lao động có thể tránh được bằng cách lách luật khác nhau trong việc ký kết hợp đồng lao động và sử dụng lao động. Nên chăng pháp luật nhìn nhận vấn đề từ phía người lao động và lợi ích của chủ hộ kinh doanh”. Ngô Huy Cương (2013), *"Giáo trình Luật thương mại phần chung và thương nhân"*, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội. Việc quy định hộ kinh doanh không được sử dụng quá 10 lao động hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn kinh doanh hiện nay trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Nhiều khi chủ hộ kinh doanh không muốn mất chi phí, bỏ lỡ cơ hội, thay đổi thói quen kinh doanh..., nên tính chất “thường xuyên” sử dụng trên mười lao động có thể tránh được bằng cách lách luật khác nhau trong việc ký kết hợp đồng lao động và sử dụng lao động. Nên chăng pháp luật nhìn nhận vấn đề từ phía người lao động và lợi ích của chủ hộ kinh doanh”.

Trong thực tiễn thi hành pháp luật hộ kinh doanh ở Việt Nam hiện nay thì còn rất nhiều điều cần phải xem xét. Âu Thị Diệu Linh - ĐH Thái Nguyên (2020) *" Một số vấn đề pháp lý về hộ kinh doanh"*. Tạp chí Công thương. Trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh chưa có sự phối hợp liên thông giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan đăng ký thuế cấp huyện; một số quy định pháp lý về đăng ký hộ chưa phù hợp với thực tiễn cuộc sống như: Quy định về chống trùng tên hộ kinh doanh trong địa bàn quận, huyện, quy định về đối tượng không được quyền thành lập hộ kinh doanh chưa rõ ràng; Tổ chức bộ máy cơ sở hạ tầng và trang thiết bị phục vụ cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện chưa được đầu tư thích đáng, không đáp ứng được nhu cầu phát triển, cải cách hành chính; Cơ sở dữ liệu về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế còn rời rạc tại các địa phương; Gây khó khăn cho việc tra cứu, tổng hợp, dự báo tình hình phát triển, đánh giá hoạt động của khu vực hộ kinh doanh để phục vụ công tác hoạch định chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh cũng như các chính sách kinh tế, xã hội

khác. Lê Thị Hiền (2020) "*Pháp luật về hộ kinh doanh - một số bất cập và giải pháp*", Trường Cao Đẳng Luật Miền Trung. Về chủ thể quá trình hoạt động hộ kinh doanh có những thuận lợi, như: dễ thành lập và vay vốn, quy mô gọn nhẹ phù hợp với cá nhân kinh doanh; quyết định các vấn đề kinh doanh nhanh gọn, dễ thay đổi ngành nghề; chế độ chứng từ sổ sách kế toán đơn giản, phù hợp với cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ và không phải kê khai thuế hàng tháng nhưng so với doanh nghiệp tư nhân và các loại hình doanh nghiệp khác quy mô nhỏ lẻ có tính chất manh mún; lợi nhuận ít và dễ rủi ro. Trên thực tế, việc xác định vốn pháp định thường được thực hiện bởi ngân hàng trên cơ sở một khoản tiền nhà đầu tư gửi vào. Ngô Huy Cương (2009), "*Phân tích pháp luật về hộ kinh doanh để tìm ra các bất cập*", Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học 25 (2009). Việc kê khai số vốn kinh doanh có lẽ là không cần thiết, bởi nó mang tính hình thức, trừ khi có sự đòi hỏi về vốn pháp định. Âu Thị Diệu Linh - ĐH Thái Nguyên (2020) "*Một số vấn đề pháp lý về hộ kinh doanh*". Tạp chí Công thương. Do không phải là pháp nhân nên hộ kinh doanh đang gặp trở ngại về vấn đề thiếu vốn và tiếp cận các nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng nhà nước. Do đó hoạt động sản xuất kinh doanh của các hộ kinh doanh có phần nào hạn chế và gặp khó khăn do tìm nguồn vốn để mở rộng sản xuất. Nguyễn Thị Yến (2020), "*Phát triển hộ kinh doanh lên doanh nghiệp: thực tiễn và các vấn đề pháp lý*", Tạp chí Công thương, Số 2/2020; Lưu Thị Hoan (2022), "*Giải pháp thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang doanh nghiệp của các hộ kinh doanh*", Tạp chí Công thương số 6/2022 cho rằng: do đặc thù huy động vốn của hộ kinh doanh hiện nay chủ yếu là tự thân hoặc từ các nguồn vốn vay cá nhân, từ người thân, bạn bè. Đặc điểm của nguồn vốn này là ổn định và có mức an toàn cho người kinh doanh nhưng lại không dồi dào và số lượng ít. Do vậy, việc kinh doanh của hộ kinh doanh chỉ dừng lại ở mức manh mún, tự phát, khó mở rộng thị trường, chưa nâng cao được tính cạnh tranh cho các sản phẩm hay dịch vụ tạo ra. Những đòi hỏi về mở rộng quy mô kinh doanh, mở rộng thị trường hay đổi mới phương thức sản xuất - kinh doanh cũng như đổi mới khoa học công nghệ... cần phải có một số vốn lớn. Nguồn vốn lớn này chỉ có thể đáp ứng được từ các tổ chức tín dụng. Yên Chi (2020) "*Một số*

bất cập về mô hình hộ kinh doanh theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành và giải pháp hoàn thiện", Tạp chí Luật sư Việt Nam. Việc huy động vốn từ tổ chức tín dụng cho hộ kinh doanh nghiêng bất cập từ góc độ pháp lý thực thi, pháp luật thi hành quy định hộ kinh doanh không có tư cách pháp nhân nên gây khó khăn chế độ chịu trách nhiệm khoản nợ hộ kinh doanh. Đối với việc nghiên cứu pháp luật về thuế đối với hộ kinh doanh. Âu Thị Diệu Linh - ĐH Thái Nguyên (2020) "*Một số vấn đề pháp lý về hộ kinh doanh*". Tạp chí Công thương. Hộ kinh doanh trong mọi lĩnh vực, ngành nghề đều nộp thuế theo phương thức nộp thuế khoán. Mức thuế khoán hằng năm được thực hiện theo sự khảo sát của cơ quan thuế, tham vấn ý kiến của hội đồng tư vấn thuế cấp xã, được lấy ý kiến người dân và công bố công khai để các hộ kinh doanh tự giám sát lẫn nhau. Nhưng do phần lớn hộ kinh doanh thường không có hóa đơn chứng từ mua bán, được tự kê khai đóng thuế cho nên thất thu thuế là khó tránh khỏi. Do việc cho phép hộ kinh doanh được nộp thuế khoán nhưng chưa có biện pháp quản lý chặt chẽ nên đây có thể là lỗ hổng để hộ kinh doanh và cán bộ thuế thỏa thuận ngầm với nhau, gây tình trạng trốn thuế, gian lận thuế và nợ đọng thuế, gây thất thu ngân sách nhà nước, chưa khuyến khích được ý thức tuân thủ pháp luật thuế của hộ kinh doanh. Yên Chi (2020) "*Một số bất cập về mô hình hộ kinh doanh theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành và giải pháp hoàn thiện*", Tạp chí Luật sư Việt Nam. Việc đăng ký và quản lý hộ kinh doanh đang còn lỏng lẻo, chưa chính xác. Phía hộ kinh doanh cũng không tự giác thực hiện luật, nên mới có chuyện hộ kinh doanh sử dụng vài trăm lao động nhưng chỉ báo dưới 10 lao động để tránh phải lên doanh nghiệp và được áp dụng thuế khoán. Cũng có hiện tượng móc ngoặc giữa hộ kinh doanh và cán bộ thuế để trốn thuế. Chính quyền địa phương cơ sở che chắn cho các hộ kinh doanh để lấy tiền từ nguồn thu không chính thức. Từ đây sinh ra tham nhũng vặt rất nhiều. Trần Thị Thu Nguyệt (2022) "*Những bất cập trong chính sách thuế đối với hộ kinh doanh*", Bộ Tư pháp - Hộ trợ pháp lý dành cho doanh nghiệp, trích ý kiến của Ông Đinh Trọng Thắng, Trưởng Ban Chính sách đầu tư, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương: "Bất cập lớn nhất là chúng ta chưa tạo ra được môi trường minh

bach, bình đẳng, dễ tiên liệu đối với hộ kinh doanh, các hộ kinh doanh sẽ gặp khó khăn với điều kiện kinh doanh của mình, nên tạo ra những dư địa để gây những nhiễu thậm chí là tham nhũng, cũng như tạo dư địa gây thất thoát thuế của Nhà nước"; Trích ý kiến của PGS Tiến Sĩ Lê Xuân Trường, chuyên gia kinh tế: "Tức là ta thấy có tình trạng, hai dãy phố ở gần nhau, nhưng mức đóng thuế khoán lại khác nhau, chênh lệch nhau rất nhiều". Lan Chi "*Thu thuế hộ kinh doanh: Còn nhiều khó khăn*". Quảng Bình Điện tử, ngày 12/03/2022. Công tác quản lý thu thuế hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn bởi các nguyên nhân chủ yếu, như: Ý thức chấp hành pháp luật thuế của một bộ phận người nộp thuế chưa cao. Sự phối hợp của một số chính quyền địa phương cấp xã với đội thuế về công tác quản lý thu chưa sâu sát, chưa kịp thời, dẫn đến việc triển khai công tác thu thuế còn chậm và chưa hiệu quả.

Qua việc nghiên cứu những bất cập về pháp luật thuế đối với hộ kinh doanh cho thấy phần nào ảnh hưởng đến mục tiêu Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Phân đầu đến năm 2020 có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp; đến năm 2025 có hơn 1,5 triệu doanh nghiệp và đến năm 2030, có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp". Trần Thị Thu Nguyệt (2022) "*Những bất cập trong chính sách thuế đối với hộ kinh doanh*", Bộ Tư pháp - Hộ trợ pháp lý dành cho doanh nghiệp, trích ý kiến của TS Vũ Văn Cương, Quyền Giám đốc trung tâm Tư vấn Pháp Luật, ĐH Luật Hà Nội: "Có rất nhiều nguyên nhân, nhưng một nguyên nhân quan trọng mà các hộ kinh doanh không muốn chuyển lên doanh nghiệp đó là khi hoạt động dưới hình thức hộ kinh doanh, họ có thể né thuế, trốn thuế"; Trích ý kiến của Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế: "Bởi trong quá trình lên doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp, họ vướng mắc nhiều về chi phí gia nhập, hoạt động thanh tra kiểm tra cũng như những khoản thuế áp đặt khiến họ tăng thêm chi phí hoặc mất thêm thời gian". Âu Thị Diệu Linh - ĐH Thái Nguyên (2020) "*Một số vấn đề pháp lý về hộ kinh doanh*", Tạp chí Công Thương. Mặc dù hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp có nhiều lợi thế hơn về tiếp cận, mở rộng thị trường, huy động vốn,... nhưng về cơ bản, hộ kinh doanh đang có nhiều lợi thế

hơn so với các loại hình doanh nghiệp về chế độ kế toán, chi phí tuân thủ, thanh tra, kiểm tra.

1.1.3. Tình hình nghiên cứu đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về hộ kinh doanh

Với những bất cập của pháp luật về hộ kinh doanh, những nghiên cứu hầu hết nhận xét pháp luật về hộ kinh doanh ở Việt Nam hiện nay chưa toàn diện và còn bỏ ngỏ nhiều vấn đề so với thực tiễn đặt ra. Nguyễn Vinh Hưng và Nguyễn Thanh Lý đồng tác giả "*Hộ kinh doanh trong mô hình thương mại Việt Nam hiện nay*"; Nguyễn Thị Yên (2020), *Phát triển hộ kinh doanh lên doanh nghiệp: thực tiễn và các vấn đề pháp lý*, Tạp chí Công thương, Số 2/2020; Lưu Thị Hoan (2022), *Giải pháp thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang doanh nghiệp của các hộ kinh doanh*, Tạp chí Công thương số 6/2022.. các tác giả đều cho rằng cần xây dựng một văn bản pháp luật riêng để điều chỉnh loại hình hộ kinh doanh. Giả thiết nếu quy định hộ kinh doanh trong một đạo luật chính thức như “Luật Hộ kinh doanh” thì sẽ góp phần khẳng định vị trí, vai trò và tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho loại hình kinh doanh này yên tâm hoạt động. Vì vậy, tác giả cho rằng, việc xây dựng đạo luật riêng về hộ kinh doanh là hoàn toàn hợp lý và phù hợp với nhu cầu, đòi hỏi của môi trường thương mại Việt Nam hiện nay. Lê Thị Hiền (2020) "*Pháp luật về hộ kinh doanh - một số bất cập và giải pháp*". Cần xác định rõ vị trí pháp lý, trách nhiệm của hộ kinh doanh. Theo đó, thuật ngữ “*hộ kinh doanh*” phải làm rõ được quyền, trách nhiệm giữa hộ, chủ hộ và các thành viên thành viên gia đình tham gia thành lập hộ kinh doanh. Yên Chi (2020) "*Một số bất cập về mô hình hộ kinh doanh theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành và giải pháp hoàn thiện*", Tạp chí Luật sư Việt Nam. Cần xác định rõ địa vị pháp lý, trách nhiệm của hộ kinh doanh, chủ hộ và các thành viên gia đình tham gia thành lập hộ kinh doanh. Không ép buộc hành chính hoặc xóa bỏ hình thức hộ kinh doanh; thừa nhận hộ kinh doanh chính là cá nhân kinh doanh tồn tại song song cùng với các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã; góp phần đa dạng hóa hình thức kinh doanh, trao thêm quyền cho nhà đầu tư lựa chọn hình thức kinh doanh phù hợp. Nguyễn Thanh Lý, "*Nghiên cứu một số bất cập trong quy*

định pháp luật về đăng ký và thành lập Hộ kinh doanh và giải pháp hoàn thiện", Tạp chí Nghề Luật, số 4/2020, Đề xuất một số giải pháp sau: Xác định rõ địa vị pháp lý của hộ kinh doanh trong môi trường kinh doanh bằng cách luật hóa hộ kinh doanh trong một đạo luật cụ thể như đối với các chủ thể kinh doanh là thương nhân và các loại hình doanh nghiệp, công ty. Khái niệm hộ kinh doanh cần được làm rõ khái niệm hộ gia đình.

Trong nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (2017), *Báo cáo nghiên cứu “Chính thức hóa” hộ kinh doanh ở Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị chính sách*, Nhà xuất bản Hồng Đức, Hà Nội; bài viết Nguyễn Thị Luyến (2022), *"Một số vấn đề trong “chính thức hóa” hộ kinh doanh ở Việt Nam"*, Tạp chí Kinh tế tài chính Việt Nam số 4/2022 **đã phân tích việc** từng bước tạo lập cơ chế, chính sách để hộ kinh doanh hoạt động theo đúng bản chất kinh tế và pháp lý như kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới, đó là mô hình doanh nghiệp một chủ - một hình thức doanh nghiệp phổ biến cho những người kinh doanh nhỏ. Hoàn thiện khung pháp luật đảm bảo sự bình đẳng giữa các chủ thể, loại hình kinh doanh, đặc biệt các quy định pháp luật về kế toán, thuế, thanh tra, kiểm tra. Hồng Ánh (2020) *"Cần sớm hoàn thiện khung pháp lý về hộ kinh doanh"*, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, ngày 10/11/2020. Việc xây dựng một luật riêng điều chỉnh hoạt động của hộ kinh doanh là rất cần thiết. Tuy nhiên, trong thời gian chưa có luật riêng điều chỉnh cho hộ kinh doanh, việc xây dựng một nghị định quy định về thành lập, hoạt động của hộ kinh doanh là cần thiết để xác lập khung pháp lý đầy đủ, hoàn thiện về hộ kinh doanh.

Đỗ Thu Hà - Cục Quản lý đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2021) *"Giải pháp cải cách đăng ký hộ kinh doanh"*, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 31 năm 2021 cho rằng: từ kinh nghiệm trong quá trình cải cách đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp và hợp tác xã, các cơ quan quản lý nhà nước có thể nghiên cứu, triển khai cải cách đăng ký kinh doanh đối với khu vực hộ kinh doanh theo 2 nội dung chính: Hoàn thiện khung khổ pháp lý về đăng ký kinh doanh, với trọng tâm là thiết lập cơ chế liên thông giữa thủ tục đăng ký kinh

doanh và đăng ký thuế; Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin phục vụ việc quản lý đăng ký kinh doanh thống nhất áp dụng trên phạm vi toàn quốc. Nguyễn Thanh Lý, *"Nghiên cứu một số bất cập trong quy định pháp luật về đăng ký và thành lập Hộ kinh doanh và giải pháp hoàn thiện"*, Tạp chí Nghề Luật, số 4/2020. Cơ cấu tổ chức và quản trị của hộ kinh doanh cần xác định được người đại diện theo pháp luật của hộ kinh doanh (chủ hộ kinh doanh) và quy định trách nhiệm của chủ hộ kinh doanh, bao gồm: (1) Là đại diện theo pháp luật của hộ kinh doanh; (2) Chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới cùng các thành viên khác chịu trách nhiệm bằng bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh; (3) Có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh; (4) Đại diện cho hộ kinh doanh tiến hành hoạt động kinh doanh, thực hiện các nghĩa vụ về thuế và các nghĩa vụ tài chính khác; (5) Chủ hộ kinh doanh là nguyên đơn, bị đơn hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài hoặc Tòa án trong các tranh chấp liên quan đến hộ kinh doanh. Mặt khác cần có quy định dự liệu khi thay đổi chủ hộ kinh doanh trong một số trường hợp đặc biệt khi chủ hộ kinh doanh bị tạm giam, bị kết án tù, bị tước quyền hành nghề, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, bị chết, mất tích... thì thông qua ủy quyền hoặc giám hộ hoặc cá thành viên còn lại bầu ra chủ hộ mới. Từ đó, xác định các trường hợp hộ kinh doanh ngừng hoạt động hoặc chấm dứt hoạt động.

Đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về quyền và nghĩa vụ đối với hộ kinh doanh. Nguyễn Thị Luyến (2022), *"Một số vấn đề trong "chính thức hóa" hộ kinh doanh ở Việt Nam"*. Tạp chí Kinh tế tài chính Việt Nam số 4/2022. [Cần](#) nhắc đổi mới quản lý nhà nước theo hướng dựa vào quy mô kinh doanh hơn là loại hình doanh nghiệp để tránh tình trạng hộ kinh doanh quy mô lớn được quản lý như hộ kinh doanh siêu nhỏ và doanh nghiệp siêu nhỏ lại phải thực hiện các gánh nặng tuân thủ như một doanh nghiệp quy mô lớn. Đảm bảo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sau khi chuyển đổi từ hộ kinh doanh tiếp tục hoạt động thông qua việc giảm gánh nặng về sổ sách kế toán cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt doanh nghiệp siêu nhỏ theo hướng quy định chế độ kế toán phù

hợp với quy mô và năng lực, trình độ của từng nhóm doanh nghiệp: Vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Quản lý chặt chẽ việc đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của hộ kinh doanh. Bắt buộc các hộ kinh doanh phải đăng ký trước khi hoạt động (trừ những lĩnh vực không phải đăng ký theo quy định); nâng chế tài xử phạt vi phạm. Hoàng Minh Sơn (2012) "*Pháp luật về hộ kinh doanh ở Việt Nam*", Luận văn Thạc sĩ Luật học, Đại học quốc gia Hà Nội. Cần có chính sách bảo hiểm rủi ro cho hoạt động của hộ kinh doanh trong kinh tế thị trường; khuyến khích thành lập và tham gia quỹ bảo hiểm tương hỗ của các hộ kinh doanh có sự hỗ trợ của Nhà nước. Ban hành quy định về đăng ký sở hữu tài sản, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động kinh doanh. Trần Thị Thu Nguyệt (2022) "*Những bất cập trong chính sách thuế đối với hộ kinh doanh*", Bộ Tư pháp - Hộ trợ pháp lý dành cho doanh nghiệp, trích ý kiến của PGS Tiến Sĩ Lê Xuân Trường, chuyên gia kinh tế, có đề cập về nghĩa vụ của hộ kinh doanh: Ngoài ra với một số nước tiên tiến, họ cũng luật hóa những quy định bắt buộc kể cả doanh nghiệp hay hộ kinh doanh, tóm lại là các cơ sở kinh doanh bao gồm doanh nghiệp và hộ kinh doanh nếu đủ điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin thì phải lắp đặt thiết bị giám sát bán hàng và giao dịch, đó là điều kiện bắt buộc. Vấn đề giải pháp hoàn thiện pháp luật về cơ cấu vốn và quy định thuế đối với hộ kinh doanh cũng được các nghiên cứu đặc biệt quan tâm. Đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về cơ cấu vốn. Hoàng Minh Sơn (2012) "*Pháp luật về hộ kinh doanh ở Việt Nam*", Luận văn Thạc sĩ Luật học, Đại học quốc gia Hà Nội. Hộ kinh doanh được dùng tài sản hình thành từ vốn vay để thế chấp vay vốn ngân hàng. Đơn giản hóa các thủ tục cho vay đi liền với tăng cường các dịch vụ thanh toán, bảo lãnh, tư vấn cho hộ kinh doanh. Đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật quy định về thuế đối với hộ kinh doanh. Trần Thị Thu Nguyệt (2022) "*Những bất cập trong chính sách thuế đối với hộ kinh doanh*", Bộ Tư pháp - Hộ trợ pháp lý dành cho doanh nghiệp, trích ý kiến của TS Vũ Văn Cương, Quyền Giám đốc trung tâm Tư vấn Pháp Luật, ĐH Luật Hà Nội, khẳng định: *Thứ nhất*, chúng ta phải có quy định chặt chẽ về chế độ khoán thuế, làm sao cho sát thực tế để cho hộ kinh doanh không lợi dụng là các hộ kinh doanh để trốn thuế. *Thứ hai*, là phải áp dụng

khoán thuế điện tử đối với hộ kinh doanh, như họ phải kê khai thuế điện tử, thanh toán điện tử, sử dụng hóa đơn điện tử, đặc biệt đối với hộ kinh doanh lớn phải sớm làm việc đó thì sẽ hạn chế được việc quản lý khoán thuế buông lỏng như hiện nay. *Thứ ba*, là cần có chính sách hỗ trợ khuyến khích thỏa đáng để làm sao chuyển các hộ kinh doanh sang thành doanh nghiệp để làm ăn công bằng, bình đẳng cho tất cả các hộ kinh doanh khác, đồng thời cũng để cho quá trình quản lý thuế được minh bạch. *Thứ tư*, phải xử lý nghiêm các trường hợp có thỏa thuận, thương lượng về mức thuế khoán của hộ kinh doanh với cán bộ quản lý thuế. Âu Thị Diệu Linh - ĐH Thái Nguyên (2020) "*Một số vấn đề pháp lý về hộ kinh doanh*", Tạp chí Công Thương. Đảm bảo công khai minh bạch, đặc biệt trong công tác quản lý thuế. Loại bỏ cơ chế "thỏa thuận thuế". Ngoài ra cần có những quy định hỗ trợ về thủ tục chuyển đổi, thủ tục về kế toán và thuế, chính sách về miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp trong quá trình hoạt động; các quy định xóa bỏ rào cản về thuế, về sổ sách kế toán để hộ kinh doanh mạnh dạn chuyển thành doanh nghiệp khi đủ điều kiện. Yên Chi (2020) "*Một số bất cập về mô hình hộ kinh doanh theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành và giải pháp hoàn thiện*", Tạp chí Luật sư Việt Nam. Phân loại hộ kinh doanh quy mô nhỏ để áp dụng hình thức thuế khoán, tăng cường tính minh bạch, vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương và các tổ chức có liên quan trên địa bàn nhằm hạn chế tối đa việc khoán thuế không sát thực tế, hạn chế tối đa việc phát sinh thỏa thuận ngầm giữa hộ kinh doanh và cán bộ thuế gây bất bình trong xã hội.

1.2. Đánh giá tình hình nghiên cứu

1.2.1. Kết quả nghiên cứu mà luận án kế thừa

Có thể khẳng định rằng, tuy có cách tiếp cận và quan điểm khác nhau về bản chất pháp lý của hộ kinh doanh ở một số quốc gia trên thế giới nhưng nghiên cứu về pháp luật về hộ kinh doanh không phải là vấn đề mới mẻ ở Việt Nam. Thông qua tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước, tác giả đã rút ra một số kết quả có giá trị kế thừa và tham khảo liên quan đến đề tài như sau:

Thứ nhất, các công trình nghiên cứu đều khẳng định vai trò vô cùng quan trọng của hộ kinh doanh và pháp luật về hộ kinh doanh từ góc độ pháp luật hay góc độ kinh tế, xã hội. Đặc biệt, trong các loại hình chủ thể kinh doanh thì hộ kinh doanh là chủ thể có cơ cấu rất đơn giản, phù hợp với môi trường kinh doanh thương mại ở Việt Nam.

Thứ hai, các công trình trong nước và ngoài nước đã xây dựng được những nội dung cơ bản của pháp luật về hộ kinh doanh ở nhiều khía cạnh khác nhau như: đăng ký, thành lập hộ kinh doanh; cơ cấu tổ chức của hộ kinh doanh, chế độ pháp lý về tài chính, quản trị hộ kinh doanh... Theo đó, khái niệm, bản chất, đặc điểm và địa vị pháp lý của hộ kinh doanh cũng được khai thác ở nhiều công trình.

Thứ tư, về mặt thực tiễn, các nghiên cứu đã chỉ ra nhiều ưu điểm và hạn chế trong quá trình thực hiện pháp luật về hộ kinh doanh Việt Nam. Thông qua đó có thể đối chiếu, so sánh pháp luật về hộ kinh doanh Việt Nam và một số nước (đặc biệt là Trung Quốc) để rút ra bài học kinh nghiệm nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về hộ kinh doanh trong thời gian tới.

Thứ năm, thông qua những bất cập mà các công trình nghiên cứu trong nước đã chỉ ra đối với pháp luật về hộ kinh doanh, luận án có thể kế thừa những phát hiện này để đề xuất những giải pháp hoàn thiện pháp luật, cũng như đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật.

1.2.2. Những vấn đề luận án tiếp tục triển khai nghiên cứu

Cho đến nay ở Việt Nam đã có các công trình khoa học nghiên cứu về hộ kinh doanh, những công trình nghiên cứu đó đã chỉ ra được những mặt hạn chế, bất cập của pháp luật về hộ kinh doanh. Bên cạnh những kết quả kế thừa, qua tổng quan tình hình nghiên cứu cho thấy:

- Cơ sở lý luận về hộ kinh doanh và lý luận pháp luật về hộ kinh doanh chưa được nghiên cứu một cách đầy đủ, toàn diện, còn nhiều vấn đề gây tranh cãi như: hộ kinh doanh có phải là doanh nghiệp hay không, việc đăng ký, thành lập hộ kinh doanh và quản lý đối với hộ kinh như thế nào cho phù hợp.

- Chưa có một khung chính sách thật rõ ràng và ổn định, các quy định cụ thể pháp luật về hộ kinh doanh chủ yếu nằm ở các văn bản dưới luật, không được điều chỉnh chính thống trong bất kỳ một đạo luật nào, kể cả luật doanh nghiệp, luật thương mại hay các đạo luật khác. Do đó, các nghiên cứu chưa tổng hợp toàn diện các nội dung cơ bản của pháp luật về hộ kinh doanh.

- Đa phần các công trình nghiên cứu về hộ kinh doanh theo quy định của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, một số ít các công trình nghiên cứu về hộ kinh doanh theo Nghị định số 01/2021/NĐ-CP và thiếu vắng những nghiên cứu về hộ kinh doanh trong các văn bản pháp luật về thuế, về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đặc biệt những đánh giá về đăng ký và thành lập hộ kinh doanh theo quy định mới của Nghị định số 01/2021/NĐ-CP còn nhiều khía cạnh chưa được đề cập như: đối tượng thành lập hộ kinh doanh; những trường hợp không bắt buộc phải đăng ký hộ kinh doanh; trình tự thủ tục đăng ký hộ kinh doanh; ứng dụng công nghệ số trong quản lý đăng ký và thành lập hộ kinh doanh...

- Các công trình nghiên cứu hộ kinh doanh với những ngành nghề thuần túy truyền thống mà chưa nghiên cứu hộ kinh doanh trong bối cảnh công nghệ số với những ngành nghề kinh doanh mới trong nền kinh tế chia sẻ và thương mại điện tử.

Qua nghiên cứu vấn đề lý luận cũng như từ thực tiễn trong quá trình thực thi pháp luật về hộ kinh doanh. Nghiên cứu sinh tiếp tục kế thừa, hoàn thiện lý luận về hộ kinh doanh và lý luận pháp luật về hộ kinh doanh; Xác định địa vị pháp lý, quyền và nghĩa vụ của hộ kinh doanh trong nền kinh tế quốc dân; Vấn đề tiếp tục đổi mới chế độ kê khai và nộp thuế phù hợp với đặc điểm của hộ kinh doanh, vừa tạo thuận lợi cho người kinh doanh, vừa chống thất thu thuế và tạo ra môi trường bình đẳng trong kinh doanh, đồng thời khuyến khích hộ kinh doanh đủ điều kiện mạnh dạn chuyển thành doanh nghiệp.

Kế thừa những thành quả nghiên cứu đã có của những tác giả đi trước về hộ kinh doanh, Luận án sẽ tập trung nghiên cứu lý luận về hộ kinh doanh; thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật đối với hộ kinh doanh để tìm ra những định hướng và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hộ kinh

phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Do vậy, các nội dung mà Luận án sẽ tập trung giải quyết là: *Thứ nhất*, tập trung nghiên cứu khái niệm, bản chất, vai trò, vị trí của hộ kinh doanh; Quyền và nghĩa vụ của hộ kinh doanh; Đăng ký, thành lập hộ kinh doanh; Quản trị hộ kinh doanh; Cơ cấu vốn và quy định về thuế đối với hộ kinh doanh; Chấm dứt hộ kinh doanh; *Thứ hai*, nghiên cứu pháp luật các nước về hộ kinh doanh, doanh nghiệp cá thể, từ đó gợi mở cho pháp luật Việt Nam; *Thứ ba*, phân tích đánh giá thực trạng pháp luật và thực trạng thực thi pháp luật hộ kinh doanh ở Việt Nam hiện nay; *Thứ tư*, đề ra các định hướng, giải pháp cụ thể nhằm góp phần nâng cao tính tích cực trong kinh doanh của hộ kinh doanh trong giai đoạn hiện nay.

1.3. Lý thuyết nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu

1.3.1. Lý thuyết nghiên cứu

Thứ nhất, lý thuyết về tự do kinh doanh: Cá nhân, tổ chức có quyền được tự mình lựa chọn những ngành nghề mà mình muốn kinh doanh trong phạm vi những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì việc kinh doanh được thực hiện sau khi đáp ứng đủ các điều kiện của ngành nghề đó. Quyền được tự do lựa chọn mô hình kinh doanh cho mình từ việc quyết định về vốn đầu tư, chỉ cần mức vốn đó đáp ứng quy định về vốn pháp định tối thiểu nếu là kinh doanh một số ngành nghề đặc thù theo quy định. Bên cạnh đó, có thể quyết định điều chỉnh quy mô kinh doanh của mình thông qua việc huy động vốn. Được quyền tự lựa chọn loại hình tổ chức kinh tế để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, chỉ cần đảm bảo các quy định về loại hình đó như hộ kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh hoặc trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần. Khi thực hiện hoạt động kinh doanh, các chủ thể được toàn quyền thực hiện những vấn đề liên quan như lựa chọn khách hàng, thỏa thuận, ký kết hợp đồng, nội dung thực hiện,... Khi thực hiện hoạt động kinh doanh, các chủ thể được tự do cạnh tranh một cách lành mạnh. Khi phát sinh tranh chấp, các chủ thể có thể lựa chọn hình thức giải quyết

tranh chấp được pháp luật quy định như thương lượng, hòa giải, trọng tài thương mại hay tòa án.

Thứ hai, lý thuyết về đại diện (Agency theory): Còn gọi là lý thuyết giữa người chủ và người đại diện, một lý thuyết cổ điển trong kinh tế học tổ chức, do Ross (1973) là người đầu tiên đề xướng. Lý thuyết này nhằm giải thích mối quan hệ kinh tế hai bên (như giữa chủ và người làm công, giữa giám đốc điều hành và cổ đông, giữa người mua và người bán) có mục tiêu không đồng nhất với nhau. Mục đích của lý thuyết về đại diện là để xác định rõ các hợp đồng và các điều kiện tối ưu thực hiện hợp đồng nhằm giảm thiểu hậu quả xấu xảy ra. Dựa trên giả thiết cốt lõi rằng con người có bản tính tư lợi và sợ rủi ro, lý thuyết này có thể được áp dụng ở cấp độ cá nhân hoặc tổ chức.

Thứ ba, lý thuyết về liên đới trách nhiệm: Nếu các bên có trách nhiệm liên đới thì mỗi bên phải chịu trách nhiệm tương ứng với toàn bộ nghĩa vụ liên quan. Vì vậy, nếu một cặp vợ chồng phải mất một khoản vay từ một ngân hàng, vay thỏa thuận sẽ thường quy định rằng họ là “cùng nhau chịu trách nhiệm” đối với toàn bộ số tiền. Nếu một bên chết, mất tích hoặc bị tuyên bố phá sản thì bên kia vẫn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý. Theo đó, ngân hàng có thể kiện tất cả những người chung sống để đòi toàn bộ số tiền.

Thứ tư, lý thuyết về sự rủi ro: Rủi ro là sự biến động tiềm ẩn ở những kết quả, thuật ngữ "rủi ro" sử dụng trong kinh doanh còn có thể hiểu là sự nguy hiểm cần được ngăn ngừa hay được bảo hiểm. Rủi ro hiện diện hầu hết trong mọi hoạt động của con người, khi có rủi ro người ta không thể dự đoán chính xác kết quả. Theo quan điểm hiện đại, rủi ro: "là khả năng xảy ra một kết quả có lợi hay không có lợi từ mỗi nguy hiểm" hay "rủi ro là một điều kiện trong đó khả năng một sự bất lợi sẽ xuất hiện so với dự đoán khi có biến cố xảy ra".

1.3.2. Các câu hỏi nghiên cứu và những giả thuyết nghiên cứu

Câu hỏi 1: Những vấn đề lý luận về hộ kinh doanh và lý luận pháp luật về hộ kinh doanh ở Việt Nam hiện nay như thế nào?

Giả thuyết 1: Cho đến nay ở Việt Nam cũng đã có các công trình khoa học nghiên cứu về hộ kinh doanh nhưng phần lớn tiếp cận vấn đề này ở những

mức độ khía cạnh, pháp lý kinh tế khác nhau; Cơ sở lý luận về hộ kinh doanh và lý luận pháp luật về hộ kinh doanh chưa được nghiên cứu một cách đầy đủ, toàn diện, còn những điểm chưa thật sự đồng nhất; Các quy định pháp luật về hộ kinh doanh còn nhiều bất cập, hạn chế tạo ra những khó khăn cho các chủ thể tham gia hoạt động hộ kinh doanh cũng như các chủ thể có liên quan trong xã hội.

Câu hỏi 2: Thực trạng pháp luật và thực tiễn thực thi pháp luật về hộ kinh doanh ở Việt Nam hiện nay như thế nào?

Giả thuyết 2: Chưa có một khung chính sách thật rõ ràng và ổn định, các quy định cụ thể pháp luật về hộ kinh doanh chủ yếu nằm ở các văn bản dưới luật, không được điều chỉnh chính thống trong bất kỳ một đạo luật nào, kể cả luật doanh nghiệp, luật thương mại hay các đạo luật khác. Trong quá trình thực thi pháp luật còn rất nhiều những bất cập về hoạt động của hộ kinh doanh như vấn đề về khái niệm, đăng ký thành lập, quản trị, cơ cấu về vốn, quy định thuế ... từ đó dẫn đến việc thực hiện rất khó khăn cho các hộ kinh doanh, cho các cơ quan quản lý và sự tùy tiện của cán bộ thực thi công vụ và sự lợi dụng trong việc đăng ký thành lập hộ kinh doanh để nhằm trục lợi cho cá nhân.

Câu hỏi 3: Định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về hộ kinh doanh ở Việt Nam hiện nay như thế nào?

Giả thuyết 3: Để điều chỉnh hiệu quả hoạt động của hộ kinh doanh, tạo môi trường bình đẳng trong kinh doanh và là động lực cho sự phát triển đối với hộ kinh doanh thì rất cần thiết hoàn thiện pháp luật về hộ kinh doanh ở Việt Nam hiện nay, với những nội dung sau đây: Khái niệm, bản chất, vai trò, vị trí của hộ kinh doanh; Quyền và nghĩa vụ của hộ kinh doanh; Đăng ký, thành lập hộ kinh doanh; Quản trị hộ kinh doanh; Cơ cấu vốn và quy định về thuế đối với hộ kinh doanh; Mua, bán, giải thể và phá sản hộ kinh doanh; Chấm dứt hộ kinh doanh. Nâng cao vai trò quản lý của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và sự nhận thức, chấp hành pháp luật của hộ kinh doanh để tăng tính hiệu quả hoạt động của hộ kinh doanh phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Kết luận chương 1

Qua tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đề tài, có thể khẳng định hộ kinh doanh và pháp luật về hộ kinh doanh đã được rất nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư, nhà quản lý và nhà nghiên cứu. Từ đó cho thấy việc nghiên cứu đề tài thể hiện tính cần thiết và cấp bách nhằm đáp ứng những đòi hỏi về cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn và nhu cầu của quá trình hội nhập. Với tư cách là một trong những loại hình chủ thể kinh doanh phổ biến nhất hiện nay, pháp luật về hộ kinh doanh đã, đang và sẽ ngày càng được coi trọng.

Các công trình nghiên cứu trong nước và ngoài nước liên quan đến đề tài đã đạt được một số kết quả và thành tựu nhất định, cho chúng ta cái nhìn đa chiều về bản chất, đặc điểm của hộ kinh doanh cũng như những quy định của pháp luật về thành lập, đăng ký hộ kinh doanh, cơ cấu tổ chức hộ kinh doanh, chế độ pháp lý về tài chính của hộ kinh doanh... Đặc biệt, nhóm các công trình nghiên cứu về các lý thuyết liên quan đến hộ kinh doanh đã đặt nền móng cho những lập luận về tổ chức và hoạt động của hộ kinh doanh.

Ngoài ra, tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước cho thấy, khi nghiên cứu pháp luật về hộ kinh doanh cần đưa ra được những đặc điểm của pháp luật về hộ kinh doanh cũng như những nội dung của pháp luật về hộ kinh doanh. Bên cạnh những kết quả đã đạt được của các công trình nghiên cứu trước đó sẽ được kế thừa, sử dụng cho nghiên cứu của luận án, thì những vấn đề chưa được nghiên cứu thấu đáo sẽ được luận án bổ sung và phát triển.

Thông qua đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu, phân tích cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu của luận án, có thể khẳng định rằng, đến nay, chưa có công trình nghiên cứu nào về pháp luật về hộ kinh doanh như cách tiếp cận và nội dung nghiên cứu toàn diện của đề tài. Việc nghiên cứu đề tài “Pháp luật về hộ kinh doanh ở Việt Nam hiện nay” là rất có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn.

Chương 2: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HỘ KINH DOANH VÀ PHÁP LUẬT VỀ HỘ KINH DOANH

2.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của hộ kinh doanh

2.1.1. Khái niệm về hộ kinh doanh

Sự khác biệt về truyền thống văn hóa, hệ thống luật pháp và cấu trúc của thị trường đã dẫn tới sự khác biệt về hình thức tổ chức kinh doanh và sự ghi nhận các chủ thể kinh doanh trong pháp luật ở từng quốc gia cũng khác nhau. Chẳng hạn như ở Pháp, ngoài những thương nhân thể nhân, với một số lượng các điều khoản đồ sộ, pháp luật doanh nghiệp của Pháp đã quy định những loại hình doanh nghiệp phổ biến, bao gồm công ty cổ phần, công ty hợp vốn cổ phần, công ty cổ phần đơn giản, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và công ty hợp vốn đơn giản¹¹. Ở Mỹ, các loại hình tổ chức kinh doanh rất đa dạng, nhưng tựu trung, hầu hết các tổ chức kinh doanh ở Hoa Kỳ tồn tại dưới ba loại hình cơ bản sau: (1) cá nhân kinh doanh (sole proprietorship), (2) hợp danh (partnership), (3) công ty cổ phần (corporation)¹². Ở Trung Quốc hiện nay có nhiều loại doanh nghiệp: doanh nghiệp sở hữu nhà nước, doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp tập thể ở thành phố, doanh nghiệp nông thôn (thường gọi là xí nghiệp hương trấn), doanh nghiệp có vốn nước ngoài (thường gọi là doanh nghiệp 3 loại vốn), doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp cá thể (hoặc hộ cá thể)... Ở Việt Nam, bên cạnh các chủ thể kinh doanh như thương nhân thể nhân, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, tổ hợp tác, hợp tác xã thì hộ kinh doanh là khái niệm riêng của Việt Nam, một khái niệm mang tính lịch sử và quá độ.

Hộ kinh doanh gắn liền với văn hóa kinh doanh truyền thống theo kiểu “cha truyền con nối” ở Việt Nam từ xưa đến nay. Việc ghi nhận và điều chỉnh hoạt động của hộ kinh doanh trong hệ thống pháp luật là điều tất yếu khẳng định

¹¹ ThS. Lê Minh Hiếu, *Các loại hình doanh nghiệp ở Pháp*, link: <https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/cac-loai-hinh-doanh-nghiep-pho-bien-o-phap-5618/>

¹² Bùi Thị Nhung, (2021), *Pháp luật về các hoạt động kinh tế và các loại hình doanh nghiệp ở Hoa Kỳ?* Link: <https://luatminhkhue.vn/phap-luat-ve-cac-hoat-dong-kinh-te-va-cac-loai-hinh-doanh-nghiep-o-hoa-ky.aspx>

sự đa dạng về các loại hình chủ thể kinh doanh. Xuất hiện tại Việt Nam từ rất sớm, hộ kinh doanh là mô hình kinh doanh được đông đảo người dân ưa chuộng bởi nó rất phù hợp với tình trạng kinh doanh nhỏ lẻ, manh mún ở Việt Nam. Trước khi đổi mới, tên gọi “tổ chức tiểu sản xuất hàng hoá” được sử dụng để gọi: Thợ thủ công, nông dân cá thể, người làm dịch vụ nhỏ được phép kinh doanh sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy môn bài. Tuy nhiên, do thực hiện chủ trương coi thành phần kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo nên khu vực kinh tế tiểu sản xuất hàng hóa thời kỳ này chiếm tỷ lệ khá khiêm tốn¹³. Sau khi đổi mới năm 1986, HKD tại Việt Nam được gọi dưới các tên gọi khác nhau như “tổ chức tiểu sản xuất hàng hóa”; “hộ cá thể”, “hộ tiểu công nghiệp”; “hộ kinh doanh cá thể”... Thực tế, “các hộ gia đình kinh doanh cá thể, chủ cửa hàng, cửa hiệu, sạp hàng, tổ hợp, nhóm kinh doanh quy mô nhỏ và vừa chiếm đa số về số lượng, tạo công ăn việc làm và đóng góp đáng kể cho tăng trưởng kinh tế”.¹⁴

So với các chủ thể kinh doanh khác, hộ kinh doanh chiếm vị trí quan trọng trong môi trường kinh doanh thương mại ở nước ta với số lượng lớn phân bố rộng khắp các vùng miền trên cả nước. Về cơ sở pháp lý, “Hộ kinh doanh lần đầu tiên được ghi nhận tại Nghị định số 27/HĐBT ngày 09/3/1988 (với tên gọi là hộ tiểu chủ, hộ tiểu thủ sản xuất công nghiệp)”¹⁵. Trước khi có Nghị định của Chính phủ số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 về đăng lý kinh doanh, “hộ kinh doanh” được gọi là “hộ kinh doanh cá thể”. Tên gọi “hộ kinh doanh cá thể” được ghi nhận tại hai Nghị định của Chính phủ về đăng ký kinh doanh là Nghị định số 02/2000/NĐ-CP ngày 03/02/2000 và Nghị định số 109/2004/NĐ-CP ngày 02/4/2004. Kể từ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29/8/2006 về đăng ký kinh doanh thì thuật ngữ “hộ kinh doanh cá thể” được thay thế bởi thuật ngữ “hộ kinh doanh”, thuật ngữ hộ kinh doanh được tiếp tục

¹³ Trịnh Đức Chiều (2019), *Thực trạng hoạt động của hộ kinh doanh ở Việt Nam*, Tạp chí tài chính, Link: <http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/thuc-trang-hoat-dong-cua-ho-kinh-doanh-o-viet-nam-302038.html>

¹⁴ Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội (2001), *Giáo trình Luật Kinh tế Việt Nam*, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 201.

¹⁵ Viện Đại học Mở Hà Nội (2011), *Giáo trình Luật Kinh tế Việt Nam*, Nxb. Công an nhân dân, tr. 161.

sử dụng từ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và hiện nay là Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

Theo khoản 1 Điều 79, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04/01/2021 quy định về đăng ký doanh nghiệp Hộ kinh doanh được định nghĩa như sau: *“Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ”*. Khái niệm về hộ kinh doanh có sự thay đổi qua quá trình xây dựng pháp luật. So sánh với quy định cũ về hộ kinh doanh quy định tại Khoản 1, Điều 66, Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh: *“Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh”*. Như vậy, theo quy định mới chủ sở hữu hộ kinh doanh chỉ có thể là một cá nhân hoặc một hộ gia đình, còn theo quy định cũ cho thấy chủ sở hữu hộ kinh doanh có thể là một nhóm người có gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Để làm rõ khái niệm hộ kinh doanh cần phân biệt giữa hộ kinh doanh và “hộ gia đình”. Hộ gia đình bao gồm các thành viên có quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng, cùng chung nhau một sản nghiệp. Tuy nhiên không phải tất cả các thành viên có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng đều là một hộ gia đình, mà các thành viên này phải chung sống và cùng chung nhau một sản nghiệp. Với tư cách chủ thể quan hệ dân sự, hộ gia đình là một trong những chủ thể sử dụng đất đai. Luật Đất đai năm 2013 sửa đổi bổ sung cũng ghi nhận tư cách chủ thể của hộ gia đình trong các quan hệ về quyền sử dụng đất hay sản xuất nông nghiệp. Điều này có ý nghĩa là Bộ luật Dân sự và một số văn bản quy phạm pháp luật khác cũng đã ghi nhận sự tồn tại khách quan của hộ gia đình với tư cách là đơn vị kinh tế tự chủ trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và một số ngành nghề khác. Cụ thể, để được coi là thành viên của hộ gia đình phải thỏa mãn 2 điều kiện sau: (1) điều kiện cần là mối quan hệ, thông

qua việc có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng; (2) điều kiện đủ là chung sống, thể hiện qua việc cùng làm việc chung nhằm kiếm sống hoặc cùng cư trú tại một nơi dựa trên cơ sở có chung một khối tài sản. Như vậy, hộ kinh doanh và hộ gia đình là khái niệm khác nhau về tư cách chủ thể, tư cách pháp lý, tổ chức và hoạt động. Với tính chất ban đầu là buôn bán nhỏ lẻ, kinh doanh theo hình thức hộ gia đình, khi đảm bảo các điều kiện theo quy định pháp luật, hộ gia đình có quyền đăng ký ngành nghề, chính thức bước vào kinh doanh với tên gọi là hộ kinh doanh.

Ngoài ra, cũng cần phải phân biệt giữa hộ gia đình và những người có cùng sổ hộ khẩu. Theo đó, việc xác lập thành viên hộ gia đình thông qua sổ hộ khẩu cũng không phải là một việc làm hợp lý vì trong xu thế hiện nay sự tồn tại của sổ hộ khẩu không có đầy đủ cơ sở để đứng vững. Thêm vào đó, sổ hộ khẩu không thể xác định rằng các thành viên có cùng cư trú hay là cùng làm việc kiếm sống hay không.

Hiện nay, theo quy định của pháp luật Việt Nam, hộ kinh doanh có phải là một loại hình doanh nghiệp hay không còn nhiều quan điểm trái chiều. Luật Doanh nghiệp năm 2020 có nhắc đến hộ kinh doanh ở một số điều nhưng không quy định chi tiết về hộ kinh doanh. Theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Phá sản thì hộ kinh doanh không phải là đối tượng áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp và thủ tục phá sản doanh nghiệp. Như vậy, quy định của pháp luật hiện hành cho thấy, hộ kinh doanh chưa được thừa nhận chính thức là một loại hình doanh nghiệp. Quy định về hộ kinh doanh chỉ được quy định ở văn bản dưới luật chứ không được quy định cụ thể tại Luật Doanh.

2.1.2. Đặc điểm, bản chất của hộ kinh doanh

Là một loại chủ thể kinh doanh đặc thù ở Việt Nam, hộ kinh doanh có bản chất và đặc điểm sau:

Thứ nhất, hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một hộ gia đình làm chủ mang bản chất của thương nhân thể nhân.

Pháp luật thực định ở các quốc gia có nhiều cách định nghĩa khác nhau về thương nhân, nhưng có hai cách định nghĩa được sử dụng phổ biến hơn: (1) định

nghĩa theo bản chất thương mại của hành vi (thực hiện hành vi thương mại); (2) định nghĩa theo bản chất thương mại của hành vi và hình thức đăng ký của chủ thể thực hiện hành vi. Cộng hoà Pháp, Brazil, Italy, Bỉ là những quốc gia sử dụng cách định nghĩa thứ nhất trong khi Cộng hoà Liên bang Đức, Hoa kỳ, Hà Lan, Thụy Sĩ, Thụy Điển và Cộng hoà Czech là những quốc gia sử dụng cách định nghĩa thứ hai¹⁶. Có nhiều cách để phân loại thương nhân, trong đó cách phổ biến nhất mà pháp luật thực định của các quốc gia đều xác định thương nhân gồm hai loại là thương nhân thể nhân (cá nhân) và thương nhân pháp nhân. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật Việt Nam, phạm vi các chủ thể được xác định là thương nhân được xác định rộng hơn. Trong Luật Thương mại năm 1997, thương nhân được quy định bao gồm “cá nhân, pháp nhân, tổ hợp tác, hộ gia đình”, đến Luật Thương mại năm 2005 các chủ thể “pháp nhân, tổ hợp tác, hộ gia đình” được thay thế bằng tên gọi “tổ chức kinh tế”. Theo đó, thương nhân theo quy định của Luật Thương mại năm 2005 gồm hai loại là cá nhân và tổ chức. Quy định của Luật Thương mại năm 1997 và Luật Thương mại năm 2005 xuất phát từ quan niệm cho rằng, chủ thể của pháp luật gồm tổ chức và cá nhân, trong đó tổ chức được chia thành tổ chức có tư cách pháp nhân (pháp nhân) và tổ chức không có tư cách pháp nhân. Khái niệm tổ chức kinh tế được sử dụng trong định nghĩa thương nhân của Luật Thương mại năm 2005 là để chỉ các tổ chức là pháp nhân như công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và các tổ chức không có tư cách pháp nhân như doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh. Ở mức độ khái quát, căn cứ vào hình thức pháp lý của các loại hình chủ thể kinh doanh, thương nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam bao gồm: (i) thương nhân là doanh nghiệp; (ii) thương nhân là hợp tác xã; (iii) thương nhân là hộ kinh doanh¹⁷.

Thương nhân thể nhân, theo quan niệm tương đối chung của các nước, phải hội đủ các điều kiện sau: (1) Thực hiện các hành vi thương mại một cách

¹⁶ Xem thêm: PGS.TS. Ngô Huy Cương, *Giáo trình Luật thương mại phần chung và thương nhân*, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 66-69

¹⁷ TS. Đỗ Mạnh Phương (2023), *Khái niệm thương nhân và các loại hình thương nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam*, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, 05 (477), tháng 03/2023.

thường xuyên và lấy chúng làm nghề nghiệp của mình; (2) Tự thân thực hiện các hành vi thương mại, tức là thực hiện các hành vi thương mại dưới danh nghĩa và tài khoản của họ (điều này loại trừ người hoạt động thương mại dưới danh nghĩa và tài khoản của người khác như người làm công, người quản lý cửa hàng, cơ sở thương mại hoặc chi nhánh thương mại, người được uỷ quyền). Thương nhân thể nhân có thể được chia thành thương nhân theo luật và thương nhân thực tế như:

- + Thương nhân có cơ sở thương mại và thương nhân không có cơ sở thương mại;

- + Thương nhân vợ chồng cùng hoạt động thương mại và thương nhân vợ chồng hoạt động thương mại riêng rẽ.

Cách phân loại này theo quan điểm của Pháp có ý nghĩa rất lớn về mặt lý luận và thực tiễn. Mặc dù không đăng ký vào sổ thương mại, nhưng khi tranh chấp xảy ra hay vỡ nợ hoặc phá sản, thì pháp luật vẫn cứ phải xem xét tới tính chất thương mại thực sự liên quan đến thương nhân thực tế để giải quyết. Thương nhân không có cơ sở thương mại là một thực tế xuất hiện rất nhiều ở Việt Nam gọi là những người bán hàng rong hay buôn bán nhỏ lẻ mà không được Luật Thương mại điều chỉnh. Thông thường những thương nhân này được qui định trong các văn bản dưới luật bởi tính bất ổn định của họ và bởi sự cần thiết điều tiết linh động của pháp luật. Bộ luật Thương mại của Cộng hoà Liên bang Đức cho rằng những thương nhân nhỏ lẻ là những thương nhân khuyết tật cách không bắt buộc thực hiện mọi nghĩa vụ của thương nhân nhưng vẫn phải tuân theo các quy định của pháp luật thương mại. Thương nhân vợ chồng có nhiều điểm phức tạp do quan hệ nhân thân của họ mà không văn bản quy phạm pháp luật nào có thể quy định được đầy đủ. Do đó, việc nhờ cậy tới các nguồn bổ sung như án lệ và học thuyết pháp lý là rất quan trọng.

Do các đạo luật về thương mại của Việt Nam hiện nay chỉ gói gọn trong việc điều chỉnh các hành vi thương mại theo nghĩa rất hẹp, và các đạo luật về doanh nghiệp lại có khuynh hướng tách bạch hẳn với các đạo luật về thương mại

nên chúng không đặt ra các khía cạnh như vậy của khái niệm thương nhân thể nhân và qui chế thương nhân thể nhân.

So sánh thương nhân thể nhân với hộ kinh doanh cho thấy rất nhiều điểm chung về bản chất như:

- Các chủ thể này đều không có tư cách pháp nhân.
- Thương nhân thể nhân và chủ hộ kinh doanh đều chịu trách nhiệm vô hạn đối với mọi hoạt động kinh doanh của cá nhân họ và của hộ kinh doanh.
- Thương nhân thể nhân và hộ kinh doanh đều có thể thuê người lao động làm công.
- Hai chủ thể này đều chịu các loại thuế như nhau.

Đặc biệt so sánh giữa thương nhân thể nhân và hộ kinh doanh do một cá nhân làm chủ sẽ thấy hai chủ thể này mang bản chất giống nhau, chỉ khác về tên gọi và quy chế pháp lý tách biệt.

Thứ hai, hộ kinh doanh kinh doanh có quy mô nhỏ.

Quy mô của hộ kinh doanh không chỉ là vấn đề vốn đầu vào, vấn đề tài chính từ một chủ sở hữu hay vấn đề về doanh thu của hộ kinh doanh. Pháp luật của các nước phân biệt doanh nghiệp nhỏ và vừa so với các doanh nghiệp lớn thường dựa vào các tiêu chí sau: số lượng lao động; tổng doanh thu hoặc tổng nguồn vốn của năm. Ở những quốc gia khác nhau tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa khác nhau và thường thay đổi theo từng giai đoạn, nhưng phổ biến nhất là dựa vào lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và quy mô hoạt động của doanh nghiệp (trong đó có 3 yếu tố định lượng được sử dụng là: số lượng lao động; tổng doanh thu hoặc tổng nguồn vốn của năm). Tương tự như đối với các loại hình doanh nghiệp khác, khi nói đến quy mô hoạt động của một hộ kinh doanh thường được biểu hiện ở ba đặc điểm là số vốn góp, số lượng lao động, và địa điểm kinh doanh. Hộ kinh doanh hoạt động phổ biến trong lĩnh vực nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp gắn liền với làng xã ở nông thôn hoặc các làng nghề thủ công nghiệp, do đó vốn kinh doanh của hộ kinh doanh thường nhỏ, địa điểm kinh doanh cố định, số lượng lao động ít. Đây là một đặc điểm khác biệt so với các loại hình công ty với quy mô vốn lớn, cơ cấu tổ chức công kênh, phức

tạp, địa điểm kinh doanh đa dạng, ngoài trụ sở còn có các chi nhánh, văn phòng đại diện,... nằm rải rác ở nhiều nơi, thậm chí được đặt chi nhánh, văn phòng ở nhiều nước khác nhau.

Thứ ba, chủ hộ kinh doanh chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

“Trách nhiệm vô hạn” được hiểu là sự tận cùng hay đến cùng của việc trả nợ. Chủ hộ kinh doanh phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động của hộ kinh doanh. Điều này cũng thể hiện rõ sự không tách bạch giữa tài sản của các thành viên hộ kinh doanh với tài sản của hộ kinh doanh.

Hộ kinh doanh (với tư cách pháp lý đặc thù), chủ sở hữu và thành viên của hộ kinh doanh có chung một sản nghiệp. Khi hoạt động của hộ kinh doanh thất bại tạo ra những khoản nợ thì ngoài khối tài sản được kê khai của hộ kinh doanh, chủ sở hữu và những thành viên của hộ kinh doanh phải mang tất cả các tài sản tư nhân, hoa lợi hiện có và trong tương lai để trả cho chủ nợ. Nếu hộ kinh doanh do một cá nhân làm chủ thì cá nhân đó phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình. Nếu hộ kinh doanh do một hộ gia đình làm chủ thì tất cả các thành viên trong hộ gia đình cùng phải liên đới chịu trách nhiệm vô hạn đối với mọi hoạt động kinh doanh.

Thứ tư, hộ kinh doanh không có tư cách pháp nhân.

Pháp luật Anh quan niệm: Thương nhân đơn lẻ là một người tiến hành kinh doanh với tài khoản của mình; tự lựa chọn nơi thích hợp để hoạt động; có hoặc không có sự trợ giúp của người làm công trong kinh doanh; vốn góp ban đầu là nguồn vốn cá nhân do tiết kiệm hoặc vay mượn cá nhân¹⁸. Pháp luật Hoa Kỳ quan niệm: Doanh nghiệp cá thể (sole proprietorship) là một doanh thương (a business) được vận hành bởi một người như một tài sản cá nhân của người đó; và doanh nghiệp (enterprise) này là một sự mở rộng đơn thuần của chủ sở hữu

¹⁸ Abdul Kadar, Ken Hoyle, Geoffrey Whitehead, *Business Law*, Heinemann, London, 1985, p. 39

cá nhân (individual owner)¹⁹. Thương nhân đơn lẻ hay doanh nghiệp cá thể theo các quan niệm này là một hình thức kinh doanh có kết cấu khác với các hình thức kinh doanh khác như hợp danh hay các công ty. Theo pháp luật Việt Nam hiện nay hộ kinh doanh không hoàn toàn là cá nhân kinh doanh nhưng mang bản chất của thương nhân đơn lẻ, điều này cũng thể hiện đặc thù của hộ kinh doanh so với các loại hình doanh nghiệp và các chủ thể kinh doanh khác trong nền kinh tế.

Trong Luật Dân sự, chủ thể của pháp luật (*subject of law*), còn gọi là “người” trong luật (*person*), chỉ có cá nhân (*individual / natural person*) và pháp nhân (*legal person*). Trong các quan hệ xã hội không chỉ hành thành từ những hoạt động của các thể nhân riêng biệt mà còn hoạt động của những nhóm người, những tổ chức, đoàn thể... do đó, nhu cầu tạo ra một thực thể pháp lý có tư cách chủ thể độc lập với thể nhân là một yêu cầu tất yếu đối với hệ thống pháp luật của mỗi quốc gia xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của các quan hệ pháp luật. Những học thuyết pháp lý về pháp nhân đã lý giải theo nhiều hướng khác nhau về khái niệm, điều kiện cũng như sự xuất hiện, phát triển của pháp nhân trong mỗi quan hệ của nó. Tựu chung lại, một tổ chức có phải là pháp nhân hay không tương ứng với câu hỏi tổ chức đó có phải là một thực thể pháp lý hay không.

Hộ kinh doanh không có tư cách pháp nhân bởi để được công nhận là có tư cách pháp nhân, tổ chức phải thỏa mãn 4 yếu tố: (1) Được thành lập theo quy định pháp luật; (2) Cơ cấu tổ chức phải có cơ quan điều hành, được quy định trong điều lệ hoặc quyết định thành lập pháp nhân; (3) Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình; (4) Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập²⁰. Lần lượt phân tích các điều kiện để một tổ chức được gọi là pháp nhân, chúng ta thấy có 03 điều kiện mà hộ kinh doanh không thể thỏa mãn gồm:

Điều kiện thứ nhất, Hộ kinh doanh có phải là một tổ chức không? Tổ chức là gì không được định nghĩa trong pháp luật Việt Nam nên chúng ta có thể

¹⁹ A. James Barnes, Terry Morehead Dworkin, Eric L. Richards, *Law for Business*, Fourth edition, Irwin, USA, 1991, p. 400

²⁰ Điều 74, Bộ luật Dân sự năm 2015.

hiểu theo nghĩa thông dụng trong tiếng Việt. Theo Từ điển tiếng Việt, tổ chức là “tập hợp người được tổ chức lại, hoạt động vì những quyền lợi chung, nhằm một mục đích chung”²¹. Theo đó, nội hàm của tổ chức rất rộng, bao gồm cả gia đình, lớp học, câu lạc bộ, bệnh viện, nhà tù, nhà nước,... Như vậy, trừ trường hợp hộ kinh doanh chỉ có một chủ là cá nhân không thuê lao động thì, hộ kinh doanh cũng có thể được coi là một tổ chức nếu chủ sở hữu là hộ gia đình hoặc chủ sở hữu là cá nhân kinh doanh có thuê người lao động làm công,... Tuy nhiên, điều này là cách hiểu theo nghĩa *kinh tế học* chứ không phải luật học. Việc mô tả *sole tradership* như là một tổ chức (*organisation*) là không phù hợp về mặt pháp lý. Một nhóm các giáo sư Mỹ cho rằng *sole proprietorship* thường không được coi là “tổ chức kinh doanh” (*business organization*) theo nghĩa pháp lý (*legal sense*), mà là theo nghĩa phi pháp lý (*nonlegal sense*) khi nó có quy mô lớn, phức tạp và có liên quan tới nhiều người. Như vậy, theo nghĩa *phi pháp lý*, hộ kinh doanh là một tổ chức. Nhưng theo nghĩa *pháp lý*, điều này chưa thật chuẩn xác.

Điều kiện thứ hai, theo quy định của Bộ luật Dân sự, rõ ràng hộ kinh doanh không thỏa mãn yếu tố “Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình” nên không phải là pháp nhân (không thỏa mãn điều kiện thứ 3). Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp Việt Nam thì đặc điểm này của hộ kinh doanh khá giống với doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên, nếu so sánh hộ kinh doanh với công ty hợp danh thì có thể thấy rằng, cả hai mô hình kinh doanh này đều có điểm chung là các thành viên phải chịu trách nhiệm vô hạn và liên đới đối với các nghĩa vụ tài chính. Do đó, cả hộ kinh doanh và công ty hợp danh đều không có sự tách bạch tài sản giữa tài sản của công ty với tài sản của thành viên. Tuy nhiên, công ty hợp danh vẫn được pháp luật quy định tư cách pháp nhân còn hộ kinh doanh thì không.²² Có quan điểm cho rằng: “pháp luật Việt Nam hiện nay quan niệm hộ kinh doanh và các hình thức công ty không khác gì nhau về hình thức kết cấu mà chỉ khác nhau về

²¹ Hoàng Phê (cb) (1988). *Từ điển Tiếng Việt*. Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1040.

²² Khoản 2 Điều 177 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định cho công ty hợp danh có tư cách pháp nhân.

quy mô kinh doanh”.²³ Trong khi đó, hệ thống pháp luật hiện nay điều chỉnh hoạt động kinh doanh dựa trên phân biệt về hình thức pháp lý, mà không dựa vào bản chất, tính chất và quy mô kinh doanh. Bởi vậy, việc áp đặt cho loại hình này có tư cách pháp nhân còn loại hình khác thì không có tư cách pháp nhân là một sự khiên cưỡng, thiếu thuyết phục và gây ra nhiều ý kiến tranh luận trong hệ thống pháp luật kinh doanh ở Việt Nam.

Điều kiện thứ ba, trong việc tham gia các quan hệ pháp luật hộ kinh doanh có thể ký kết hợp đồng hoặc là chủ thể trong quan hệ mua bán, quan hệ dân sự với các chủ thể khác trong nền kinh tế nhưng hộ kinh doanh không phải là nguyên đơn, bị đơn trên tòa, do đó hộ kinh doanh không hoàn toàn đáp ứng điều kiện “nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập” để một tổ chức có tư cách pháp nhân (không thỏa mãn điều kiện thứ 4).

Thứ năm, về cách thức tổ chức và hoạt động, hộ kinh doanh giống như một loại hình doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa nhưng việc thừa nhận hộ kinh doanh là doanh nghiệp hay không còn nhiều quan điểm khác nhau.

Ở phương tây, doanh nghiệp là một thuật ngữ kinh tế, không phải là một thuật ngữ pháp lý. Tuy nhiên, ở Việt Nam thuật ngữ doanh nghiệp đã được luật hoá. Theo đó, “Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh”. Pháp luật Việt Nam hiện nay ghi nhận 04 loại hình doanh nghiệp gồm: công ty cổ phần; công ty trách nhiệm hữu hạn; công ty hợp danh; doanh nghiệp tư nhân. Ở Việt Nam, tên gọi Luật Doanh nghiệp được sử dụng thay thế cho tên gọi luật công ty xuất phát từ việc pháp luật ghi nhận sự tồn tại của doanh nghiệp tư nhân và các nhà làm luật muốn tích hợp quy chế pháp lý đối với doanh nghiệp tư nhân vào trong cùng một văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh các loại hình công ty. Trong các loại hình doanh nghiệp được ghi nhận thì doanh nghiệp tư nhân là loại hình duy nhất không có tư cách pháp

²³ Ngô Huy Cương (2013), *Giáo trình Luật thương mại phần chung và thương nhân*, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 127.

nhân²⁴. Tuy nhiên, khi so sánh doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh thì hai loại hình này có cùng cách thức tổ chức và bản chất. Cụ thể như sau:

Trường hợp chủ sở hữu của hộ kinh doanh là một cá nhân làm cho hộ kinh doanh gần giống với loại hình doanh nghiệp tư nhân và về bản chất là thương nhân đơn lẻ. Tuy nhiên, so với các loại hình doanh nghiệp thì hộ kinh doanh là mô hình kinh doanh đơn giản nhất. Xét trên góc độ pháp lý, thành viên của hộ kinh doanh không thể là một tổ chức hoặc đại diện được các tổ chức cử ra để tham gia hộ kinh doanh mà phải là các cá nhân, những con người cụ thể. Trong các loại hình doanh nghiệp có một số loại hình doanh nghiệp một chủ như doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, doanh nghiệp nhà nước có 100% vốn nhà nước. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và doanh nghiệp nhà nước có 100% vốn nhà nước thì chủ sở hữu có thể là tổ chức (một pháp nhân). Tuy nhiên, chủ hộ kinh doanh không thể do một tổ chức (hay một pháp nhân) làm chủ sở hữu mà phải là cá nhân (thể nhân) làm chủ sở hữu.

Việc xác định chủ sở hữu của hộ kinh doanh là điểm đặc thù của chủ thể kinh doanh này, chủ sở hữu hộ kinh doanh là ai có sự thay đổi qua các giai đoạn khác nhau của nền kinh tế. Tuy nhiên, theo pháp luật Trung Quốc, hộ kinh doanh có chủ sở hữu là hộ gia đình hoặc cá nhân, trong khi đó ở Việt Nam có giai đoạn trước năm 2021, chủ sở hữu hộ kinh doanh có thể là cá nhân, hộ gia đình hoặc một nhóm người. Đáng chú ý là việc xác định chủ sở hữu của hộ kinh doanh trong các trường hợp này có rất nhiều điểm tương đồng với tổ chức và hoạt động của một loại hình doanh nghiệp. Theo đó, ở Việt Nam, trước khi Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ra đời, pháp luật về hộ kinh doanh trước đó còn quy định: chủ sở hữu hộ kinh doanh là một nhóm người có gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Tuy nhiên, mô hình này của hộ kinh doanh cho thấy một số bất cập sau: Giả sử nhóm người này

²⁴ TS. Đỗ Mạnh Phương (2023), *Khái niệm thương nhân và các loại hình thương nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam*, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, 05 (477), tháng 03/2023.

không phải là một hộ gia đình, không có quan hệ huyết thống, họ chỉ là những bạn hàng thân thiết thì trong trường hợp này hộ kinh doanh khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến loại hình công ty hợp danh hoặc công ty hợp vốn đơn giản. Chủ sở hữu là một cá nhân có sự khác biệt rất lớn với chủ sở hữu là một nhóm người, bởi nó sẽ quyết định đến: cơ cấu tổ chức, cách thức hoạt động, chế độ trách nhiệm, đại diện pháp lý của hộ kinh doanh. Bởi vậy, việc quy định chủ sở hữu hộ kinh doanh gồm một nhóm người như khái niệm trên về hộ kinh doanh là không hợp lý.

Trường hợp chủ sở hữu hộ kinh doanh là một hộ gia đình cho thấy tính chất đối nhân thể hiện rõ rệt trong tổ chức và hoạt động của hộ kinh doanh. Đáng chú ý, “hộ gia đình” không phải là cá nhân và cũng không phải là pháp nhân, mà là một chủ thể đặc biệt của pháp luật Việt Nam. Do đó *hộ kinh doanh* không hoàn toàn là thương nhân thể nhân²⁵. Hộ gia đình bao gồm những người có quan hệ hôn nhân, quan hệ nuôi dưỡng hoặc quan hệ huyết thống, họ cùng sống tại một địa điểm và chung nhau một sản nghiệp. Hộ gia đình có ít nhất 2 thành viên trở lên vì vậy, trong trường hợp này hộ gia đình hoạt động giống như một tổ chức. Sản nghiệp chung của hộ gia đình được tạo dựng thông qua các thành viên đóng góp, cùng nhau tạo lập nên và những tài sản khác được xác lập quyền sở hữu theo quy định pháp luật. Vì chung nhau một sản nghiệp nên việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của các thành viên gia đình được thực hiện theo phương thức thỏa thuận. Xét từ góc độ nhân thân của các thành viên, pháp luật tổ chức kinh doanh ở nhiều nước đã ghi nhận rất nhiều các “công ty gia đình” hoạt động. *Về mặt pháp lý, khái niệm hộ kinh doanh không thật rõ ràng. Nếu nhiều người cùng hùn vốn mở một cơ sở kinh doanh, dù được gọi là một hộ, do một chủ hộ đứng tên, song trên thực tế cơ sở kinh doanh này hoạt động với các nguyên tắc không khác gì một hợp danh*²⁶.

Để làm rõ hơn đặc điểm của hộ kinh doanh do hộ gia đình làm chủ sở hữu, có thể so sánh với công ty gia đình và công ty không có tính chất gia đình

²⁵ Ngô Huy Cương (2013), Giáo trình Luật Thương mại (phần chung), NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội.

²⁶ Phạm Duy Nghĩa (2015), Giáo trình Luật Kinh tế, NXB. Công an Nhân dân, tr.174.

để thấy rõ việc quản trị và sở hữu là hai yếu tố kiểm soát đối với chủ thể kinh doanh này²⁷. Đặc điểm này cũng được biểu thị rất rõ trên các khía cạnh như:

(1) Mục tiêu kinh doanh: Các công ty gia đình được ghi nhận là thúc đẩy các mục tiêu dài hạn, chẳng hạn như khả năng thanh toán tài chính và sự kế thừa, hơn là các kết quả hoạt động ngắn hạn, chẳng hạn như lợi nhuận và tăng trưởng hàng năm. Do tập trung vào dài hạn này, các công ty gia đình cũng được cho là có nhiều rủi ro hơn các công ty không thuộc gia đình, những công ty này có nhiều khả năng ưu tiên các mục tiêu ngắn hạn hoặc trung hạn hơn. Trong khi đó, mục tiêu dài hạn của các công ty gia đình có thể sẽ là nguồn lợi thế cạnh tranh bền vững. Đáng chú ý, theo định hướng dài hạn, các công ty gia đình được cho là đưa ra những cam kết lâu dài với nhân viên, trong đó việc xây dựng và duy trì năng lực nội bộ là yếu tố then chốt để duy trì khả năng cạnh tranh bền vững. Điều này được thể hiện ở khía cạnh tính bền vững tổng thể trong thời hạn làm việc cao hơn so với các công ty không thuộc gia đình. Hơn nữa, do có chủ quyền trong việc ra quyết định, các chủ sở hữu công ty gia đình cũng được cho là có nhiều tự do hơn để theo đuổi các dự án kinh doanh so với những người không thuộc gia đình, trong đó các hoạt động kinh doanh này là nền tảng cho khả năng cạnh tranh của công ty và cho sự phát triển kinh tế vĩ mô tổng thể lâu dài.

(2) Việc ra quyết định. Một khía cạnh trọng tâm khác của các công ty gia đình liên quan đến vai trò của niềm tin và vốn xã hội trong việc ra quyết định của họ. Người ta nhận thấy các công ty gia đình hình thành mạng lưới tổ chức chặt chẽ được xây dựng dựa trên sự có đi có lại, lòng trung thành và sự tin cậy thay vì dựa trên các thỏa thuận chính thức. Do đó, mức độ mở trong huy động vốn và nhân lực yếu hơn rất nhiều so với công ty không có tính chất gia đình, ngược lại điều này tránh được những rủi ro do nguồn vốn bên ngoài gây ra²⁸.

²⁷ Joseph H. Astrachan, Melissa Carey Shanker (2014), Đóng góp của các doanh nghiệp gia đình cho nền kinh tế Hoa Kỳ: Một cái nhìn cận cảnh hơn, link: <https://www.researchgate.net/publication/242469623>

²⁸ Belén Villalonga Trường Kinh doanh Harvard, and Raphael Amit Trường Wharton, Đại học Pennsylvania, Các công ty gia đình Hoa Kỳ được kiểm soát như thế nào? Tạp chí Nghiên cứu Tài chính · Tháng 8 năm 2009, link: <https://www.researchgate.net/publication/237729990>

(3) Vấn đề kế thừa. Các công ty gia đình hiếm khi bán công ty, thay vào đó họ tìm người thân để kế nhiệm, nhưng đa phần các công ty gia đình hay hộ kinh doanh không có tuổi thọ dài hơn người chủ sở hữu của nó.

(4) Ngành nghề và cơ hội kinh doanh. Đa phần các hộ kinh doanh, công ty gia đình thực hiện các ngành nghề kinh doanh theo định hướng của địa phương thay vì tìm kiếm các cơ hội kinh doanh hoặc thử sức với những ngành nghề kinh doanh đa dạng như các công ty không có tính chất gia đình. Điều này cho thấy đặc điểm của hộ kinh doanh thường buôn bán hàng hóa hoặc dịch vụ phù hợp định hướng của địa phương và mang đặc điểm lợi thế của địa phương đó như trong các làng nghề tiêu thủ công nghiệp, nông, lâm, ngư nghiệp²⁹.

Mặc dù, khái niệm hộ kinh doanh không thể đồng nhất với khái niệm về doanh nghiệp gia đình (family businesses) nhưng ở góc độ điều hành và kiểm soát trong hoạt động kinh doanh đối với hai chủ thể này có nhiều nét tương đồng. Đặc biệt, đối với mô hình hộ kinh doanh có chủ sở hữu là hộ gia đình.

2.1.3. Vai trò của hộ kinh doanh đối với phát triển kinh tế - xã hội

Trong nền kinh tế, hộ kinh doanh là chủ thể kinh doanh xuất hiện từ rất sớm, sớm hơn so với doanh nghiệp tư nhân và các loại hình công ty. Trong quá trình tồn tại và phát triển, hộ kinh doanh đã cho thấy vai trò vô cùng quan trọng đối với người kinh doanh, người lao động và quá trình phát triển kinh tế - xã hội, cụ thể như sau:

Thứ nhất, đối với người kinh doanh hay những nhà đầu tư, khi tham gia vào môi trường kinh doanh thương mại, nhà đầu tư thường cân nhắc các yếu tố như vốn, ngành nghề kinh doanh, ưu điểm và nhược điểm của các chủ thể kinh doanh để lựa chọn loại hình kinh doanh thích hợp. Vì vậy, pháp luật các nước luôn hướng đến việc xây dựng, hoặc thừa nhận đa dạng hóa các loại hình kinh doanh nhằm thu hút nhà đầu tư, giúp nhà đầu tư có nhiều cơ hội lựa chọn hơn khi thực hiện kinh doanh, đồng thời giảm thiểu được những rủi ro về tài chính, trách nhiệm pháp lý của họ. Ở Việt Nam hộ kinh doanh cho thấy đây là mô hình

²⁹ Carl Magnus Bjuggren (2013), Các vấn đề về công ty gia đình và bảo vệ việc làm, Trường Đại học Đại học Linköping, Ấn phẩm Nghiên cứu Linköping về Nghệ thuật và Khoa học, số 590, ISBN 978-91-7519-495-0 ISSN 0282-9800

kinh doanh được khá nhiều người kinh doanh ưa chuộng. Thậm chí, hộ kinh doanh được lựa chọn nhiều hơn với so với các chủ thể khác như công ty hợp danh, hợp tác xã, tổ hợp tác.

Thứ hai, đối với người lao động, mô hình hộ kinh doanh đóng góp lớn trong tạo việc làm, thu nhập và giải quyết các vấn đề xã hội.

Ở Trung Quốc rất coi trọng việc thúc đẩy phát triển các hộ kinh doanh, đồng thời khẳng định: Các hộ kinh doanh chiếm một số lượng lớn các thực thể thị trường mang đặc sắc Trung Quốc, là “mao mạch” của chuỗi cung ứng và công nghiệp, đồng thời là “đầu dây thần kinh” của thị trường, đóng vai trò đặc biệt trong việc ổn định tăng trưởng, thúc đẩy đổi mới, tăng việc làm và cải thiện sinh kế của người dân. Tính đến cuối tháng 9 năm 2022, số hộ kinh doanh đăng ký ở Trung Quốc đã lên tới 111 triệu, chiếm 2/3 tổng số thực thể thị trường của nước ta và tạo việc làm cho gần 300 triệu người.

Ở Việt Nam, theo Tổng cục Thống kê, số lao động làm việc trong khu vực hộ kinh doanh tăng nhanh theo thời gian, từ trên 7,4 triệu người năm 2010 tăng lên gần 8,5 triệu lao động năm 2022 trong bối cảnh sức ép về việc làm trong xã hội rất lớn. Số lượng lao động làm việc trong khu vực hộ kinh doanh giai đoạn 2010-2021 chiếm khoảng từ 59%-75% so với số lao động làm việc trong khu vực doanh nghiệp. Theo số liệu sơ bộ năm 2021, mỗi hộ kinh doanh bình quân có 1,68 lao động, trong đó mỗi hộ kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng có 2,32 lao động; trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ có 1,54 lao động. Xây dựng là lĩnh vực mà hộ kinh doanh có số lao động bình quân năm cao nhất (5,4 lao động/ hộ kinh doanh). Số lao động trung bình một hộ kinh doanh dao động từ 1,677-1,8 người/hộ kinh doanh trong giai đoạn năm 2010-2021, trong khi con số này ở mô hình doanh nghiệp là khoảng 26-35,2 người/doanh nghiệp. Tuy nhiên, cả nước đã có khoảng hơn 5 triệu hộ kinh doanh, phân bố ở tất cả các vùng, miền, chiếm số lượng áp đảo so với số lượng doanh nghiệp. Ý nghĩa tạo việc làm và thu nhập cho người dân của hộ kinh doanh rất quan trọng. Tổng cục Thống kê phân tích số liệu năm 2022, gần 8,5 triệu lao động làm việc tại các hộ kinh doanh có ý nghĩa quan trọng trong xã hội hiện nay.

Bên cạnh việc tạo việc làm, tăng thu nhập và xoá đói giảm nghèo trực tiếp cho chính chủ hộ, hộ kinh doanh còn gián tiếp cải thiện cuộc sống cho những người có thu nhập thấp, người nghèo ở thành thị và nông thôn. Vì việc khu vực có nhiều hộ kinh doanh giúp cho người dân với khả năng kinh tế khác nhau tiếp cận các hàng hoá, dịch vụ nhanh hơn với giá cả bình dân hơn. Hơn nữa, yêu cầu công việc và yêu cầu trình độ chuyên môn đối với người lao động của mô hình hộ kinh doanh không đòi hỏi cao như của doanh nghiệp giúp cho nhiều lao động chưa được đào tạo tìm được việc làm. Thêm vào đó, những hộ kinh doanh đang hoạt động tại các làng nghề đã góp phần rất lớn trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát triển các ngành nghề truyền thống, giữ lửa cho văn hoá dân tộc Việt Nam như các hộ kinh doanh sản xuất tranh Đông Hồ ở thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh; các hộ sản xuất gốm Bát Tràng ở Huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội; hộ sản xuất chiếu cói Nga Sơn ở huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa; làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước ở Đà Nẵng; làng nghề đan lưới Thơm rơm ở P. Tân Hưng, Q. Thốt Nốt, Cần Thơ; làng nghề làm đường thốt nốt phường An Phú, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang;...

Thứ ba, hộ kinh doanh là một trong những động lực thúc đẩy tinh thần kinh doanh và phát triển kinh tế thị trường bởi hộ kinh doanh là bước trung gian tốt hơn để các cá thể khởi nghiệp vững chắc, đặc biệt là ở những ngành, lĩnh vực kinh doanh truyền thống. Thực tế cho thấy, hộ kinh doanh là mô hình khởi nghiệp kinh doanh phổ biến ở Việt Nam nhờ vào sự đơn giản về thủ tục đăng ký, ít ràng buộc về tổ chức quản lý, phù hợp với nhiều thành phần, lứa tuổi, vùng miền và không quá đòi hỏi cao về năng lực tài chính, chi phí vốn thấp. Quy mô vốn bình quân và giá trị tài sản cố định bình quân của một hộ kinh doanh có xu hướng tăng lên qua các năm. Trong giai đoạn 2007-2015, quy mô vốn bình quân tăng 16,5%/năm, từ 59,3 triệu đồng/hộ năm 2007 lên 150,61 triệu đồng/hộ năm 2015, gấp 2,54 lần so với năm 2007 (Tổng cục Thống kê, 2016).

Thứ tư, hộ kinh doanh có vai trò đóng góp đáng kể trong việc tạo ra của cải vật chất, hàng hóa, dịch vụ cho xã hội, trực tiếp đóng góp cho tăng trưởng kinh tế. Hộ kinh doanh thể hiện sức sống mãnh liệt, sự năng động và vai trò

đóng góp cho tăng trưởng. Với đặc điểm chung là quy mô kinh doanh nhỏ, lẻ, mang tính tự phát nên việc đóng góp vào ngân sách nhà nước của hộ kinh doanh là không cao. Tuy nhiên, hộ kinh doanh vẫn là một chủ thể kinh doanh chiếm số lượng lớn trong bộ phận kinh tế ngoài quốc doanh, do đó nguồn thu thuế từ hộ kinh doanh vẫn là nguồn thu quan trọng của địa phương. Như vậy, để đảm bảo nguồn thu ổn định, ngày càng tăng cho ngân sách nhà nước thì việc quản lý thuế đối với hộ kinh doanh như thế nào để đảm bảo thu đúng, thu đủ số thuế mà họ có nghĩa vụ phải nộp là một yêu cầu cần thiết trong việc ổn định nguồn thu ở địa phương. Đặt trong mối tương quan với khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đóng góp 27-28% GDP, khối doanh nghiệp nhà nước khoảng 20% GDP, doanh nghiệp tư nhân khoảng 10% GDP, thì hộ kinh doanh đang là đối trọng lớn khi đóng góp 30-32% GDP trên tổng GDP cả nước. Doanh thu của khu vực hộ kinh doanh liên tục tăng trong giai đoạn 2005 - 2015. Theo Tổng cục Thống kê (năm 2016), doanh thu của khu vực hộ kinh doanh năm 2005 là 439.364 tỷ đồng và lên mức 2.249.377 tỷ đồng trong năm 2015. Doanh thu bình quân một hộ kinh doanh giai đoạn này cũng tăng từ 140 triệu đồng/hộ (năm 2005) lên mức 473 triệu đồng/hộ năm 2015, gấp hơn 3,4 lần.

Thứ năm, hộ kinh doanh sử dụng hiệu quả các nguồn lực tạo tác động tích cực đến hiệu quả chung của nền kinh tế nước nhà. Hộ kinh doanh chiếm số lượng lớn trong bộ phận kinh tế ngoài quốc doanh, là nơi có thể khai thác, tận dụng các nguồn lực ở địa phương. Nguồn vốn đầu tư vào hoạt động kinh doanh được huy động từ nhiều kênh, như vốn tự có của chủ hộ, vốn từ những thành viên trong gia đình hoặc những người thân quen ... nhằm phát huy tính sinh lợi của nguồn vốn nhân rỗi trong dân cư. Ngoài ra, việc hình thành và phát triển hộ kinh doanh là một trong những cách thức để khai thác tiềm năng về trí tuệ, tay nghề lao động, bí quyết ngành nghề, tận dụng mọi khả năng sáng tạo của người lao động để tạo ra sản phẩm tiêu dùng cho xã hội, phát huy những ngành nghề truyền thống, tạo thu nhập ổn định cho người lao động, góp phần ổn định và tăng trưởng kinh tế địa phương. Bằng những ưu thế của mình hộ, kinh doanh đã tối ưu hóa nguồn vốn để tạo doanh thu và thu nhập trực tiếp. Năm 2013, trong

khi hộ kinh doanh chỉ cần 0,30 đồng vốn để tạo ra 1 đồng doanh thu thì khu vực doanh nghiệp lại cần tới 1,42 đồng vốn. Nói cách khác, hộ kinh doanh sử dụng 1 đồng vốn kinh doanh để tạo ra trên 3 đồng doanh thu, cao hơn nhiều so với khu vực doanh nghiệp với chỉ 0,7 đồng.

2.2. Lý luận pháp luật về hộ kinh doanh

2.2.1. Khái niệm, đặc điểm pháp luật về hộ kinh doanh

Pháp luật về hộ kinh doanh là tổng thể những quy định pháp luật điều chỉnh về tổ chức và hoạt động của hộ kinh doanh. Từ đặc điểm của hộ kinh doanh cho thấy pháp luật về hộ kinh doanh có những đặc điểm sau:

Thứ nhất, pháp luật về hộ kinh doanh thuộc hệ thống pháp luật tư.

Các nước thuộc hệ thống pháp luật Châu Âu lục địa (Civil Law), pháp luật mỗi quốc gia theo truyền thống thường được phân chia thành luật công (public law – droit public – öffentliches Recht) và luật tư (private law – droit privé – Privatrecht). Tư tưởng, học thuyết phân chia luật công và luật tư đã có rất sớm từ thời La Mã cổ đại. Nhà triết học Cicero từ thế kỷ I TCN đã đưa ra quan điểm rằng pháp luật gồm có hai bộ phận cấu thành gồm: những qui định pháp luật điều chỉnh các quan hệ cá nhân (Ius privatum) và những qui định pháp luật điều chỉnh các quan hệ công (Ius publicum)³⁰. Đến thế kỷ II SCN, nhà luật học La Mã Ulpian (170 -228 SCN) đã đưa ra học thuyết phân chia giữa luật tư (Ius civile) và luật công (Ius publicum) dựa trên cơ sở lợi ích (*hay còn gọi là học thuyết lợi ích – Interessentheorie*). Học thuyết này phân biệt: Luật công liên quan đến lợi ích của nhà nước và lợi ích công cộng, luật tư liên quan đến lợi ích của cá nhân. Đến thế kỷ XIX, những tư tưởng về sự phân chia giữa luật công và luật tư của Luật La Mã được kế thừa và phát triển thông qua *học thuyết dựa trên quan hệ giữa các chủ thể (Subjektionstheorie)*. Học thuyết này phân chia: Nếu là quan hệ có tính thứ bậc (Über-Unterordnungsverhältnis) giữa nhà nước và công dân thì đó là quan hệ pháp luật do luật công điều chỉnh, còn quan hệ mà các bên tham gia là quan hệ bình đẳng (Gleichrangigkeitsverhältnis) thì đó là quan hệ pháp luật của luật tư điều chỉnh. Bên cạnh đó, học thuyết hành vi của chủ thể

³⁰ Meder, Rechtsgeschichte, 2. Aufl. 2005, S. 84f.

(*Subjektstheorien*) cho rằng, luật công là tổng thể những qui phạm pháp luật điều chỉnh hành vi của các chủ thể được nhà nước trao quyền nhằm thực thi chức năng, nhiệm vụ công (in *Ausübung eines öffentlichen Amtes*). Luật tư là tổng thể những qui phạm pháp luật điều chỉnh hành vi của các chủ thể dựa trên các qui phạm của luật dân sự (*Normen des zivilen Rechts*).

Mặc dù, việc phân chia hệ thống pháp luật thành luật công và luật tư chỉ mang tính chất tương đối. Tuy nhiên, pháp luật về hộ kinh doanh thể hiện đặc thù của pháp luật tư như: điều chỉnh mối quan hệ cá nhân hộ kinh doanh với các chủ thể khác trong nền kinh tế, và là một phần của hệ thống pháp luật dân luật.

Thứ hai, quy định về hộ kinh doanh nằm ở nhiều văn bản pháp luật khác nhau.

Không thể có một đạo luật đồ sộ để chứa đựng hết các quy định về hộ kinh doanh từ việc đăng ký thành lập, ngành nghề kinh doanh, cơ cấu tổ chức, quản trị nội bộ, thuế của hộ kinh doanh, chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh... do đó, cũng như các chủ thể kinh doanh khác trong nền kinh tế pháp luật hộ kinh doanh là hệ thống các quy định pháp luật nằm rải rác ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau như: Bộ luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp, pháp luật thuế, pháp luật đầu tư, Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng... và các văn bản dưới luật như về hướng dẫn đăng ký kinh doanh, hướng dẫn kê khai thuế...

2.2.2. Nội dung pháp luật về hộ kinh doanh

2.2.2.1. Thành lập và đăng ký hộ kinh doanh

Do rất được ưa chuộng trong môi trường kinh doanh nên pháp luật về thành lập và đăng ký hộ kinh doanh cũng thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, các nhà nghiên cứu và các chủ thể khác trong nền kinh tế.

Thành lập và đăng ký hộ kinh doanh là hai thuật ngữ không trùng lặp. Việc *thành lập hộ kinh doanh* thể hiện thương nhân có sử dụng loại hình hộ kinh doanh để tham gia vào môi trường thương mại hay không, còn việc *đăng ký hộ kinh doanh* biểu thị trình tự, thủ tục để hộ kinh doanh chính thức được cơ quan quản lý nhà nước công nhận là một loại chủ thể kinh doanh. Ở các quốc gia khác

nhau quy định về việc gia nhập thị trường của các chủ thể kinh doanh khác nhau. Đặc biệt với những chủ thể mang bản chất là thương nhân thể nhân như doanh nghiệp tư nhân hay hộ kinh doanh cá thể, một số quốc gia như Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức không quy định bắt buộc phải làm thủ tục đăng ký kinh doanh, thậm chí đối với một số công ty các quốc gia này chấp nhận các công ty thực tế (không đăng ký kinh doanh). Trong khi ở Trung Quốc và Việt Nam việc đăng ký kinh doanh là một thủ tục bắt buộc đối với hầu hết các thương nhân (bao gồm cả thương nhân thể nhân và thương nhân pháp nhân).

Là một chủ thể kinh doanh rất phổ biến trong nền kinh tế thị trường, việc thành lập hộ kinh doanh đặt ra cho nhà đầu tư câu hỏi: khi nào thì nhà đầu tư nên chọn thành lập hộ kinh doanh? Việc lựa chọn thành lập hộ kinh doanh, thương nhân có thể giảm đáng kể chi phí khởi sự bởi họ không cần công bố thành lập, không cần đăng ký con dấu, chế độ báo cáo thuế giản đơn. Do đó, mô hình hộ kinh doanh rất phù hợp với những ngành nghề kinh doanh thuần túy, những người khởi nghiệp, tập kinh doanh.

Việc thành lập hộ kinh doanh có thể phải thực hiện thủ tục đăng ký tùy theo pháp luật của từng quốc gia. Về mặt phạm vi (thủ tục đăng ký), đăng ký hộ kinh doanh không chỉ là đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh mà còn bao gồm cả đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh và các nghĩa vụ đăng ký, thông báo khác liên quan đến hộ kinh doanh.

Về mặt từ ngữ, theo định nghĩa của từ điển Bách khoa Việt Nam thì “đăng ký” có nghĩa là:

“1. Chính thức ghi vào văn bản của cơ quan pháp luật những thông tin cần thiết của sự kiện làm cơ sở phát sinh hoặc chấm dứt những quan hệ pháp lý nhất định.

2. Bằng chứng công nhận sự bắt đầu tồn tại hoặc chấm dứt một sự kiện, hiện tượng pháp luật.”³¹.

Từ điển Tiếng Việt, Nhà xuất bản Khoa học xã hội xuất bản năm 1994,

³¹ Trung tâm biên soạn từ điển Bách khoa Việt Nam (1995), Từ điển Bách khoa Việt Nam tập 1, Nxb. Từ điển Bách Khoa, Hà Nội

“đăng ký” có nghĩa là “ghi vào sổ của cơ quan quản lý để chính thức được công nhận cho hưởng quyền hay làm nghĩa vụ”³².

Từ đó, có thể hiểu rằng để gia nhập thị trường và được tiến hành hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền với các thông tin cụ thể. Nhà nước sẽ thừa nhận việc đăng ký kinh doanh bằng việc cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và đây là bằng chứng pháp lý chứng minh hộ kinh doanh tiến hành các hoạt động kinh doanh một cách hợp pháp trong nền kinh tế thị trường. Thông qua hoạt động đăng ký hộ kinh doanh, các hộ kinh doanh được Nhà nước bảo hộ về quyền và nghĩa vụ, được xác lập một địa vị pháp lý hợp pháp để tiến hành hoạt động kinh doanh chính thức trên thị trường.

Như vậy, đăng ký hộ kinh doanh là một hoạt động pháp lý, trong đó hộ kinh doanh thực hiện đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm ghi nhận sự ra đời và xác định địa vị pháp lý của hộ kinh doanh trên thị trường. Nội dung đăng ký chung đối với các chủ thể ra nhập thị trường (bao gồm cả hộ kinh doanh) phải đầy đủ các yếu tố sau: (1) Tên; (2) Loại chủ thể; (3) Phạm vi kinh doanh (mặt hàng và dịch vụ mà chủ thể kinh doanh); (4) Nơi cư trú hoặc địa điểm kinh doanh; (5) Vốn đăng ký hoặc phần vốn góp; (6) Tên người đại diện theo pháp luật, thành viên điều hành hoặc người phụ trách³³. Theo đó, để đăng ký, các chủ thể kinh doanh phải nộp các tài liệu sau: (1) Đơn đăng ký; (2) Giấy tờ chứng minh năng lực của người nộp đơn (có thể là chứng chỉ hành nghề đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện) và giấy chứng nhận danh tính cá nhân; (3) giấy tờ liên quan đến nơi cư trú hoặc địa điểm kinh doanh chính; (4) Điều lệ thành lập hoặc thỏa thuận hợp tác.

Như vậy, so sánh với những yêu cầu chung của các chủ thể khi làm thủ tục gia nhập thị trường, đối với hộ kinh doanh cần phải được xác định rõ tên, địa điểm kinh doanh, các thành viên của hộ kinh doanh, vốn của hộ kinh doanh. Tuy nhiên, do xuất phát từ đặc thù của hộ kinh doanh là tài sản chủ sở hữu không

³² Khoa học - Xã hội - Nhân văn Viện Ngôn Ngữ (2007), Từ điển tiếng Việt, NXB. Từ điển bách khoa.

³³ Tham khảo thêm Điều 8, Pháp lệnh số 746 ngày 27/7/2021 về đăng ký và quản lý các thực thể thị trường, Hội đồng Nhà nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, có hiệu lực vào ngày 1/3/2022.

tách rời với tài sản của hộ kinh doanh nên vấn đề về vốn đăng ký dường như không phải là trọng tâm khi đăng ký hộ kinh doanh. Điều này khác với các loại hình công ty hợp danh, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, khi vốn đăng ký của chủ sở hữu phải làm thủ tục sang tên cho công ty và phải xác định rõ số lượng vốn, tỷ lệ phần trăm đóng góp của từng thành viên để làm căn cứ phân chia lợi nhuận và rủi ro sau này. Bên cạnh đó, điều lệ của công ty luôn được đặt ra khi làm thủ tục đăng ký thành lập công ty nhưng đối với hộ kinh doanh và doanh nghiệp tư nhân thủ tục đăng ký kinh doanh không đòi hỏi phải có điều lệ, thay vào đó, hộ kinh doanh chỉ cần xác định rõ tên các thành viên trong hộ gia đình và người đại diện (hay chủ hộ) hộ gia đình.

Ở Trung Quốc, hộ kinh doanh cá thể, hộ công nghiệp, thương mại cá nhân phải làm thủ tục đăng ký theo quy định tại Pháp lệnh số 746 của Hội đồng Nhà nước nhân dân Trung Hoa ngày 27/7/2021 về đăng ký và quản lý các thực thể thị trường, Pháp lệnh số 596 của Hội đồng Nhà nước nhân dân Trung Hoa ngày 16/4/2011 về hộ kinh doanh cá thể công nghiệp, và Lệnh số 56 của Cục Quản lý nhà nước về công thương ngày 30/9/2011 về Biện pháp đăng ký và quản lý hộ kinh doanh cá thể. Gần đây nhất, ngày 1 tháng 10 năm 2022, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã ký Sắc lệnh số 755 của Hội đồng Nhà nước ban hành Quy định thúc đẩy phát triển các hộ kinh doanh. Việc đăng ký đối với hộ kinh doanh cá thể cũng áp dụng giống như đối với thương nhân cá thể, được thực hiện bởi cơ quan cấp huyện: “Cơ quan hành chính công nghiệp và thương mại cấp huyện, huyện tự trị, thành phố không có huyện và quận trực thuộc là cơ quan đăng ký đối với hộ kinh doanh cá thể và thương mại cá thể”³⁴. Đồng thời, pháp luật Trung Quốc quy định khá chi tiết về việc đăng ký hoặc thay đổi đăng ký đối với hàng hóa, dịch vụ mà hộ kinh doanh cá thể kinh doanh. Pháp luật Trung Quốc xác định phạm vi kinh doanh là ngành nghề mà các hộ kinh doanh cá thể tiến hành hoạt động kinh doanh và yêu cầu cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm đăng ký phạm vi kinh doanh của từng hộ kinh doanh dựa vào đơn đăng

³⁴ Điều 3, Pháp lệnh số 596 của Hội đồng nhà nước CHND Trung Hoa ngày 16/4//2021 Quy định về hộ kinh doanh cá thể và thương mại cá thể.

ký và các tiêu chuẩn doanh mục trong phân loại ngành kinh tế quốc gia. Trung Quốc khá coi trọng giấy phép kinh doanh, đây là văn bản rất quan trọng để chứng minh nhân thân của hộ kinh doanh, “bản gốc giấy phép kinh doanh phải được đặt ở nơi dễ thấy trong khuôn viên kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể”³⁵. Ngoài ra, Trung Quốc khuyến khích cá hộ kinh doanh cá thể tự nguyện tham gia Hiệp hội lao động tự do nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trong các hộ kinh doanh cá thể.

Có thể thấy, cách tiếp cận về đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh của Trung Quốc rất khác so với cách tiếp cận của một số quốc gia khi thực hiện quản lý đối với thương nhân thể nhân. Ở Mỹ, Anh, Đức, Pháp các chấp nhận và quản lý khá tốt các hình thức thương nhân thực tế, thậm chí là những công ty thực tế (chủ thể không làm thủ tục đăng ký kinh doanh).

Trong quá trình vận động và phát triển của thị trường, sự tham gia vào môi trường thương mại của các chủ thể kinh doanh chịu tác động lớn bởi sự phát triển khoa học công nghệ, do đó pháp luật về đăng ký và thành lập hộ kinh doanh nảy sinh những bất cập là điều tất yếu. Hộ kinh doanh là một trong những chủ thể được nhà đầu tư lựa chọn rất nhiều khi tham gia vào hoạt động kinh doanh, vì vậy quá trình thành lập và đăng ký hộ kinh doanh cần khắc phục những bất cập, hạn chế để đáp ứng tốt hơn kỳ vọng của nhà đầu tư và thị trường.

2.2.2.2. Cơ cấu tổ chức của hộ kinh doanh

Cơ cấu hay bộ máy của một tổ chức, doanh nghiệp là hệ thống chính thức gồm các mối quan hệ vừa độc lập, vừa phụ thuộc trong tổ chức, có mối liên hệ và quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, để thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của tổ chức hoặc doanh nghiệp. Mọi tổ chức, doanh nghiệp đều phải làm rõ các vấn đề về cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động vì: (1) Tuy trong tổ chức có nhiều bộ phận khác nhau, thực hiện các chức năng nhiệm vụ khác nhau nhưng đều thống nhất và tập trung nhằm tạo ra kết quả cho mục tiêu đã được xác định của tổ chức; (2) Các thành viên trong tổ chức đều có một vai trò nhất định, đều đóng góp nỗ lực của

³⁵ Điều 25, Pháp lệnh số 596 của Hội đồng nhà nước CHND Trung Hoa ngày 16/4//2021 Quy định về hộ kinh doanh cá thể và thương mại cá thể.

mình nhằm đưa tổ chức đạt được mục tiêu chung; (3) Sự phân công lao động cho mỗi thành viên phải đảm bảo tính chuyên môn, hoạt động sâu của một thành viên vào một công việc nhất định. Phân công hợp lý sẽ tác động đến hiệu quả của tổ chức; (4) Một tổ chức phải có sự thống nhất về quyền lãnh đạo. Đây là điều kiện tạo nên trật tự trong tổ chức và góp phần tạo ra sự cố gắng, nỗ lực, tăng tính trách nhiệm của các thành viên trong tổ chức muốn hoạt động hiệu quả và khoa học hơn.

Xuất phát từ quy mô hộ kinh doanh nhỏ, theo quy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP thì quy mô hoạt động của hộ kinh doanh bị khống chế về số lượng lao động, không được sử dụng không dưới 10 lao động. Trước đây, quy mô nhỏ phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội của nước ta, bởi “Việt Nam xưa nay là một xứ nông nghiệp... một xã hội chỉ chuyên sản xuất về nông nghiệp”³⁶. Suốt thời kỳ phong kiến, “nền kinh tế Việt Nam kéo dài trong tình trạng tự nhiên, tự cấp, tự túc. Ở đó, nông nghiệp là nền tảng kinh tế, công thương nghiệp phát triển phụ thuộc vào nông nghiệp và là hoạt động kinh tế phụ trợ cho nông nghiệp. Tầng lớp công thương chuyên nghiệp còn quá ít so với dân cư cả nước”³⁷. Chính vì thế, phần lớn người Việt Nam còn chưa quen thuộc với các hình thức tổ chức kinh doanh hiện đại và vốn dĩ luôn đòi hỏi sự tổ chức phải chặt chẽ về quy mô hay việc quản trị điều hành thường chuyên nghiệp, phức tạp và luôn bị pháp luật điều chỉnh, giám sát. Hơn nữa, cần phải nói đến yếu tố “vốn” hay “tư liệu sản xuất” cũng ảnh hưởng rất lớn đối với số đông người kinh doanh của Việt Nam. Bởi lẽ, nếu chỉ kinh doanh những ngành nghề tương đối giản đơn như kinh doanh nhà trọ, khách sạn, quán game - internet, bán hàng ăn uống, dịch vụ cầm đồ, sửa chữa xe cộ... thì thông thường những người kinh doanh đã có sẵn các tư liệu sản xuất hoặc chỉ cần một vài người hợp tác, chia sẻ với nhau là đã có thể tiến hành ngay. Hoặc trong trường hợp có những hộ gia đình muốn sản xuất, kinh doanh nhưng chỉ trong phạm vi gia đình vì không tin

³⁶ Lê Tài Triển, Nguyễn Vạng Thọ, Nguyễn Tân (1972), *Luật Thương mại Việt Nam dẫn giải*, Nxb. Sài Gòn Kim lai ấn quán, Quyển I, tr. 3.

³⁷ Nguyễn Trí Đình, Phạm Thị Quý (2007), *Giáo trình lịch sử kinh tế*, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Nxb. Đại học Kinh tế Quốc dân, tr. 285.

tưởng người ngoài và điều kiện kinh doanh cũng chỉ tồn tại trong một thời điểm rất ngắn như vụ, mùa... Nên nếu những người này có nhu cầu kinh doanh thì thường chỉ là hoạt động tự phát, manh mún và thực tế họ cũng chỉ mong muốn làm ăn nhỏ, lẻ. Mặt khác, tại Việt Nam, số lượng tiểu thương thường rất lớn và hoạt động theo mùa vụ là chủ yếu. Vì thế, mô hình hộ kinh doanh sẽ rất phù hợp với đại đa số người Việt Nam khi chỉ có nhu cầu hợp tác, sản xuất, kinh doanh hoặc chỉ muốn kinh doanh nhỏ, lẻ một mình trong một thời gian ngắn. Điều này lý giải tại sao số lượng hộ kinh doanh luôn áp đảo tất cả các loại hình công ty. Đồng thời, mô hình hộ kinh doanh được quy định theo pháp luật rất đơn giản với chủ sở hữu có thể là cá nhân hoặc là hộ gia đình.

Như vậy, cũng như các loại hình chủ thể kinh doanh khác, HKD có cơ cấu tổ chức riêng đặc thù cho loại hình HKD. Tuy nhiên, so với cơ cấu tổ chức công kênh, phức tạp với nhiều bộ phận chức năng của các công ty thì cơ cấu tổ chức của HKD có một số đặc điểm sau:

Thứ nhất, cơ cấu tổ chức đơn giản, có một chủ sở hữu hoặc hộ gia đình làm chủ sở hữu mà không yêu cầu đối với việc phải thành lập các thiết chế liên quan như hội đồng thành viên, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, phòng kế toán, văn phòng, phòng kinh doanh... vì vậy hộ kinh doanh luôn được đánh giá là loại hình có cơ cấu tổ chức đơn giản nhất. Tương tự như vậy, pháp luật Trung Quốc cũng quy định “các hộ kinh doanh cá thể có thể hoạt động bởi một cá nhân riêng lẻ hoặc như một gia đình”³⁸.

Thứ hai, chủ sở hữu toàn quyền quyết định cơ cấu tổ chức và hoạt động của hộ kinh doanh. Thậm chí hộ kinh doanh chỉ có một cá nhân vừa là chủ sở hữu, vừa là người quản lý, vừa lao động chính. Đối với hộ kinh doanh chỉ do một cá nhân làm chủ, giả sử không thuê thêm bất kỳ lao động nào khác thì hộ kinh doanh này không đáp ứng điều kiện để được gọi là một tổ chức, bởi “tổ chức là tập hợp người được tổ chức lại, hoạt động vì những quyền lợi chung, nhằm một mục đích chung”. Trong khi đó, muốn trở thành doanh nghiệp thì

³⁸ Điều 2, Pháp lệnh số 596 của Hội đồng nhà nước CHND Trung Hoa ngày 16/4//2021 Quy định về hộ kinh doanh cá thể và thương mại cá thể.

trước tiên phải là tổ chức, bởi “Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh”. Trong trường hợp này, hộ kinh doanh không đáp ứng yêu cầu là tổ chức, và cũng không đáp ứng yêu cầu là doanh nghiệp. Tương tự như quan điểm này, một nhóm các giáo sư Mỹ cho rằng *sole proprietorship* thường không được coi là “tổ chức kinh doanh” (*business organization*) theo nghĩa pháp lý (*legal sense*), mà là theo nghĩa phi pháp lý (*nonlegal sense*) khi nó có quy mô lớn, phức tạp và có liên quan tới nhiều người. Ngược lại, trong trường hợp hộ kinh doanh có thuê lao động, có quan điểm cho rằng hộ kinh doanh đáp ứng tiêu chí là một tổ chức vì lúc này hộ kinh doanh có người quản lý điều hành, có người lao động làm công, do đó hộ kinh doanh không khác gì một doanh nghiệp tư nhân và mang bản chất là một loại hình doanh nghiệp.

Thứ ba, cơ cấu tổ chức đơn giản giúp cho hộ kinh doanh tiết kiệm chi phí vận hành. Nếu như đối với những công ty quy mô lớn, cơ cấu tổ chức phức tạp như công ty Cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn... các công ty này hàng tháng phải mất chi phí lớn cho việc thuê lao động và vận hành các bộ phận trong công ty thì hộ kinh doanh không bị mất chi phí này.

Thứ tư, cơ cấu tổ chức của HKD sẽ có tác động lớn đến hoạt động, cơ chế điều hành sau này của HKD. Đặc điểm này khiến cho HKD có ưu điểm so với doanh nghiệp như sau: do cơ cấu tổ chức đơn giản, công việc quản trị điều dễ dàng và ít tốn kém hơn so với doanh nghiệp. Nếu như muốn đưa ra được một quyết định trong công ty cổ phần, cần phải có cơ chế phân công nhiệm vụ thích hợp, quyết định theo cơ chế hai tầng (Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông quyết định), đồng thời phải đưa ra bỏ phiếu biểu quyết, dựa vào tỷ lệ phần trăm phiếu biểu quyết để xác định giao dịch, hợp đồng hoặc công việc này có được thông qua hay không? Điều này gây tốn kém kinh phí, thời gian, đôi khi mất đi cơ hội kinh doanh với sự thiếu linh hoạt trong điều hành. So với sự phức tạp về cơ cấu tổ chức, mô hình quản trị, số lượng thành viên của các loại hình công ty, HKD có mô hình kinh doanh và quản trị giản đơn, có sự tin tưởng giữa

các thành viên nên việc điều hành sẽ linh hoạt, nhanh chóng, dễ dàng ra các quyết định hơn.

2.2.2.3. Chế độ pháp lý về tài chính của hộ kinh doanh

Cũng như các doanh nghiệp khác, pháp luật không quy định về vốn tối thiểu phải có khi thành lập hộ kinh doanh (vốn pháp định), nhưng, vốn tối thiểu lại được sự điều chỉnh của pháp luật chuyên ngành. Việc đầu tư vốn vào hộ kinh doanh được chủ hộ kinh doanh, các thành viên, hộ gia đình tự xác định, tự kê khai khi đăng ký thành lập hộ kinh doanh. Tương tự như vậy, việc tăng, giảm vốn trong quá trình hoạt động của hộ kinh doanh do chủ hộ và các thành viên quyết định, pháp luật không quy định cụ thể về vấn đề này.

Về nguyên tắc, quy định pháp luật khá mở tạo điều kiện cho hộ kinh doanh chủ động và linh hoạt trong việc kê khai tài chính, chỉ những gì thay đổi so với bản đăng ký thành lập hộ kinh doanh ban đầu thì hộ kinh doanh mới phải gửi bản thông báo đến cơ quan đăng ký cấp huyện. Thực tế, đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký của hộ kinh doanh chỉ được thực hiện khi nội dung thay đổi này nằm trong giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh gồm: Chủ hộ kinh doanh; Tên và địa điểm đăng ký hộ kinh doanh; Hoạt động kinh doanh. Điều này không được phù hợp trường hợp một thành viên muốn rút vốn đầu tư khỏi hộ kinh doanh, hoặc rút chân hoàn toàn ra khỏi hộ kinh doanh. Việc rút khỏi hộ kinh doanh, thời điểm rút của một thành viên (không chỉ là chủ hộ) cần được thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh, bởi đây được coi như là một chứng cứ quan trọng nếu có xảy ra tranh chấp quyền lợi, nghĩa vụ của hộ kinh doanh.

Trong quá trình hoạt động của hộ kinh doanh, lợi nhuận, phân phối lợi nhuận của hộ kinh doanh không được sự điều chỉnh cụ thể của pháp luật như đối với các công ty đối vốn khác (công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần). Bởi vậy, lợi nhuận phân phối cũng không căn cứ theo tỷ lệ đóng góp, việc phân phối lợi nhuận do chủ hộ và các thành viên tự thỏa thuận quyết định.

Khi tham gia và môi trường kinh doanh các chủ thể phải nộp thuế, tùy từng quốc gia mà việc xác định thuế đối với các chủ thể kinh doanh có sự khác nhau. Theo nhà kinh tế học Gaston Jeze trong cuốn “Tài chính công” đưa ra một

định nghĩa tương đối cổ điển về thuế: “Thuế là một khoản trích nộp bằng tiền, có tính chất xác định, không hoàn trả trực tiếp do các công dân đóng góp cho nhà nước thông qua con đường quyền lực nhằm bù đắp những chi tiêu của Nhà Nước”. Trên góc độ phân phối thu nhập: “Thuế là hình thức phân phối và phân phối lại tổng sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân nhằm hình thành các quỹ tiền tệ tập trung của nhà nước để đáp ứng các nhu cầu chi tiêu cho việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước”. Trên góc độ người nộp thuế: “Thuế là khoản đóng góp bắt buộc mà mỗi tổ chức, cá nhân phải có nghĩa vụ đóng góp cho nhà nước theo luật định để đáp ứng nhu cầu chi tiêu cho việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước”. Trên góc độ kinh tế học: “Thuế là một biện pháp đặc biệt, theo đó, nhà nước sử dụng quyền lực của mình để chuyển một phần nguồn lực từ khu vực tư sang khu vực công nhằm thực hiện các chức năng kinh tế - xã hội của nhà nước”. Theo từ điển tiếng Việt: “Thuế là khoản tiền hay hiện vật mà người dân hoặc các tổ chức kinh doanh, tùy theo tài sản, thu nhập, nghề nghiệp... buộc phải nộp cho nhà nước theo mức quy định”. Như vậy, dựa theo định nghĩa về thuế và hộ kinh doanh, thuế đối với hộ kinh doanh cá thể là khoản đóng góp bắt buộc từ các hộ kinh doanh cho nhà nước theo mức độ và thời hạn được pháp luật quy định nhằm sử dụng cho mục đích công cộng.

Ở Trung Quốc, sau khi được cấp giấy phép kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể phải thực hiện đăng ký thuế theo quy định của pháp luật³⁹. Thậm chí giấy chứng nhận đăng ký thuế và giấy phép kinh doanh là một trong những tài liệu làm minh chứng khi hộ kinh doanh mở tài khoản tại ngân hàng và làm thủ tục vay vốn ở các tổ chức tài chính⁴⁰. Theo tổng hợp chung, các loại thuế mà hộ kinh doanh có thể phải nộp từ khi bắt đầu đăng ký thành lập và hoạt động trong môi trường kinh doanh bao gồm:

- **Lệ phí trước bạ**, khi đăng ký thành lập hộ kinh doanh.

³⁹ Điều 16, Lệnh số 596 của Hội đồng Nhà nước CHND Trung Hoa ngày 16/4/2011, quy định về hộ kinh doanh cá thể.

⁴⁰ Điều 19, Lệnh số 596 của Hội đồng Nhà nước CHND Trung Hoa ngày 16/4/2011, quy định về hộ kinh doanh cá thể.

- **Lệ phí Môn bài (trước đây gọi là Thuế môn bài)** Lệ phí môn bài thực chất là một loại thuế thu vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, do khoản thu này thu cố định hàng năm đối với chủ thể kinh doanh vào mỗi đầu năm nên tên gọi của nó là lệ phí môn bài. Thuế môn bài là một loại thuế trực thu, được tính vào đầu năm đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh. Lệ phí môn bài được thu hàng năm, mức thu là số tiền cố định được chia theo bậc dựa vào doanh thu hoặc vốn đầu tư kinh doanh của chủ thể kinh doanh.

- **Thuế giá trị gia tăng (GTGT)**

Trong quá trình sản xuất, kinh doanh, hàng hóa dịch vụ qua các khâu lưu thông thường xuất hiện phần giá trị tăng thêm. Sở dĩ có hiện tượng này vì các chủ thể kinh doanh khi tiến hành sản xuất kinh doanh hàng hóa và dịch vụ đều nhằm đạt đến mục tiêu lợi nhuận. Để đạt được mục tiêu này, khi hàng hóa, dịch vụ dịch chuyển qua các chủ thể kinh doanh, họ thường phải cộng thêm chi phí và phần lợi nhuận sẽ thu từ người mua vào giá bán. Điều này sẽ dẫn đến hệ quả: giá cung ứng hàng hóa, dịch vụ ở khâu sau thường cao hơn giá mua vào của hàng hóa, dịch vụ ở khâu trước, phần chênh lệch này gọi là giá trị gia tăng.

Xuất phát từ quan điểm thuế giá trị gia tăng là thuế đánh vào giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ, vì vậy tất cả những hoạt động làm cho giá trị của hàng hóa, dịch vụ tăng lên có thể coi là tiền đề “sinh ra” thuế giá trị gia tăng. Thuế GTGT là một loại thuế gián thu tính trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Đối tượng chịu thuế GTGT là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam.

- **Thuế thu nhập cá nhân (TNCN)**

Khi hình thành, pháp luật thuế thu nhập cá nhân của Việt Nam có tên gọi là thuế Thu nhập đối với người có thu nhập cao nên phạm vi điều chỉnh hẹp, chỉ với thu nhập cá nhân được xem là cao do phần lớn dân cư lúc ấy có thu nhập từ thấp đến trung bình. Đến nay, điều kiện kinh tế - xã hội thay đổi nên Luật Thuế thu nhập cá nhân ra đời thay thế Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu

nhập cao để có thể bao quát hết các dạng thu nhập của cá nhân, điều chỉnh phù hợp hơn với các loại thu nhập mà cá nhân có được, không phân biệt mức độ cao thấp như trước⁴¹. Đặc trưng của thuế thu nhập cá nhân là trực thu, điều tiết vào các khoản thu nhập thuộc sở hữu của cá nhân không phân biệt nguồn hình thành thu nhập. Khoản thu này có thể hình thành từ các quan hệ xã hội đa dạng của cá nhân: như quan hệ lao động, quan hệ kinh doanh, quan hệ tín dụng, quan hệ mua bán, chuyển nhượng các quyền về tài sản...

- **Thuế thu nhập doanh nghiệp**, với tính chất là một doanh nghiệp bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Vì vậy, hộ kinh doanh có phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hay không phụ thuộc vào việc hộ kinh doanh có được xác định là một loại hình doanh nghiệp hay không. Ở Việt Nam và Trung Quốc hộ kinh doanh không được pháp luật về thuế xác định là loại hình doanh nghiệp do vậy hộ kinh doanh không phải là đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

- **Thuế khoán**, phương pháp khoán là phương pháp tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu khoán do cơ quan thuế xác định để tính mức thuế khoán cho đối tượng là hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh. Mức thuế khoán là tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước phải nộp của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán do cơ quan thuế xác định theo quy định. Như vậy, dựa vào các quy định trên, thuế khoán có thể được hiểu là loại thuế tính theo tỷ lệ trên doanh thu khoán do cơ quan thuế xác định, áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. Hộ kinh doanh tuy không phải là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng là đối tượng phải nộp thuế khoán. Điều đáng chú ý là mức thuế khoán của hộ kinh doanh được xác định còn phụ thuộc khá nhiều vào sự trung thực trong kê khai thu nhập của hộ kinh doanh và ý chí của cán bộ thu thuế.

Về cơ bản, chính sách hỗ trợ thuế thông qua việc “hoàn, giảm, miễn hoãn” thuế cần được áp dụng triệt để đối với hộ kinh doanh nhằm tăng cường

hơn nữa sự hỗ trợ đối với hoạt động của hộ kinh doanh. Ở Trung Quốc, chính sách “sáu loại thuế và hai” được áp dụng mở rộng cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, họ được miễn thuế giá trị gia tăng theo từng giai đoạn, trì hoãn nộp một số loại thuế phí đối với hộ kinh doanh trong ngành sản xuất, ngoài ra hộ kinh doanh còn được hưởng chính sách giảm dần mức đóng bảo hiểm thất nghiệp, tại nạn lao động và được tạm hoãn đóng bảo hiểm xã hội theo quy định. Trung Quốc cũng ghi nhận, sau hàng loạt các chính sách nhằm giảm gánh nặng thuế đối với hộ kinh doanh, sức sống của các hộ kinh doanh liên tục tăng lên, số lượng hộ kinh doanh thành lập mới gia tăng đóng vai trò tích cực trong việc ổn định việc làm và bảo vệ sinh kế của người dân.

Bên cạnh vấn đề thuế, pháp luật luôn khuyến khích xây dựng và hoàn thiện hệ thống đánh giá tín dụng đối với hộ kinh doanh, khuyến khích các tổ chức tài chính phát triển và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính phù hợp với đặc điểm phát triển của hộ kinh doanh, mở rộng quy mô và độ bao phủ của cho vay đối với các hộ kinh doanh cá thể công nghiệp, thương mại, đồng thời nâng cao tính chính xác và tiện lợi của việc vay vốn.

2.2.2.4. Quản trị hộ kinh doanh

Đối với các loại hình doanh nghiệp, vấn đề quản trị doanh nghiệp rất được chú trọng, song quản trị hộ kinh doanh ít được nhắc đến bởi so với các loại hình doanh nghiệp, hộ kinh doanh có cơ cấu tổ chức đơn giản nhất, điều này không chỉ được thể hiện trên thực tiễn mà trên cả khía cạnh pháp luật. Để đảm bảo sự nhanh nhạy, linh hoạt của hộ kinh doanh phù hợp với hoạt động kinh doanh nhỏ, siêu nhỏ, đơn giản, pháp luật về hộ kinh doanh hạn chế sự can thiệp của nhà nước vào hoạt động của hộ kinh doanh. Tuy nhiên, với tư cách là một thực thể trong thị trường kinh tế, các hộ kinh doanh cũng phải tuân thủ các quy định có liên quan về đăng ký và quản lý đối với hộ kinh doanh, những quy định về cạnh tranh công bằng, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, an toàn thực phẩm...

Quản trị hộ kinh doanh mang đặc thù so với các loại hình doanh nghiệp khác là chủ hộ kinh doanh thường đồng thời là người quản lý, người lao động chính của hộ kinh doanh. Đối với hộ kinh doanh có quy mô nhỏ (hoạt động tại

một địa điểm và sử dụng ít lao động) thường họ chỉ thuê lao động mà ít khi họ thuê người quản lý. Vì vậy, học thuyết về đại diện lập luật người quản lý công ty luôn có xu hướng thiếu siêng năng, mẫn cán và lợi dụng vị trí của mình để tìm kiếm lợi ích cá nhân cho chính họ hơn là tổ chức mà họ đại diện không được áp dụng nhiều trong quản trị của những hộ kinh doanh này. Tuy nhiên, đối với những hộ kinh doanh có sự mở rộng quy mô kinh doanh (hình thành nhiều địa điểm kinh doanh hoặc sử dụng nhiều lao động) thì không thể tránh khỏi việc phải thuê người quản lý để quản lý, giám sát, điều hành các địa điểm kinh doanh, khi đó hoạt động quản trị hộ kinh doanh cần phải được lưu ý đến cơ chế đại diện trong đó chứa đựng các thành tố quan trọng của quản trị doanh nghiệp như: quyền của chủ sở hữu, sự minh bạch thông tin, nghĩa vụ của người quản lý, kiểm soát giao dịch tư lợi... Bởi, cơ chế đại diện sẽ tạo sự phân tách giữa sở hữu và quản lý có thể dẫn tới việc người quản lý hành động không nhằm mục tiêu tối đa hóa giá trị của cổ đông, mà có thể vì lợi ích của chính bản thân họ.

Ngoài ra, đối với hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập thì tất cả các thành viên của hộ kinh doanh đều có quyền đại diện hoặc nhân danh hộ kinh doanh giao dịch với các chủ thể khác. Đồng thời, các thành viên này cũng phải chịu trách nhiệm liên đới với mọi hoạt động của hộ kinh doanh. Tuy nhiên, không phải lúc nào các thành viên hộ gia đình cũng có thể cùng nhau hành động, hoặc không phải lúc nào họ cũng chung một ý kiến, đặc biệt khi giao dịch với các chủ thể kinh doanh khác hay các cơ quan quản lý. Ở góc độ sở hữu và quản trị thì các hộ kinh doanh này hoạt động gần giống như một doanh nghiệp gia đình (sở hữu tập trung và đề cao tính nhân thân), nhưng cũng không thể áp dụng hoàn toàn quy chế quản trị của công ty gia đình cho hộ kinh doanh bởi bản chất và đặc điểm của hộ kinh doanh khác với những chủ thể là công ty.

Tóm lại, mặc dù không tránh khỏi một số hộ kinh doanh phải thuê người quản lý, nhưng việc quản trị hộ kinh doanh thể hiện rõ tính linh hoạt trong việc đưa ra các quyết định trong hoạt động hộ kinh doanh. Bên cạnh đó, do sự không tách bạch giữa tài sản của hộ kinh doanh với chủ hộ kinh doanh nên tính chất “tự làm tự chịu” thể hiện rõ trong hoạt động quản trị đối với hộ kinh doanh.

Theo đó, người chủ sở hữu toàn quyền quyết định hoạt động của hộ kinh doanh, quyết định sử dụng và phân phối lợi nhuận, rủi ro của hộ kinh doanh. Điều này rất khác so với các loại hình công ty đối vốn khi mà lợi nhuận và rủi ro được chia theo tỷ lệ % vốn góp và chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

2.2.2.5. Chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh và chuyển đổi hộ kinh doanh thành loại hình doanh nghiệp khác

Ra nhập thị trường và rút lui khỏi thị trường là vấn đề tất yếu trong hoạt động kinh doanh của các chủ thể, trong đó có hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh có thể rút lui khỏi thị trường thông qua các hình thức sau:

Thứ nhất, chuyển đổi thành doanh nghiệp. Chuyển đổi loại hình kinh doanh là việc chủ thể kinh doanh chuyển từ hình thức kinh doanh này sang hình thức kinh doanh khác để phù hợp với khả năng và nhu cầu đầu tư, đáp ứng tốt hơn nguyện vọng của các nhà đầu tư trong những trường hợp cụ thể. Việc chuyển đổi loại hình kinh doanh có thể giúp chủ thể kinh doanh mở rộng quy mô, tăng khả năng huy động vốn; ngoài ra, còn giúp chủ đầu tư chuyển đổi từ chế độ trách nhiệm vô hạn sang chế độ TNHH (như trường hợp chuyển đổi từ HKD thành công ty TNHH hoặc công ty cổ phần). Sau khi chuyển đổi loại hình kinh doanh, chủ thể kinh doanh được chuyển đổi chấm dứt tồn tại và tiếp tục kế thừa các quyền, lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, hợp đồng lao động, các nghĩa vụ tài sản khác của chủ thể kinh doanh trước khi được chuyển đổi.

Việc chuyển đổi hộ kinh doanh thành loại hình doanh nghiệp khác có thể được nhìn nhận ở hai mặt cơ hội và thách thức. Khi chuyển đổi lên thành các loại hình doanh nghiệp khác sẽ có lợi thế trong việc ra nhập thị trường, huy động vốn, mở rộng sản xuất, tiếp cận với các khoản vay, đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh... nhưng hộ kinh doanh cũng có thể gặp phải nhiều thách thức như: thủ tục chuyển đổi thành doanh nghiệp phức tạp hơn, cơ cấu tổ chức và quản trị phải đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp mới chuyển đổi; chế độ tài chính chặt chẽ, có thể gia tăng thêm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp; việc giải quyết chính

sách đối với lao động, hay những hợp đồng, khoản nợ hiện hành cũng khá phức tạp... do đó nhiều hộ kinh doanh còn e ngại việc chuyển đổi thành loại hình doanh nghiệp khác.

Kinh nghiệm ở các nước phát triển cho thấy, quy định và chính sách áp dụng đối với các tổ chức kinh tế nếu chỉ dựa trên sự phân biệt thông qua hình thức tổ chức kinh doanh là không phù hợp, có thể là yếu tố tiềm ẩn gây ra biến tướng cho môi trường kinh doanh. Các nước chỉ phân biệt các tổ chức kinh tế dựa trên đặc trưng về sở hữu, quyền, trách nhiệm của nhà đầu tư. Theo đó, các hình thức kinh doanh được tổ chức dưới 03 dạng cơ bản: Cá nhân kinh doanh; hợp danh; công ty cổ phần. Trên cơ sở đó, việc tổ chức đơn vị kinh doanh (doanh nghiệp) có thể chia thành các loại hình cụ thể hơn trong thực tế như: Cá nhân kinh doanh; hợp danh; hợp danh hữu hạn; TNHH một thành viên, TNHH hai thành viên; công ty cổ phần. Do đó, tất yếu phải chuyển HKD sang các loại hình doanh nghiệp, tức là cần “chính thức hóa” HKD để vận hành dưới khung thể chế chung (Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư và các luật khác có liên quan)⁴².

Theo đó, hộ kinh doanh có thể tự nguyện chuyển đổi thành doanh nghiệp. Đối với những thay đổi này, hộ kinh doanh phải nộp đơn lên cơ quan đăng ký để thực hiện việc thay đổi. Về mặt quản lý, các cơ quan hành chính cần thực hiện đơn giản hóa thủ tục và tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ kinh doanh thực hiện. Việc chuyển đổi thành doanh nghiệp đặt ra yêu cầu đối với hộ kinh doanh là phải giải quyết các khoản thuế theo quy định pháp luật, xử lý đúng các nghĩa vụ, khoản nợ hiện tại và không được làm tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người có liên quan (bao gồm chủ nợ, khách hàng, người lao động).

Thứ hai, hộ kinh doanh tự nguyện chấm dứt hoạt động. Việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh cũng rất đơn giản về mặt thủ tục như: Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh nơi đã đăng ký thành lập. Việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh xuất phát từ ý chí và sự chủ động

⁴² TS. Vũ Thế Hoài (2024), “Chính thức hóa” hộ kinh doanh thông qua chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Tạp chí Kiểm sát, link: <https://kiemsat.vn/chinh-thuc-hoa-ho-kinh-doanh-thong-qua-chuyen-doi-thanh-cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien-67565.html>

của chủ hộ kinh doanh đòi hỏi hộ kinh doanh có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện trước khi nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh, trừ trường hợp hộ kinh doanh và chủ nợ có thỏa thuận khác. Việc hộ kinh doanh tự nguyện chấm dứt hoạt động giống như hình thức giải thể của doanh nghiệp khác

Thứ ba, chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh bởi quyết định của cơ quan quản lý. Thuật ngữ “phá sản” dường như không được sử dụng đối với hộ kinh doanh bởi “phá sản” mang tính chất “nặng nề” hơn so với việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh. Ngoài ra, phá sản thường được sử dụng với các loại hình kinh doanh là công ty, doanh nghiệp, do đó hộ kinh doanh có phá sản hay không phụ thuộc vào quan điểm hộ kinh doanh có phải một loại hình doanh nghiệp hay không. Việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh bởi quyết định của cơ quan quản lý có thể xuất phát từ nhiều yếu tố như sự vi phạm của hộ kinh doanh, việc ngừng hoạt động của hộ kinh doanh trong thời hạn nhất định, hoặc hộ kinh doanh không còn đáp ứng được quy định pháp luật về cơ cấu tổ chức và hoạt động khi chủ sở hữu chết, mất tích, tù, rủi ro về sức khỏe...

2.3. Những yếu tố ảnh hưởng pháp luật về hộ kinh doanh ở Việt Nam hiện nay

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến pháp luật về hộ kinh doanh là tiền đề quan trọng để xây dựng những luận cứ cho việc đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về hộ kinh doanh ở Việt Nam. Theo đó, pháp luật về hộ kinh doanh chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố sau:

Thứ nhất, quan điểm và cơ chế quản lý kinh tế của quốc gia. Cơ chế quản lý kinh tế là hệ thống các chính sách, pháp luật của Nhà nước quy định về quản lý và điều hành nền kinh tế. Cơ chế quản lý kinh tế ảnh hưởng trực tiếp đến việc phát sinh, thay đổi, chấm dứt nhiều quan hệ, trong đó có tác động trực tiếp đến pháp luật cá loại hình tổ chức kinh doanh nói chung, pháp luật về hộ kinh doanh nói riêng trên cả hai khía cạnh hình thức lẫn nội dung. Trong nền cơ chế kế hoạch hóa tập trung, không có sự phát triển của các hình thức dân doanh bởi vậy khung pháp lý cho việc thành lập, tổ chức và hoạt động của hộ kinh doanh

không được đặt ra ở thời kỳ này. Thoát ly từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp, cơ chế quản lý kinh tế của Việt Nam có sự thay đổi mạnh mẽ với sự ra đời của Luật Công ty năm 1990 và các đạo Luật Doanh nghiệp sau này.

Ở Việt Nam, cơ chế thị trường đã tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc phát triển kinh tế của đất nước. Đây là môi trường để những quan hệ kinh tế vận động, phát triển một cách linh hoạt theo phương thức tự do cạnh tranh trong kinh doanh nên đã phát huy được năng lực, thế mạnh của các chủ thể tham gia quan hệ kinh tế, và cơ chế thị trường cũng làm cho các nguồn lực trong xã hội được huy động một cách tối đa, với sự tham gia rất tích cực của các chủ thể trong nền kinh tế và tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội theo nhu cầu của thị trường. Với sự chuyển biến này, các công ty tồn tại và hoạt động theo những quy luật kinh tế khách quan của kinh tế thị trường⁴³. Vì vậy, pháp luật về các loại hình tổ chức kinh doanh nói chung, pháp luật về hộ kinh doanh nói riêng có sự thay đổi cơ bản cả về đối tượng và phương pháp điều chỉnh so với trong cơ chế quản lý kinh tế tập trung. Pháp luật thương mại, pháp luật doanh nghiệp được xây dựng với quan điểm là đảm bảo quyền tự do kinh doanh của nhà đầu tư, bảo vệ nhà đầu tư tránh khỏi những rủi ro trong kinh doanh, định hướng cho hoạt động kinh doanh, do đó pháp luật về hộ kinh doanh cũng có những thay đổi trong từng thời kỳ phụ thuộc vào quan điểm, và cơ chế quản lý kinh tế thị trường của mỗi thời kỳ.

Thứ hai, mức độ phát triển của nền kinh tế và điều kiện kinh tế - xã hội của quốc gia

Mức độ phát triển của nền kinh tế có sự ảnh hưởng sâu sắc đến pháp luật về hộ kinh doanh. Thực tiễn đã chứng minh, các hình thức tổ chức kinh doanh bắt đầu từ những hình thức kinh doanh đơn giản nhất, dần dần phát triển và đa dạng hóa các loại hình kinh doanh. Khi nền kinh tế phát triển, số lượng các chủ thể kinh doanh không ngừng tăng lên, hoạt động của các chủ thể kinh doanh được chú trọng hơn thì quy định pháp luật về thành lập, hoạt động, rút lui khỏi

⁴³ Phan Đăng Hải (2020), Luận án tiến sĩ, *Quản trị công ty niêm yết theo pháp luật ở Việt Nam hiện nay*, Học viện Khoa học xã hội, tr.50.

thị trường của các chủ thể kinh doanh này cũng được quan tâm hơn. Đặc biệt, hình thức hộ kinh doanh ở Việt Nam xuất hiện từ khá sớm, được đánh giá là rất phù hợp với nền kinh tế nhỏ lẻ, manh mún với ngành nghề nông, lâm, ngư nghiệp chiếm tỷ trọng lớn.

Thực tiễn hoạt động kinh doanh cho thấy, các nhà đầu tư cũng thường lựa chọn mô hình hộ kinh doanh khi bắt đầu khởi nghiệp, hoặc kinh doanh bán thời gian với những ngành nghề kinh doanh thuần túy, ít tính rủi ro. Bên cạnh đó, không thể không nhắc tới những ảnh hưởng của điều kiện xã hội, những *yếu tố như tập quán, văn hóa, đạo đức kinh doanh* của mỗi quốc gia được xem là nguồn gốc đưa đến những khác nhau trong việc thừa nhận và ghi nhận những loại hình kinh doanh. Ở Việt Nam cũng vậy, văn hóa kinh doanh nhỏ lẻ, tự phát đã ăn sâu vào hành vi của các chủ thể kinh doanh trên thị trường, số lượng các hộ kinh doanh được thành lập hàng năm rất lớn nhưng hiệu quả hoạt động của các hộ kinh doanh thấp hơn so với những loại hình doanh nghiệp khác. Thực tế này đã làm cho hệ thống pháp luật về chủ thể kinh doanh và hình thức tổ chức kinh doanh nói chung, pháp luật về hộ kinh doanh của Việt Nam nói riêng có những nét đặc trưng riêng khác với các nước khác trên thế giới.

Thứ ba, các thiết chế quản lý và thiết chế hỗ trợ có sự tác động đến việc thay đổi của pháp luật về hộ kinh doanh.

Các lý thuyết về quản trị kinh doanh, lý thuyết về cạnh tranh đã đặt nền móng vững chắc cho việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về tổ chức kinh doanh ở mỗi quốc gia từ việc đa dạng hóa loại hình kinh doanh, đến những can thiệp cần thiết của Nhà nước trong sự tồn tại và phát triển của các loại hình kinh doanh trong đó có hộ kinh doanh. Mặc dù pháp luật về hộ kinh doanh thuộc hệ thống pháp luật tư, tuy nhiên với vai trò quan trọng của hộ kinh doanh trong nền kinh tế ở Việt Nam, đã khiến cho các thiết chế quản lý nhà nước ở một khía cạnh nào đó có sự tham gia vào việc hình thành và hoạt động của hộ kinh doanh như: những ưu đãi về thuế, điều kiện đăng ký thành lập hộ kinh doanh, việc chuyển đổi mô hình hộ kinh doanh, thay đổi, chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh... Bên cạnh đó, các thiết chế hỗ trợ cho pháp luật về hộ kinh doanh bao

gồm: hoạt động của cơ quan thuế, các hội và hiệp hội ngành nghề, các tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hiệp hội doanh nghiệp... cũng phần nào tác động đến hoạt động và sự phát triển của hộ kinh doanh.

Thứ tư, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và xu hướng phát triển của pháp luật về các chủ thể kinh doanh.

Không thể phủ nhận quá trình hội nhập kinh tế quốc tế có sự ảnh hưởng sâu sắc đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là các chủ thể kinh doanh. Nền kinh tế chia sẻ đã tạo ra những ngành nghề và cách thức kinh doanh phi truyền thống. Sự phát triển của khoa học công nghệ trong nền kinh tế chia sẻ đã tận dụng một cách có hiệu quả các nguồn lực nhàn rỗi trong xã hội; tận dụng hiệu quả về cả thời gian và tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, cùng với nhiều lợi ích đem lại từ phương thức kinh doanh mới, kinh tế chia sẻ đã và đang nảy sinh những khó khăn, thách thức liên quan đến thị trường, cạnh tranh công bằng, năng lực đổi mới sáng tạo và nhất là thách thức đối với công tác quản lý nhà nước về thuế, điều kiện kinh doanh, thanh toán, an toàn lao động, bảo hiểm,... những nội dung này có tác động lớn đến sự phát triển của hộ kinh doanh cũng như những thay đổi của pháp luật về hộ kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Kết luận chương 2

Với tính chất là một loại chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế, hộ kinh doanh mang những đặc điểm riêng rất phù hợp với những nền kinh tế nhỏ lẻ, chuyển đổi từ kinh tế nông, lâm, ngư nghiệp, hay tiểu thủ công nghiệp. Hộ kinh doanh không chỉ tạo thêm sự đa dạng để các nhà đầu tư lựa chọn mà còn rất được các nhà đầu tư ưa chuộng. Hộ kinh doanh thể hiện vai trò vô cùng quan trọng đối với nhà đầu tư, nền kinh tế xã hội trong việc tạo ra doanh thu, sử dụng lao động, thúc đẩy các ngành nghề địa phương. Do đó, chú trọng đến pháp luật về hộ kinh doanh là yêu cầu tất yếu từ mặt lý luận và thực tiễn.

Theo vòng đời từ khi thành lập đến khi chấm dứt hộ kinh doanh, pháp luật về hộ kinh doanh bao gồm các nội dung như: thành lập và đăng ký hộ kinh doanh; cơ cấu tổ chức; chế độ pháp lý về tài chính; quản trị; và chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh. Với mỗi nội dung này, pháp luật về hộ kinh doanh đều cho thấy những đặc thù riêng khác với các chủ thể kinh doanh khác trong nền kinh tế.

Trong quá trình hình thành và phát triển, pháp luật về hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như: quan điểm và cơ chế quản lý kinh tế của quốc gia; mức độ phát triển của nền kinh tế và điều kiện kinh tế - xã hội của quốc gia; các thiết chế quản lý và thiết chế hỗ trợ có sự tác động đến việc thay đổi của pháp luật về hộ kinh doanh; cũng như quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và xu hướng phát triển của pháp luật về các chủ thể kinh doanh. Vì vậy, pháp luật về hộ kinh doanh trải qua những thời kỳ khác nhau hoặc ở các quốc gia khác nhau đều mang những đặc điểm riêng của từng giai đoạn lịch sử, cũng như văn hóa kinh doanh của mỗi quốc gia.

Chương 3: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ HỘ KINH DOANH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

3.1. Thực trạng quy định pháp luật về hộ kinh doanh ở Việt Nam hiện nay

3.1.1. Thành lập và đăng ký hộ kinh doanh

Việc đăng ký hộ kinh doanh không chỉ là đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh mà còn bao gồm cả đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký kinh doanh. Quy định này được áp dụng với các loại hình doanh nghiệp. Theo K1.Điều 3 Nghị định số 02/2021/NĐ-CP quy định: Đăng ký doanh nghiệp là việc người thành lập doanh nghiệp đăng ký thông tin về doanh nghiệp dự kiến thành lập, doanh nghiệp đăng ký những thay đổi trong thông tin về đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh và được lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đăng ký doanh nghiệp bao gồm đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và các nghĩa vụ đăng ký, thông báo khác theo quy định của Nghị định này⁴⁴. Tương tự như vậy, đối với hộ kinh doanh theo K1. Điều 1, Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số [01/2021/TT-BKHĐT](#) ngày 16 tháng 3 năm 2021 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp quy định: Đăng ký hộ kinh doanh quy định tại Thông tư này là việc hộ kinh doanh đăng ký nội dung về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở. Đăng ký hộ kinh doanh bao gồm đăng ký thành lập hộ kinh doanh, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh và các nghĩa vụ đăng ký, thông báo khác theo quy định⁴⁵.

Việc thành lập và đăng ký hộ kinh doanh theo pháp luật Việt Nam cho thấy một số vấn đề sau:

Thứ nhất, đăng ký kinh doanh là thủ tục bắt buộc đối với thương nhân, trong đó có hộ kinh doanh.

⁴⁴ K1.Điều 3 Nghị định số 02/2021/NĐ-CP

⁴⁵ K1. Điều 1, Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số [01/2021/TT-BKHĐT](#) ngày 16 tháng 3 năm 2021 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Về đối tượng thành lập hộ kinh doanh, hiện nay, theo quy định tại Khoản 1, Điều 79, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, đối tượng thành lập hộ kinh doanh bao gồm 2 đối tượng là cá nhân và các thành viên hộ gia đình. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành chưa có quy định chung về khái niệm “hộ gia đình”, gây ra sự lúng túng, khó khăn cho người thành lập hộ kinh doanh và cơ quan quản lý nhà nước trong việc xác định đối tượng đăng ký tham gia thành lập hộ kinh doanh.

Với đối tượng không phải thành lập hộ kinh doanh, Khoản 2, Điều 79, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP quy định: “Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyên, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương”. Theo Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh, thực tế triển khai cho thấy, còn tồn tại cách hiểu khác về các quy định trên. Có ý kiến cho rằng, các đối tượng tại Khoản 2, Điều 79, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP là hộ kinh doanh và không phải đăng ký hộ kinh doanh. Ngược lại, một số lại cho rằng, các đối tượng này không phải là hộ kinh doanh và đương nhiên không phải đăng ký hộ kinh doanh. Bên cạnh đó, thực tế hầu hết các địa phương không quy định mức thu nhập thấp vì rất khó để xác định.

Ở Việt Nam tư cách thương nhân phụ thuộc khá nhiều vào việc có hay không đăng ký thành lập với cơ quan nhà nước. Điểm đáng lưu ý là khái niệm về thương nhân theo Luật Thương mại năm 2005 chưa có cách hiểu thống nhất và phù hợp. Theo đó, Luật Thương mại năm 2005 định nghĩa khái niệm thương nhân căn cứ vào bản chất thương mại của hành vi do chủ thể thực hiện và hình thức đăng ký (đăng ký kinh doanh) của chủ thể thực hiện hành vi. Cụ thể, thương nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam phải đáp ứng hai điều kiện: (1) thương nhân là chủ thể thực hiện hoạt động (hành vi) thương mại; (2) Thương nhân phải đăng ký kinh doanh (đăng ký thành lập). Thực chất, đăng ký kinh doanh là sự ghi nhận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về

mặt pháp lý sự ra đời của thương nhân⁴⁶, là cơ sở pháp lý chứng minh sự tồn tại và hoạt động hợp pháp của thương nhân. Cụ thể hơn, đăng ký kinh doanh là cơ sở để xác định một chủ thể có năng lực chủ thể (năng lực pháp luật và năng lực hành vi) tham gia vào các quan hệ thương mại. Tuy nhiên, quy định này của Luật Thương mại năm 2005 không giải thích được cho các trường hợp mà pháp luật Việt Nam có quy định về chủ thể hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và không phải đăng ký kinh doanh (hay còn gọi là thương nhân thực tế hoặc thương nhân khuyết tư cách) ví dụ như: Hộ kinh doanh sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối; Người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến; Người kinh doanh lưu động; Người kinh doanh thời vụ; Người làm dịch vụ có thu nhập thấp⁴⁷.

Thứ hai, về chủ thể thành lập và đăng ký hộ kinh doanh.

Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập đồng thời chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình. Tuy nhiên, không phải ai cũng được thành lập hộ kinh doanh mà phải đáp ứng đủ điều kiện pháp luật quy định. Liệu pháp luật cho phép người nước ngoài thành lập hộ kinh doanh tại Việt Nam? Pháp luật về hộ kinh doanh không có quy định cấm người nước ngoài có thể thành lập hộ kinh doanh và là chủ hộ kinh doanh. Tuy nhiên, thông qua các quy định về trình tự, thủ tục thành lập cho thấy người nước ngoài không được thành lập hộ kinh doanh ở Việt Nam. Quy định này có thể so sánh với quy định về quyền tự do kinh doanh và quyền bình đẳng giữa các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài theo Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư về việc thành lập doanh nghiệp như: quy định tại khoản 1 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020, mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam, trừ các trường hợp không được phép thành lập doanh nghiệp được quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020. Đồng thời, cá nhân có quốc tịch nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam được coi là nhà đầu tư nước ngoài theo khoản 19 Điều 3 Luật Đầu tư 2020. Luật Doanh

⁴⁶ PGS. Nguyễn Viết Tỷ, TS. Nguyễn Thị Dung, *Giáo trình Luật thương mại 1*, Nxb. Tư pháp, 2017, tr. 66.

⁴⁷ Khoản 2 Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

nghiệp không có quy định giới hạn loại hình doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài. Do đó, nhà đầu tư có thể lựa chọn: Công trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; Công ty cổ phần; Công ty hợp danh.

Tại Khoản 1 Điều 7 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp được tự do kinh doanh ngành, nghề mà luật không cấm. Như vậy, người nước ngoài được thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam với tư cách là nhà đầu tư nước ngoài khi kinh doanh ngành, nghề mà luật không cấm. Điều này cho thấy quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư không nhắc đến loại hình hộ kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Hiện nay, người nước ngoài muốn thành lập hộ kinh doanh ở Việt Nam cần phải thực hiện theo cách sau:

(1) Ủy quyền cho công dân Việt Nam đứng tên thành lập hộ kinh doanh. Việc ủy quyền này sẽ thông qua hợp đồng ủy quyền theo quy định của Bộ Luật dân sự 2015. Cụ thể, bên ủy quyền là người nước ngoài muốn thành lập hộ kinh doanh, còn bên nhận ủy quyền là công dân Việt Nam có đầy đủ điều kiện thành lập hộ kinh doanh.

(2) Người nước ngoài nhập quốc tịch Việt Nam để được thành lập hộ kinh doanh ở Việt Nam

Điều kiện để được thành lập hộ kinh doanh, cá nhân hoặc thành viên hộ gia đình cần là công dân Việt Nam. Như vậy, người nước ngoài có thể nhập quốc tịch Việt Nam để được thành lập hộ kinh doanh ở Việt Nam. Tuy nhiên, người nước ngoài cần đáp ứng các điều kiện được nhập quốc tịch Việt Nam theo Điều 19 Luật Quốc tịch 2018, cụ thể:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;
- Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam;
- Biết tiếng Việt đủ để hoà nhập vào cộng đồng Việt Nam;

- Đã thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch Việt Nam;

- Có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam.

Thứ ba, về vốn pháp định và ngành nghề kinh doanh của hộ kinh doanh.

Do hộ kinh doanh là loại hình kinh doanh đơn giản nên thường pháp luật không đưa ra những điều kiện về vốn pháp định và các điều kiện kinh doanh như đối với một số loại hình doanh nghiệp khác. Đặc biệt việc đăng ký hộ kinh doanh còn phụ thuộc vào ngành nghề kinh doanh mà hộ kinh doanh lựa chọn. Theo đó, hộ kinh doanh lựa chọn và đăng ký ngành nghề kinh doanh với cơ quan có thẩm quyền. Khi hộ kinh doanh đăng ký thành lập hay đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, trên Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh phải có nội dung về ngành nghề đăng ký kinh doanh. Cơ quan có thẩm quyền cụ thể là cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ghi nhận thông tin về ngành, nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện yêu cầu hộ kinh doanh chỉ được quyền đăng ký kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng những điều kiện này trong suốt quá trình hoạt động. Các cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành có thẩm quyền quản lý nhà nước đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của những hộ kinh doanh này.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 89 Nghị định 01/2021/NĐ-CP việc ghi ngành, nghề kinh doanh của HKD là ghi tự do, cơ quan ĐKKD sẽ ghi nhận thông tin về ngành, nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký HKD. Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT đã cụ thể hóa quy định này theo hướng, HKD lựa chọn ngành nghề cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam để ghi tên ngành và mã ngành cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam đối với ngành, nghề kinh doanh chính. Đối với các ngành, nghề kinh doanh khác, hộ

kinh doanh được ghi tự do (free text) và không cần ghi mã ngành cấp bốn⁴⁸. Yêu cầu này là chưa phù hợp, gây khó khăn cho các chủ thể ĐKKD và cần phải được xem xét, cân nhắc. Trước đây, doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và các Hiệp hội Doanh nghiệp đã phản ánh nhiều lần về những khó khăn, bất cập của doanh nghiệp khi phải ghi ngành, nghề ĐKKD theo mã ngành cấp 4 này. Các ý kiến không kiến nghị bỏ việc ghi mã ngành cấp bốn khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi, bổ sung ngành nghề, bởi vì việc xác định ngành nghề trong thủ tục ĐKKD nhằm phục vụ cho các mục tiêu quản lý Nhà nước; mà kiến nghị xác định chủ thể phải thực hiện việc ghi mã ngành này là cơ quan quản lý Nhà nước thay vì yêu cầu doanh nghiệp. Bởi vì, cơ quan Nhà nước có thể dựa vào các ngành nghề mà doanh nghiệp đăng ký để xác định các nhóm, phân nhóm phù hợp để phục vụ cho mục tiêu thống kê hoặc các mục tiêu quản lý khác. Dù doanh nghiệp đăng ký ngành nghề nào có hay không có trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam, miễn là không phải là ngành nghề cấm kinh doanh, thì doanh nghiệp cũng sẽ được phép kinh doanh theo quy định của pháp luật. Do đó, việc xác định mã ngành nghề nào tại thời điểm ĐKKD là ít ý nghĩa – nếu xét ở góc độ của doanh nghiệp⁴⁹.

Từ phân bố hộ kinh doanh theo ngành nghề, lĩnh vực hoạt động có thể thấy hộ kinh doanh chỉ phổ biến đối với những ngành nghề thuần túy, các hoạt động dịch vụ truyền thống như thương mại, dịch vụ, phục vụ cá nhân và cộng đồng mà không hoạt động ở những ngành nghề có độ rủi ro cao, nguồn vốn lớn. Khi so sánh với một số loại hình doanh nghiệp thì hộ kinh doanh bị hạn chế về lĩnh vực kinh doanh hơn. Chẳng hạn như một số ngành nghề trong lĩnh vực xây dựng, đầu tư; người hành nghề thanh lý tài sản phá sản của doanh nghiệp... không được thành lập theo loại hình hộ kinh doanh. Các ngành nghề như văn phòng công chứng, văn phòng luật sư cũng không được thành lập theo loại hình

⁴⁸ Phụ lục III.1-III.6, ban hành kèm theo Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 4 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021.

⁴⁹ Phan Duy Hùng (2023), Những bất cập về hộ kinh doanh, link: <https://dukdn.nghean.gov.vn/thong-tin-tong-hop/nhung-bat-cap-ve-ho-kinh-doanh-608066>

hộ kinh doanh mà phải sử dụng một số loại hình doanh nghiệp đặc thù như công ty hợp danh (đối với văn phòng công chứng); doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH hay công ty hợp danh (đối với văn phòng luật).

Hộ kinh doanh không thể tham gia vào một số lĩnh vực kinh doanh thương mại do không có tư cách pháp nhân. Ngoài ra, việc bị giới hạn quy mô kinh tế, lại không có điều kiện tham gia chính danh rộng rãi vào các hoạt động sản xuất cung ứng hàng hóa dịch vụ, nên hộ kinh doanh khó tham gia vào các lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, lĩnh vực kinh doanh mới hiện đại. Trong lĩnh vực công nghiệp, những hạn chế về quy mô vốn, năng lực tài chính, công nghệ, quản lý và điều hành khiến hộ kinh doanh khó có thể tham gia vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo và sản xuất hàng hóa cung cấp cho thị trường rộng lớn.

Thứ tư, về địa điểm đăng ký kinh doanh. Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh là nơi hộ kinh doanh thực hiện hoạt động kinh doanh. Hộ kinh doanh có thể hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở hộ kinh doanh và phải thông báo cho Cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các địa điểm kinh doanh còn lại⁵⁰.

Trước đây, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP không cho phép hộ kinh doanh thực hiện quyền kinh doanh tại nhiều địa điểm, duy chỉ có hộ kinh doanh buôn chuyên, kinh doanh lưu động được phép kinh doanh ngoài địa điểm đã đăng ký (Điều 72 Nghị định 78/2015/NĐ-CP). Kể từ ngày 04/01/2021, khi Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực, hộ kinh doanh có thể hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở hộ kinh doanh và phải thông báo cho cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các địa điểm kinh doanh còn lại, đây là nội dung mới, tiến bộ của pháp luật doanh nghiệp.

Thứ năm, về thẩm quyền thực hiện đăng ký hộ kinh doanh.

Đối với các loại hình doanh nghiệp thủ tục thực hiện đăng ký kinh doanh

⁵⁰ Điều 86, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

được xử lý bởi cơ quan cấp tỉnh (Sở Kế hoạch đầu tư ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương). Khác với các loại hình doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh bao gồm cả đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở. Điều 14, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP quy định: Cơ quan đăng ký kinh doanh ở cấp huyện là Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện gọi là cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện⁵¹. Điều 16. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gồm:

1. *Trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh; xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp hoặc từ chối cấp đăng ký hộ kinh doanh.*

2. *Hướng dẫn hộ kinh doanh và người thành lập hộ kinh doanh về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.*

3. *Phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thông tin về hộ kinh doanh hoạt động trên phạm vi địa bàn; định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế cấp huyện về tình hình đăng ký hộ kinh doanh trên địa bàn.*

4. *Cung cấp thông tin về đăng ký hộ kinh doanh trên phạm vi địa bàn cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, Cơ quan quản lý thuế tại địa phương, các cơ quan có liên quan và các tổ chức, cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật.*

5. *Trực tiếp kiểm tra hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra hộ kinh doanh theo nội dung trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh.*

6. *Yêu cầu hộ kinh doanh báo cáo về việc tuân thủ các quy định tại Nghị định này khi cần thiết.*

7. *Yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi phát hiện hộ kinh doanh không đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh.*

8. *Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật.*

⁵¹ Điều 14, Điều 16, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử mà cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp cho hộ kinh doanh ghi lại những thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế do hộ kinh doanh đăng ký. Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh. Tuy nhiên, để thuận tiện cho việc quản lý đối với hộ kinh doanh. Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh là một cấu phần của Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng và vận hành để gửi, nhận, lưu trữ, hiển thị hoặc thực hiện các nghiệp vụ khác đối với dữ liệu hộ kinh doanh để phục vụ công tác đăng ký hộ kinh doanh⁵².

Thứ sáu, điều kiện về tên gọi của HKD

Điều 88 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về điều kiện bắt buộc khi đặt tên cho HKD. Theo đó, tên HKD bao gồm hai thành tố theo thứ tự: cụm từ “hộ kinh doanh” rồi đến tên riêng của HKD.

- Ngoài bảng chữ cái tiếng Việt, HKD có thể sử dụng các chữ cái F, J, Z, W và có thể kèm theo chữ số, ký hiệu khi đặt tên riêng.

- Tên riêng của HKD không được bao gồm các cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp” hay sử dụng những từ ngữ, ký hiệu vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc.

- HKD không được đăng ký tên trùng với tên riêng của những HKD đã đăng ký trước đó trong phạm vi cấp huyện. Như vậy, cùng với việc đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thì tên của hộ kinh doanh được bảo hộ ở phạm vi cấp huyện. Điều này có thể dẫn đến một số phiền toái khi hộ kinh doanh mở rộng phạm vi hoạt động và thương hiệu của hộ kinh doanh phát triển ra ngoài phạm vi cấp huyện. Ví dụ cùng là kinh doanh may mặc, Hộ kinh doanh có tên Thăng May ở tỉnh Bắc Ninh sau một thời gian hoạt động kinh doanh khá thành công, đã ghi được thương hiệu riêng đối với người tiêu dùng. Khi hộ kinh doanh này muốn mở thêm một cửa hàng bán sản phẩm Thăng May

⁵² Điều 1, Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT.

tại Ba Đình, Hà Nội, nhưng cũng tại Quận Ba Đình, Hà Nội có một cơ sở kinh doanh may mặc khác cũng có tên là Thăng May.

Thứ bảy, quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh

Quy định về hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký HKD được thể hiện tại Điều 87 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, cụ thể như sau:

a. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở HKD là nơi thực hiện đăng ký HKD.

b. Hồ sơ đăng ký HKD bao gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký HKD;
- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ HKD, trong trường hợp hộ gia đình đăng ký HKD yêu cầu cả giấy tờ pháp lý của thành viên hộ gia đình đăng ký HKD;

- Đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký HKD yêu cầu cung cấp: Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập HKD và bản sao văn bản ủy quyền của các thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ HKD.

- Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sau khi tiếp nhận hồ sơ sẽ gửi Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký HKD trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ cho HKD.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo bằng văn bản (trong thông báo nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu có) cho người nộp hồ sơ hoặc người thành lập HKD biết trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

- Người thành lập HKD hoặc HKD có quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo nếu sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký HKD mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký HKD hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký HKD.

- Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải gửi cho Cơ quan thuế cùng cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh danh sách những HKD đã đăng ký tháng trước định kỳ vào tuần làm việc đầu tiên

hàng tháng.

Về cơ bản, hoạt động đăng ký kinh doanh thể hiện rất rõ nguyên tắc linh hoạt, tự chủ của hộ kinh doanh thông qua chủ sở hữu tự kê khai hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung thực và chính xác của các thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, không chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật của người thành lập hộ kinh doanh, hộ kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện không giải quyết tranh chấp giữa các cá nhân trong hộ kinh doanh với nhau hoặc với tổ chức, cá nhân khác.

Thứ tám, về phát triển hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý đăng ký hộ kinh doanh.

Nhằm khắc phục các hạn chế, bất cập trong công tác đăng ký kinh doanh, quản lý dữ liệu đăng ký của hộ kinh doanh như đề cập ở trên và hướng tới phục vụ liên thông điện tử trong đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, thời gian qua, hai cơ quan quản lý chuyên ngành cấp trung ương là Cục Quản lý đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính đã tích cực phối hợp chặt chẽ, nghiên cứu các quy trình, đề xuất các quy định pháp lý mới, đồng thời xây dựng hệ thống thông tin phù hợp để cải cách mạnh mẽ đăng ký kinh doanh đối với đối tượng này. Sau quá trình nỗ lực, ngày 18/4/2023, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT, ngày 18/4/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT, ngày 16/3/2021 để bổ sung quy định về việc liên thông đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh. Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023. Do vậy, kể từ ngày 01/7/2023, các văn bản pháp luật quy định về hộ kinh doanh và đăng ký hộ kinh doanh vẫn có hiệu lực thi hành, gồm: Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT và Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT. Tuy nhiên, một số quy định cụ thể tại Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT đã được thay thế bởi Thông tư số

02/2023/TT-BKHĐT. Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT có một số điểm mới, góp phần khắc phục các bất cập trong khung pháp lý đăng ký hộ kinh doanh tại các quy định hiện hành, cụ thể như sau:

- Bổ sung một Điều quy định về việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh trên Hệ thống thông tin đăng ký hộ kinh doanh. Theo đó, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện tiếp nhận và nhập thông tin hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh vào Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh thuộc Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhập đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, số hóa, đặt tên văn bản điện tử tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bằng bản giấy và tải lên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh. Các thông tin đăng ký hộ kinh doanh trên Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh được truyền sang Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế để phối hợp, trao đổi thông tin giữa cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện và cơ quan thuế.

- Làm rõ một số khái niệm như: “đăng ký hộ kinh doanh”, “Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh”, “Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh”, “mã số hộ kinh doanh”. Đây là những khái niệm cơ bản để phục vụ công tác đăng ký hộ kinh doanh trên môi trường thông tin điện tử, cũng như việc liên thông đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh.

- Bổ sung khái niệm về mã số hộ kinh doanh. Mã số này là dãy số được tạo tự động bởi Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế truyền sang Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh, đồng thời là mã số thuế của hộ kinh doanh. Mã số hộ kinh doanh được sử dụng để thực hiện liên thông thủ tục đăng ký hộ kinh doanh, phục vụ công tác quản lý nhà nước và trao đổi thông tin về hộ kinh doanh.

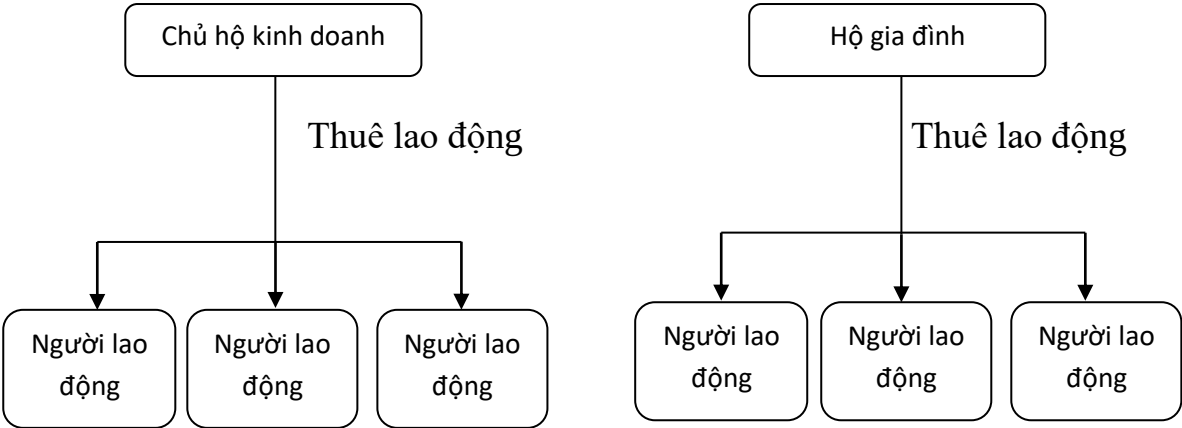
3.1.2. Cơ cấu tổ chức của hộ kinh doanh

Về cơ cấu tổ chức, theo quy định của Nghị định số 01/2021/NĐ-CP thì hộ kinh doanh gồm 2 loại: (1) do một cá nhân làm chủ; (2) do một hộ gia đình làm chủ. Tuy nhiên, theo quy định của Nghị định 78/2015/NĐ-CP trước đó thì ngoài hai loại hình trên, hộ kinh doanh còn do một nhóm người làm chủ. Hiện nay, áp dụng quy định chuyên tiếp của Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, quy định về hộ

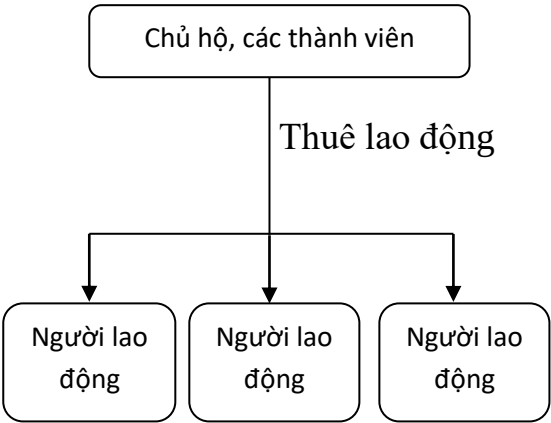
kinh doanh do một nhóm người làm chủ đã được thành lập trước khi Nghị định số 01/2021/NĐ-CP có hiệu lực vẫn được hoạt động bình thường mà không phải làm thủ tục giải thể. Như vậy, tuy có sự thay đổi lớn về mặt quy định pháp luật, song thực tiễn hộ kinh doanh hiện nay được tổ chức theo một trong ba mô hình sau:

Hình 1: Hộ kinh doanh do một cá nhân thành lập

Hình 2: Hộ kinh doanh do một hộ gia đình thành lập



Hình 3: Hộ kinh doanh do một nhóm người thành lập



Thực trạng quy định pháp luật về cơ cấu tổ chức của hộ kinh doanh ở Việt Nam hiện nay cho thấy một số điểm đáng chú ý sau:

Thứ nhất, bỏ mô hình hộ kinh doanh do một nhóm người làm chủ sở hữu.

Theo tinh thần của pháp luật, so với các loại hình doanh nghiệp, hộ kinh doanh có cơ cấu tổ chức đơn giản nhất. Để đảm bảo sự nhanh nhạy, linh hoạt

của hộ kinh doanh phù hợp với hoạt động kinh doanh nhỏ, siêu nhỏ, đơn giản, pháp luật về hộ kinh doanh hạn chế tối đa sự can thiệp của nhà nước vào hoạt động của hộ kinh doanh. Tuy nhiên, đánh giá mô hình hộ kinh doanh do một nhóm người thành lập thì khó có thể gọi là đơn giản, đặc biệt, nếu số lượng cá nhân trong nhóm người càng nhiều, không có sự ràng buộc về huyết thống, hôn nhân (theo luật hôn nhân gia đình), hoặc không có sự tin tưởng về nhân thân trong nhóm người góp vốn thành lập này sẽ càng làm cho hoạt động của hộ kinh doanh thêm phức tạp. Đồng thời, bản chất hoạt động của hộ kinh doanh do một nhóm người làm chủ sở hữu thành lập không khác gì hoạt động của một hợp danh⁵³. Vì vậy, quy định của Nghị định số 01/2021/NĐ-CP bỏ loại hình hộ kinh doanh do một nhóm người thành lập là hợp lý.

Tuy nhiên, khi so sánh hộ kinh doanh do một cá nhân làm chủ với doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì không có sự khác biệt về đặc điểm và bản chất. Cả hộ kinh doanh do một cá nhân làm chủ và doanh nghiệp tư nhân đều không có gì khác với thương nhân đơn lẻ trong pháp luật của một số nước phương Tây với các thuật ngữ *sole trader/sole tradership/sole proprietorship* ở Anh - Mỹ - Úc, *entreprise individuelle* ở Pháp, hay *einzelunternehmen* ở Đức⁵⁴. Do đó, nếu như Luật Doanh nghiệp của Việt Nam coi Doanh nghiệp tư nhân là một loại hình doanh nghiệp thì hoàn toàn có thể coi hộ kinh doanh là một loại hình doanh nghiệp.

Thứ hai, đối với mô hình hộ kinh doanh có chủ sở hữu là cá nhân. Cá nhân này phải là công dân Việt Nam, độ tuổi từ đủ 18 tuổi; điều kiện về năng lực pháp luật: cá nhân không phải là người đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; hoặc người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hay đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; điều kiện năng lực hành vi dân sự: không phải là người chưa thành niên, người bị mất năng lực hành vi dân sự;...

⁵³ Phạm Duy Nghĩa (2015), Giáo trình Luật Kinh tế, NXB. Công an Nhân dân, tr.174.

⁵⁴ Munkert, M.J. et al (eds) (2010), *Founding a company: handbook of legal forms in Europe*, Springer, Heidelberg.

Thứ ba, đối với hộ kinh doanh do một hộ gia đình làm chủ.

Đối với trường hợp HKD do một hộ gia đình làm chủ, không chỉ người đại diện mà các cá nhân trong hộ gia đình này đều phải đáp ứng điều kiện về năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Kể từ khi Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ra đời thay thế Nghị định số 88/2006/NĐ-CP, điều kiện về chủ thể đối với hộ gia đình thành lập HKD đã được quy định rõ ràng, cụ thể hơn giúp giải quyết vướng mắc khi thi hành pháp luật về HKD. Bởi thực tế khi áp dụng Nghị định 88/2006/NĐ-CP đã đặt ra câu hỏi rằng trong trường hợp các cá nhân trong hộ gia đình góp vốn để thành lập HKD thì ngoài người đại diện cho hộ gia đình đăng ký kinh doanh tại cơ quan có thẩm quyền bắt buộc là công dân Việt Nam, liệu các thành viên còn lại trong hộ gia đình có bắt buộc phải là công dân Việt Nam không? Tuy nhiên, từ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 15/01/2016, có thể khẳng định các cá nhân trong hộ gia đình thành lập HKD đều bắt buộc là công dân Việt Nam. Bởi vì điểm đ khoản 1 Điều 78 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định rõ một trong những căn cứ để cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là “HKD do những người không được quyền thành lập HKD thành lập”. Nội dung này cũng được Nghị định 01/2021/NĐ-CP đang có hiệu lực pháp luật ghi nhận.

Ngoài quy định về quốc tịch, năng lực hành vi dân sự của chủ thể thành lập HKD, Khoản 2, Khoản 3 Điều 80 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định thêm rằng cá nhân, hộ gia đình quy định tại Khoản 1 Điều 80 Nghị định 01/2021/NĐ-CP chỉ được đăng ký một HKD trong phạm vi toàn quốc, ngoài ra cá nhân này có quyền góp vốn, mua cổ phần trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân chứ không được góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp với tư cách là HKD. Điều 80 Nghị định 01/2021/NĐ-CP cũng đề cập đến một số đối tượng bị cấm thành lập HKD phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan như trong Luật Doanh nghiệp 2014, pháp luật phá sản,... Cụ thể, theo quy định tại Khoản 3 Điều 80 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì các cá nhân, thành viên hộ gia đình đăng ký HKD

không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân hay là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại).

Điều đáng chú ý đối với hộ kinh doanh do một hộ gia đình thành lập là khái niệm và tư cách pháp lý của hộ gia đình trong hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay chưa có sự thống nhất. Trong Luật Dân sự, chủ thể của pháp luật (*subject of law*), còn gọi là “người” trong luật (*person*), chỉ có cá nhân (*individual / natural person*) và pháp nhân (*legal person*). Đặc trưng của 2 loại người này là phải có nhân cách pháp lý (*legal personality / personhood*) - đó là tư cách làm người trong luật. Nói cách khác, không có nhân cách pháp lý thì không phải là người trong luật và cũng không phải là chủ thể của pháp luật. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam hiện nay không phát triển khái niệm “nhân cách pháp lý” (vốn rất phổ biến và thông dụng ở luật học phương Tây)⁵⁵ để áp dụng cho cả cá nhân và pháp nhân, mà chỉ phát triển khái niệm “tư cách pháp nhân” để áp dụng cho pháp nhân (Điều 74 Bộ luật Dân sự 2015). Do đó, một nhóm người như hộ gia đình, tổ hợp tác, hay câu lạc bộ chẳng hạn, vì không có tư cách pháp nhân, nên đều không phải là chủ thể của pháp luật. Từng cá nhân trong các nhóm này mới là chủ thể của pháp luật. Chính vì thế, Bộ luật Dân sự 2015 đã bỏ đi 2 loại chủ thể đã có trước đó trong Bộ luật Dân sự 1995 và 2005 là hộ gia đình và tổ hợp tác, chỉ còn lại 2 loại chủ thể cá nhân và pháp nhân⁵⁶.

Theo quy định, hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ⁵⁷ cho thấy *bản thân* hộ kinh doanh không phải là một thực thể pháp lý độc lập, *không có* tư cách pháp nhân, và không được xem là chủ thể của pháp luật. Bởi, dưới góc độ pháp lý, hộ kinh doanh và chủ hộ kinh doanh chỉ là một. Hộ kinh doanh không có danh tính pháp lý riêng biệt so với chủ sở hữu nó, mà chính chủ hộ kinh doanh mới là chủ thể của pháp luật; họ

⁵⁵ Bộ luật Dân sự bang Québec - Canada (CCQ-1991 - Civil Code of Québec) < <https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/CCQ-1991?langcont=en> >.

⁵⁶ ThS. Nguyễn Thành Trân, Bàn về một số quy định về doanh nghiệp tư nhân trong Luật Doanh nghiệp 2020, Tạp chí Công Thương số 16, tháng 6/2022.

⁵⁷ Điều 79, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

bỏ vốn ra khỏi sự kinh doanh và phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản cho hoạt động kinh doanh của mình (được tổ chức dưới hình thức hộ kinh doanh). Cũng giống như doanh nghiệp tư nhân: Tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của chủ hộ kinh doanh và chủ doanh nghiệp tư nhân *không* phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp tư nhân⁵⁸. Điều này trái ngược hoàn toàn với công ty: Những người góp vốn vào công ty phải chuyển quyền sở hữu tài sản cho công ty. Sau khi chuyển, họ mất quyền sở hữu, còn công ty trở thành chủ sở hữu mới của tài sản đó (Điều 35 Luật Doanh nghiệp 2020). Có thể so sánh thêm với mô hình *sole proprietorship* là mô hình kinh doanh tự nhiên và đơn giản nhất ở các nước phát triển (chẳng hạn ở Mỹ, Anh). Không giống như công ty, *sole proprietorship* không có tư cách pháp nhân. Đây được xem là sự mở rộng hoạt động của một cá nhân đơn lẻ tới hoạt động kinh doanh. Khi một cá nhân khởi sự kinh doanh *mà không* tiến hành bất cứ thủ tục pháp lý nào để hình thành nên các mô hình pháp lý khác, công ty chẳng hạn, thì cá nhân đó ngay lập tức được nhận diện trong luật là *sole proprietor* - tương đương với chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ hộ kinh doanh và mọi hoạt động kinh doanh đó được gọi là *sole proprietorship* - tương đương với khái niệm doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh. Lúc này họ phải chịu trách nhiệm vô hạn về mọi hoạt động kinh doanh của chính mình và hưởng trọn lợi nhuận, cũng như gánh chịu mọi khoản lỗ và rủi ro. Điều khác biệt quan trọng là đối với mô hình *sole proprietorship*, cá nhân khởi sự kinh doanh (*sole proprietor*) ở các nước như Mỹ, Anh không cần làm bất cứ thủ tục pháp lý nào để hình thành nên *sole proprietorship*. Điều này khác hẳn trong pháp luật Việt Nam. Luật Doanh nghiệp 2020 quy định cá nhân muốn kinh doanh dưới hình thức DNTN cũng phải đăng ký thành lập doanh nghiệp giống như thành lập công ty (Chương II Luật Doanh nghiệp 2020). Bản thân chữ “thành lập doanh nghiệp” và “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp” khiến người ta có cảm nhận về mặt pháp lý hộ kinh doanh cần phải được “thành lập” và khi được thành lập, hộ kinh doanh là một thực thể gì đó tồn tại tách rời ra

⁵⁸ Xem thêm Điều 35.4 Luật Doanh nghiệp 2020.

khỏi chủ sở hữu hộ kinh doanh. Tóm lại, hộ kinh doanh không có tư cách pháp nhân, không phải là chủ thể của pháp luật, vì vậy, pháp luật cũng quy định khá kỹ về quyền và nghĩa vụ của chủ hộ kinh doanh (bao gồm chủ hộ là cá nhân và thành viên hộ gia đình tham gia đăng ký hộ kinh doanh) như⁵⁹:

1. Chủ hộ kinh doanh thực hiện các nghĩa vụ về thuế, các nghĩa vụ tài chính và các hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật.

2. Chủ hộ kinh doanh đại diện cho hộ kinh doanh với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

3. Chủ hộ kinh doanh có thể thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh. Trong trường hợp này, chủ hộ kinh doanh, các thành viên hộ gia đình tham gia đăng ký hộ kinh doanh vẫn chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác phát sinh từ hoạt động kinh doanh.

4. Chủ hộ kinh doanh, các thành viên hộ gia đình tham gia đăng ký hộ kinh doanh chịu trách nhiệm đối với các hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh.

Trong quy định tại Điều 81, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP trên ngoài việc thể hiện rõ bản thân hộ kinh doanh không thể là nguyên đơn, bị đơn trong các vụ việc trước Trọng tài và Tòa án mà chính bản thân chủ hộ kinh doanh mới là nguyên đơn, bị đơn, tuy nhiên chưa làm rõ hơn trách nhiệm vô hạn của chủ hộ kinh doanh tại Khoản 4, Điều 81, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

3.1.3. Chế độ pháp lý về tài chính của hộ kinh doanh

3.1.3.1. Chế độ về thuế đối với hộ kinh doanh

Là một chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế, hộ kinh doanh phải chịu các loại lệ phí và thuế sau: (1) Lệ phí trước bạ khi đăng ký thành lập hộ kinh doanh; (2) Lệ phí Môn bài (trước đây gọi là Thuế môn bài) là một loại thuế trực thu,

⁵⁹ Điều 81, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

được tính vào đầu năm đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh; (3) Thuế giá trị gia tăng; (4) Thuế thu nhập cá nhân; (5) Thuế khoán.

Lệ phí trước bạ và lệ phí môn bài hộ kinh doanh đều phải nộp, còn đối với thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với Hộ kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống thì thuộc trường hợp không phải nộp thuế GTGT và không phải nộp thuế TNCN theo quy định pháp luật về thuế GTGT và thuế TNCN. Hộ kinh doanh theo hình thức nhóm cá nhân, hộ gia đình thì mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN được xác định cho một (01) người đại diện duy nhất của nhóm cá nhân, hộ gia đình trong năm tính thuế.

Do quan niệm hiện nay không rõ ràng về việc hộ kinh doanh có phải là doanh nghiệp hay không nên hộ kinh doanh không phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Với tư cách là chủ hộ kinh doanh, cá nhân chủ hộ kinh doanh phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Với tư cách là hộ kinh doanh, hộ kinh doanh phải chịu thuế khoán. Như vậy, việc không áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp cho hộ kinh doanh là hoàn toàn hợp lý, tránh tình trạng cùng một sản nghiệp hộ kinh doanh và chủ sở hữu phải chịu thuế hai lần. Tuy nhiên, thuế khoán có một bất cập là phụ thuộc vào việc kê khai và sự thẩm định mang tính chất thiếu chuyên nghiệp của cá nhân chủ sở hữu và nhân viên thuế. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, về đối tượng áp dụng. Pháp luật về thuế hiện hành phân loại hộ kinh doanh trong quá trình áp dụng cách thức tính thuế. Theo đó, hộ kinh doanh được phân loại thành hộ kinh doanh có quy mô lớn và hộ kinh doanh có quy mô nhỏ. “Hộ kinh doanh quy mô lớn” là hộ kinh doanh, có quy mô về doanh thu, lao động đáp ứng từ mức cao nhất về tiêu chí của doanh nghiệp siêu nhỏ trở lên, cụ thể như sau: *hộ kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm từ 10 người trở lên hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề từ 3 tỷ đồng trở lên; hộ kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, dịch*

vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm từ 10 người trở lên hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề từ 10 tỷ đồng trở lên⁶⁰.

Thứ hai, phương pháp tính thuế.

(1) Phương pháp tính thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai.

Phương pháp kê khai áp dụng đối với hộ kinh doanh quy mô lớn; và hộ kinh doanh chưa đáp ứng quy mô lớn nhưng lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai. Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai thực hiện khai thuế theo tháng trừ trường hợp hộ kinh doanh mới ra kinh doanh và hộ kinh doanh đáp ứng các tiêu chí khai thuế theo quý và lựa chọn khai thuế theo quý theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai nếu xác định doanh thu tính thuế không phù hợp thực tế thì cơ quan thuế thực hiện ấn định doanh thu tính thuế theo quy định tại Điều 50 Luật Quản lý thuế.

Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai phải thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ. Trường hợp hộ kinh doanh trong lĩnh vực, ngành nghề có căn cứ xác định được doanh thu theo xác nhận của cơ quan chức năng thì không phải thực hiện chế độ kế toán. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai không phải quyết toán thuế.

(2) Phương pháp tính thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.

Phương pháp khoán được áp dụng đối với hộ kinh doanh không thuộc trường hợp nộp thuế theo phương pháp kê khai. Tức là áp dụng đối với hộ kinh doanh không có quy mô lớn gồm: hộ kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm dưới 10 người hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề dưới 3 tỷ đồng; hộ kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ

⁶⁰ Khoản 2, Điều 3, Thông tư số 40/2021/TT-BTC.

có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm dưới 10 người hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề dưới 10 tỷ đồng⁶¹.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (Hộ khoán) không phải thực hiện chế độ kế toán. Hộ khoán sử dụng hóa đơn lẻ phải lưu trữ và xuất trình cho cơ quan thuế các hóa đơn, chứng từ, hợp đồng, hồ sơ chứng minh hàng hóa, dịch vụ hợp pháp khi đề nghị cấp, bán lẻ hóa đơn theo từng lần phát sinh. Riêng trường hợp hộ khoán kinh doanh tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu trên lãnh thổ Việt Nam phải thực hiện việc lưu trữ hóa đơn, chứng từ, hợp đồng, hồ sơ chứng minh hàng hóa hợp pháp và xuất trình khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

Hộ khoán kinh doanh không trọn năm (không đủ 12 tháng trong năm dương lịch) bao gồm: hộ khoán mới ra kinh doanh, hộ khoán kinh doanh thường xuyên theo thời vụ, hộ khoán ngừng, tạm ngừng kinh doanh. Đối với hộ khoán kinh doanh không trọn năm, mức doanh thu từ 100 triệu đồng/ năm trở xuống để xác định hộ khoán không phải nộp thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN là doanh thu tính thuế TNCN của một năm dương lịch (12 tháng); doanh thu tính thuế thực tế để xác định mức thuế khoán phải nộp trong năm là doanh thu tương ứng với số tháng thực tế kinh doanh.

Ví dụ 1: Ông A bắt đầu kinh doanh từ tháng 4 năm 2022, và dự kiến có doanh thu khoán của 09 tháng thực tế kinh doanh là 90 triệu đồng (trung bình 10 triệu đồng/tháng) thì doanh thu tương ứng của một năm (12 tháng) là 120 triệu đồng (>100 triệu đồng). Như vậy, Ông A thuộc diện phải nộp thuế GTGT, phải nộp thuế TNCN tương ứng với doanh thu thực tế phát sinh từ tháng 4 năm 2022 là 90 triệu đồng.

Hộ khoán khai thuế theo năm quy định tại điểm c khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế, nộp thuế theo thời hạn ghi trên Thông báo nộp tiền của cơ quan thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 55 Luật Quản lý thuế. Trường hợp hộ khoán sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế cấp, bán lẻ theo từng số thì hộ khoán khai

⁶¹ Xem thêm Khoản 2, Điều 3, Thông tư số 40/2021/TT-BTC.

thuế, nộp thuế riêng đối với doanh thu phát sinh trên hóa đơn đó theo từng lần phát sinh.

Thứ ba, căn cứ tính thuế đối với hộ kinh doanh là doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế tính trên doanh thu.

(1) Doanh thu tính thuế

Doanh thu tính thuế GTGT và doanh thu tính thuế TNCN đối với hộ kinh doanh là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền; các khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội, phí thu thêm được hưởng theo quy định; các khoản bồi thường vi phạm hợp đồng, bồi thường khác (chỉ tính vào doanh thu tính thuế TNCN); doanh thu khác mà hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

(2) Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu

- Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu gồm tỷ lệ thuế GTGT và tỷ lệ thuế TNCN áp dụng chi tiết đối với từng lĩnh vực, ngành nghề theo hướng dẫn tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 40/2021/TT-BTC.

- Trường hợp hộ kinh doanh hoạt động nhiều lĩnh vực, ngành nghề thì hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện khai và tính thuế theo tỷ lệ thuế tính trên doanh thu áp dụng đối với từng lĩnh vực, ngành nghề. Trường hợp hộ kinh doanh không xác định được doanh thu tính thuế của từng lĩnh vực, ngành nghề hoặc xác định không phù hợp với thực tế kinh doanh thì cơ quan thuế thực hiện ấn định doanh thu tính thuế của từng lĩnh vực, ngành nghề theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

(3) Xác định số thuế phải nộp

Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ thuế GTGT

Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x Tỷ lệ thuế TNCN

Trong đó:

- Doanh thu tính thuế GTGT và doanh thu tính thuế TNCN theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều này.

- Tỷ lệ thuế GTGT và tỷ lệ thuế TNCN theo hướng dẫn tại Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 40/2021/TT-BTC.

Căn cứ xác định thuế khoán đối với hộ khoán bao gồm: a) Hồ sơ khai thuế của hộ khoán do hộ khoán tự kê khai theo dự kiến doanh thu và mức thuế khoán của năm tính thuế; b) Cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế; c) Ý kiến tham vấn của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn; d) Kết quả công khai thông tin và tiếp nhận ý kiến phản hồi từ Hội đồng tư vấn thuế, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn, hộ khoán và các tổ chức, cá nhân khác. Trong đó, công khai thông tin hộ khoán là việc cơ quan thuế tổ chức công khai và tiếp nhận ý kiến phản hồi về doanh thu và mức thuế khoán đối với hộ khoán theo quy định. Việc công khai thông tin bao gồm: niêm yết thông tin bằng giấy tại địa bàn; gửi trực tiếp đến hộ khoán; gửi trực tiếp đến Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc quận, huyện, xã, phường, thị trấn; công khai thông tin trên Trang thông tin điện tử của ngành Thuế.

Số thuế mà cá nhân hộ kinh doanh phải nộp sẽ bằng doanh thu khoán nhân với tỷ lệ phần trăm tính trên doanh thu. Hai chỉ số tình thuế khoán ở đây đều mang tính chủ quan, ước tính mang tính tương đối, chứ không phải dựa trên doanh thu, hay con số thực. Do vậy có thể nói là cách tính thuế ở đây không đảm bảo tính khách quan, tính chính xác kết quả sản xuất kinh doanh của các hộ kinh doanh cá thể. Thủ tục kê khai nộp thuế của các hộ kinh doanh rất đơn giản, các hộ kinh doanh nộp thuế khoán, mức thuế khoán sẽ được ổn định hàng năm, và họ chỉ kê khai theo mức thuế quy định 1 lần, nộp thuế một lần và không phải quyết toán thuế, cho nên có thể nói các thủ tục thuế đối với hộ kinh doanh rất đơn giản.

Thứ tư, quản lý thuế đối với hộ kinh doanh. Nơi nộp hồ sơ khai thuế đối với hộ kinh doanh theo phương pháp kê khai thuế quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật Quản lý thuế là Chi cục Thuế quản lý trực tiếp nơi hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đối với hộ khoán, thực hiện khai thuế khoán ổn định 1 lần/năm theo tờ khai mẫu 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 1-6-2021 của Bộ Tài chính do cơ quan thuế cung cấp từ ngày 20-11-2023 đến 15-12-2023. Hộ khoán có nhu cầu sử dụng hóa đơn để giao cho khách hàng thì đề nghị cơ quan thuế cấp theo từng lần phát sinh. Hộ khoán có trách nhiệm lưu trữ và xuất trình cho cơ quan thuế các hóa đơn, chứng từ, hợp đồng, hồ sơ chứng minh hàng hóa, dịch vụ hợp pháp khi đề nghị cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh. Riêng trường hợp hộ khoán kinh doanh tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu trên lãnh thổ Việt Nam phải thực hiện việc lưu trữ hóa đơn, chứng từ, hợp đồng, hồ sơ chứng minh hàng hóa hợp pháp và xuất trình khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

Đối với hộ khoán nếu có sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế cấp theo từng lần phát sinh thì doanh thu và mức thuế khoán được xác định từ đầu năm không bao gồm doanh thu và thuế do sử dụng hóa đơn. Hộ khoán có thể thực hiện khai thuế theo hình thức điện tử tại địa chỉ website thuedientu.gdt.gov.vn phân hệ “CÁ NHÂN”, hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Hộ khoán nộp Tờ khai thuế ổn định đầu năm mẫu 01/CNKD đến Tổ công tác tiếp nhận tờ khai thuế đặt tại UBND xã, phường, thị trấn chậm nhất là ngày 15-12-2023. Riêng trường hợp hộ khoán mới ra kinh doanh (bao gồm cả hộ đã giải thể hoặc tạm ngừng kinh doanh sau đó ra kinh doanh trở lại, hộ kê khai chuyển đổi sang phương pháp khoán), hộ có biến động trong năm (hộ khoán chuyển đổi sang phương pháp kê khai, hộ khoán thay đổi ngành nghề, hộ khoán thay đổi quy mô kinh doanh trong năm) thì nộp tờ khai thuế mẫu 01/CNKD đến đội thuế liên xã, phường, thị trấn hoặc bộ phận “một cửa” chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày bắt đầu kinh doanh, hoặc chuyển đổi phương pháp tính thuế, hoặc thay đổi ngành nghề, thay đổi quy mô kinh doanh.

Như vậy có thể thấy, theo quy định, đối với hộ kinh doanh hiện có 3 khoản thuế và lệ phí phải nộp, chủ yếu là lệ phí môn bài, thuế giá trị gia tăng (VAT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN). So với các loại hình doanh nghiệp, hộ kinh doanh được nộp thuế theo phương thức nộp thuế khoán, song lại chưa có

biện pháp quản lý chặt chẽ doanh thu để làm căn cứ áp dụng mức thuế khoán. Đây là lỗ hổng có thể dẫn đến tình trạng “thỏa thuận ngầm” giữa hộ kinh doanh và cán bộ thuế, gây ra tình trạng trốn thuế, gian lận thuế và nợ đọng thuế, làm thất thu ngân sách nhà nước.

Thực tế hiện nay cách tiếp cận trong chính sách thuế hiện hành giữa hộ kinh doanh và DN (đặc biệt là siêu nhỏ với hình thức tổ chức tương đồng với hộ kinh doanh) đang rất khác nhau. Cụ thể, theo quy định của pháp luật hiện nay, mọi sự khác biệt giữa hộ kinh doanh và DN tư nhân như hộ kinh doanh chỉ được đăng ký kinh doanh tại 1 địa điểm, thuê mướn không quá 10 lao động... đã được bãi bỏ. Tuy nhiên, hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm được miễn lệ phí, chỉ nộp 300.000-1.000.000 đồng tùy doanh thu, trong khi DN nộp 1-3 triệu đồng tùy theo vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư⁶².

3.1.3.2. Huy động vốn, phân bổ lợi nhuận và rủi ro của hộ kinh doanh

Thiếu vốn kinh doanh luôn là vấn đề nan giải của các chủ tiểu thương, chủ hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Bên cạnh sự lo lắng về nguồn vốn thì câu hỏi “Hộ kinh doanh có được vay vốn ngân hàng hay không?” là nỗi băn khoăn của rất nhiều thương nhân. Tuy nhiên, quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN và Thông tư 43/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã nêu rõ, các đối tượng không phải là pháp nhân (hộ kinh doanh, hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân) không đủ tư cách chủ thể vay vốn.

Để có thể vay vốn, các hộ kinh doanh bắt buộc phải thành lập doanh nghiệp hoặc chủ hộ phải tự đứng tên vay, bởi theo quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2017), chủ thể tham gia quan hệ dân sự chỉ bao gồm pháp nhân, cá nhân. Để phù hợp, NHNN đã bổ sung quy định về khách hàng vay tại tổ chức tín dụng chỉ là pháp nhân, cá nhân tại Thông tư 39 có hiệu lực từ ngày 15/3/2017.

Khi thành lập hộ kinh doanh, vốn ban đầu của hộ kinh doanh hoàn toàn phụ thuộc vào việc kê khai của chủ hộ kinh doanh. Trong quá trình quản trị hộ

⁶² Thanh Hà (2023), Bất cập thuế khoán hộ kinh doanh bao giờ được tháo gỡ, Tạp chí Đầu tư Tài chính, link: <https://dttc.sggp.org.vn/bat-cap-thue-khoan-ho-gia-dinh-khi-nao-thao-go-post108513.html>

kinh doanh, chủ hộ kinh doanh cũng có toàn quyền trong việc quyết định lãi, lỗ, phân chia lợi nhuận và chịu rủi ro. Đối với hộ kinh doanh do một cá nhân làm chủ sở hữu, chủ sở hữu hộ kinh doanh phải được hưởng toàn bộ lợi nhuận do hộ kinh doanh mang lại và phải chịu trách nhiệm vô hạn đối với hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh. Đối với hộ kinh doanh do một hộ gia đình làm chủ, các thành viên của hộ kinh doanh phải liên đới với nhau chịu trách nhiệm vô hạn đối với các hoạt động của hộ kinh doanh. Như vậy, trong hoạt động quản trị hộ kinh doanh, việc đưa ra quyết định và ký kết hợp đồng sẽ trở nên linh hoạt hơn rất nhiều so với các loại hình công ty. Chủ hộ kinh doanh có toàn quyền quyết định hoạt động kinh doanh, toàn quyền phân chia lợi nhuận và rủi ro.

3.1.4. Quản trị hộ kinh doanh

Quyền và nghĩa vụ của chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình tham gia đăng ký hộ kinh doanh được quy định tại Điều 81 Nghị định 01/2021/NĐ-CP như sau:

- Chủ hộ kinh doanh thực hiện các nghĩa vụ về thuế, các nghĩa vụ tài chính và các hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật.
- Chủ hộ kinh doanh đại diện cho hộ kinh doanh với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
- Chủ hộ kinh doanh có thể thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh. Trong trường hợp này, chủ hộ kinh doanh, các thành viên hộ gia đình tham gia đăng ký hộ kinh doanh vẫn chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác phát sinh từ hoạt động kinh doanh.
- Chủ hộ kinh doanh, các thành viên hộ gia đình tham gia đăng ký hộ kinh doanh chịu trách nhiệm đối với các hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh.
- Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Pháp luật hiện hành không có những mô tả cụ thể về quản trị hộ kinh doanh như đối với các loại hình doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, có thể tóm lại một số nội dung sau:

Thứ nhất, một trong những nội dung nổi bật trong quá trình quản trị đối với hộ kinh doanh là sự không tách bạch giữa sở hữu và điều hành trong quản trị hộ kinh doanh. Theo đó người chủ hộ kinh doanh đồng thời là người quản lý, điều hành và người lao động của hộ kinh doanh. Điều này xuất phát từ đặc điểm đặt thù của hộ kinh doanh là trách nhiệm vô hạn của chủ sở hữu hộ kinh doanh đối với hoạt động của hộ kinh doanh. Trách nhiệm vô hạn được PGS.TS. Nguyễn Như Phát gọi là “trách nhiệm đến tận cùng của nghĩa vụ trả nợ”. Theo đó nếu hoạt động của hộ kinh doanh thất bại tạo ra khoản nợ không thể thanh toán được thì chủ hộ kinh phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản cá nhân của họ như nhà cửa, xe, trang sức cá nhân. Nghĩa vụ này sẽ không chấm dứt khi người chủ sở hữu đã lâm vào tình trạng khánh kiệt, nghĩa vụ trả nợ có thể kéo dài đến tận tương lai như: tiền công, tiền lương hoặc tài sản cá nhân của chủ sở hữu có được trong tương lai cũng phải đem ra trả nợ.

Thứ hai, theo quy định pháp luật hiện nay, hộ kinh doanh bị giới hạn đối với đối tượng đăng ký thành lập hộ kinh doanh. Cụ thể: Cá nhân, hộ gia đình chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc. Cá nhân thành lập và tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh vẫn được quyền góp vốn, mua cổ phần trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân nhưng không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại. Khác với chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh kể cả được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại. Sự khác nhau này giữa thành viên hộ kinh doanh và chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân thật khó giải thích cho tư duy thiếu nhất quán của pháp luật kinh doanh, bởi chủ hộ kinh doanh và chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân về bản chất không khác gì nhau, họ phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản cá nhân của mình với mọi hoạt động của cơ sở kinh doanh. Khi chủ hộ kinh doanh đồng thời là

thành viên hợp danh của công ty hợp danh (do được các thành viên còn lại đồng ý) có nghĩa là một sản nghiệp thương mại sẽ 2 lần được đem ra chịu trách nhiệm vô hạn cho 2 cơ sở kinh doanh khác nhau. Điều này có thể dẫn đến nhiều phức tạp nếu cả 2 cơ sở kinh doanh đó làm ăn thua lỗ dẫn đến phá sản⁶³.

Thứ ba, các quy định về *địa điểm và số lượng lao động của hộ kinh doanh cho thấy*: Quy định trước đây về hộ kinh doanh chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, đây là một đặc điểm khác biệt so với các loại hình công ty ngoài trụ sở còn có các chi nhánh, văn phòng đại diện,... nằm rải rác ở nhiều nơi, thậm chí được đặt chi nhánh, văn phòng ở nhiều nước khác nhau. Quy mô hoạt động của hộ kinh doanh nhỏ, bị khống chế về số lượng lao động (quy định hiện nay hộ kinh doanh không được sử dụng không dưới 10 lao động). Theo nhu cầu tự nhiên, quy mô hoạt động của hộ kinh doanh nhỏ phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội của nước ta, bởi “Việt Nam xưa nay là một xứ nông nghiệp” công thương nghiệp phát triển phụ thuộc vào nông nghiệp và là hoạt động kinh tế phụ trợ cho nông nghiệp⁶⁴. Nhưng giới hạn về địa điểm và lao động đối với hộ kinh doanh như trên là không phù hợp, dẫn đến cản trở hộ kinh doanh tận dụng và phát huy tối đa cơ hội kinh doanh; làm cho nguồn lực đầu tư dưới hình thức hộ không phát huy hết lợi ích có thể tạo ra cho nhà đầu tư, xã hội⁶⁵. Thực tế hoạt động kinh doanh cho thấy, rất nhiều hộ kinh doanh phát triển, quy mô sản xuất mở rộng đòi hỏi số lao động tăng lên, nhưng việc không chuyển đổi mô hình kinh doanh sang công ty hoặc việc chuyển đổi mô hình khiến cho hộ kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Do đó, đảm bảo công bằng, bình đẳng, không phân biệt đối xử trong kinh doanh, các quy định giới hạn về địa điểm và lao động đối với hộ kinh doanh đã được xóa bỏ bởi Nghị định số 01/2021/NĐ-CP⁶⁶.

⁶³ Nguyễn Thanh Lý (2020), “Một số bất cập trong quy định pháp luật về đăng ký thành lập hộ kinh doanh và giải pháp hoàn thiện”, *Tạp chí Nghề Luật*, Số 4/2020.

⁶⁴ Nguyễn Trí Đình, Phạm Thị Quý (2007), *Giáo trình lịch sử kinh tế*, Trường ĐH KT Quốc dân, Nxb. Đại học Kinh tế Quốc dân.

⁶⁵ Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2019), *Bản thuyết minh chi tiết về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)*, Kèm theo Báo cáo số 7900/BC-BKHĐT ngày 25/10/2019.

⁶⁶ Nguyễn Thanh Lý, Nguyễn Thị Bích Hạnh, Nguyễn Thị Hoa (2020), *Pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: quy định pháp luật và thực trạng thực hiện*, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế phát triển bền vững vùng Trung bộ.

Tuy nhiên, đánh giá mô hình hộ kinh doanh do một nhóm người thành lập thì khó có thể gọi là đơn giản, đặc biệt, nếu số lượng cá nhân trong nhóm người càng nhiều, không có sự ràng buộc về huyết thống, hôn nhân (theo luật hôn nhân gia đình), hoặc không có sự tin tưởng về nhân thân trong nhóm người góp vốn thành lập này sẽ càng làm cho hoạt động của hộ kinh doanh thêm phức tạp. Đối với hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập thì bản thân khái niệm hộ gia đình chưa được rõ ràng, gây nhiều tranh cãi trong luật dân sự. Đánh giá hệ thống pháp luật hiện hành về hộ kinh doanh hiện nay cho thấy:

- Chưa xác định rõ địa vị pháp lý của hộ kinh doanh và không có sự tách bạch giữa hộ kinh doanh (với tư cách là thực thể pháp lý độc lập) với tư cách cá nhân của chủ hộ kinh doanh.

- Ngoài việc quy định về trách nhiệm vô hạn của cá nhân, hộ gia đình, thành viên thành lập hộ kinh doanh, pháp luật chưa có quy định về trách nhiệm của chủ hộ kinh doanh và thành viên hộ kinh.

- Thực tế thực hiện pháp luật cho thấy, các cơ quan quản lý và bản thân hộ kinh doanh lúng túng trong việc xác định trách nhiệm giữa hộ kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, thành viên khác của hộ kinh doanh. Chẳng hạn: cơ quan thuế thì cấp mã số thuế cho cá nhân thành lập hộ chứ không phải hộ; các giao dịch của hộ kinh doanh chưa rõ được ký kết dưới danh nghĩa của hộ kinh doanh hay chủ hộ, dẫn đến, rủi ro cho bên thứ 3 do không nhận thức được và xác định trách nhiệm của hộ kinh doanh.

- Pháp luật chưa dự liệu hết được các trường hợp, chẳng hạn số phận của hộ kinh doanh ra sao khi chủ hộ kinh doanh hoặc các thành viên hộ kinh doanh rơi vào tình trạng đặc biệt như: bị tạm giam, bị tù, hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, chết, mất tích, ốm nặng...

Do đó, quản trị hộ kinh doanh cần lưu ý một số vấn đề sau:

Thứ nhất, mô hình cơ cấu tổ chức của hộ kinh doanh không nên để một nhóm người thành lập.

Thứ hai, dù thành lập dưới mô hình nào thì cần xác định được người đại diện của hộ kinh doanh và làm rõ trách nhiệm của người đại diện cho hộ kinh

doanh – chủ hộ kinh doanh. Theo đó, trách nhiệm của chủ hộ kinh doanh gồm: (1) Là đại diện theo pháp luật của hộ kinh doanh; (2) Chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới cùng các thành viên khác chịu trách nhiệm bằng bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh; (3) Có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh; (4) Đại diện cho hộ kinh doanh tiến hành hoạt động kinh doanh, thực hiện các nghĩa vụ về thuế và các nghĩa vụ tài chính khác; (5) Chủ hộ kinh doanh là nguyên đơn, bị đơn hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài hoặc Tòa án trong các tranh chấp liên quan đến hộ kinh doanh.

Thứ ba, thành viên hộ kinh doanh phải liên đới chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với mọi hoạt động của hộ kinh doanh.

Thứ tư, thay đổi chủ hộ kinh doanh trong một số trường hợp đặc biệt như: Trường hợp 1: Chủ hộ kinh doanh bị tạm giam, bị kết án tù, bị tước quyền hành nghề, thì chủ hộ kinh doanh ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ chủ hộ đối với trường hợp hộ kinh doanh do một cá nhân đăng ký; Các thành viên hộ gia đình ủy quyền cho người khác làm chủ hộ đối với trường hợp hộ kinh doanh do các thành viên gia đình đăng ký. Trường hợp 2: Chủ hộ kinh doanh bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì quyền và nghĩa vụ của chủ hộ kinh doanh được thực hiện thông qua người giám hộ đối với trường hợp hộ kinh doanh do một cá nhân đăng ký; Các thành viên gia đình ủy quyền cho người khác làm chủ hộ đối với trường hợp hộ kinh doanh do các thành viên gia đình đăng ký. Trường hợp 3: Chủ hộ kinh doanh bị chết, mất tích thì: Hộ kinh doanh chấm dứt hoạt động đối với trường hợp hộ kinh doanh do một cá nhân đăng ký; Các thành viên hộ gia đình ủy quyền cho thành viên gia đình khác làm chủ hộ đối với trường hợp hộ kinh doanh do các thành viên gia đình đăng ký.

Thứ năm, về hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh không có tư cách pháp nhân nên không thể tham gia vào các lĩnh vực, ngành nghề yêu cầu tổ chức kinh doanh phải có tư cách pháp nhân và vốn điều lệ không được thấp hơn mức vốn pháp định (như lĩnh vực tín dụng, ngân hàng, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản...). Mặc dù phát triển mạnh và rộng khắp cả nước nhưng mô hình HKD có

những hạn chế về quyền kinh doanh nhất định như: Khó áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, ít cơ hội tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, do quy mô nhỏ và vốn chủ yếu là tự thân của chủ sở hữu (không lớn và không phong phú). Quy mô nhỏ cũng gây trở ngại cho HKD khi cập nhật những tiến bộ mới, công nghệ mới trong sản xuất - kinh doanh, có xu hướng làm theo kinh nghiệm, phát triển tự nhiên. Nếu mô hình kinh doanh không áp dụng trình độ quản trị tiến bộ khoa học để phát triển thành các doanh nghiệp như nhiều quốc gia khác trên thế giới thì rất dễ bị đánh bật ra khỏi thương trường, thụt lùi lại phía sau và dẫn đến nguy cơ giải thể. Ngoài ra, việc khó tiếp cận trong việc được cấp các tiêu chuẩn về nguyên vật liệu đầu vào, quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ sẽ làm hạn chế khả năng mở rộng thị trường, tiêu thụ sản phẩm và cạnh tranh với các đối thủ cùng ngành nghề⁶⁷.

Thứ sáu, về quản lý lao động của hộ kinh doanh. Do hoạt động của HKD chủ yếu là nhỏ lẻ, mang tính chất hộ gia đình, đa số HKD không có nội quy, quy chế lao động, quy định mức lương cụ thể, rõ ràng; chủ yếu là sự thỏa thuận cơ bản về mức lương giữa người lao động và người sử dụng lao động, không có căn cứ trên cơ sở mức lương tối thiểu vùng. Điều này gây ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của người lao động. Ngoài ra, hộ kinh doanh chưa đảm bảo được vấn đề nâng cao tay nghề, đào tạo, nâng cao trình độ trong ứng dụng công nghệ - kỹ thuật cho người lao động; vẫn còn tình trạng HKD không tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ cho người lao động, gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động⁶⁸. Ở Việt Nam, hộ kinh doanh đã tạo ra một số lượng lao động phi chính thức lớn nhất so với các loại hình doanh nghiệp khác. Thực tế cho thấy, mặc dù tình trạng phi chính thức có tác động khá tiêu cực đến thu nhập, an toàn và sức khỏe của người lao động nhưng đôi khi họ vẫn buộc phải làm công việc phi chính thức như là một lựa chọn không thể khác để đảm bảo cuộc sống mưu

⁶⁷ TS. Vũ Thế Hoài (2024), “Chính thức hóa” hộ kinh doanh thông qua chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Tạp chí Kiểm sát, link: <https://kiemsat.vn/chinh-thuc-hoa-ho-kinh-doanh-thong-qua-chuyen-doi-thanh-cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien-67565.html>

⁶⁸ TS. Vũ Thế Hoài (2024), “Chính thức hóa” hộ kinh doanh thông qua chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Tạp chí Kiểm sát, link: <https://kiemsat.vn/chinh-thuc-hoa-ho-kinh-doanh-thong-qua-chuyen-doi-thanh-cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien-67565.html>

sinh trong bối cảnh các điều kiện phúc lợi xã hội còn hạn chế hoặc thu nhập từ công việc chính thức không đảm bảo⁶⁹.

3.1.5. Chấm dứt hoạt động và chuyển đổi hộ kinh doanh

Theo quy định của Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, hộ kinh doanh có thể tạm ngừng kinh doanh; chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh; chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, về tạm ngừng kinh doanh:

Theo quy định của pháp luật, trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Trường hợp hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, hộ kinh doanh gửi thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký ít nhất 03 ngày làm việc trước khi tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo...

Thứ hai, chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Việc tham gia thị trường và chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh là vấn đề tất yếu. Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký. Kèm theo thông báo phải có các giấy tờ sau đây:

- a) Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Cơ quan thuế;
- b) Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
- c) Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

2. Hộ kinh doanh có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện trước khi nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh, trừ trường hợp hộ kinh doanh và chủ nợ có thỏa thuận

⁶⁹ Tổng cục Thống kê (2022), Tổng quan về lao động phi chính thức ở Việt Nam, Nxb. Thanh niên, tr.1.

khác. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh.

Thứ ba, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

1. Hộ kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong các trường hợp sau:

- a) Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh là giả mạo;
- b) Ngừng hoạt động kinh doanh quá 06 tháng liên tục mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đăng ký và Cơ quan thuế;
- c) Kinh doanh ngành, nghề bị cấm;
- d) Hộ kinh doanh do những người không được quyền thành lập hộ kinh doanh thành lập;
- đ) Hộ kinh doanh không gửi báo cáo theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Nghị định này đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản;
- e) Trường hợp khác theo quyết định của Tòa án, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật.

2. Trường hợp nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh là giả mạo, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra thông báo về hành vi vi phạm của hộ kinh doanh và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Trường hợp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh là giả mạo thì Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra thông báo về hành vi vi phạm của hộ kinh doanh và hủy bỏ những thay đổi trong nội dung đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện trên cơ sở các thông tin giả mạo và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trên cơ sở hồ sơ hợp lệ gần nhất trước đó, đồng thời thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện yêu cầu hộ kinh doanh làm lại hồ sơ để được xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh có thể gộp các nội dung thay đổi hợp pháp của các lần đăng ký thay đổi sau đó trong một bộ hồ sơ để được cấp một lần đăng ký thay đổi mới.

3. Trường hợp hộ kinh doanh ngừng hoạt động kinh doanh quá 06 tháng liên tục mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đăng ký hoặc không gửi báo cáo theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này thì Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm và yêu cầu chủ hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện để giải trình. Sau thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn ghi trong thông báo mà người được yêu cầu không đến hoặc giải trình không được chấp thuận thì Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trong việc xem xét nội dung giải trình của hộ kinh doanh.

4. Trường hợp hộ kinh doanh kinh doanh ngành, nghề bị cấm thì Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra thông báo về hành vi vi phạm và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

5. Trường hợp hộ kinh doanh được thành lập bởi những người không được quyền thành lập hộ kinh doanh thì:

a) Nếu hộ kinh doanh do một cá nhân thành lập và cá nhân đó không được quyền thành lập hộ kinh doanh thì Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra thông báo về hành vi vi phạm và ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

b) Nếu hộ kinh doanh do thành viên hộ gia đình thành lập và có thành viên không được quyền thành lập hộ kinh doanh thì Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra thông báo yêu cầu hộ kinh doanh đăng ký thay đổi cá nhân đó trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo. Nếu quá thời hạn trên mà hộ kinh doanh không đăng ký thay đổi thì Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra thông báo về hành vi vi phạm và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

6. Trường hợp Tòa án quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra quyết định thu hồi Giấy

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trên cơ sở quyết định của Tòa án trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định của Tòa án.

7. Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận được văn bản đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của luật, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo trình tự, thủ tục quy định tại khoản 3 Điều này.

8. Sau khi có quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động theo quy định tại Điều 92 Nghị định này, trừ trường hợp hộ kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh để thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo đề nghị của Cơ quan quản lý thuế.

9. Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận được văn bản của Cơ quan quản lý thuế đề nghị hủy bỏ quyết định thu hồi và khôi phục lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh sau khi hộ kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh do cưỡng chế nợ thuế, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra quyết định hủy bỏ quyết định thu hồi và khôi phục lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.

Thứ tư, đăng ký chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp

Với mục tiêu thúc đẩy các hoạt động sản xuất - kinh doanh diễn ra ngày càng minh bạch hơn, Nhà nước khuyến khích các hộ kinh doanh cá thể đủ điều kiện tiến hành chuyển đổi thành doanh nghiệp. Việc chuyển đổi này sẽ mang nhiều lợi ích cho các hộ kinh doanh cá thể về: Tín dụng, mặt bằng sản xuất - kinh doanh, sự hỗ trợ của các hiệp hội nghề nghiệp, tư cách pháp nhân trong các giao dịch dân sự, thuê lao động... Hộ kinh doanh cá thể khi trở thành doanh nghiệp sẽ có quyền tiếp cận với thị trường nước ngoài một cách hợp pháp hơn; có quyền thành lập các chi nhánh; có khả năng huy động các nguồn vốn cổ phần; tiếp cận được với các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư của Nhà nước...

Chuyển đổi thành doanh nghiệp, các hộ kinh doanh có cơ hội thuận lợi hơn trong việc mở rộng quy mô, địa bàn hoạt động, thị trường tiêu thụ. Việc đăng ký kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp cũng tăng tính minh bạch, tạo ra các lợi thế trong hoạt động sản xuất - kinh doanh theo quy mô lớn, giúp doanh nghiệp trụ vững và tận dụng tốt hơn các cơ hội kinh doanh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Theo quy định trước đây, hộ kinh doanh muốn chuyển đổi thành loại hình doanh nghiệp buộc phải thực hiện thủ tục giải thể hộ kinh doanh, và đồng thời thành lập doanh nghiệp chứ không thể trực tiếp chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực ngày 10/10/2018 quy định hộ kinh doanh có thể trực tiếp chuyển đổi thành doanh nghiệp và những doanh nghiệp có trên 10 lao động hoặc có từ 2 địa điểm kinh doanh trở lên sẽ phải chuyển đổi thành doanh nghiệp. Hiện nay, việc khuyến khích chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp đã được pháp luật quy định khá cụ thể. Theo đó, việc đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh thực hiện tại Phòng Đăng ký kinh doanh (cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh) nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính.

Về mặt thủ tục: Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh bao gồm bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế và các giấy tờ quy định tại các Điều 21, 22, 23 và 24 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp, trong đó không bao gồm Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quy định tại điểm b khoản 4 Điều 22, điểm c khoản 4 Điều 23, điểm c khoản 3 Điều 24 Nghị định này. Trường hợp doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh có nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư thì hồ sơ phải có văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về

việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở để thực hiện chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.

Như vậy, trải qua 4 lần thay đổi Luật Doanh nghiệp (1990, 1999, 2004, 2014) cùng với quá trình triển khai thuế điện tử, việc thành lập doanh nghiệp ngày càng trở nên dễ dàng và ít tốn kém. Hầu hết lĩnh vực mà các hộ kinh doanh cá thể đang tham gia kinh doanh đều là lĩnh vực kinh doanh không kèm theo điều kiện, không đòi hỏi vốn pháp định, do đó việc chuyển đổi thành doanh nghiệp không có nhiều khó khăn. Đặc biệt, sau khi Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ra đời, không hạn chế về số lượng lao động, địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh thì việc chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp được thực hiện linh động hơn, thể hiện rõ quyền tự do kinh doanh và lựa chọn loại hình kinh doanh của nhà đầu tư.

Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp thì hộ kinh doanh có thể chuyển đổi thành doanh nghiệp ở tất cả các hình thức doanh nghiệp trong nước. So sánh bản chất HKD và các hình thức doanh nghiệp khác thì hình thức doanh nghiệp tư nhân gần giống với HKD. Đây có lẽ là lý do trên thực tế hình thức này rất ít được HKD chuyển đổi. Trong khi đó, công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), đặc biệt là công ty TNHH một thành viên là hình thức phổ biến nhất được HKD lựa chọn, vì đây là hình thức có một chủ sở hữu như HKD; việc HKD chuyển thành công ty cổ phần, tức là lựa chọn mở rộng sở hữu doanh nghiệp, mở rộng quy mô vốn và thành viên chiếm tỉ lệ rất nhỏ.

Trong so sánh quy định pháp luật về hộ kinh doanh và quy định về các loại hình doanh nghiệp khác (doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh) thì các quy định hiện hành về HKD còn có những bất cập khi áp dụng trong thực tiễn như: Chưa rõ ràng về trách nhiệm

pháp lý; quyền kinh doanh; vốn và các chính sách khác (hỗ trợ chưa đồng bộ, sự quan tâm đối với một số lĩnh vực...), dẫn tới phần lớn các HKD đều hoạt động “cầm chừng”, không muốn chuyển đổi hình thức kinh doanh thành doanh nghiệp nhằm “né tránh” nghĩa vụ nộp thuế; không ký hợp đồng với các lao động... Như vậy, khung pháp lý hiện hành đã và đang hạn chế một phần sự phát triển của HKD trong quá trình hoạt động.

Việc chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp có thể được nhìn nhận tích cực hơn khi hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp: hộ kinh doanh có tính chất tổ chức sản xuất khép kín, khó thích ứng với các phương thức quản trị chuyên nghiệp, huy động rộng rãi sự đầu tư góp vốn và nhất là sự tham gia quản lý của các chuyên gia bên ngoài, tổ chức sản xuất liên kết theo các chuỗi giá trị toàn cầu. Sản phẩm dịch vụ của HKD khó đáp ứng các tiêu chuẩn quy định chung, đặc biệt là các chuẩn chung quốc tế. Các điểm bất lợi nói trên làm cho HKD không thể tận dụng được các cơ hội về hội nhập, mở cửa thị trường, cũng như không tạo điều kiện phát triển thể chế kinh tế thị trường hiện đại, liên kết các thị trường trong nước thành một thể thống nhất.

Bên cạnh đó, hộ kinh doanh rất bất lợi trong huy động vốn. Vốn của HKD là do chủ hộ tự đăng ký, tự thân hoặc nguồn vốn vay từ bạn bè, người thân. Việc huy động vốn của HKD từ các tổ chức tín dụng rất khó khăn do đặc thù của mô hình kinh doanh là một thể nhân; trường hợp vay được thì lượng vay không nhiều và thời hạn vay cũng rất ngắn, khó đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh hay đổi mới kỹ thuật công nghệ một cách đồng bộ, hiệu quả... Chủ HKD có thể lấy những tài sản khác của mình để đầu tư hoặc nhân danh cá nhân huy động vốn cho HKD. Đối với những khoản vay dưới danh nghĩa cá nhân chủ HKD, dù mục đích vay vốn là phục vụ hoạt động kinh doanh, nhưng về bản chất vẫn là khoản vay của chủ HKD, tài sản bảo đảm khoản vay là của chủ HKD và người chịu trách nhiệm trả nợ cuối cùng cũng là chủ HKD, nên vốn vay được là không nhiều và thời gian đáo hạn ngắn.

Ngoài ra, hộ kinh doanh không được áp dụng quy định về phá sản nhằm hạn chế rủi ro cho người kinh doanh. Trong trường hợp này, Luật phá sản năm

2014 không thừa nhận phá sản với cá nhân, chỉ áp dụng đối với tổ chức bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã. Điều này khiến HKD gặp nhiều rủi ro khi kinh doanh không được pháp luật bảo vệ như với doanh nghiệp trước áp lực từ phía chủ nợ, khó tái hòa nhập thị trường khi đã bị phá sản⁷⁰.

3.2. Thực tiễn thực thi pháp luật về hộ kinh doanh ở Việt Nam hiện nay

3.2.1. Thực tiễn đăng ký và thành lập hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh có lịch sử lâu đời ở Việt Nam với nhiều tên gọi khác nhau như: tổ chức tiểu sản xuất hàng hóa, hộ cá thể, hộ tiểu công nghiệp, nhóm kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể... và thay đổi theo từng thời kỳ. Theo số liệu của Tổng cục thống kê từ năm 2011 đến năm 2021, cả nước đã có khoảng hơn 5 triệu hộ kinh doanh, phân bố ở tất cả các vùng, miền, đặc biệt vùng Đồng bằng sông Hồng (chiếm hơn 25%); vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung (chiếm hơn 23%).

Bảng 1. Phân bố hộ kinh doanh theo vùng

Năm	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tổng số (1000 hộ)	4.236,3	4.628,8	4.536,0	4.671,3	4.754,8	4.909,8	5.142,9	5.198,7	5.377,7	5.200,4	5.067,4
Cơ cấu (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Đồng bằng sông Hồng	26,29	26,65	26,10	26,00	25,83	25,60	25,85	25,47	25,15	25,10	25,24
Trung du miền núi phía Bắc	8,98	9,30	9,33	9,33	9,26	9,18	9,51	9,26	9,18	9,34	9,66
Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung	23,12	22,77	23,04	22,94	23,05	22,94	23,02	23,12	22,92	23,09	23,44
Tây Nguyên	4,43	4,62	4,84	4,92	4,76	4,82	4,76	4,86	5,06	5,00	5,22
Đông Nam bộ	15,86	16,18	16,58	16,70	17,25	17,44	17,54	18,13	18,25	18,18	17,00
Đồng bằng	21,31	20,48	20,12	20,11	19,85	20,03	19,32	19,16	19,44	19,27	19,45

⁷⁰ TS. Vũ Thế Hoài (2024), “Chính thức hóa” hộ kinh doanh thông qua chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Tạp chí Kiểm sát, link: <https://kiemsat.vn/chinh-thuc-hoa-ho-kinh-doanh-thong-qua-chuyen-doi-thanh-cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien-67565.html>

sông Cửu Long											
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nguồn: Niên giám Thống kê hằng năm của Tổng cục Thống kê

Thống kê theo ngành nghề kinh doanh trong 10 năm từ năm 2011 đến năm 2021, hộ kinh doanh hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ (chiếm gần 83%), đặc biệt lĩnh vực bán buôn, bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác, dịch vụ lưu trú, ăn uống.

Bảng 2. Phân bố hộ kinh doanh theo ngành nghề, lĩnh vực hoạt động

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tổng số (1.000 hộ)	4.236,3	4.628,8	4.536,0	4.671,3	4.754,8	4.909,8	5.142,9	5.198,7	5.377,7	5.200,4	5.067,4
Cơ cấu (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Công nghiệp - xây dựng	22,4	21,1	20,7	20,0	18,8	18,4	18,3	18,1	17,9	16,7	17,3
Thương mại dịch vụ	77,6	78,9	79,3	80,0	81,2	81,6	81,7	81,9	82,1	83,3	82,7
Trong đó:											
Bán buôn, bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy...	44,5	44,7	45,5	45,6	45,9	45,9	45,4	45,4	45,4	45,4	45,6
Vận tải kho bãi	6,2	5,7	5,3	5,1	5,1	4,9	5,0	4,9	4,9	5,1	4,9
Dịch vụ lưu trú và ăn uống	14,9	16,0	15,7	16,0	15,6	15,9	16,0	16,1	16,2	16,8	16,5
Thông tin, truyền thông	0,8	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,4	0,3
Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Kinh doanh bất động sản	3,6	4,1	4,3	4,4	5,9	5,9	6,5	6,6	6,8	7,1	6,9
Chuyên môn khoa học công nghệ	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Hành chính, dịch vụ hỗ trợ	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Giáo dục - Đào tạo	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Y tế, cứu trợ XH	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6
Nghệ thuật,	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5

giải trí											
Dịch vụ khác	4,7	4,7	4,8	5,0	4,9	5,0	5,1	5,2	5,1	5,5	5,7

Nguồn: Tổng hợp từ Niên giám Thống kê hằng năm của Tổng cục Thống kê

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, khung pháp lý hiện hành về hộ kinh doanh và đăng ký hộ kinh doanh được quy định cụ thể tại Chương VIII Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 04/01/2021. Các biểu mẫu được sử dụng trong đăng ký hộ kinh doanh được quy định cụ thể tại Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2021.

Căn cứ các quy định pháp lý trên, việc tổ chức, thực hiện cấp đăng ký hộ kinh doanh trước ngày 01/7/2023 được tiến hành tại hơn 700 Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện trên toàn quốc (gọi chung là cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện), chưa có sự phối hợp liên thông với cơ quan thuế. Tổng thời gian cấp đăng ký hộ kinh doanh kể từ ngày hồ sơ hợp lệ (bao gồm tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện là 3 ngày làm việc, tại cơ quan thuế là 3 ngày làm việc) là khoảng 6 ngày làm việc.

Việc cấp đăng ký hộ kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện chủ yếu được thực hiện thủ công hoặc bởi các phần mềm tự phát triển, nhưng không thống nhất giữa các địa phương hoặc giữa các quận huyện trong cùng địa bàn tỉnh. Do đó, không tạo lập được kho cơ sở dữ liệu dùng chung về đăng ký hộ kinh doanh của cả nước, gây nhiều khó khăn, hạn chế không chỉ đối với cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký hộ kinh doanh cấp tỉnh, cấp trung ương, mà còn đối với công tác phối hợp quản lý nhà nước về hộ kinh doanh giữa các cơ quan nhà nước với nhau. Nhìn chung, tại hầu hết các tỉnh, cơ quan đăng ký kinh doanh không cập nhật, không báo cáo được tình hình đăng ký của hộ kinh doanh tại tất cả các quận, huyện thuộc phạm vi quản lý theo thời gian thực để tổng hợp, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên.

Trên cơ sở tổng hợp của 63 cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh về việc ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý dữ liệu đăng ký hộ kinh doanh tại thời điểm năm 2022 đối với khoảng 700 cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận huyện, kết quả khảo sát sơ bộ được mô tả tại Bảng 1 như sau:

Bảng 1: Tổng hợp việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dữ liệu hộ kinh doanh tại địa phương

TT	Tiêu chí	Số lượng HKD	Ghi chú
I.	<i>Địa phương có sử dụng phần mềm dùng chung trong phạm vi cấp tỉnh</i>	<i>Khoảng 3,1 triệu</i>	
1	TP. Hà Nội	817.028	
2	Bình Dương	170.512	Có 7/9 quận huyện dùng chung 1 phần mềm
3	An Giang	126.981	
4	Quảng Ninh	97.332	
5	Long An	87.063	
6	Kiên Giang	82.804	
7	Đà Nẵng	69.935	Sử dụng 2 phần mềm tại 5 quận, huyện
8	Bến Tre	67.680	
9	Thừa Thiên Huế	66.974	
10	Tây Ninh	59.481	
11	Sóc Trăng	47.192	
12	Hà Tĩnh	40.668	Có 12/13 quận, huyện dùng chung 1 phần mềm
13	Cà Mau	36.018	
14	Trà Vinh	25.523	
II.	<i>Địa phương sử dụng các phần mềm đặc thù khác nhau</i>		
1	TP. Hồ Chí Minh	606.532	Sử dụng 10 phần mềm tại 21 quận, huyện
2	Đồng Nai	116.505	Sử dụng 3 phần mềm tại 5/13 quận, huyện
3	Đắk Lắk	81.281	Sử dụng 4 phần mềm tại 11/15 quận, huyện

4	Khánh Hòa	73.011	Sử dụng 4 phần mềm tại 5/8 quận, huyện
5	Thanh Hóa	45.736	Sử dụng 6 phần mềm tại 13/27 quận huyện
II.	Địa phương không sử dụng phần mềm, cấp và quản lý hoàn toàn thủ công	Khoảng 2,5 triệu	

Nguồn: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Với việc triển khai thực hiện các quy định tại Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT, kể từ ngày 01/7/2023, quy trình về đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh đã tạo bước đột phá trong quy trình cấp đăng ký, liên thông điện tử trong đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, đồng thời lần đầu tiên tạo lập được Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh phục vụ công tác đăng ký hộ kinh doanh trên phạm vi cả nước.

Thông qua Hệ thống này, toàn bộ hơn 700 cơ quan đăng ký kinh doanh phải thực hiện đăng ký trực tuyến, thường xuyên và liên tục, lần đầu tiên đã tạo lập được nguồn cơ sở dữ liệu chính thống về đăng ký hộ kinh doanh, đáp ứng một số yêu cầu ban đầu trong quản lý nhà nước về công tác thống kê, báo cáo theo thời gian thực về tình hình đăng ký hộ kinh doanh, đồng thời tăng cường được vai trò giám sát của các bên thứ ba đối với thông tin đăng ký của hộ kinh doanh.

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tình hình đăng ký hộ kinh doanh từ ngày 01/7/2023 đến ngày 30/9/2023 dựa trên các dữ liệu thực tế do hộ kinh doanh đăng ký tại địa phương và được cán bộ tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thao tác trực tiếp trên Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh ghi nhận có nhiều chuyển biến tích cực trong việc chuẩn hóa dữ liệu đăng ký hộ kinh doanh. Các số liệu được kết xuất trực tiếp từ Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh đối với các hộ kinh doanh đã đăng ký trên Hệ thống này từ ngày 01/7/2023 đến 30/9/2023, đảm bảo thời gian liên tục là 3

tháng đã cho thấy sơ bộ bức tranh tổng hợp về tình hình đăng ký của khu vực này.

Cụ thể, theo số liệu thông kê của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, số hộ kinh doanh thành lập mới trong 3 tháng triển khai Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh là 112.156 hộ kinh doanh. Số vốn đăng ký của hộ kinh doanh thành lập mới trong 3 tháng triển khai Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh đạt 36.969 tỷ đồng. Vốn đăng ký bình quân trên một hộ kinh doanh trong 3 tháng đạt 330 triệu đồng. Lao động đăng ký của hộ kinh doanh đạt 244.817 lao động.

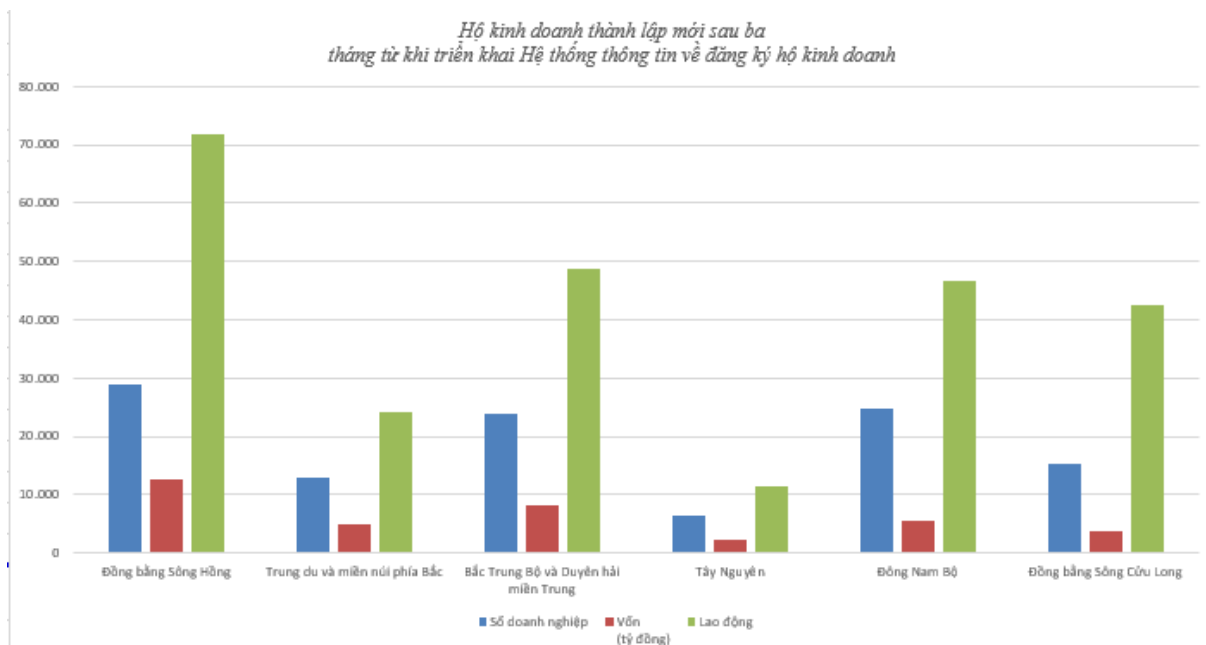
Đồng bằng Sông Hồng là khu vực duy nhất có đồng đều cả 3 tiêu chí số lượng hộ kinh doanh thành lập mới, số vốn đăng ký và số lao động đăng ký lớn nhất, lần lượt là: 28.899 hộ kinh doanh, 12.470 tỷ đồng, 71.664 lao động

Đông Nam Bộ (24.855 hộ kinh doanh, 5.430 tỷ đồng, 46.702 lao động) là vùng mặc dù không có cả 3 tiêu chí lớn nhất, nhưng là vùng có số hộ kinh doanh và vốn đăng ký đứng thứ 2 cả nước. Các vùng còn lại có thông tin đăng ký như sau: Đồng bằng Sông Cửu Long (15.244 hộ kinh doanh, 3.791 tỷ đồng, 42.358 lao động), Tây Nguyên (6.534 hộ kinh doanh, 2.268,6 tỷ đồng, 11.398 lao động), Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (23.724 hộ kinh doanh, 8.212 tỷ đồng, 48.664 lao động), Trung du và miền núi phía Bắc (12.900 hộ kinh doanh, 4.798 tỷ đồng, 24.031 lao động).

Về thống kê chi tiết tới từng địa phương, địa phương có số hộ kinh doanh đăng ký thành lập mới và số lao động đăng ký lớn nhất là TP. Hồ Chí Minh (12.065 hộ kinh doanh, 1.317 tỷ đồng, 21.794 lao động); Hà Nội (10.447 hộ kinh doanh, 3.157 tỷ đồng, 30.891 lao động) và Nghệ An (4.149 hộ kinh doanh, 1.780 tỷ đồng, 8.620 lao động) là hai địa phương duy nhất có cả số lượng hộ kinh doanh, vốn đăng ký và lao động đăng ký đều thuộc nhóm 5 địa phương lớn nhất cả nước.

Ngoài ra, một số địa phương có số lượng hộ kinh doanh đăng ký hoặc vốn đăng ký hoặc lao động đăng ký thuộc 5 địa phương lớn nhất cả nước là: Đồng Nai (3.871 hộ kinh doanh, 1.210 tỷ đồng, 7.607 lao động), Thanh Hoá (4.105 hộ

kinh doanh, 1.557 tỷ đồng, 7.295 lao động), Trà Vinh (703 hộ kinh doanh, 136 tỷ đồng, 11.359 lao động), Vĩnh Phúc (1.775 hộ kinh doanh, 1.608 tỷ đồng, 3.940 lao động), Đồng Nai (3.871 hộ kinh doanh, 1.210 tỷ đồng, 7.607 lao động).



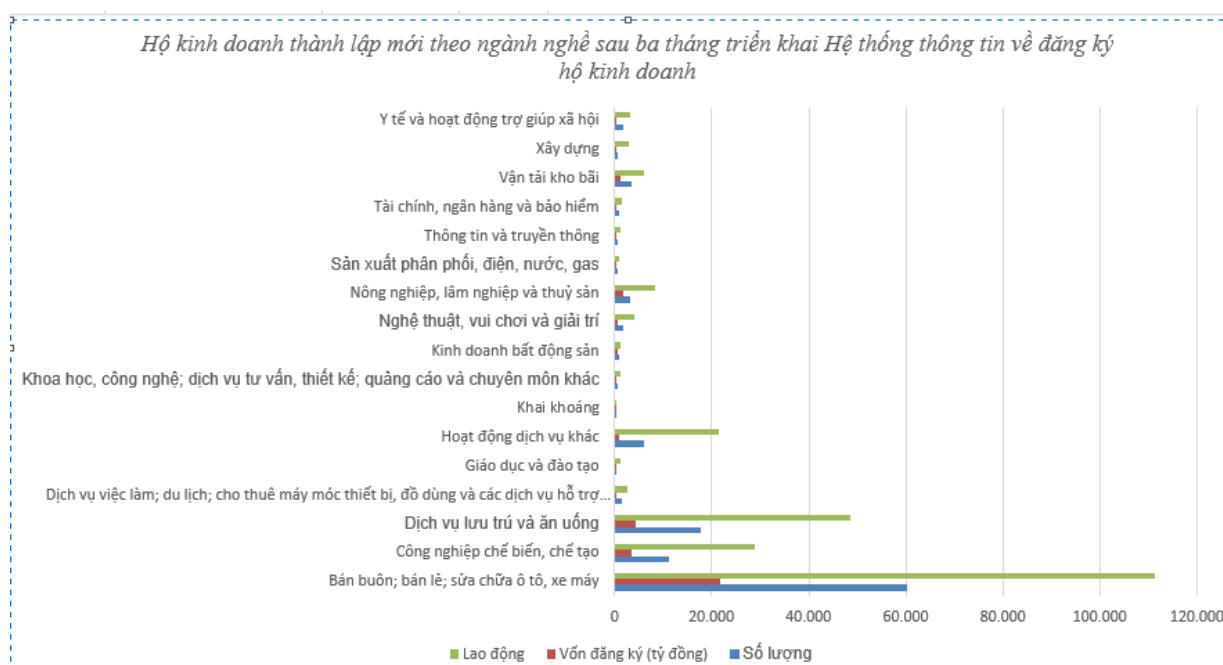
Số hộ kinh doanh thành lập mới sau ba tháng kể từ khi triển khai Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh

Nguồn: Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Phân theo ngành nghề, có 3/17 ngành có cả số lượng hộ kinh doanh thành lập mới, số vốn đăng ký và số lao động đăng ký lớn nhất là: Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy (60.161 hộ kinh doanh, 21.827 tỷ đồng, 111.146 lao động); Công nghiệp chế biến, chế tạo (11.187 hộ kinh doanh, 3.575 tỷ đồng, 28.801 lao động); Dịch vụ lưu trú và ăn uống (17.864 hộ kinh doanh, 4.410 tỷ đồng, 48.477 lao động).

Các ngành còn lại có số hộ kinh doanh, vốn đăng ký và lao động đăng ký như sau: Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (1.446 hộ kinh doanh, 431 tỷ đồng, 2.586 lao động); Giáo dục và đào tạo (500 hộ kinh doanh, 87 tỷ đồng, 1.339 lao động); Hoạt động dịch vụ khác (6.114 hộ kinh doanh, 832 tỷ đồng, 21.454 lao động); Khai khoáng (34 hộ kinh doanh, 31 tỷ đồng, 123 lao động); Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác (546 hộ kinh doanh, 121 tỷ đồng, 1.174

lao động); Kinh doanh bất động sản (939 hộ kinh doanh, 544 tỷ đồng, 1.327 lao động); Nghệ thuật, vui chơi và giải trí (1.835 hộ kinh doanh, 548 tỷ đồng, 4.053 lao động); Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (3.274 hộ kinh doanh, 1.784 tỷ đồng, 8.293 lao động); Sản xuất phân phối, điện, nước, gas (517 hộ kinh doanh, 193 tỷ đồng, 1.003 lao động); Thông tin và truyền thông (742 hộ kinh doanh, 153 tỷ đồng, 1.289 lao động); Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (1.014 hộ kinh doanh, 379 tỷ đồng, 1.593 lao động); Vận tải kho bãi (3.575 hộ kinh doanh, 1.354 tỷ đồng, 5.962 lao động); Xây dựng (742 hộ kinh doanh, 444 tỷ đồng, 2.925 lao động); Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội (1.666 hộ kinh doanh, 255 tỷ đồng, 3.272 lao động).



Hộ kinh doanh thành lập mới theo ngành nghề sau ba tháng triển khai Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh

Nguồn: Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Từ những phân tích trên có thể nhận thấy không ít những hạn chế, bất cập trong công tác đăng ký và quản lý dữ liệu đăng ký hộ kinh doanh trước ngày 01/7/2023 trên phạm vi cả nước. Cụ thể:

Thứ nhất, khó khăn trong báo cáo, tổng hợp tình hình đăng ký hộ kinh doanh. Việc quản lý dữ liệu đăng ký hộ kinh doanh không được thống nhất giữa các địa phương, nhất là một số địa phương vẫn còn thực hiện thủ công trong

đăng ký và quản lý hộ kinh doanh, dẫn đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh và cấp trung ương, thậm chí cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận huyện (nếu làm thủ công) không tổng hợp được chính xác tình hình cập nhật thực tế thông tin về đăng ký của hộ kinh doanh thuộc phạm vi mình quản lý và trên phạm vi tỉnh, phạm vi cả nước.

Thứ hai, khó khăn trong tìm kiếm thông tin đăng ký hiện tại và dữ liệu đăng ký lịch sử của hộ kinh doanh. Đối với các địa phương cấp đăng ký và quản lý thủ công, thì việc tra cứu thông tin đăng ký hiện tại và các lần thay đổi trước đó của hộ kinh doanh cụ thể đều hoàn toàn phải dựa vào việc tìm kiếm bản cứng tại nơi lưu trữ. Điều này tốn thời gian và công sức của cán bộ cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thứ ba, thiếu sự minh bạch hóa thông tin và sự giám sát của cộng đồng đối với thông tin đăng ký của hộ kinh doanh. Dữ liệu đăng ký hộ kinh doanh chưa được chú trọng để phục vụ việc tra cứu, tìm kiếm thông tin trên môi trường mạng internet, dẫn đến hạn chế đáng kể đối với các bên thứ ba, cộng đồng và các cơ quan quản lý nhà nước khác khi không nắm bắt được thông tin chính thống về đăng ký của hộ kinh doanh, gây khó khăn trong việc đối tác tìm hiểu thông tin đăng ký hộ kinh doanh, đồng thời làm giảm vai trò giám sát của cộng đồng đối với dữ liệu thông tin đăng ký này.

Thứ tư, quy trình cấp đăng ký kinh doanh và cấp đăng ký thuế cho hộ kinh doanh chưa có sự liên thông giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế, thời gian cấp đăng ký cho hộ kinh doanh gia nhập thị trường bị kéo dài; dữ liệu đăng ký của hộ kinh doanh tại hai ngành không được chia sẻ.

Thứ năm, khó khăn trong cập nhật, nắm bắt tình hình thực tế trong đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh, khả năng dự đoán xu hướng và dự báo tình hình phát triển hộ kinh doanh gặp nhiều hạn chế.

3.2.2. Thực tiễn tổ chức và hoạt động của hộ kinh doanh

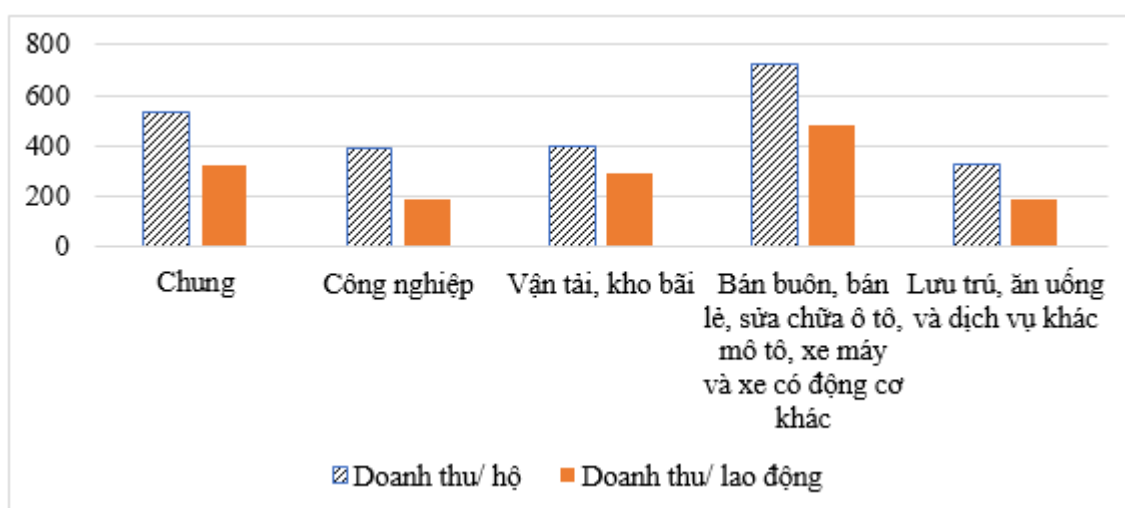
Quy mô hộ kinh doanh chủ yếu là nhỏ và siêu nhỏ. Xét theo quy mô lao động, bình quân năm, mỗi hộ kinh doanh có số lượng lao động rất thấp. Theo số liệu sơ bộ năm 2021, mỗi hộ kinh doanh bình quân có 1,68 lao động, trong đó

mỗi hộ kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng có 2,32 lao động; trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ có 1,54 lao động. Xây dựng là lĩnh vực mà hộ kinh doanh có số lao động bình quân năm cao nhất (5,4 lao động/ hộ kinh doanh).

Doanh thu bình quân năm cao nhất thuộc về các hộ kinh doanh hoạt động bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và các xe có động cơ khác và thấp nhất thuộc về các hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực lưu trú, ăn uống và dịch vụ khác, với mức tương ứng theo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 của Tổng cục Thống kê là 720 triệu đồng/hộ và 330 triệu đồng/hộ.

Hình 1. Kết quả sản xuất - kinh doanh theo lĩnh vực hoạt động của hộ kinh doanh

Đơn vị: Triệu đồng



Nguồn: Tổng cục Thống kê

Hộ kinh doanh đóng góp lớn trong tạo việc làm, thu nhập và giải quyết các vấn đề xã hội khi hộ kinh doanh đang tạo việc làm cho gần 8,5 triệu lao động trong bối cảnh sức ép về việc làm trong xã hội rất lớn. Hơn nữa, một bộ phận không nhỏ hộ kinh doanh đang hoạt động trong các làng nghề cũng góp phần rất lớn vào việc gìn giữ, bảo tồn và phát triển các ngành nghề truyền thống - một phần của văn hóa dân tộc Việt Nam.

Hộ kinh doanh có vai trò đáng kể trong tạo ra của cải vật chất, hàng hóa, dịch vụ cho xã hội và trực tiếp đóng góp quan trọng trong tăng trưởng kinh tế

(với tỷ trọng đóng góp khoảng 30% GDP hằng năm). Mô hình hộ kinh doanh góp phần thúc đẩy tinh thần kinh doanh ở Việt Nam khi đây là mô hình khởi sự kinh doanh phổ biến nhờ sự đơn giản về thủ tục gia nhập thị trường, ít ràng buộc về tổ chức quản lý, phù hợp nhiều thành phần, lứa tuổi, vùng miền, không đòi hỏi quá cao về năng lực tài chính và chi phí vốn thấp.

Tuy nhiên, với đặc trưng kinh doanh nhỏ lẻ, hộ kinh doanh còn nhiều hạn chế về năng lực kinh doanh, ứng dụng công nghệ và trình độ quản lý dẫn đến hiệu quả hoạt động thấp, năng suất lao động không cao, đóng góp của hộ kinh doanh vào thu ngân sách nhà nước chưa tương xứng. Mặc dù số lượng hộ kinh doanh tăng hằng năm và gấp gần 10 lần số doanh nghiệp nhưng số thu của hộ kinh doanh chiếm chưa đến 2% tổng thu ngành thuế và có xu hướng giảm. Hơn nữa, mô hình hộ kinh doanh chỉ thích hợp với kinh doanh quy mô nhỏ tại các địa phương và trong phạm vi hẹp của một số ngành thương mại, dịch vụ, phục vụ cá nhân và cộng đồng, ít phát triển hơn được trong những ngành sản xuất vật chất đòi hỏi vốn lớn, mặt bằng rộng, đầu tư công nghệ cao...

Bên cạnh đó, về địa vị pháp lý của hộ kinh doanh theo pháp luật Việt Nam hiện nay chưa xác định rõ hộ kinh doanh là cá nhân kinh doanh, cũng không xác định hộ kinh doanh là doanh nghiệp, dẫn đến hệ quả pháp lý là hoạt động của hộ kinh doanh còn nhiều vướng mắc trên thực tế khi tham gia vào môi trường thương mại với các chủ thể kinh doanh khác. Nhiều đối tác e ngại về tư cách pháp lý khi ký kết hợp đồng kinh doanh với hộ kinh doanh cũng như vấn đề tranh chấp và tố tụng sau này khi hộ kinh doanh không phải là nguyên đơn, bị đơn trên tòa trong khi họ ký kết hợp đồng trực tiếp với hộ kinh doanh.

Diễn hình như vụ việc của hộ kinh doanh ở Đắk Lắk: Anh Trọng – chủ một hộ kinh doanh cà phê rang xay tại Đắk Lắk – có sản phẩm được đánh giá cao tại các hội chợ nông sản. Một chuỗi siêu thị lớn ở TP.HCM ngỏ ý ký hợp đồng cung ứng dài hạn, nhưng yêu cầu bên cung cấp phải có tư cách pháp nhân để đảm bảo ràng buộc và minh bạch. Hệ quả anh Trọng không thể ký hợp đồng dù sản phẩm đạt tiêu chuẩn. Việc thành lập doanh nghiệp lại mất thời gian, chi phí và phải đáp ứng thêm các điều kiện khác. Mất cơ hội lớn, ảnh hưởng đến

thương hiệu và khả năng mở rộng thị trường. Ngoài ra, trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển các chủ thể tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử nhiều như Tiktok, Shoppe... nhưng đánh giá từ các sàn giao dịch này đối với sự tin cậy từ hộ kinh doanh rất thấp do hộ kinh doanh không có tư cách pháp nhân.

Ngoài ra, trong một số trường hợp, hộ kinh doanh kinh doanh phát triển, muốn mở rộng vốn nhưng trước đó vướng phải quy định của Nghị định 85/2015/NĐ-CP về đăng ký thành lập doanh nghiệp đã giới hạn số lượng lao động của hộ kinh doanh là 10 người dẫn đến các doanh nghiệp không mở rộng được hoạt động và tìm cách “lách luật”. Điển hình như Hộ kinh doanh của Chị Lan ở làng nghề mộc La Xuyên (Nam Định) điều hành một xưởng mộc chuyên sản xuất đồ nội thất theo đơn đặt hàng từ TP.HCM và Đà Nẵng. Nhu cầu tăng cao, chị muốn mở rộng xưởng và thuê thêm 15 công nhân. Tuy nhiên, theo quy định, hộ kinh doanh chỉ được sử dụng tối đa 10 lao động. Giải pháp tạm thời, Chị Lan buộc phải tách xưởng thành 3 hộ kinh doanh khác, đứng tên chồng và 2 người thân, để hợp thức hóa số lao động. Hệ quả là gây khó khăn trong quản lý điều hành nội bộ vì phải chia nhỏ chi phí, doanh thu; gây trở ngại khi xin giấy chứng nhận an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vì không thống nhất hồ sơ; và cơ quan thuế gặp khó trong kiểm soát, thất thu ngân sách. Khắc phục tình trạng “lách luật” này, quy định mới về hộ kinh doanh theo Nghị định số 01/2021/NĐ-CP đã bỏ quy định giới hạn số lượng lao động của hộ kinh doanh. Đây là điểm mới phù hợp với thực tiễn áp dụng pháp luật ở Việt Nam hiện nay. Tạo độ mở cho sự phát triển của hộ kinh doanh.

3.2.3. Thực tiễn thực hiện chế độ tài chính của hộ kinh doanh

Thực tiễn cho thấy đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh ở Việt Nam tăng lên liên tục. Thế nhưng, việc phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong thống kê số hộ, thống nhất niêm yết mức thuế để đưa vào diện quản lý thuế còn hạn chế, dẫn đến tình trạng thất thu. Mỗi năm, các loại thuế mà hộ kinh doanh đóng góp khoảng hơn 4% trong cơ cấu tổng thu ngân sách Nhà nước. Con số này chưa

thâm vào đâu so với thực tế số hộ đang kinh doanh trên địa bàn cả nước⁷¹.

Theo một đánh giá, hiện nay 70% hộ kinh doanh cá thể đang có thỏa thuận về mức thuế khoán với cơ quan thuế do quy định về mức thuế khoán cố định. Mức thuế khoán hằng năm này được thực hiện theo sự khảo sát của cơ quan thuế, tham vấn ý kiến của hội đồng tư vấn thuế cấp xã, được lấy ý kiến người dân và công bố công khai để các hộ kinh doanh tự giám sát lẫn nhau. Nhưng do phần lớn hộ kinh doanh thường không có hóa đơn chứng từ mua bán, được tự kê khai đóng thuế cho nên thất thu thuế là khó tránh khỏi.

Theo thống kê của Cục thuế các tỉnh, con số cụ thể thất thu trong lĩnh vực kinh doanh cá thể còn chưa thống kê cụ thể được, nhưng chắc chắn là rất lớn. Tình trạng thất thu thuế ở hộ kinh doanh đã và đang diễn ra từ nhiều năm nay. Thất thu thuế kinh doanh hộ cá thể chủ yếu ở các hộ kinh doanh có quy mô nhỏ, không thực hiện kê khai, không sử dụng hóa đơn điện tử. Thực tế hiện nay, nhiều cửa hàng, dịch vụ mới được mở nhưng việc cập nhật các hộ kinh doanh còn hạn chế. Chưa kể, tình trạng chuyển đổi chủ kiốt, chủ cửa hàng kinh doanh, sang nhượng tên nhưng cán bộ thuế chưa kịp nắm danh sách. Hơn nữa, trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, các hộ kinh doanh sử dụng hình thức kinh doanh trực tuyến, bán hàng online, một số dịch vụ kinh doanh lưu động như: quầy bán thực phẩm vỉa hè, quần áo xe đẩy... Đây cũng là đối tượng khó quản lý việc thu thuế hoặc xác định thuế thu chưa chính xác.

Ở các tỉnh miền núi, do địa bàn nhiều xã thuộc vùng sâu, vùng xa nên cơ quan thuế quản lý không “xuể”⁷². Trong khi đó việc xác định mức thuế phụ thuộc nhiều vào sự tự nguyện của chủ hộ kinh doanh và hành vi chủ quan của cán bộ thu thuế do quy định pháp luật thuế hiện nay, các hộ kinh doanh tự khai, tự nộp thuế theo từng quý. Đây là điều kiện để cho nhiều hộ kinh doanh như kinh doanh lưu động, các hộ kinh doanh ở vùng sâu, vùng xa, các hộ kinh doanh

⁷¹ Xem thêm: Nguyễn Lương (2019), Bất cập trong thu thuế đối với hộ kinh doanh, Báo Đăk Nông ngày 29/8/2019, link: <https://baodaknong.vn/bat-cap-trong-quan-ly-thue-doi-voi-ho-kinh-doanh-82307.html>

⁷² Xem thêm: Nguyễn Lương (2019), Bất cập trong thu thuế đối với hộ kinh doanh, Báo Đăk Nông ngày 29/8/2019, link: <https://baodaknong.vn/bat-cap-trong-quan-ly-thue-doi-voi-ho-kinh-doanh-82307.html>

không phải thực hiện việc đăng ký kinh doanh, hoặc kinh doanh theo mùa vụ... tìm cách né tránh, không tự giác nộp thuế, dẫn đến thất thu. Ví dụ, theo phản ánh của cán bộ thuế ở xã Đắc Ngo, khi bước vào mùa thu hoạch nông sản, nhiều hộ đứng ra kinh doanh để thu mua hàng hóa. Cơ quan thuế phát hiện, đưa vào diện quản lý, lập bộ thuế. Tuy nhiên, vài tháng sau, khi cán bộ thuế tiến hành thu thuế, phí, nhiều trường hợp không còn kinh doanh nữa⁷³.

Bên cạnh đó, tình trạng nộp thuế ít so với doanh thu thực tế đang diễn ra khá nhiều. Nguyên nhân là do một số hộ thiếu hiểu biết về quy định. Nhiều trường hợp nắm rõ quy định nhưng cố tình không chấp hành nộp thuế. Trong khi trước kia việc cấp đăng ký kinh doanh tách rời với việc đăng ký thuế. Điều này gây không ít khó khăn cho cơ quan thuế trong quá trình xác định doanh thu để ấn định mức thuế.

Hiện nay, việc xác định mức thuế khoán được xác định theo Thông tư 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính. Theo đó, để xác định được mức thuế khoán đối với hộ kinh doanh, cơ quan thuế phải thực hiện rất nhiều bước. Trước tiên, cơ quan thuế phải tham khảo ý kiến của hội đồng tư vấn thuế xã, phường, sau đó mới xác định mức thuế khoán chính thức đối với hộ kinh doanh.

Sau khi mức thuế khoán được xác định, cơ quan thuế niêm yết công khai mức thuế khoán tại bộ phận "một cửa" của cơ quan thuế, trụ sở chính quyền địa phương. Nếu hội đồng tư vấn thuế xã, phường làm việc công tâm, nghiêm túc, mức thuế khoán sẽ sát với thực tế. Ngược lại, nếu hội đồng thiếu khách quan hoặc là có sự thông đồng, thỏa thuận ngầm với hộ kinh doanh thì chắc chắn không đánh giá được thực tế về doanh thu để giao khoán thuế hợp lý.

Với cơ quan thuế lâu nay, công tác xác định doanh thu hộ kinh doanh vốn gặp nhiều khó khăn, phức tạp. Nhiều trường hợp quản lý doanh thu chưa phù hợp với thực tế kinh doanh, nhất là các hộ hoạt động kinh doanh trong các ngành nghề đặc thù như dịch vụ ăn uống, nhà nghỉ...

Về chế độ thuế đối với hộ kinh doanh, hiện nay, cả nước có khoảng gần 6

⁷³ Xem thêm: Nguyễn Lương (2019), Bất cập trong thu thuế đối với hộ kinh doanh, Báo Đắc Nông ngày 29/8/2019, link: <https://baodaknong.vn/bat-cap-trong-quan-ly-thue-doi-voi-ho-kinh-doanh-82307.html>

triệu hộ kinh doanh đăng ký chính thức, trong đó có khoảng 5-10% là hộ kinh doanh lớn và đang nộp thuế theo hình thức kê khai như doanh nghiệp. Còn lại khoảng 90% hộ kinh doanh vẫn đang nộp thuế khoán. Tuy nhiên, hiện nay, phương pháp tính thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán, trong khi phương pháp khoán là không thể chính xác. Lý do là vì hiện nay, thuế khoán được tính theo từng năm, nhưng chỉ đối với những hộ đã đăng ký. Đối với những hộ kinh doanh kiểu buôn chuyển hay vắng lai sẽ khó xác định. Thậm chí, ngay cả số hộ kinh doanh thực tế, cơ quan thuế nắm bắt không đầy đủ thông tin.

Hiện tại, các hộ kinh doanh hầu như không có hóa đơn, chưa nói đến hóa đơn điện tử, chủ yếu mua bán không niêm yết giá, đơn cử các hộ kinh doanh du lịch... Thậm chí, nhiều cửa hàng còn xảy ra tình trạng nói thách khi bán hàng, người mua như lạc vào ma trận, cơ quan thuế không thể kiểm soát được. Thực trạng này cho thấy việc quản lý thuế khoán hộ kinh doanh đang bị bỏ ngỏ, gây thất thu cho NSNN.

Theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, từ ngày 1.7.2022, tất cả các loại hình kinh doanh đều phải sử dụng hoá đơn điện tử. Quy định này đã giúp cơ quan quản lý thuế dễ dàng hơn trong quản lý đối với các hộ kinh doanh. Tuy nhiên, dù đã có quy định từ năm 2022 nhưng đến nay, việc triển khai hoá đơn điện tử ở các hộ kinh doanh cá thể chưa có chuyển biến nhiều. Thậm chí, những siêu thị tiện ích nhỏ và cả nhiều hộ kinh doanh lớn, máy kết nối để tính hóa đơn điện tử vẫn chưa đảm bảo.

Theo quy định hiện nay, người tiêu dùng mua hàng có giá trị từ 200.000 đồng trở lên, nếu yêu cầu, cơ sở bán hàng phải xuất hóa đơn. Nhưng hiện nay, người tiêu dùng đi ăn ở các nhà hàng, quán ăn... muốn có hóa đơn để về thanh toán nhiều khi rất khó, đòi hỏi hóa đơn từ máy tính tiền cũng rất khó. Tuy nhiên trên thực tế, nếu hộ kinh doanh xuất hóa đơn nhiều sẽ vượt số thuế khoán. Như vậy sau 1 năm, họ lại phải điều chỉnh mức thuế khoán tăng lên, sẽ không có lợi. Do đó, vấn đề là phải phủ đầy hóa đơn điện tử, tiến đến loại bỏ, thay thế hình thức thuế khoán. Trong việc này, vai trò quản lý của cấp chính quyền cơ sở và

cơ quan thuế cơ sở rất lớn trong việc thực hiện Nghị định 123 của Chính phủ về hóa đơn điện tử.

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, công tác quản lý nhà nước đối với hộ kinh doanh trong lĩnh vực thuế còn phụ thuộc chủ yếu vào mức độ trung thực của hộ kinh doanh trong việc kê khai doanh thu làm cơ sở tính mức thuế khoán. Tình trạng sử dụng hóa đơn bán lẻ vẫn tồn tại song song nên cơ quan quản lý thuế khó có thể kiểm soát được chính xác doanh thu của hộ kinh doanh. Việc kê khai không trung thực cũng không có quy định chế tài cụ thể. Đây cũng là vấn đề cần phải quan tâm nhiều, bởi nó có thể dẫn đến tình trạng những nhiều, móc nối giữa cán bộ thuế với hộ kinh doanh để đưa ra mức thuế khoán thấp so với thực tế hoạt động của hộ kinh doanh. Ngoài ra, công tác kiểm tra đối với hộ kinh doanh còn nhiều bất cập. Theo quy định hiện hành, hộ kinh doanh phải chịu sự kiểm tra của nhiều cơ quan như: UBND quận, UBND phường, cơ quan thuế, quản lý thị trường... với nhiều nội dung lĩnh vực khác nhau đã dẫn đến tình trạng chồng chéo về nội dung và thời gian.

Ví dụ điển hình trong trốn thuế của Hộ kinh doanh như: Chị Hằng ở Hà Nội có hộ kinh doanh bán lẻ điện thoại tại cửa hàng và qua nền tảng thương mại điện tử (Shopee, Facebook). Doanh thu thực tế mỗi tháng lên đến 600 triệu đồng, nhưng chị chỉ khai doanh thu khoán 80 triệu để đóng thuế theo hình thức hộ cá thể. Hệ quả là cạnh tranh không lành mạnh với các doanh nghiệp phải khai báo, nộp thuế GTGT và thuế TNDN đầy đủ. Gây thất thu cho ngân sách nhà nước, ảnh hưởng công tác quản lý thị trường.

3.2.4. Thực tiễn huy động vốn của hộ kinh doanh

Vốn của hộ kinh doanh là do chủ hộ tự đăng ký, tự thân hoặc nguồn vốn vay từ bạn bè, người thân. Việc huy động vốn từ các tổ chức tín dụng cho các hộ kinh doanh đang hạn chế (không có tư cách pháp nhân, không có tài sản thế chấp để vay). Mặc dù, có thể nguồn vốn của hộ kinh doanh ổn định, an toàn nhưng lại không dồi dào, đa dạng nên khó khăn trong việc mở rộng thị trường, khó có tính cạnh tranh, khó mở rộng quy mô và đổi mới khoa học công nghệ, khó cập nhật những tiến bộ mới trong kinh doanh. Bên cạnh đó, việc huy động

vốn từ các tổ chức tín dụng cho các hộ kinh doanh rất khó khăn do đặc thù của mô hình kinh doanh là một thể nhân (không có quan hệ và tài sản thế chấp, khả năng tiếp cận thị trường; nguồn thông tin, khả năng tiếp cận với cơ quan Nhà nước; năng lực quản lý...). Trường hợp vay được thì lượng vay cũng không nhiều và thời hạn vay cũng rất ngắn rất khó đáp ứng được với nhu cầu mở rộng kinh doanh hay đổi mới công nghệ một cách đồng bộ, hiệu quả⁷⁴...

Ở góc độ ngược lại, thực tế hoạt động và quản trị hộ kinh doanh cho thấy đang “tràn lan hộ kinh doanh ảo” bởi thông qua hộ kinh doanh, cá nhân chủ hộ kinh doanh có thể vẽ ra được lý do vay vốn dễ dàng hơn và nhận nhiều ưu đãi hơn. Do đó, nhiều hộ kinh doanh được thành lập lên rồi vẽ ra phương án kinh doanh “rơm” chỉ để vay được vốn còn thực chất không hoạt động.

Do hộ kinh doanh không phải pháp nhân, nên các cá nhân chủ hộ thường đứng tên để vay vốn ngân hàng. Giá trị khoản cho vay hộ gia đình thường không lớn, nhưng số lượng khoản vay cho nhóm khách hàng này rất nhiều. Các ngân hàng thiết kế sản phẩm tín dụng cho hộ kinh doanh trên các ứng dụng công nghệ ngân hàng số để tiện theo dõi và quản lý với chi phí thấp.

Ngân hàng Bản Việt (BVBank) đang có gói tín dụng cho hộ kinh doanh đô thị hỗ trợ khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi, thủ tục linh hoạt, thời gian giải ngân nhanh chóng. Hộ kinh doanh hoặc tiểu thương vay sản xuất kinh doanh, gia công, chế biến, kinh doanh thương mại có thể thế chấp tài sản đảm bảo là bất động sản, thời gian vay tối đa 60 tháng, số tiền vay lên đến 2 tỷ đồng.

Ông Ngô Minh Sang, Giám đốc Khối khách hàng cá nhân của BVBank cho biết, hoạt động cho vay đối với hộ kinh doanh, bên cạnh việc áp dụng mức lãi suất ưu đãi thì việc duyệt hồ sơ, thời gian giải ngân, phương thức cho vay... sao cho nhanh nhất để đáp ứng nhu cầu kinh doanh của khách hàng cũng là những yếu tố được ngân hàng cần quan tâm giải quyết. Ngoài ra, khách hàng

⁷⁴ Lê Thị Hiền (2019), Pháp luật về hộ kinh doanh: một số bất cập và giải pháp, link: <https://caodangluatmientrung.edu.vn/vi/news/Nghien-cuu-trao-doi/Phap-luat-ve-ho-kinh-doanh-mot-so-bat-cap-va-giai-phap-1543.html>

cũng dễ dàng tra cứu thông tin về khoản vay của mình thông qua ngân hàng số Digimi.

Tương tự, VPBank cũng là ngân hàng có thể mạnh cho vay tiêu thương, với việc áp dụng công nghệ phê duyệt tự động khoản vay dành cho hộ kinh doanh cá thể chỉ trong vòng 5 phút. Lãnh đạo VPBank cho biết, để mở rộng khách hàng là các hộ gia đình, ngân hàng tìm kiếm cả trên các trang thương mại điện tử, shop bán hàng online... Tùy theo mô hình, mặt hàng kinh doanh và doanh thu của hộ để đưa ra quyết định cấp hạn mức tín dụng phù hợp.

Nguồn⁷⁵: <https://thoibaonganhang.vn/dap-ung-nhu-cau-vay-von-cua-ho-kinh-doanh-142492.html>

Tràn lan hộ kinh doanh “ảo”

Ông Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế, Chi cục Thuế huyện Cư Jút, chịu trách nhiệm kiểm tra thuế đối với các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn trong nhiều năm qua. Theo ông Hải, Chi cục Thuế huyện Cư Jút hiện đang quản lý hơn 1.340 hộ kinh doanh. Thế nhưng, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút lại thông báo trên địa bàn huyện đang có hơn 2.600 hộ kinh doanh cá thể.

Theo lý giải của ông Hải, sở dĩ có sự chênh lệch như vậy là do có nhiều hộ kinh doanh được cấp phép nhiều lần. Một số trường hợp khác được cấp phép kinh doanh, đăng ký mã số thuế, nhưng lại không kinh doanh vì mục đích của họ lập ra là để vay mượn ngân hàng hoặc thế chấp...

Tương tự, ở huyện Đắk Mil, tình trạng hộ kinh doanh “ảo” vẫn đang gia tăng, gây khó khăn trong công tác lập bộ và quản lý thuế. Ông Thái Hữu Nghị, Phó Chi Cục trưởng Chi Cục Thuế Đắk Mil cho biết: Địa phương đang quản lý gần 1.500 hộ kinh doanh. Trong quá trình quản lý hộ, có những trường hợp được cấp phép, sau đó nghỉ kinh doanh, nhưng Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Đắk Mil vẫn không thu hồi giấy phép. Điều này khiến số hộ kinh doanh “ảo” đội lên hàng trăm trường hợp, gây khó khăn cho công tác quản lý thuế.

⁷⁵ Thu Trang (2023), Đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ kinh doanh, Thời báo ngân hàng, link: <https://thoibaonganhang.vn/dap-ung-nhu-cau-vay-von-cua-ho-kinh-doanh-142492.html>

Theo thống kê của Cục Thống kê tỉnh, Đắk Nông hiện có gần 20.000 hộ kinh doanh cá thể. Tuy nhiên, theo Cục Thuế tỉnh, đến hết tháng 7/2019, toàn tỉnh chỉ có gần 10.000 hộ kinh doanh nằm trong diện chịu thuế. Đây là một con số chênh lệch rất lớn (tương đương 50%), gây nhiều thắc mắc, ngờ vực trong khâu quản lý thuế và hộ kinh doanh.

Theo giải thích của Cục Thuế tỉnh, số liệu của Cục Thống kê tỉnh là dựa vào hồ sơ đăng ký kinh doanh do các địa phương cung cấp. Còn ngành Thuế thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế, thu thuế đối với những hộ còn tham gia kinh doanh thực tế. Do đó, giữa hai đơn vị đã có sự chênh lệch về số liệu, bởi vì thực tế trên địa bàn tỉnh có rất nhiều hộ có giấy phép kinh doanh, nhưng lại không còn kinh doanh. Những trường hợp này không đăng ký hủy giấy phép kinh doanh nên hàng năm vẫn được ngành thống kê đưa vào danh sách hộ kinh doanh.

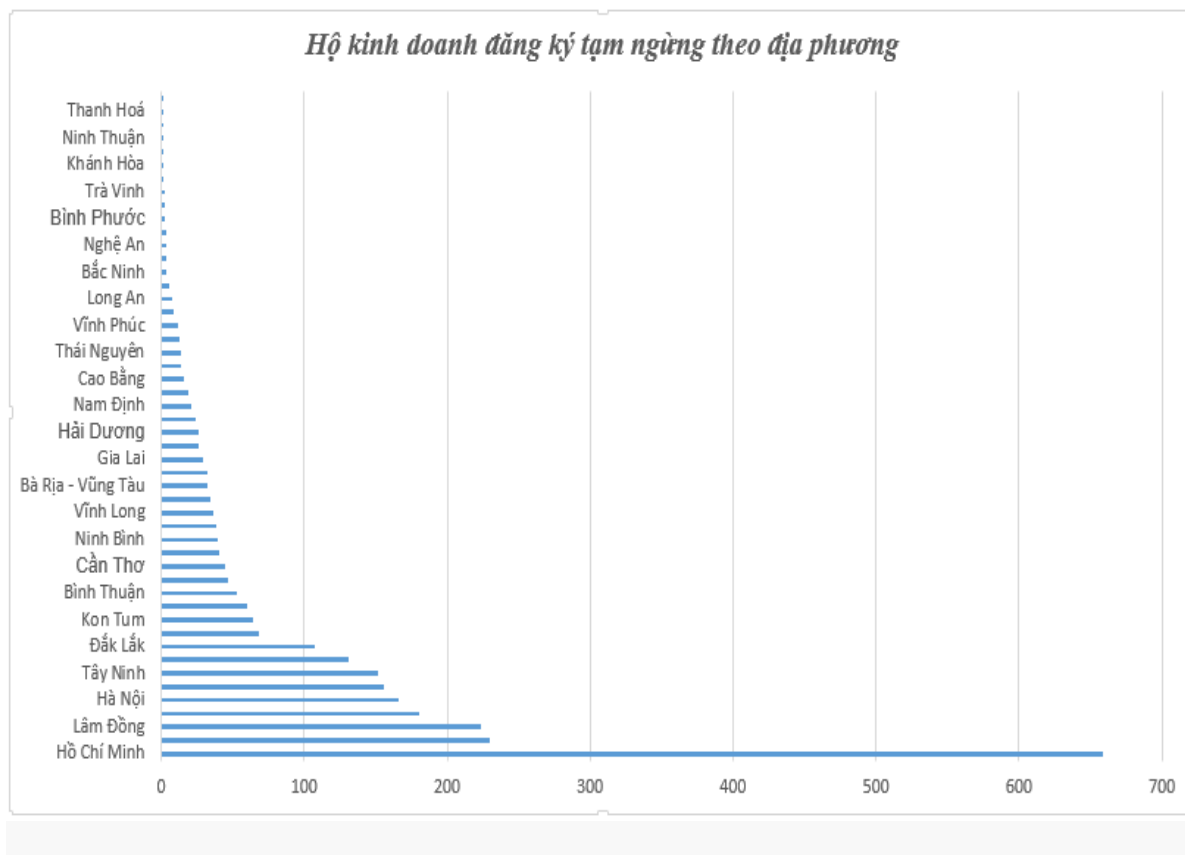
3.2.5. Thực tiễn chấm dứt hoạt động và chuyển đổi thành doanh nghiệp của hộ kinh doanh

Thứ nhất, thực tiễn chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh.

Về tình hình hộ tạm ngừng kinh doanh, số liệu trích xuất của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cho thấy, trong 3 tháng đầu năm 2023 triển khai Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh, có 2.864 hộ tạm ngừng kinh doanh. Cụ thể, xét theo ngành nghề lĩnh vực, hộ kinh doanh tạm ngừng trong lĩnh vực Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy chiếm tỷ lệ lớn nhất là 68% với 1.950 hộ kinh doanh, còn lại là Công nghiệp chế biến, chế tạo (274 hộ kinh doanh), Dịch vụ lưu trú và ăn uống (318 hộ kinh doanh) hai ngành này xấp xỉ 10% tổng số hộ kinh doanh cả nước. Các ngành nghề còn lại có số hộ kinh doanh tạm ngừng đều từ dưới 60 hộ.

Tình hình đăng ký tạm ngừng kinh doanh phân theo các vùng lần lượt là: Đông Nam Bộ (955 hộ kinh doanh); Tây Nguyên (555 hộ kinh doanh); Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (373 hộ kinh doanh); Bắc Trung Bộ và

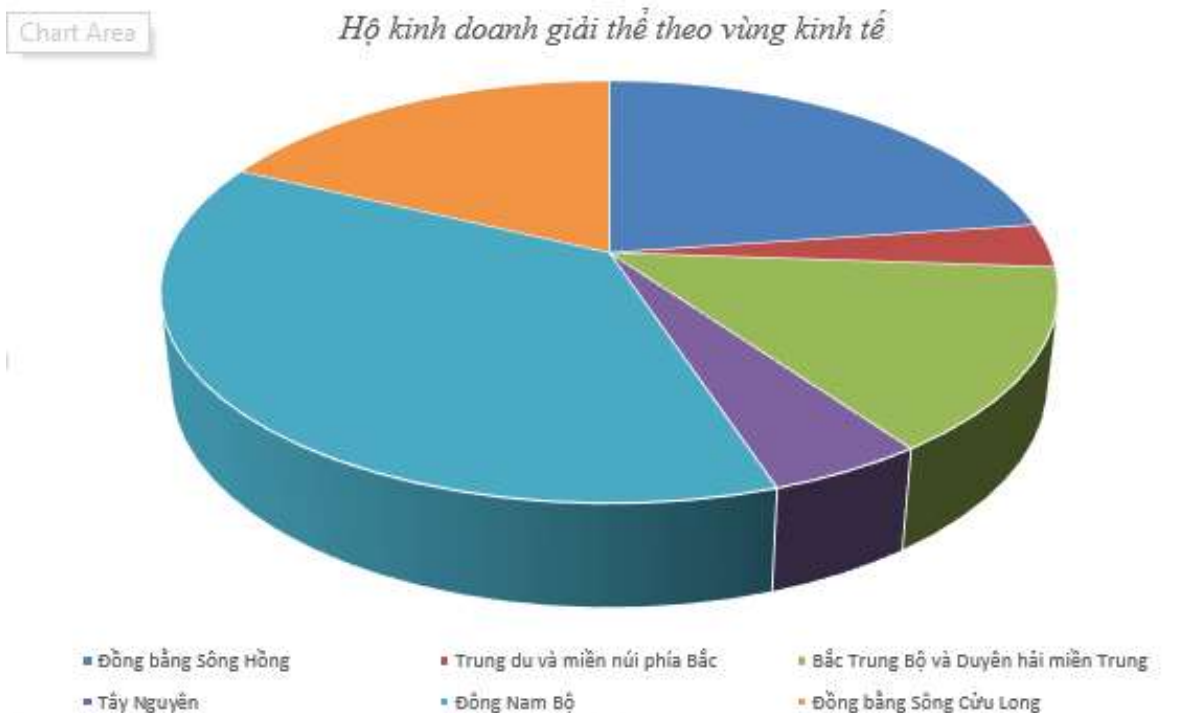
Duyên hải miền Trung (373 hộ kinh doanh); Đồng bằng Sông Cửu Long (366 hộ kinh doanh); Trung du và miền núi phía Bắc (331 hộ kinh doanh); Đồng bằng Sông Hồng (284 hộ kinh doanh).



Về địa phương, có 50/63 địa phương có hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng trong 3 tháng triển khai Hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh. Còn lại là 13 địa phương không có hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng, Trong đó, các địa phương có số lượng hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng lớn hơn 100 hộ bao gồm: TP. Hồ Chí Minh (659 hộ kinh doanh), Lâm Đồng (224 hộ kinh doanh), Lạng Sơn (230 hộ kinh doanh), Đắk Nông (131 hộ kinh doanh), Hà Nội (166 hộ kinh doanh), Đà Nẵng (180 hộ kinh doanh), Đắk Lắk (107 hộ kinh doanh), Tây Ninh (152 hộ kinh doanh), An Giang (156 hộ kinh doanh). Các địa phương còn lại có số hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng không đáng kể.

Về tình hình hộ kinh doanh giải thể, tổng số hộ kinh doanh giải thể trong 3 tháng triển khai Hệ thống là 9.162 hộ kinh doanh. Số lượng hộ kinh doanh giải thể lớn lần lượt là: Đông Nam Bộ (3.403 hộ kinh doanh), Đồng bằng Sông Hồng (2.085 hộ kinh doanh), Đồng bằng Sông Cửu Long (1.642 hộ kinh doanh), Bắc

Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (1.287 hộ kinh doanh), Tây Nguyên (438 hộ kinh doanh), Trung du và miền núi phía Bắc (307 hộ kinh doanh).



Hộ kinh doanh giải thể theo vùng kinh tế

Phân theo khu vực, 3 địa phương có tổng số hộ kinh doanh giải thể lớn nhất chiếm tới 53% cả nước là: TP. Hồ Chí Minh (2.206 hộ kinh doanh), Hà Nội (1.692 hộ kinh doanh), Bình Dương (720 hộ kinh doanh). Các địa phương còn lại đều có số hộ kinh doanh giải thể dưới 400 hộ.



Phân theo ngành nghề, 3 lĩnh vực hoạt động có số hộ kinh doanh giải thể nhiều nhất là: Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy (5.986 hộ kinh doanh), Dịch vụ lưu trú và ăn uống (1.183 hộ kinh doanh), Công nghiệp chế biến, chế tạo (551 hộ kinh doanh), Hoạt động dịch vụ khác (328 hộ kinh doanh). Các ngành còn lại có số hộ kinh doanh giải thể dưới 200 hộ.

Thứ hai, thực tiễn chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp.

Hiện nay, số lượng hộ kinh doanh khá lớn, tuy nhiên, phần lớn lại chưa sẵn sàng, thậm chí e ngại chuyển thành doanh nghiệp. Trong khi đó, việc tập trung chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình đăng ký thành lập doanh nghiệp đã được các cơ quan, tổ chức xúc tiến mạnh mẽ. Tuy nhiên, cho đến nay, việc triển khai vẫn chậm do những e ngại về thủ tục hành chính, thanh kiểm tra, chi phí vận hành doanh nghiệp... Hộ kinh doanh có ưu thế là các thủ tục, giấy tờ pháp lý đơn giản, nộp thuế khoán, bộ máy quản lý gọn nhẹ... phù hợp với quy mô kinh doanh nhỏ. Khi chuyển đổi thành doanh nghiệp, có thể xuất hiện các rủi ro làm gia tăng chi phí hoạt động, chi phí tuân thủ pháp luật do cơ cấu vận hành thay đổi, hệ thống sổ sách kế toán theo quy chuẩn, các quy trình quản lý cần được kiện toàn bài bản hơn nhằm đảm bảo tính minh bạch; nghĩa vụ thuế cũng chuyển từ nộp thuế khoán sang nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 20%; phải đóng bảo hiểm cho người lao động... Một trong những rào cản của việc chuyển đổi các cơ sở kinh doanh thành doanh nghiệp là không thể hợp thức hàng hóa mua vào (từ các hộ kinh doanh nhỏ lẻ ở chợ) bằng các hóa đơn để được tính vào chi phí hợp lý nhằm khấu trừ khi nộp thuế. Bên cạnh đó, khi chuyển đổi thành doanh nghiệp, đòi hỏi phải có hệ thống sổ sách kế toán, phải trả lương cho nhân viên kế toán làm gia tăng thêm chi phí hoạt động.

Một trong những nguyên nhân chính của vấn đề này là theo quy định hiện hành, hộ kinh doanh được áp dụng chính sách thuế khoán, do đó, nếu đăng ký thành lập DN, họ lo lắng nghĩa vụ nộp thuế sẽ lớn hơn. Cùng với đó, khi trở thành DN, cơ sở kinh doanh sẽ phải tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan đến

kế toán, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường; cũng như phải thực hiện các nghĩa vụ với người lao động về bảo hiểm, an toàn lao động... cao hơn, khiến chi phí hoạt động tăng lên. Chưa kể, nhiều hộ kinh doanh còn lo lắng khi trở thành DN, quy mô hoạt động lớn hơn, đơn vị sẽ phải đối mặt với áp lực thanh tra, kiểm tra nhiều hơn; cũng như e ngại sẽ phải chi trả chi phí không chính thức lớn. “Theo các kết quả khảo sát về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực hiện và công bố thường niên cho thấy, các DN vẫn thường xuyên phải chi trả những khoản chi phí không chính thức trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó, tần suất thanh tra, kiểm tra cũng thường tỷ lệ thuận theo quy mô hoạt động của DN. Đây là một trong những rào cản khiến nhiều hộ kinh doanh không mặn mà với việc chuyển đổi lên thành DN”.

Ngoài ra, có một số hộ kinh doanh thực sự có nhu cầu, nguyện vọng mở rộng quy mô, kinh doanh chuyên nghiệp hơn, nhưng lại e ngại vì chưa được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kỹ năng quản trị phù hợp, khiến cho chủ hộ kinh doanh cảm thấy thiếu tự tin và lựa chọn tiếp tục chấp nhận hoạt động dưới hình thức hộ kinh doanh.

Một số ví dụ về chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp ở Việt Nam như sau:

- Một ví dụ tại Hà Nội, làng gốm Bát Tràng có khoảng 700 hộ sản xuất nhưng chỉ khoảng 50 hộ đăng ký thành lập doanh nghiệp. Ông Hà Văn Lâm, đại diện Hiệp hội làng gốm Bát Tràng cho biết, có những hộ kinh doanh có số lượng lao động trên 50 người nhưng họ chưa sẵn sàng chuyển đổi thành doanh nghiệp vì có tâm lý e ngại về thủ tục hành chính như kê khai thuế, xuất hóa đơn, báo cáo thuế hằng tháng...

- Chia sẻ từ góc độ của một hộ kinh doanh, bà Phạm Thị Lệ - chủ một cơ sở sản xuất tại Hà Nội - cho biết, cơ sở có gần 20 nhân sự, vào những thời điểm đơn hàng nhiều, số lượng nhân sự có thể tăng lên gấp đôi, công việc tương đối bận rộn, tuy nhiên, chúng tôi vẫn khá băn khoăn về việc chuyển đổi lên thành DN. Lý do là bởi những e ngại về việc thủ tục hành chính rườm rà, phải thuê

nhân viên để làm sổ sách, giấy tờ về thuế, kế toán... Với những hộ kinh doanh nhỏ, doanh thu hằng năm không quá lớn thì chỉ riêng việc chi phí tăng thêm khoảng 60-70 triệu đồng để thuê kế toán là khoản chi không hề nhỏ. Do đó, khi cân đối bài toán chi phí, nhiều hộ kinh doanh vẫn lựa chọn giữ nguyên mô hình hoạt động mà không chuyển đổi lên thành DN.

- Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều hộ kinh doanh dù có đủ điều kiện vẫn chưa sẵn sàng chuyển đổi thành doanh nghiệp do e ngại những vướng mắc về thủ tục hành chính trong việc chuyển đổi; chưa tìm hiểu rõ các quy định trong Luật Doanh nghiệp cũng như những quy định thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến ngành, nghề kinh doanh; không có kinh nghiệm trong việc thực hiện các thủ tục giấy tờ về nộp thuế và quyết toán thuế, phải thay đổi chế độ kế toán (từ thuế khoán sang tự khai, tự nộp, tự in và sử dụng hóa đơn) cũng như cách thức quản lý sổ sách kế toán (hóa đơn, chứng từ, giấy tờ khai thuế...). Ngoài ra, các hộ kinh doanh cá thể không muốn chuyển đổi thành doanh nghiệp do tâm lý lo ngại bị mất thương hiệu đã xây dựng nhiều năm trên thị trường, từ đó làm giảm thị phần và doanh thu tiêu thụ sản phẩm... Ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, cho rằng một trong những lý do quan trọng khiến hộ kinh doanh cá thể chưa muốn chuyển đổi thành doanh nghiệp là chính sách chưa đủ sức hấp dẫn. Các quy định chưa cụ thể, thiếu đồng bộ, chưa đủ mạnh để khuyến khích các hộ kinh doanh cá thể thực hiện chuyển đổi thành doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nhận thức của hộ kinh doanh cá thể về lợi ích của việc chuyển đổi thành doanh nghiệp cũng chưa đầy đủ, rõ ràng.

Kết luận chương 3

Thực trạng pháp luật về hộ kinh doanh ở Việt Nam cho thấy, hộ kinh doanh là chủ thể kinh doanh được pháp luật quy định từ rất sớm, tuy nhiên quá trình hoàn thiện pháp luật đến nay vẫn còn một số vấn đề pháp lý bất cập như về địa vị pháp lý của hộ kinh doanh, pháp luật Việt Nam chưa xác định rõ hộ kinh doanh là cá nhân kinh doanh, cũng không xác định hộ kinh doanh là doanh nghiệp; địa vị pháp lý của hộ kinh doanh chỉ được quy định ở các văn bản dưới luật; có những bất hợp lý đối với hộ kinh doanh thực hiện theo phương thức thuế khoán và hộ kinh doanh thực hiện theo phương pháp kê khai; hộ kinh doanh do một hộ gia đình làm chủ nhưng bản thân khái niệm hộ gia đình thiếu thống nhất; quy định về hạn chế đăng ký kinh doanh đối với chủ hộ kinh doanh vẫn còn mâu thuẫn theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020; vấn đề phá sản đối với hộ kinh doanh không được đặt ra...

Bên cạnh đó, thực tiễn thực hiện pháp luật về hộ kinh doanh ở Việt Nam cho thấy vẫn còn nhiều bất cập từ việc đăng ký thành lập hộ kinh doanh, đến hoạt động, chế độ tài chính, huy động vốn, chấm dứt hoạt động và chuyển đổi hộ kinh doanh, đặt biệt là vấn đề thuế đối với hộ kinh doanh có phụ thuộc vào năng lực chủ quan của cán bộ thuế và sự tự giác kê khai của chủ hộ kinh doanh. Từ những bất cập trên cho thấy nhu cầu cấp thiết hoàn thiện quy định pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về hộ kinh doanh ở Việt Nam thời gian tới.

Chương 4: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ HỘ KINH DOANH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

4.1. Định hướng hoàn thiện pháp luật về hộ kinh doanh ở Việt Nam hiện nay

Thứ nhất, đảm bảo quyền tự do kinh doanh của nhà đầu tư khi gia nhập thị trường và lựa chọn mô hình hộ kinh doanh

Đảo đảm quyền tự do kinh doanh của cá nhân, doanh nghiệp là yếu tố rất quan trọng đối với một nền kinh tế phát triển, đồng thời cũng là đảm bảo quyền con người⁷⁶. Quyền tự do kinh doanh đã được Hiến pháp năm 2013 với quy định: “Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm” (Điều 33). Khoản 2 Điều 14 Hiến pháp năm 2013 còn có quy định “*Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng*”. Quy định này hàm chứa hai ý quan trọng, đó là: mọi người có quyền tự do kinh doanh; giới hạn của quyền tự do đó là những gì luật cấm⁷⁷. Tiếp theo, Hiến pháp năm 2013 cũng khẳng định “*Các thành phần kinh tế đều là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật*” (khoản 2 Điều 51); “*Nhà nước xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, điều tiết nền kinh tế trên cơ sở tôn trọng các quy luật thị trường*” (Điều 53). Các quy định này có ý nghĩa khẳng định quyền tự do kinh doanh là một quyền hiến định và là quy định nền tảng cơ sở cho việc cụ thể hóa quyền tự do kinh doanh trong các văn bản pháp luật có liên quan.

Trên cơ sở Hiến pháp năm 2013, quyền tự do kinh doanh đã được thể chế hóa trong hệ thống pháp luật về dân sự, kinh doanh, thương mại,⁷⁸... Chẳng hạn:

⁷⁶ Minh Đức (2018), *Quyền tự do kinh doanh tại Việt Nam được đảm bảo và tôn trọng*, Tạp chí Tài chính số 12/2018.

⁷⁷ Minh Đức (2018), *Quyền tự do kinh doanh tại Việt Nam được đảm bảo và tôn trọng*, Tạp chí Tài chính số 12/2018.

⁷⁸ TS. Chu Thị Hoa “*Kinh tế chia sẻ trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và một số yêu cầu về xây dựng pháp luật ở Việt Nam hiện nay*”, Tạp chí nghề luật số 7/2019.

Điều 50 Bộ luật dân sự (BLDS) năm 2015 quy định về quyền tự do kinh doanh như sau: *“Quyền tự do kinh doanh của cá nhân được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ. Cá nhân có quyền lựa chọn hình thức, lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh, lập doanh nghiệp, tự do giao kết hợp đồng, thuê lao động và các quyền khác phù hợp với quy định của pháp luật”*. Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư trải qua quá trình sửa đổi cũng có những điều chỉnh thích hợp theo hướng đơn giản hóa điều kiện, thủ tục gia nhập thị trường, dỡ bỏ hàng loạt hạn chế, bất cập của quy định cũ, mở rộng các nhóm quyền tự quyết của doanh nghiệp. Với tư cách là một bộ phận của pháp luật kinh doanh, pháp luật về hộ kinh doanh tiếp tục được hoàn thiện nhằm mở rộng hơn quyền tự do kinh doanh của nhà đầu tư.

Cùng với sự phát triển, quyền con người được đảm bảo, quyền tự do kinh doanh tại Việt Nam đã có nhiều bước tiến mạnh mẽ và được bảo vệ bằng khuôn khổ pháp lý..., do đó, thể chế hóa quyền tự do kinh doanh theo Hiến pháp năm 2013, pháp luật về đăng ký kinh doanh nói chung, đăng ký hộ kinh doanh nói riêng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư lựa chọn loại hình kinh doanh phù hợp trong đó có hộ kinh doanh. Đặc biệt, tại Việt Nam, thời gian gần đây, thuật ngữ “nền kinh tế chia sẻ” được đưa ra bàn luận trên nhiều diễn đàn, với một số mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ số như ứng dụng gọi xe Grab, Be, Go Việt, dịch vụ du lịch và khách sạn, dịch vụ chia sẻ phòng ở như Airbnb, Luxstay... Trong điều kiện của Việt Nam có thể hiểu “kinh tế chia sẻ” là một phương thức kinh doanh mới của kinh doanh ngang hàng, một hệ thống kinh tế mà ở đó tài sản và dịch vụ được chia sẻ cho nhiều người sử dụng trên thị trường thông qua việc sử dụng các nền tảng số⁷⁹. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thương mại điện tử, ứng dụng mô hình kinh tế chia sẻ phát triển mạnh mẽ, dẫn đến định hình và thay đổi thói quen mua sắm, tiêu dùng của người dân cũng như cách thức tiếp cận của khách hàng của các cơ sở kinh doanh và hệ thống phân phối bán lẻ, đặc biệt đối với hộ kinh doanh thuộc các ngành nghề dịch vụ ăn uống và lưu trú, đây là hai ngành nghề thời gian qua phát triển

⁷⁹ TS. Chu Thị Hoa “Kinh tế chia sẻ trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và một số yêu cầu về xây dựng pháp luật ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Nghề luật, số 7/2019

rất nhanh với nhiều hình thức kinh doanh sáng tạo khác nhau, nếu quản lý không tốt sẽ dẫn đến nguy cơ về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm... với những sản phẩm, dịch vụ được cung cấp bởi những chủ thể không chuyên.

Trong bối cảnh đó, hoạt động của hộ kinh doanh không nằm ngoài những nguyên tắc cơ bản để đảm bảo quyền tự do kinh doanh cũng như sự phát triển của nền kinh tế chia sẻ với những phương thức kinh doanh mới, sáng tạo. Việc quy định rõ ràng những ngành nghề cấm kinh doanh, kinh doanh có điều kiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chủ thể khi tiến hành hoạt động kinh doanh thuận lợi là một trong những định hướng để pháp luật về hộ kinh doanh nói riêng, pháp luật doanh nghiệp và pháp luật đầu tư nói chung cần cụ thể hóa.

Ở Việt Nam, việc ban hành Luật Doanh nghiệp năm 2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 và Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, các văn bản về ứng dụng khoa học công nghệ và hóa đơn điện tử, trong đó quy định chi tiết về tổ chức và hoạt động của hộ kinh doanh là một trong những nỗ lực rất lớn trong hoạt động lập pháp đối với lĩnh vực kinh doanh thương mại. Tuy nhiên, những đòi hỏi thực thi sao cho hiệu quả và đảm bảo đúng pháp luật là một trong những thách thức đối với các cơ quan quản lý nhà nước và cả với chủ thể kinh doanh, qua đó tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho chủ hộ kinh doanh và bản thân hộ kinh doanh.

Thứ hai, hoàn thiện pháp luật về hộ kinh doanh phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của Việt Nam hiện nay.

Tính phù hợp của hệ thống pháp luật thể hiện ở nội dung của hệ thống pháp luật luôn có sự tương quan với trình độ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Do vậy, sự phù hợp của các văn bản quy phạm pháp luật với các quy luật khách quan của sự phát triển kinh tế - xã hội là điều kiện vô cùng quan trọng bảo đảm cho tính khả thi và hiệu quả của pháp luật. Phù hợp với các quy luật và điều kiện kinh tế - xã hội sẽ làm cho pháp luật dễ dàng được thực hiện, đồng thời cũng góp phần thúc đẩy, tạo điều kiện cho sự phát triển của kinh tế - xã hội,

trường hợp ngược lại, pháp luật khó được thực hiện trên thực tế, thậm chí có thể cản trở hoặc gây ra những thiệt hại nhất định cho sự phát triển đó⁸⁰.

Từ kinh tế tập trung, bao cấp đến nền kinh tế thị trường, các chủ thể trong nền kinh tế ở Việt Nam hiện nay đã có sự thay đổi mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, đặc biệt được thể hiện thông qua quá trình xây dựng và hoàn thiện các quy định pháp luật đối với các chủ thể kinh doanh. Trong đó, hộ kinh doanh ở Việt Nam xuất hiện từ khá sớm, được đánh giá là rất phù hợp với nền kinh tế nhỏ lẻ, manh mún với ngành nghề nông, lâm, ngư nghiệp chiếm tỷ trọng lớn, thì pháp luật kinh doanh thương mại đã có sự quan tâm lớn đối với loại hình kinh doanh này nhằm đảm bảo phù hợp với mức độ phát triển của nền kinh tế và điều kiện kinh tế - xã hội của quốc gia cũng như quyền tự do kinh doanh của nhà đầu tư.

Tình trạng các hộ kinh doanh sản xuất, buôn bán mang tính chất tự túc, tự cung, tự cấp vốn rất phổ biến từ xưa đến nay đã đi sâu vào tiềm thức kinh doanh cũng như tư duy lập pháp. Chính vì vậy, để giúp các hộ kinh doanh phát huy những tiềm năng và lợi thế của mình, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển chung của đất nước thì pháp luật cần có những quy định mở nhằm phù hợp với những đặc trưng của hộ kinh doanh như: trình độ sản xuất kinh doanh không đồng đều; ngành nghề kinh doanh đa dạng, năng lực tiếp cận tài chính và pháp lý còn yếu... Tuy nhiên, không thể vì những điểm yếu của hộ kinh doanh mà đánh giá thấp quá trình hộ nhập kinh tế quốc tế cũng như khả năng tiếp cận và áp dụng khoa học công nghệ trong hoạt động của hộ kinh doanh. Theo đó, hoàn thiện pháp luật về hộ kinh doanh không thể xa rời nguyên tắc cơ bản là *đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng giữa hộ kinh doanh và các chủ thể kinh doanh khác, nhưng cũng không thể không quan tâm đến chính sách hỗ trợ đối với hộ kinh doanh*. Các chính sách hỗ trợ đối với hộ kinh sẽ là động lực thúc đẩy cho các thành phần kinh tế cá thể phát triển, đóng góp ngày càng nhiều vào

⁸⁰ Nam Nguyễn (2012), Tiêu chí xác định chất lượng của hệ thống pháp luật, Mục nghiên cứu trao đổi Bộ Tư pháp, link: <https://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/ngghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=1538>

phát triển kinh tế - xã hội địa phương, vì vậy cần phải có những giải pháp hoàn thiện chính sách pháp luật về hộ kinh doanh, đặc biệt là chính sách hỗ trợ về vốn và tài chính. Đồng thời, để phát triển hơn nữa hoạt động của hộ kinh doanh thông qua chuyển đổi thành doanh nghiệp với kế hoạch, chính sách hỗ trợ toàn diện, nhất quán đảm bảo phát triển bền vững.

Thứ ba, đảm bảo tính thống nhất giữa quy định pháp luật về hộ kinh doanh với các văn bản pháp luật khác trong hệ thống pháp luật

Sự thống nhất của hệ thống pháp luật là điều kiện cần thiết bảo đảm cho tính thống nhất về mục đích của pháp luật và sự triệt để trong việc thực hiện pháp luật. Tính thống nhất của hệ thống pháp luật được thể hiện trong cả hệ thống cũng như trong từng bộ phận hợp thành của hệ thống pháp luật ở các cấp độ khác nhau, nghĩa là giữa các ngành luật trong hệ thống pháp luật; giữa các chế định pháp luật trong cùng một ngành luật; giữa các quy phạm pháp luật trong một chế định pháp luật cũng phải thống nhất. Không có các hiện tượng trùng lặp, chồng chéo, mâu thuẫn lẫn nhau của các quy phạm pháp luật trong mỗi bộ phận và trong các bộ phận khác nhau của hệ thống pháp luật. Điều này đòi hỏi các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành không chỉ bảo đảm sự thống nhất, hài hoà về nội dung mà còn phải bảo đảm tính thứ bậc của mỗi văn bản về giá trị pháp lý của chúng. Pháp luật về hộ kinh doanh không nằm ngoài sự đòi hỏi về tính thống nhất của hệ thống pháp luật⁸¹.

Xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý về hộ kinh doanh là nhu cầu tất yếu gắn với từng giai đoạn phát triển của kinh tế xã hội. Tuy nhiên, pháp luật về hộ kinh doanh cần có quan điểm rõ ràng về địa vị pháp lý và tư cách pháp lý của hộ kinh doanh để tránh tình trạng phân biệt hộ kinh doanh với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Do đó, cần nhanh chóng hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, an toàn cho hộ kinh doanh phát triển, bình đẳng với các chủ thể kinh doanh khác.

⁸¹ Nam Nguyễn (2012), Tiêu chí xác định chất lượng của hệ thống pháp luật, Mục nghiên cứu trao đổi Bộ Tư pháp, link: <https://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nguyen-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=1538>

Pháp luật về hộ kinh doanh có liên quan mật thiết giữa Nghị định số 01/2021/NĐ-CP với các văn bản pháp luật khác như Bộ luật Dân sự; Luật Doanh nghiệp; Luật Đầu tư; Luật Thương mại. Do đó, pháp luật về hộ kinh doanh phải đảm bảo tính thống nhất với quy định của các bộ luật khác cũng như một số văn bản chuyên ngành liên quan đến các ngành nghề kinh doanh cụ thể. Đáng chú ý, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP là nghị định quy định chung về đăng ký doanh nghiệp chứ không phải nghị định dành riêng cho hộ kinh doanh. Việc xây dựng một văn bản quy phạm pháp luật dành riêng cho hộ kinh doanh là cần thiết để khẳng định rõ ràng vị trí pháp lý của hộ kinh doanh.

Theo đó, việc xây dựng và ban hành một văn bản quy phạm pháp luật riêng về hộ kinh doanh cần hướng tới đạt được 3 mục đích. (1) tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi để các cá nhân, hộ gia đình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. (2) tiếp tục cải cách, hoàn thiện thêm một bước khung khổ pháp lý về hộ kinh doanh để nâng cao chất lượng dịch vụ công, đơn giản hóa thủ tục hành chính về đăng ký hộ kinh doanh, tạo sự thuận lợi cho người dân hoạt động kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, kết nối, chia sẻ dữ liệu. (3) quy định cụ thể, rõ ràng hơn về đăng ký hộ kinh doanh góp phần lành mạnh hóa môi trường kinh doanh, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hộ kinh doanh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực⁸².

4.2. Giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật về hộ kinh doanh

4.2.1. Xác định rõ bản chất và vị trí pháp lý của hộ kinh doanh

Thứ nhất, cần xem xét lại mô hình hộ kinh doanh do hộ gia đình làm chủ.

Theo cộng đồng doanh nghiệp, quy định đối tượng thành lập HKD là cá nhân và thành viên hộ gia đình hiện tại vẫn đang phù hợp; nhưng về lâu dài, cần quy định chỉ do cá nhân thành lập là hợp lý nhất. Bởi khái niệm và quy định pháp luật về hộ gia đình còn khá phức tạp và còn tồn tại nhiều cách hiểu khác

⁸² Hiếu Phương (2023), Hoàn thiện khung pháp lý nâng cao hiệu quả quản lý và đăng ký hộ kinh doanh, Tạp chí kinh tế và Dự báo, Số 9/2023, link: <https://kinhtevadubao.vn/hoan-thien-khung-phap-ly-nang-cao-hieu-qua-quan-ly-va-dang-ky-ho-kinh-doanh-27139.html>

nhau.

Trước đây, Bộ Luật Dân sự của vẫn duy trì tư cách chủ thể của hộ gia đình và tổ hợp tác, độc lập với tư cách chủ thể của cá nhân và pháp nhân. Tuy nhiên, Điều 101 và Điều 104 của Bộ Luật Dân sự năm 2015 đã bỏ tư cách chủ thể của hộ gia đình và tổ hợp tác, chỉ còn duy trì tư cách chủ thể của cá nhân và pháp nhân. Theo đó, tư cách chủ thể của hộ gia đình và tổ hợp tác sẽ được quy về cá nhân và quan hệ đại diện giữa các cá nhân đó. Cùng xuất phát từ quy định này, các quy định pháp luật trong các lĩnh vực như tài chính, tín dụng, ngân hàng, hợp đồng... cũng không còn công nhận tư cách chủ thể của hộ gia đình là một bên trong hợp đồng dân sự. Các giao dịch giữa ngân hàng, tổ chức tín dụng, công ty tài chính cũng được quy về quan hệ với cá nhân là chủ hộ kinh doanh. Do vậy, các hộ kinh doanh không được vay vốn dưới chủ thể là hộ kinh doanh, và gặp nhiều khó khăn khi giao kết hợp đồng dân sự dưới tên hộ kinh doanh. Để vay vốn, hộ kinh doanh thực hiện vay vốn dưới hình thức hợp đồng tín dụng giữa tổ chức tín dụng và chủ hộ kinh doanh với tư cách cá nhân.

Các cá nhân và thành viên gia đình đăng ký thành lập hộ kinh doanh phải chịu trách nhiệm vô hạn về nghĩa vụ tài sản phát sinh từ hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh. Bản chất này của chủ hộ kinh doanh tương tự như trách nhiệm vô hạn của chủ doanh nghiệp tư nhân: nếu tài sản kinh doanh không đủ để trả nợ thì chủ doanh nghiệp phải dùng chính tài sản của mình để hoàn trả nghĩa vụ tài sản đã phát sinh. Từ góc độ này, hộ kinh doanh có tính chất rất giống như loại hình doanh nghiệp tư nhân được quy định trong Luật Doanh nghiệp, hay hình thức doanh nghiệp một chủ (sole proprietorship hay sole trader) ở nhiều quốc gia trên thế giới. Vì vậy, việc tiếp cận hộ kinh doanh giống như doanh nghiệp một chủ hoặc cá nhân kinh doanh sẽ phù hợp về mặt pháp lý hơn so với việc quy định chủ hộ kinh doanh có thể là hộ gia đình.

Thứ hai, về vị trí pháp lý của hộ kinh doanh.

Hiện nay hộ kinh doanh không được coi là cá nhân kinh doanh, cũng không được xếp vào nhóm doanh nghiệp. Các quy định về hộ kinh doanh không được quy định trong văn bản pháp lý có hiệu lực cao như các đạo luật mà được

quy định ở văn bản dưới luật. Cụ thể là Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký thành lập doanh và một số thông tư, văn bản dưới luật khác. Việc quy định ở những văn bản pháp luật này cho thấy sự thiếu thống nhất, lúng túng khi nhận định về tư cách pháp lý của hộ kinh doanh. Do đó, tác giả kiến nghị, cần có một văn bản pháp luật riêng dành cho hộ kinh doanh dưới dạng nghị định của chính phủ để làm rõ hơn vị trí pháp lý của hộ kinh doanh với tư cách là một chủ thể kinh doanh đặc biệt trong nền kinh tế Việt Nam. Tham khảo kinh nghiệm của Trung Quốc, hộ kinh doanh của Trung Quốc không được quy định vào trong Luật Công ty mà có một văn bản riêng dành cho hộ kinh doanh.

Việc xác định rõ địa vị pháp lý của hộ kinh doanh trong môi trường kinh doanh bằng cách luật hóa hộ kinh doanh trong một đạo luật cụ thể như đối với các chủ thể kinh doanh là thương nhân và các loại hình doanh nghiệp, công ty cũng là một trong những giải pháp được nhiều công trình đề xuất. Ngày 17 tháng 6 năm 2020, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông qua Luật Doanh nghiệp sửa đổi 2020; các quy định trong Luật Doanh nghiệp 2020 được coi là có nhiều điểm mới, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong giai đoạn gia nhập thị trường nói riêng và trong quá trình đầu tư, kinh doanh nói chung. Luật Doanh nghiệp sửa đổi năm 2020 không còn quy định về hộ kinh doanh, do đó cần ban hành một Luật riêng để điều chỉnh. Hộ kinh doanh trước đây được quy định tại Chương VII, Luật Doanh nghiệp 2014. Xuất phát từ thực tế số hộ kinh doanh ở Việt Nam là rất lớn so với các doanh nghiệp, bên cạnh đó bản chất, cách thức và quy mô hoạt động của hộ kinh doanh cũng rất khác so với doanh nghiệp. Do vậy, việc xây dựng một luật riêng điều chỉnh hoạt động của hộ kinh doanh là rất cần thiết. Trong thời gian chưa có luật riêng điều chỉnh cho hộ kinh doanh, tại khoản 4 Điều 217 Luật giao Chính phủ hướng dẫn đăng ký và hoạt động đối với hộ kinh doanh để bảo đảm tính liên tục cho đến khi ban hành một luật riêng về hộ kinh doanh. Do đó, ngày 04/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, quy định về hộ kinh doanh tại chương VIII (từ Điều 79 đến 94). Tuy nhiên, để xác định rõ địa vị pháp lý của hộ kinh doanh trong môi trường

kinh doanh cần luật hóa hộ kinh doanh trong một đạo luật cụ thể như đối với các chủ thể kinh doanh là thương nhân và các loại hình doanh nghiệp, công ty, hợp tác xã. Nếu hộ kinh doanh không được quy định trong một đạo luật cụ thể thì cần có một Nghị định riêng quy định về loại hình hộ kinh doanh.

Ngoài ra, pháp luật về hộ kinh doanh cần thấy được bản chất pháp lý của hộ kinh doanh là cá nhân kinh doanh, do đó quyền và nghĩa vụ của hộ kinh doanh là quyền và nghĩa vụ của cá nhân *chủ* hộ kinh doanh, chứ bản thân hộ kinh doanh không phải là chủ thể pháp lý độc lập với chủ hộ kinh doanh.

4.2.2. Hoàn thiện quy định pháp luật về thành lập và đăng ký hộ kinh doanh.

Thứ nhất, đối tượng thành lập hộ kinh doanh là người nước ngoài, cần quy định rõ.

Pháp luật về hộ kinh doanh không có quy định cấm người nước ngoài có thể thành lập hộ kinh doanh và là chủ hộ kinh doanh. Tuy nhiên, thông qua các quy định về trình tự, thủ tục thành lập cho thấy người nước ngoài không được thành lập hộ kinh doanh ở Việt Nam. Quy định này dường như bất hợp lý khi so sánh với quy định về quyền tự do kinh doanh và quyền bình đẳng giữa các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài theo Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

Hiện nay người nước ngoài không thể đăng ký thành lập hộ kinh doanh bởi thủ tục và hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh không cho phép. Tuy nhiên, để đảm bảo sự bình đẳng giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài trong việc tiếp cận cơ hội kinh doanh, cũng như tạo động lực cho sự phát triển mở rộng địa bàn hoạt động của hộ kinh doanh cần có quy định rõ ràng hơn đối với trường hợp người nước ngoài là chủ hộ kinh doanh. Chẳng hạn: người nước ngoài là cá nhân thành lập hộ kinh doanh thì không được nhưng người nước ngoài thuộc hộ gia đình thì có thể đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo loại hình hộ kinh doanh có hộ gia đình làm chủ sở hữu. Quy định như vậy cũng sẽ phù hợp với thực tiễn thành lập hộ kinh doanh và phù hợp với quy định của Hiến pháp, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư về quyền tự do kinh doanh và không phân biệt giữa người Việt Nam và người nước ngoài. Đồng thời có thể

thu hút hơn sự phát triển của hộ kinh doanh nếu người nước ngoài tham gia với tư cách là nhà đầu tư.

Thứ hai, quy định một số hộ kinh doanh không bắt buộc phải đăng ký kinh doanh.

Về đăng ký hộ kinh doanh, theo quy định của Luật thương mại thương nhân phải đăng ký kinh doanh nhưng đối với hộ kinh doanh một số hộ kinh doanh không phải đăng ký kinh doanh như: Hộ kinh doanh sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối; Người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến; Người kinh doanh lưu động; Người kinh doanh thời vụ; Người làm dịch vụ có thu nhập thấp. Điều này gây khó khăn trong quá trình quản lý, thu thuế đối với hộ kinh doanh. Thậm chí, có thể là sự thiếu công bằng giữa các hộ kinh doanh. Theo pháp luật thương mại chưa có sự điều chỉnh phù hợp theo hướng chấp nhận thương nhân thực tế (thương nhân khuyết tư cách) không thông qua đăng ký, trong khi đó pháp luật về hộ kinh doanh vẫn quy định một số hộ kinh doanh không phải thông qua đăng ký, đây là sự thiếu thống nhất trong quan điểm và tư duy lập pháp đối với các chủ thể kinh doanh này. Do đó cần quy định rõ hơn việc khuyến khích tất cả các hộ kinh doanh thực hiện đăng ký kinh doanh và kê khai thông tin kinh doanh của hộ.

Thứ ba, về ngành, nghề kinh doanh, so với Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, quy định về việc ghi ngành, nghề kinh doanh trên Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh tại Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT đã có thay đổi đáng kể theo hướng hộ kinh doanh lựa chọn một ngành, nghề kinh doanh chính để kê khai theo ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam; các ngành, nghề kinh doanh khác thì được ghi theo quy định tại khoản 1 Điều 89 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP (ghi tự do). Tuy nhiên, trên nguyên tắc hộ kinh doanh được kinh doanh tất cả các ngành, nghề đầu tư kinh doanh mà luật không cấm, cần tiếp tục đơn giản hóa việc ghi ngành, nghề kinh doanh đối với hộ kinh doanh theo hướng chỉ cần kê khai và mã hóa một ngành, nghề kinh doanh chính và ngành, nghề kinh doanh có điều kiện (nếu có) theo mã ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, không phải kê khai các ngành, nghề kinh doanh

khác.

Thứ tư, về địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh, Điều 86, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP quy định: địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh là nơi hộ kinh doanh thực hiện hoạt động kinh doanh. Một hộ kinh doanh có thể hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở hộ kinh doanh và phải thông báo cho cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các địa điểm kinh doanh còn lại. Theo quy định tại Điểm h, khoản 3, Điều 5 Thông tư số 105/2020/TT-BTC, ngày 03/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế, thì địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh được cấp mã số thuế và quản lý thuế. Để đáp ứng nhu cầu về việc triển khai thực hiện liên thông thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh, Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT đã bổ sung quy định về việc thông báo hoạt động địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh theo hướng Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện là đầu mối tiếp nhận hồ sơ thông báo địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh. Việc quy định về địa điểm kinh doanh nêu trên đã tiến thêm một bước về liên thông thủ tục hành chính trong đăng ký hộ kinh doanh, tuy nhiên, vẫn chưa đáp ứng được triệt để yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính khi hiện nay hộ kinh doanh vẫn phải thực hiện một số nghĩa vụ thông báo khác của địa điểm kinh doanh tại cơ quan thuế. Do đó, trong thời gian tới, thủ tục kê khai thông tin của hộ kinh doanh tại cơ quan thuế cần được đơn giản hóa, tăng cường phối hợp cung cấp thông tin giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế⁸³.

Thứ năm, Chương I, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP quy định những vấn đề chung, nhưng cũng tập trung cho đăng ký doanh nghiệp. Một số quy định về đăng ký hộ kinh doanh hiện vẫn còn thiếu, như: nguyên tắc áp dụng giải quyết thủ tục hành chính, tình trạng pháp lý, quản lý nhà nước về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện... gây khó khăn cho cả người dân và cơ quan quản lý trong quá trình thực hiện. Để đảm bảo công tác đăng ký hộ kinh doanh được quy

⁸³ Hiếu Phương (2023), Hoàn thiện khung pháp lý nâng cao hiệu quả quản lý và đăng ký hộ kinh doanh, Tạp chí kinh tế và Dự báo, Số 9/2023, link: <https://kinhtevadubao.vn/hoan-thien-khung-phap-ly-nang-cao-hieu-qua-quan-ly-va-dang-ky-ho-kinh-doanh-27139.html>

định đầy đủ, chặt chẽ, rõ ràng, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP cần thiết phải bổ sung những quy định còn thiếu về đăng ký hộ kinh doanh.

4.2.3. Hoàn thiện quy định pháp luật về chế độ tài chính đối với hộ kinh doanh

- Hộ kinh doanh mang bản chất của thương nhân đơn lẻ (cá nhân kinh doanh) nhưng không được áp dụng các quy định của cá nhân kinh doanh về nộp thuế theo từng lần phát sinh mà phương pháp khai thuế theo từng lần phát sinh áp dụng đối với cá nhân kinh doanh không thường xuyên và không có địa điểm kinh doanh cố định. Trong khi đó, đối với hộ kinh doanh lưu động, hộ kinh doanh không phải đăng ký kinh doanh không áp dụng được phương pháp tính thuế này. Ngoài ra, cũng có những bất hợp lý đối với hộ kinh doanh thực hiện theo phương thức thuế khoán và hộ kinh doanh thực hiện theo phương pháp kê khai.

- Việc tính thuế khoán và thuế kê khai đối với hộ kinh doanh pháp luật chưa có hành lang pháp lý cụ thể về việc áp dụng điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin và giám sát bán hàng và giao dịch của hộ kinh doanh nhằm đảm bảo hộ kinh doanh đã hạch toán đầy đủ và công khai minh bạch mà mới chỉ áp dụng hóa đơn điện tử trên cơ sở tự nguyện đối với hộ khoán. Để khắc phục vấn đề này, cần nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hộ kinh doanh. Theo đó, các quy định pháp luật cần cụ thể hóa các quy định về ứng dụng toàn diện công nghệ số trong quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, đặc biệt là sử dụng Bản đồ số hộ kinh doanh trên toàn quốc để quản lý hộ kinh doanh.

- Để bảo đảm công bằng cũng như thực hiện hiệu quả chính sách thuế đối với các chủ thể kinh doanh, pháp luật cần có quy định thống nhất về cách tính thuế, phương thức xác định thuế, thuế suất phải đóng cho doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh. Như đã phân tích ở chương 2 và chương 3, hộ kinh doanh mang những đặc trưng của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhưng không được coi là doanh nghiệp, thậm chí hộ kinh doanh về cơ bản không có sự phân biệt về bản chất với doanh nghiệp tư nhân nhưng doanh nghiệp tư nhân phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp còn hộ kinh doanh thì không.

Theo đó, pháp luật cần loại bỏ cơ chế “thỏa thuận thuế”, bảo đảm thống nhất quản lý thuế đối với hộ kinh doanh như các mô hình chủ thể kinh doanh khác theo quy định tại Khoản 5 Điều 51 Luật Quản lý thuế năm 2019: “Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có quy mô về doanh thu, lao động đáp ứng từ mức cao nhất về tiêu chí của DN siêu nhỏ theo quy định pháp luật về hỗ trợ DNNVV, phải thực hiện chế độ kế toán và nộp thuế theo phương pháp kê khai”. Để thực hiện được việc này, pháp luật cần quy định bắt buộc các cơ sở kinh doanh đều phải xuất hóa đơn mua bán hàng và chịu các loại thuế như DN; bắt buộc cơ sở kinh doanh phải thực hiện hạch toán thu - chi và ghi sổ như đối với DN. Thêm vào đó, các cơ sở kinh doanh đều phải chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng, bảo hộ lao động, phúc lợi xã hội như đối với DN.

Trong việc ngăn chặn tình trạng né thuế, trốn thuế đối với đối tượng là hộ kinh doanh, việc áp dụng theo hình thức phủ kín hóa đơn điện tử được cho là giải pháp hữu hiệu. Đơn cử, hộ kinh doanh bán phở khi sử dụng hóa đơn điện tử, được kết nối với cơ quan thuế, khi mỗi hóa đơn xuất ra cơ quan thuế sẽ nắm được doanh thu hàng ngày, hàng tháng, từ đó xác định mức thuế phải đóng một cách chính xác. Đồng thời, cơ chế khấu trừ chi phí dựa trên hóa đơn điện tử cũng sẽ giúp Nhà nước quản lý tốt thu nhập chịu thuế của các chủ thể khác, thông qua việc kiểm tra, giám sát chéo giữa các chủ thể trong việc chứng minh chi phí dựa trên hóa đơn điện tử mình được xuất và phải xuất. Điều này sẽ góp phần chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh, cũng như cá nhân kinh doanh trên thực tế⁸⁴.

4.2.4. Hoàn thiện quy định pháp luật về quản trị hộ kinh doanh

Thứ nhất, trong quá trình quản trị hộ kinh doanh, việc bỏ mô hình hộ kinh doanh do một nhóm người thành lập là hợp lý, song pháp luật chưa có quy định cụ thể để giám sát chặt hơn đối với việc quản trị hộ kinh doanh do một nhóm người thành lập trước khi Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về bỏ mô hình hộ

⁸⁴ Thanh Hà (2023), Bất cập thuế khoán hộ kinh doanh bao giờ được tháo gỡ, Tạp chí Đầu tư Tài chính, link: <https://dttc.sggp.org.vn/bat-cap-thue-khoan-ho-gia-dinh-khi-nao-thao-go-post108513.html>

kinh doanh do một nhóm người thành lập ra đời. Trong trường hợp này văn bản pháp luật không thể thực hiện hiệu lực hồi tố, do đó Nghị định số 01/2021/NĐ-CP đã có một quy định chuyển tiếp cho phép hộ kinh doanh do một nhóm người làm chủ sở hữu thành lập trước đó vẫn tiếp tục hoạt động. Tuy nhiên, các quy định này cần rõ ràng, cụ thể hơn để tránh vướng mắc trong quá trình hoạt động của hộ kinh doanh. Do đó, cần có những hướng dẫn cụ thể trong quá trình hoạt động, thay đổi đối với hộ kinh doanh do một nhóm người thành lập trước khi Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ra đời.

Thứ hai, đối với mô hình hộ kinh doanh do một hộ gia đình làm chủ sở hữu, cần làm rõ khái niệm hộ gia đình được đề cập đến trong khái niệm hộ kinh doanh. Theo đó, khái niệm hộ gia đình cần làm rõ hộ gia đình gồm những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng cùng chung nhau một sản nghiệp, đại diện cho hộ gia đình gọi là chủ hộ. Thực tế cho thấy quy định về các giao dịch dân sự liên quan đến tài sản hộ gia đình rất phức tạp bởi có nhiều thành viên tham gia, pháp luật cũng chưa có quy định hướng dẫn cụ thể, thống nhất trong việc xác định thành viên hộ gia đình như thế nào. Hơn nữa, về mặt lý luận hộ gia đình không phải là chủ thể pháp lý có quyền và nghĩa vụ độc lập. Do đó, về lâu dài cần bỏ hình thức hộ kinh doanh có chủ sở hữu là hộ gia đình. Tuy nhiên, hiện nay để giải quyết những phức tạp về pháp lý của hộ gia đình có thể tham khảo một số quy định và hướng dẫn cụ thể sau:

Về chủ thể tham gia quan hệ dân sự: Các thành viên của hộ gia đình là chủ thể tham gia xác lập, thực hiện giao dịch dân sự hoặc ủy quyền cho người đại diện tham gia xác lập, thực hiện giao dịch dân sự. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác (*Điều 101 Bộ Luật dân sự 2015*). Theo đó, khi tham gia quan hệ dân sự, tất cả các thành viên trong hộ gia đình phải tự mình tham gia xác lập, thực hiện hoặc vì lý do nào đó mà mình không thể tự thực hiện được thì phải ủy quyền cho người khác. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản. Trong trường hợp này Luật cũng không quy định cụ thể là phải lập thành văn bản có công chứng hoặc chứng thực hay không. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn pháp lý của hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản

hộ gia đình, công chứng viên thường yêu cầu văn bản ủy quyền phải được công chứng hoặc chứng thực thì mới có giá trị.

Về xác định tài sản hộ gia đình: Điều 212 Bộ Luật dân sự 2015 quy định như sau: Tài sản của các thành viên trong hộ gia đình gồm tài sản do các thành viên đóng góp, cùng nhau tạo lập nên và những tài sản khác được xác lập quyền sở hữu theo quy định của Bộ luật dân sự và luật khác có liên quan. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của các thành viên gia đình được thực hiện theo phương thức thỏa thuận. Trường hợp định đoạt tài sản là bất động sản, động sản có đăng ký, tài sản là nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình phải có sự thỏa thuận của tất cả các thành viên gia đình là người thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp luật có quy định khác. Như vậy, khi định đoạt tài sản là bất động sản, động sản có đăng ký, tài sản là nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình phải được sự đồng ý của tất cả các thành viên trong hộ gia đình từ đủ 18 tuổi trở lên. Tuy nhiên, căn cứ vào quy định nào để công chứng viên có thể xác định được đúng và đầy đủ số lượng thành viên trong hộ gia đình?

Trước khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành, chưa có văn bản nào hướng dẫn cụ thể nội dung này. Do vậy, khi thực hiện công chứng, phần lớn các công chứng viên thường căn cứ vào Sổ hộ khẩu hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xác định số lượng thành viên của hộ gia đình. Tuy nhiên, những cách áp dụng nêu trên không có cơ sở pháp lý cũng như bỏ sót thành viên, dẫn đến các tranh chấp phát sinh. Bởi nếu căn cứ vào Sổ hộ khẩu thì sẽ có rất nhiều biến động như nhập, tách khẩu...dẫn đến việc tăng, giảm nhân khẩu, công chứng viên không thể xác định chính xác những thành viên trong hộ gia đình là bao gồm những thành viên nào, trường hợp cho nhập nhờ hoặc dâu, rẻ, con nuôi có được xem là thành viên hộ gia đình hay không. Còn nếu căn cứ vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cũng không thể chính xác. Vì khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Hộ gia đình thì trên Giấy chứng nhận chỉ ghi tên người đại diện là chủ hộ hoặc vợ chồng chủ hộ (Hộ ông hoặc Hộ bà, hoặc Hộ ông bà) chứ không ghi thông tin của tất cả các thành viên tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Luật Đất đai 2013 đã phần nào tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc trong việc xác định thành viên của hộ gia đình. Tại Khoản 29, Điều 3 Luật Đất đai 2013 quy định: Hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận quyền sử dụng đất.

Theo đó, có 3 yếu tố để xác định thành viên Hộ gia đình gồm: Thứ nhất là có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng; Thứ hai là đang sống chung; Thứ ba là có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận quyền sử dụng đất. Như vậy, không thể căn cứ vào sổ hộ khẩu hay Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xác định thành viên hộ gia đình. Tuy nhiên, quy định này cũng chưa hướng dẫn cụ thể quy định về những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng là quan hệ với chủ hộ hay với các thành viên khác? Cách xử lý của một số công chứng viên để tránh tình trạng bỏ sót thành viên hộ gia đình, khi thực hiện yêu cầu công chứng đó là làm văn bản xin xác nhận nhân khẩu tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến cơ quan công an.

Vì tính chất phức tạp của chế định Hộ gia đình cũng như thực tiễn còn nhiều tranh cãi quanh việc xác định thành viên của hộ gia đình, ngày 07/4/2017, Tòa án Nhân dân tối cao đã có Văn bản số 01/2017/GĐ-TANDTC về giải đáp một số vấn đề nghiệp vụ. Trong đó, tại Điểm 4, Mục I, Phần III về lĩnh vực Dân sự, khi giải quyết vụ án dân sự tranh chấp quyền sử dụng đất mà Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó được cấp cho hộ gia đình và tại thời điểm giải quyết tranh chấp, thành viên hộ gia đình đã có sự thay đổi so với thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cách xác định thành viên hộ gia đình theo quy định tại Khoản 29, Điều 3, Luật Đất đai như sau:

- Thời điểm để xác định hộ gia đình có bao nhiêu thành viên có quyền sử dụng đất là thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất.

- Việc xác định ai là thành viên hộ gia đình phải căn cứ vào hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp cần thiết, Tòa án có thể yêu cầu Ủy ban nhân dân có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xác định thành viên hộ gia đình tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm căn cứ giải quyết vụ án và đưa họ tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

- Khi giải quyết vụ án dân sự, ngoài những người là thành viên hộ gia đình có quyền sử dụng đất, Tòa án phải đưa người đang trực tiếp quản lý, sử dụng đất của hộ gia đình, người có công sức đóng góp làm tăng giá trị quyền sử dụng đất hoặc tài sản trên đất tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Với hướng dẫn cụ thể nêu trên, khi thực hiện công chứng văn bản liên quan đến Hộ gia đình, công chứng viên sẽ có căn cứ dễ dàng hơn trong việc xác định thành viên hộ gia đình, nhằm tránh tình trạng bỏ sót người tham gia giao kết hợp đồng, giao dịch, góp phần hạn chế, ngăn ngừa tranh chấp xảy ra, đảm bảo an toàn pháp lý cho văn bản công chứng⁸⁵.

Thứ ba, cơ cấu tổ chức và quản trị của hộ kinh doanh cần xác định được người đại diện theo pháp luật của hộ kinh doanh (chủ hộ kinh doanh) và quy định trách nhiệm của chủ hộ kinh doanh, bao gồm: (1) Là đại diện theo pháp luật của hộ kinh doanh; (2) Chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới cùng các thành viên khác chịu trách nhiệm bằng bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh; (3) Có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh; (4) Đại diện cho hộ kinh doanh tiến hành hoạt động kinh doanh, thực hiện các nghĩa vụ về thuế và các nghĩa vụ tài chính khác; (5) Chủ hộ kinh doanh là nguyên đơn, bị đơn hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài hoặc Tòa án trong các tranh chấp liên quan đến hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh không có tư cách pháp nhân, hộ kinh doanh không phải là chủ thể độc lập trước các cơ quan tư pháp như công ty

⁸⁵ Trà Giang (2022), Bàn về một số quy định pháp luật liên quan đến “Hộ gia đình”, Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh, link: <http://tuphap.hatinh.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/Ban-ve-mot-so-quy-dinh-phap-luat-lien-quan-den--Ho-gia-dinh->

hợp danh, công ty TNHH và công ty cổ phần. Vì vậy, các vụ việc liên quan đến hộ kinh doanh thay vì giải quyết tranh chấp dưới góc độ kinh tế (tranh chấp kinh doanh, thương mại) thì lại chuyển sang dạng tranh chấp dân sự. Đây cũng là vấn đề bất hợp lý giữa thực tiễn và quy định pháp luật khiến cho hộ kinh doanh giống như một tài sản của chủ hộ kinh doanh chứ không phải là chủ thể pháp lý. Do đó, quy định pháp luật cần làm rõ hơn địa vị và vai trò của chủ hộ kinh doanh, cũng như không nên coi hộ kinh doanh đơn thuần giống như một tài sản trong kinh doanh mà là một chủ thể kinh doanh đặc biệt.

Thứ tư, cần có quy định dự liệu khi thay đổi chủ hộ kinh doanh trong một số trường hợp đặc biệt khi chủ hộ kinh doanh bị tạm giam, bị kết án tù, bị tước quyền hành nghề, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, bị chết, mất tích... thì thông qua ủy quyền hoặc giám hộ hoặc cá thành viên còn lại bầu ra chủ hộ mới. Từ đó, xác định các trường hợp hộ kinh doanh ngừng hoạt động hoặc chấm dứt hoạt động.

4.2.5. Hoàn thiện quy định pháp luật về chuyển đổi hộ kinh doanh

Pháp luật hiện hành đã quy định khá chi tiết về việc chấm dứt hoạt động và chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp. Tuy nhiên, chúng ta thấy rằng pháp luật không có quy định về phá sản đối với hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh không được áp dụng quy định về phá sản nhằm hạn chế rủi ro cho người kinh doanh. Trong trường hợp này, Luật phá sản năm 2014 không thừa nhận phá sản với cá nhân. Thực tế, Luật Phá sản chỉ đề cập đến 4 loại hình doanh nghiệp là: doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mà không có bất kỳ đề cập nào đến hộ kinh doanh. Từ tư duy lập pháp có thể thấy rằng hộ kinh doanh không được coi là một loại hình doanh nghiệp. Điều này khiến HKD gặp nhiều rủi ro khi kinh doanh không được pháp luật bảo vệ như với doanh nghiệp trước áp lực từ phía chủ nợ, khó tái hòa nhập thị trường khi đã bị phá sản. Đồng thời, vấn đề này là bất hợp lý vì thực tế hộ kinh doanh tổ chức và hoạt động như một doanh nghiệp cá thể.

Về chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp.

Kinh nghiệm ở Trung Quốc cho thấy, Trung Quốc đã từng bước “chính danh hóa” hộ kinh doanh lớn. Trung Quốc có hơn 100 triệu hộ kinh doanh cá thể (getihu), chiếm gần 70% số cơ sở kinh doanh toàn quốc. Với những hộ kinh doanh lớn, chính phủ khuyến khích họ chuyển đổi sang doanh nghiệp nhỏ thông qua các chính sách: Miễn giảm thuế và phí chuyển đổi; Hỗ trợ thủ tục pháp lý đơn giản, nhanh chóng; Cung cấp gói tín dụng ưu đãi và hỗ trợ kế toán, tư vấn. Kinh nghiệm ở Hàn Quốc về phân loại hộ kinh doanh theo ngành và quy mô, theo đó, Hàn Quốc có hệ thống phân nhóm hộ kinh doanh dựa trên ngành nghề và doanh thu. Hộ kinh doanh lớn bắt buộc phải: Khai thuế theo hóa đơn, có hệ thống kế toán cơ bản; Đăng ký mã số doanh nghiệp cá thể; Nếu vượt ngưỡng doanh thu nhất định, bắt buộc chuyển đổi sang doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME)...

Từ thực tế HKD ở Việt Nam cho thấy, hộ kinh doanh vẫn chưa phát huy hết tiềm năng của mình trong hoạt động kinh doanh, còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh như: Quy mô hoạt động nhỏ, phân tán, manh mún, vốn ít, công nghệ lạc hậu, trình độ tay nghề của người lao động còn thấp, hạn chế về sức cạnh tranh của hàng hóa, đặc biệt là các yêu cầu về tiêu chuẩn hàng hóa, dịch vụ. Do HKD không có tư cách pháp nhân, không có vốn điều lệ, nên không thể tham gia vào các lĩnh vực, ngành nghề yêu cầu tổ chức kinh doanh phải có tư cách pháp nhân, vốn lớn, đặc biệt là các chứng nhận liên quan đến tiêu chuẩn, chất lượng quy trình sản xuất, nguyên liệu đầu vào, hàng hóa hay dịch vụ... Nhận thấy những hạn chế, khó khăn trong phát triển kinh doanh, nhằm phát huy tối đa tiềm năng vốn có của mình, đảm bảo quyền tự do kinh doanh, pháp luật cho phép HKD được chuyển đổi thành các loại hình doanh nghiệp để không bị hạn chế trong hoạt động kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng quy mô và tự do kinh doanh, huy động vốn dễ dàng hơn, tạo sự tin tưởng với đối tác hơn. Tuy nhiên, việc chuyển đổi HKD thành doanh nghiệp cũng gặp nhiều thách thức liên quan đến thủ tục chuyển đổi, cơ cấu tổ chức và quản trị của doanh nghiệp mới, chế độ thuế và tài chính phức tạp hơn, giải quyết đối với lao động và các hợp đồng chưa thanh lý... Do đó, việc nghiên

cứu cơ sở pháp lý trước, trong và sau khi chuyển đổi HKD thành doanh nghiệp nhằm khuyến khích việc chuyển đổi cũng như hoàn thiện về mặt pháp lý là vấn đề rất cần thiết. Theo đó, việc chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp cần lưu ý những giải pháp sau:

Thứ nhất, quyền tự do của công dân trong hoạt động kinh doanh được biểu hiện thông qua quyền tự do kinh doanh. Quyền tự do kinh doanh phải tiếp cận theo hướng đơn giản hóa điều kiện, thủ tục đăng ký kinh doanh, bãi bỏ nhiều quy định về điều kiện kinh doanh, mở rộng các nhóm quyền tự quyết của chủ thể kinh doanh, để đảm bảo quyền tự do kinh doanh và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư lựa chọn một mô hình kinh doanh phù hợp. Kinh nghiệm tổng hợp của nhiều quốc gia trên thế giới cho thấy, đa dạng hóa các loại hình kinh doanh giúp nhà đầu tư có nhiều quyền lựa chọn hơn, thu hút vốn vào thị trường kinh doanh hơn. Ở nhiều quốc gia, mô hình doanh nghiệp khá đa dạng, ngoài các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam còn có công ty hợp vốn đơn giản, công ty hợp danh hữu hạn, thậm chí là công ty cổ phần một cổ đông.

Thứ hai, quá trình hoạt động kinh doanh không tránh khỏi trường hợp có sự thay đổi quy mô sản xuất kinh doanh, nhu cầu mở rộng thị trường, tăng khả năng huy động vốn nên việc chuyển đổi HKD thành các loại hình công ty (công ty hợp danh, công ty TNHH, công ty cổ phần) trở thành nhu cầu tất yếu có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển quy mô sản xuất, kinh doanh trong thực tiễn. Bởi lẽ, tạo lập doanh nghiệp hiểu theo nghĩa rộng không chỉ là việc tạo lập ra một thể chế pháp lý khi khởi nghiệp, mà còn phát triển thực thể pháp lý đó trong quá trình kinh doanh bằng cách chuyển đổi cấu trúc pháp lý của nó cho phù hợp với năng lực tài chính, nguồn vốn, điều kiện, mục tiêu của nhà đầu tư. Việc chuyển đổi HKD thành các loại hình công ty khác nhằm kiến tạo khung pháp lý đồng bộ cho các doanh nghiệp trên tinh thần đảm bảo tối đa quyền tự do kinh doanh. Do vậy, Nhà nước có trách nhiệm kiến tạo các điều kiện hỗ trợ và

bảo hộ quyền tự do chuyển đổi HKD sang các loại hình doanh nghiệp một cách hiệu quả trong thời gian tới⁸⁶. Một số giải pháp đã được đưa ra như:

- Chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp cần có những chính sách hỗ trợ đồng bộ để khuyến khích các hộ kinh doanh thực hiện chuyển đổi như: phải đơn giản hóa thủ tục hành chính về thành lập và vận hành doanh nghiệp, nhất là đối với các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và siêu nhỏ. Cần có các chính sách hỗ trợ về thuế và tín dụng. Bên cạnh đó, trong quản lý hộ kinh doanh cần tiến hành phân loại, đánh giá tình hình hoạt động của các hộ kinh doanh, xây dựng chính sách phù hợp đối với hộ kinh doanh khi chuyển đổi thành doanh nghiệp theo hướng vừa đảm bảo lợi ích của Nhà nước và doanh nghiệp, vừa đủ sức hấp dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp. Chẳng hạn, cần nghiên cứu để áp dụng chính sách thuế dễ thực hiện, tần suất nộp ít hơn, thủ tục nộp thuế rút gọn và sửa đổi, bổ sung các quy định về bảo hiểm cho người lao động... Ngoài ra, việc chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp phải dựa trên nội lực bản thân hộ kinh doanh, phải tạo điều kiện cho hộ kinh doanh thực sự mong muốn chuyển thành doanh nghiệp. Nên miễn hoặc giảm phí, lệ phí, thuế cho các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, từ đó kích thích chuyển đổi và giảm bớt khó khăn ban đầu khi họ mới làm quen với mô hình doanh nghiệp. Đặc biệt, cần hỗ trợ thủ tục hành chính trong quá trình họ chuyển từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp. Bên cạnh việc đưa ra hành lang pháp lý phù hợp, cơ quan chức năng còn phải giúp người kinh doanh thông suốt tư tưởng thông qua các hình thức tuyên truyền để các hộ kinh doanh cá thể nhận thức rõ lợi ích của việc chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Đồng thời, cần tạo ra cơ chế, chính sách giúp giảm thiểu rủi ro trong quá trình chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp thông qua cải cách thủ tục hành chính liên quan đến thuế, kiểm định, truy xuất nguồn gốc và giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật sau khi chuyển đổi. Nhà nước cần áp dụng đồng thời các

⁸⁶ TS. Vũ Thế Hoài (2024), “Chính thức hóa” hộ kinh doanh thông qua chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Tạp chí Kiểm sát, link: <https://kiemsat.vn/chinh-thuc-hoa-ho-kinh-doanh-thong-qua-chuyen-doi-thanh-cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien-67565.html>

giải pháp như hỗ trợ một phần chi phí thành lập doanh nghiệp; cung cấp miễn phí phần mềm khai thuế, lập sổ sách kế toán. Xây dựng chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp nhiều bậc để phù hợp với quy mô doanh nghiệp mới chuyển đổi.

4.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về hộ kinh doanh ở Việt Nam hiện nay

4.3.1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hộ kinh doanh

Thứ nhất, khi đăng ký thành lập hộ kinh doanh, nhà đầu tư (chủ hộ kinh doanh tương lai) cần có hiểu biết về bản chất, tổ chức, hoạt động, cũng như về quyền và nghĩa vụ của hộ kinh doanh.

Quá trình thành lập và đăng ký hộ kinh doanh cần lưu ý vấn đề đặt tên hộ kinh doanh tránh tình trạng gây nhầm lẫn hoặc lợi dụng đặt tên hộ kinh doanh để trục lợi. Tên gọi hộ kinh doanh hiện nay không gắn với tên của chủ hộ kinh doanh hoặc người đại diện của chủ hộ kinh doanh sẽ dẫn đến nhiều bất hợp lý như có thể gây nhầm lẫn, hoặc có thể gây khó khăn khi hộ kinh doanh mở rộng phạm vi hoạt động hoặc đặt nhiều địa điểm kinh doanh ở các quận, huyện, tỉnh khác nhau. Mặc dù pháp luật đã có những thay đổi hợp lý khi cho phép hộ kinh doanh có thể có nhiều địa điểm kinh doanh nhưng cùng với việc đặt tên của hộ kinh doanh, có thể dẫn đến một quận, huyện có nhiều hộ kinh doanh có tên giống nhau rất dễ gây nhầm lẫn hoặc lợi dụng việc đặt tên để trục lợi.

Do đó, để có thể thành lập một hộ kinh doanh và đăng ký tên hộ kinh doanh cá thể hợp lệ thì người đăng ký thành lập hộ kinh doanh phải nắm rõ được những quy định của pháp luật. Sau đây là một số lưu ý giúp đặt tên hộ kinh doanh cá thể phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

- Thực hiện đặt tên hộ kinh doanh dựa trên ngành nghề và lĩnh vực hoạt động.
- Thực hiện đặt tên hộ kinh doanh theo địa danh nổi bật về các mặt hàng mang tính địa phương.
- Thực hiện đặt tên hộ kinh doanh theo các tính từ phổ biến, gây ấn tượng đến khách hàng.

- Thực hiện đặt tên hộ kinh doanh kết hợp với những từ ngoại ngữ như: shop, spa, fashion,...

- Không đặt tên hộ kinh doanh theo hướng gây nhầm lẫn cho khách hàng.

Việc đặt tên và đăng ký hộ kinh doanh phải đáp ứng thỏa mãn yêu cầu cũng như quy định của pháp luật. Trường hợp trong cùng một phạm vi quận, huyện, hộ kinh doanh sẽ không được đặt trùng tên với hộ kinh doanh đã đăng ký trước đó. Chính vì vậy, khi đăng ký tên hộ kinh doanh cần tham khảo trước những tên đã được đăng ký tại cùng phạm vi quận, huyện để tránh bị trả hồ sơ.

Thứ hai, về đăng ký kinh doanh và quản lý đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh cần lưu ý các giải pháp sau:

- Tăng cường thực hiện phối hợp “một cửa liên thông” giữa cơ quan đăng ký kinh doanh (Phòng Tài chính kế hoạch) và cơ quan thuế cấp quận, huyện. Áp dụng mô hình “một cửa liên thông” cho cả hai thủ tục gồm đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế là tiền đề để tiếp tục đơn giản hóa thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh. Kinh nghiệm quốc tế và ngay tại Việt Nam cho thấy, sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan quản lý nhà nước được coi là nhân tố chủ yếu để thực hiện cải cách đột phá trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh nói chung và đăng ký hộ kinh doanh nói riêng. Hộ kinh doanh chỉ cần nộp hồ sơ đăng ký và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại một cơ quan hành chính là cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thay vì phải đến hai cơ quan để thực hiện các thủ tục này như hiện nay (theo quy trình của mô hình “một cửa liên thông” thì các công đoạn của quá trình đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế là quy trình xử lý nội bộ, người dân chỉ cần nộp một bộ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại một cơ quan và sẽ được trả kết quả tại chính cơ quan ấy cho cả hai thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế). Điều này sẽ giúp đơn giản hóa thủ tục, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân, đồng thời, giúp giảm tải đáng kể công việc cho cơ quan hành chính nhà nước.

- Tiếp tục thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính như: (1) Sử dụng một mẫu đơn hợp nhất để thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, trong đó, xóa bỏ sự trùng lặp thông tin kê khai đăng ký kinh doanh và các thông

tin kê khai đăng ký thuế. Với giải pháp áp dụng một bộ hồ sơ duy nhất khi đăng ký hộ kinh doanh thay vì phải nộp 02 bộ hồ sơ (gồm 01 bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Phòng Tài chính Kế hoạch và 01 bộ hồ sơ đăng ký thuế tại Chi cục Thuế) như hiện nay; sẽ giúp loại bỏ những nội dung kê khai và giấy tờ trùng lặp hoặc không hợp lý. (2) Bãi bỏ Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho hộ kinh doanh. Điều này là hệ quả của việc áp dụng một mẫu đơn hợp nhất, một bộ hồ sơ đăng ký và một Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh chung (bao gồm cả nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế).

- Ứng dụng công nghệ thông tin thống nhất trên phạm vi toàn quốc vào nghiệp vụ đăng ký hộ kinh doanh. Thông qua một Hệ thống duy nhất, người dân và cơ quan đăng ký kinh doanh có thể đăng ký và theo dõi quá trình xử lý hồ sơ, thực hiện tra cứu kết quả xử lý, tra cứu tên hộ kinh doanh trên toàn quốc. Bên cạnh đó, các cơ quan hành chính nhà nước có thể trao đổi thông tin cần thiết liên quan đến hộ kinh doanh một cách nhanh chóng, chính xác. Để thực hiện được các nhóm giải pháp nêu trên, bên cạnh việc sửa đổi, bổ sung quy định pháp lý về đăng ký hộ kinh doanh, các cơ quan trung ương (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính) cần phối hợp với các địa phương để triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký hộ kinh doanh, xây dựng Cổng thông tin đăng ký hộ kinh doanh để phục vụ công tác đăng ký kinh doanh đối với loại hình này (hoặc tích hợp chung trong Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp). Tất cả các thông tin về đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh sẽ được lưu trữ đầy đủ và cập nhật tại cơ sở dữ liệu đặt tại trung ương mà không lưu trữ riêng lẻ tại các địa phương như hiện nay.

4.3.2. Tăng cường hiệu quả quản lý thuế đối với hộ kinh doanh

Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT có một số điểm mới, góp phần khắc phục các bất cập trong khung pháp lý quản lý thuế đối với hộ kinh doanh thông qua việc tăng cường công nghệ thông tin để quản lý hộ kinh doanh. Tuy nhiên để hoàn thiện hơn nữa pháp luật về thuế đối với hộ kinh doanh cần lưu ý những nội dung sau:

- Thường xuyên tổ chức phổ biến kiến thức pháp luật về thuế tại xã, phường, nhất là những đợt cao điểm như đầu năm và cuối năm để giúp hộ kinh doanh có thể dự tính doanh thu hoặc quyết toán thuế được chính xác. Từ đó giúp cho hộ kinh doanh chủ động xác định doanh thu và có thể so sánh với mức doanh thu mà cơ quan thuế đưa ra.

- Nâng cao vai trò của hội đồng tư vấn thuế xã, phường. Qua đó, việc xác định mức thuế khoán đối với hộ kinh doanh sẽ được minh bạch và công bằng hơn. Từ trước đến nay, việc quản lý thuế khoán, cải cách hình thức thuế khoán chưa được cơ quan thuế chú tâm, bởi tỉ trọng trong thu ngân sách còn thấp. Do đó, cần đổi mới phương pháp quản lý, phân loại, phân nhóm và phân vùng. Chỉ nên áp dụng thuế khoán đối với những hộ kinh doanh nhỏ lẻ như bán nước, đồ ăn sáng, bún phở, buôn bán thời vụ. Còn với hộ kinh doanh lớn không thể khoán thuế, mà phải có bộ máy kế toán, sổ sách chứng từ, phải thực hiện hóa đơn điện tử như đối với doanh nghiệp. Đơn cử, thu thuế đối với dịch vụ cho thuê nhà đất, văn phòng, căn hộ.

- Kiên quyết xử lý các sai phạm đảm bảo kỷ cương, kỷ luật ngành thuế, tăng cường chế tài kỷ luật đối với cán bộ thuế vi phạm, từ đó tạo ra sự minh bạch, công bằng và tránh thất thu thuế cho nhà nước. Cần hạn chế tối đa việc gặp gỡ giữa cán bộ thuế với hộ kinh doanh thông qua tiếp tục đẩy mạnh hiện đại khâu kê khai và nộp thuế bằng điện tử hoặc nộp thuế qua việc ủy nhiệm thu thuế; cần đẩy nhanh tiến trình áp dụng khai nộp thuế điện tử cho hộ kinh doanh. Cần ban hành riêng các quy định dành cho hộ kinh doanh về xử phạt chậm nộp tiền thuế theo hướng tăng tỷ lệ phạt chậm nộp thuế/ngày tối thiểu phải bằng mức lãi suất huy động có kỳ hạn đối với khách hàng là cá nhân.

- Cần nghiên cứu, đề xuất tăng mức phải đóng thuế giá trị gia tăng đối với các hộ, cá nhân kinh doanh. Theo đó, việc nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế VAT với cơ sở kinh doanh lên 150 triệu đồng một năm để phù hợp biến động giá cả.

- Cần nâng cao hơn nữa việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý thuế đối với hộ kinh doanh. Có thể tham khảo giải pháp mà Bộ Tài chính đã thực

hiện gần đây. Ngày 04/01/2024, Bộ Tài chính có Văn bản số 95/BTC-TCT gửi Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chỉ đạo công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh. Theo đó, để từng bước triển khai ứng dụng toàn diện công nghệ số trong công tác quản lý thuế đối với Hộ kinh doanh, Bộ Tài chính đã chỉ đạo ngành thuế triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh (BĐSHKD) trên toàn quốc. Cụ thể như sau:

+ Tổng cục Thuế đã có công văn số 3026/TCT-DNNCN ngày 20/7/2023 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, theo đó, việc triển khai chức năng BĐSHKD đã được thực hiện từ ngày 01/8/2023 tại 05 Cục Thuế (Hà Nội, Bình Định, Long An, Thanh Hóa, Hòa Bình) và sẽ tiếp tục triển khai với 58 Cục Thuế còn lại đối với việc công khai thông tin lập Bộ thuế khoán hộ kinh doanh của năm 2024.

+ Tổng cục Thuế triển khai chức năng BĐSHKD để hỗ trợ thêm một hình thức hiển thị các thông tin phải công khai của hộ kinh doanh theo quy định. Cùng với các hình thức công khai đang áp dụng hiện hành thì với chức năng BĐSHKD sẽ hỗ trợ cơ quan Thuế các cấp từ Trung ương đến địa phương quản lý người nộp thuế một cách trực quan, nắm bắt tốt địa bản, chống sót hộ, chống thất thu ngân sách, hỗ trợ công tác xây dựng dự toán. Chức năng BĐSHKD cũng hỗ trợ tốt hơn cho hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác thực hiện việc phản hồi thông tin đến cơ quan thuế về công tác quản lý thuế hộ kinh doanh của cơ quan thuế địa phương, tăng cường công khai, minh bạch trong công tác quản lý thuế với sự giám sát của người dân và các cơ quan liên quan, đảm bảo bình đẳng giữa các hộ kinh doanh, giữa các địa phương trên phạm vi toàn quốc.

+ Chức năng BĐSHKD là tập hợp các thông tin đã được mã hóa và lưu trữ dưới dạng số. Thông tin hiển thị trên chức năng BĐSHKD là các thông tin phải công khai đối với hộ kinh doanh theo quy định tại khoản 3 Điều 18 và khoản 3 Điều 51 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 và Điều 13 Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

+ Chức năng BÐSHKD được triển khai trên ứng dụng eTax Mobile để tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác có thể tra cứu, phản hồi thông tin trên thiết bị thông minh cầm tay mọi lúc, mọi nơi.

+ Chức năng BÐSHKD được cài đặt, quản lý và vận hành tập trung tại Tổng cục Thuế, các thông tin hiển thị trên chức năng BÐSHKD được cập nhật tự động, thường xuyên, liên tục từ thông tin do cơ quan thuế đã phê duyệt công khai trên website của Cục Thuế theo Quy trình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định số 2371/QĐ-TCT ngày 18/12/2015 của Tổng cục Thuế.

+ Cơ quan thuế địa phương theo chức năng, nhiệm vụ sẽ thực hiện việc rà soát hiệu chỉnh lại thông tin hiển thị trên chức năng BÐSHKD (nếu có sai lệch); thực hiện khai thác và xử lý thông tin trên chức năng BÐSHKD (bao gồm cả thông tin quản lý của ngành thuế và thông tin phản hồi từ ngoài ngành Thuế) để phục vụ công tác quản lý thuế hộ kinh doanh theo quy định.

Để việc triển khai BÐSHKD được thuận lợi, hiệu quả, Bộ Tài chính đề nghị các đồng chí quan tâm và chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và các sở, ngành liên quan (Tài chính, Ngân hàng, Công thương, Công an, Thông tin truyền thông, ...) trên địa bàn thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là: Phối hợp với cơ quan thuế để đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, đảm bảo đưa vào diện quản lý đầy đủ các hộ kinh doanh thực tế hoạt động trên địa bàn, tránh thất thu về đối tượng và doanh thu kinh doanh. Trong đó tập trung vào các giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình quản lý, công khai, minh bạch thông tin quản lý thuế đối với hộ kinh doanh trên chức năng BÐSHKD.

Hai là: Phối hợp với cơ quan thuế trong việc triển khai rà soát đối tượng tại địa bàn, tổ chức khảo sát doanh thu thực tế của hộ kinh doanh, chú trọng các ngành nghề trọng điểm của hộ kinh doanh tại địa bàn. Từ đó có cơ sở lập Bộ thuế khoán năm 2024 đối với hộ kinh doanh đảm bảo sát thực tế.

Ba là: Tích cực triển khai rà soát, chuẩn hóa thông tin đăng ký thuế của chủ hộ kinh doanh để đảm bảo đồng bộ dữ liệu về thuế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tiến tới chuyển sang sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế theo Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030.

Bốn là: Phối hợp với cơ quan thuế thực hiện tuyên truyền, phổ biến các kỹ năng số cơ bản cho người dân, hộ kinh doanh (truy cập và sử dụng Internet, thư điện tử, mua bán trực tuyến, sử dụng hóa đơn điện tử, thanh toán điện tử, đăng ký thuế điện tử, khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm an toàn thông tin cá nhân) bao gồm cả việc tra cứu và phản hồi thông tin trên chức năng BÐSHKD của cơ quan thuế nhằm giúp cho người dân, hộ kinh doanh tham gia toàn diện vào lộ trình chuyển đổi số theo định hướng của Chính phủ⁸⁷.

- Mặc dù mô hình quản lý thuế hộ kinh doanh ở Việt Nam đã học hỏi kinh nghiệm của nhiều nước, đồng thời rất nỗ lực quản lý theo thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, muốn quản lý thuế hộ kinh doanh theo hình thức thuế khoán, thì nhất định phải có quy định kỹ thuật về luật, tức là luật cho phép như thế, ví dụ: ấn định căn cứ vào chi phí, hay tài sản của doanh nghiệp. Chẳng hạn dựa vào hóa đơn điện, nước, tiền thuê nhân công,... của hộ kinh doanh để kiểm tra việc kê khai doanh thu của hộ kinh doanh có chính xác hay không, bởi doanh thu không thể thấp hơn tổng chi phí cơ bản như điện, nước, tiền thuê nhân công.

Ngoài ra với một số nước tiên tiến, họ cũng luật hóa những quy định bắt buộc kể cả doanh nghiệp hay hộ kinh doanh, tóm lại là các cơ sở kinh doanh bao gồm doanh nghiệp và hộ kinh doanh nếu đủ điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin thì phải lắp đặt thiết bị giám sát bán hàng và giao dịch, đó là điều kiện bắt buộc. Hiện nay quản lý thuế của chúng ta mới quy định, cơ sở kinh doanh có

⁸⁷ Trịnh Minh (2024), *Chi đạo công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh*, Cổng thông tin điện tử tỉnh Kom Tum, link: <https://www.kontum.gov.vn/pages/detail/49587/Chi-dao-cong-tac-quan-ly-thue-doi-voi-ho-kinh-doanh.html>

đủ điều kiện lắp đặt công nghệ thông tin thì phải khai thuế và nộp thuế điện tử với cơ quan thuế, chứ chưa bắt buộc phải lắp đặt camera giám sát. Vấn đề này có thể học hỏi kinh nghiệm của Đức khi áp dụng công nghệ trong việc kê khai và hoạch toán của doanh nghiệp. Điều này cũng thúc đẩy hộ kinh doanh chuyển sang doanh nghiệp, bởi vì khi họ phải hạch toán đầy đủ và công khai minh bạch sổ sách của họ thì hoạt động theo doanh nghiệp lại có lợi hơn, lúc đó nộp theo giá trị đầu vào được khấu trừ theo doanh thu, nên có lợi hơn⁸⁸.

4.3.3. Hỗ trợ cho sự phát triển của hộ kinh doanh

Theo các chuyên gia, việc lựa chọn chuyển đổi lên thành DN sẽ đem lại rất nhiều lợi thế cho các hộ kinh doanh. Chẳng hạn, theo quy định tại Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa, hộ kinh doanh chuyển đổi thành DN sẽ được miễn, giảm nhiều loại thuế, phí, lệ phí. Cụ thể như: Được miễn lệ phí đăng ký DN và phí cung cấp thông tin DN lần đầu; miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký DN lần đầu; miễn, giảm tiền sử dụng đất có thời hạn theo quy định pháp luật về đất đai... Bên cạnh đó, DN trưởng thành từ hộ kinh doanh còn được hỗ trợ công nghệ, thông tin, tư vấn và phát triển nguồn nhân lực... Ngoài ra, khi chuyển đổi lên thành DN, hộ kinh doanh sẽ có tư cách pháp nhân, từ đó có nhiều điều kiện thuận lợi hơn trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thực tiễn cho thấy, việc “lớn lên” thành DN là điều kiện cần thiết để các hộ kinh doanh gia tăng được doanh thu, lợi nhuận từ việc mở rộng thị trường. “Trong một ngành nghề, các đối tác thường sẽ ưu tiên lựa chọn “bắt tay” hợp tác với các DN hơn là với hộ kinh doanh; đặc biệt đối với các nhà đầu tư nước ngoài sẽ hiếm có trường hợp họ lựa chọn hộ kinh doanh là bạn hàng. Do đó, muốn lớn mạnh, phát triển hơn, thì tất yếu hộ kinh doanh phải hoạt động theo mô hình DN”

Mặc dù những lợi ích khi chuyển lên thành DN có thể thấy khá rõ, tuy nhiên, để thúc đẩy hộ kinh doanh tự nguyện chuyển đổi mô hình kinh doanh,

⁸⁸ Trần T.M. Nguyệt (2023), Những bất cập trong chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, Cổng thông tin Bộ tư pháp hỗ trợ pháp lý dành cho doanh nghiệp, link: <https://moj.gov.vn/qt/cacchuyenmuc/pldn/Pages/pho-bien-pl-doanh-nghiep.aspx?ItemID=53>

vẫn cần sự đồng hành, hỗ trợ của Chính phủ, các cơ quan quản lý nhà nước. Theo đó, các cơ quan chức năng cần phải tạo ra một “sân chơi” công bằng trong kinh doanh, để các hộ kinh doanh khi chuyển đổi lên thành DN có thể cạnh tranh bình đẳng với các DN có quy mô lớn hơn. Song song với đó, các Bộ, ngành cần tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, bởi những DN siêu nhỏ đặc biệt nhạy cảm với việc tăng chi phí về thủ tục hành chính. Theo đó, khi chi phí này tăng cao sẽ cản trở nhu cầu, mong muốn chuyển lên thành DN của các hộ kinh doanh.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần tiếp tục rà soát, nghiên cứu thực hiện cải cách các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực kế toán, thuế, để các hộ kinh doanh cảm thấy thuận lợi trong quá trình tuân thủ thủ tục, từ đó mạnh dạn chuyển đổi lên thành DN. Ngoài ra, các cơ quan chức năng cũng cần làm tốt hơn nữa công tác vận động, tuyên truyền, trong đó nhấn mạnh vào những điều kiện thuận lợi, lợi ích hộ kinh doanh sẽ nhận được khi chuyển đổi mô hình kinh doanh, để thu hút, khuyến khích hộ kinh doanh đăng ký thành lập DN.

Kết luận chương 4

Không thể phủ nhận vai trò vô cùng quan trọng của hộ kinh doanh trong nền kinh tế thương mại của Việt Nam. Việc hoàn thiện quy định pháp luật về hộ kinh doanh và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về hộ kinh doanh là đòi hỏi tất yếu của thực tiễn nhằm thu hút sự quan tâm, lựa chọn của nhà đầu tư đối với loại hình hộ kinh doanh, cũng như phát triển hơn nữa đối với hoạt động của hộ kinh doanh. Việc hoàn thiện pháp luật cần được thực hiện theo hướng: bảo quyền tự do kinh doanh của nhà đầu tư khi gia nhập thị trường và lựa chọn mô hình hộ kinh doanh; hoàn thiện pháp luật về hộ kinh doanh phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của Việt Nam hiện nay; đảm bảo tính thống nhất giữa quy định pháp luật về hộ kinh doanh với các văn bản pháp luật khác trong hệ thống pháp luật. Theo đó, hoàn thiện quy định pháp luật hộ kinh doanh phải xác định rõ địa vị pháp lý của hộ kinh doanh trong môi trường kinh doanh, khắc phục những bất cập của pháp luật khi ra nhập thị trường và rút lui khỏi thị trường của hộ kinh doanh; đảm bảo chế độ tài chính, quản lý thuế minh bạch, bình đẳng, thuận lợi cho hộ kinh doanh; tạo điều kiện hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp. Song song với hoàn thiện quy định pháp luật, thực tiễn thực hiện pháp luật cần đảm bảo nâng cao năng lực quản trị đối với hộ kinh, và tăng cường các biện pháp hỗ trợ đối với hộ kinh doanh từ vấn đề về vay vốn, thuế, chuyển đổi hộ kinh doanh, giảm thiểu thủ tục hành chính trong quản lý hộ kinh doanh.

KẾT LUẬN

Hộ kinh doanh ở nước ta là một trong những loại hình kinh doanh mang tính đặc thù đã xuất hiện từ rất lâu trong hoạt động kinh doanh thương mại; qua lịch sử hình thành hộ kinh doanh cho thấy, loại hình mang một số yếu tố thuộc về lịch sử, bên cạnh đó có một số yếu tố do nhà nước tác động mà hình thành. Cho đến ngày nay, hộ kinh doanh vẫn là chủ thể kinh doanh được ưa chuộng ở nước ta, đặc biệt trong những lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, các làng nghề thủ công nghiệp.

Về mặt pháp lý, pháp luật về hộ kinh doanh liên tục được hoàn thiện cùng với sự sửa đổi, bổ sung của các đạo luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tuy nhiên, pháp luật về hộ kinh doanh vẫn còn một số bất cập liên quan đến địa vị pháp lý của hộ kinh doanh, quy định về đăng ký hộ kinh doanh, đặc biệt hộ kinh doanh không được coi là một loại hình doanh nghiệp, nhiều quy định trong các luật thiếu quan điểm thống nhất... Ngoài ra, thực tiễn thực hiện pháp luật về hộ kinh doanh vẫn còn nhiều vướng mắc, đặc biệt là hỗ trợ vốn, thủ tục thành lập và vấn đề quản lý thuế đối với hộ kinh doanh. Trong bối cảnh đó, việc hoàn thiện pháp luật về hộ kinh doanh phải đảm bảo định hướng toàn diện từ hoàn thiện quy định pháp luật đến các biện pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về hộ kinh doanh. Trong đó, bước đột phá đối với hành lang pháp lý về hộ kinh doanh là phải xây dựng được một văn bản pháp luật dành riêng cho hộ kinh doanh để làm rõ bản chất, vị trí pháp lý của hộ kinh doanh. Tiếp tục thực hiện giảm thiểu thủ tục hành chính trong quá trình thành lập và đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh nhằm đảm bảo quyền tự do kinh doanh của nhà đầu tư, cũng như tạo sức hút trong việc sử dụng hộ kinh doanh vào môi trường kinh doanh thương mại. Quá trình hoạt động của hộ kinh doanh cần được chú trọng hơn nữa đối với những chính sách quản lý thuế và hỗ trợ tài chính. Ngoài ra, cần có những giải pháp hỗ trợ cung cấp thông tin, tiếp cận thị trường, huy động vốn, mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực quản lý, bảo đảm quyền lợi người lao động trong quá trình hoạt động của hộ kinh doanh cũng như quá trình chuyển đổi hộ kinh doanh thành các loại hình doanh nghiệp khác.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

A. Văn bản pháp luật

1. Quốc hội (2013), *Hiến pháp*.
2. Quốc hội (2013), *Luật Đất đai*.
3. Quốc hội (2015), *Bộ luật Tổ tụng dân sự*.
4. Quốc hội (2015), *Bộ luật Dân sự*.
5. Quốc hội (2005), *Luật Thương mại*, Hà Nội.
6. Quốc hội (2020), *Luật Doanh nghiệp*, Hà Nội.
7. Hội đồng Bộ trưởng (1988), *Nghị định số 27-HĐBT ngày 9/3 ban hành quy định về chính sách đối với kinh tế cá thể, kinh tế tư doanh sản xuất công nghiệp, dịch vụ công nghiệp xây dựng, vận tải*, Hà Nội.
8. Hội đồng Bộ trưởng (1991), *Nghị định số 221-HĐBT ngày 23/7 hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp tư nhân năm 1990*, Hà Nội.
9. Chính phủ (1999), *Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8 về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao*, Hà Nội.
10. Chính phủ (2000), *Nghị định số 02/2000/NĐ-CP ngày 3/2 về đăng ký kinh doanh*, Hà Nội.
11. Chính phủ (2004), *Nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày 9/6 về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn*, Hà Nội.
12. Chính phủ (2004), *Nghị định số 109/2004/NĐ-CP ngày 02/4 về đăng ký kinh doanh*, Hà Nội.
13. Chính phủ (2006), *Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01 về quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại*, Hà Nội.
14. Chính phủ (2006), *Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8 về đăng ký kinh doanh*, Hà Nội.

15. Chính phủ (2007), *Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam*, Hà Nội.
16. Chính phủ (2009), *Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6 về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa*, Hà Nội.
17. Chính phủ (2009), *Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 về trợ giúp phát triển doanh nghiệp*, Hà Nội.
18. Chính phủ (2010), *Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4 về đăng ký kinh doanh*, Hà Nội.
19. Chính phủ (2013), *Nghị định số 83/2013/NĐ-CP “quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quản lý thuế và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế, áp dụng đối với việc quản lý các loại thuế; phí, lệ phí; tiền thuê đất, thuê mặt nước; tiền sử dụng đất; thu từ khai thác tài nguyên khoáng sản và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật”*.
20. Chính phủ (2015), *Nghị định số 12/2015/NĐ-CP “về việc quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế”*.
21. Chính phủ (2015), *Nghị định số 78/2015/NĐ-CP “quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp”*.
22. Chính phủ (2016), *Nghị định số 139/2016/NĐ-CP “quy định người nộp lệ phí môn bài; miễn lệ phí môn bài; mức thu và khai, nộp lệ phí môn bài”*.
23. Chính phủ (2020). *Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, ngày 19/10/2020 “quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế”*.
24. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2010), *Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 4/6 quy định ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp*, Hà Nội.

25. Bộ Tài chính (2013), Thông tư số 166/2013/TT-BTC “*quy định chi tiết quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định của Luật quản lý thuế, Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế*”.
26. Bộ Tài chính (2013), Thông tư số 111/2013/TT-BTC “*hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân*”.
27. Bộ Tài chính (2015), Thông tư số 92/2015/TT-BTC “*hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế*”.
28. Bộ Tài chính (2016), Thông tư số 95/2016/TT-BTC “*hướng dẫn về đăng ký thuế quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế; thay đổi thông tin đăng ký thuế; chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khôi phục mã số thuế, tạm ngừng kinh doanh; đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại, chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức; trách nhiệm quản lý và sử dụng mã số thuế*”.
29. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2021), Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT, ngày 16/3/2021 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
30. Bộ Kế hoạch và đầu tư (2023), Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT.
31. Bộ Tài chính (2021), Thông tư số 40/2021/TT-BTC.
32. Bộ Tài chính (2020), Thông tư số 105/2020/TT-BTC, ngày 03/12/2020 hướng dẫn về đăng ký thuế

33. Bộ luật Dân sự bang Québec - Canada (CCQ-1991 - Civil Code of Québec)
< <https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/CCQ-1991?langcont=en>
>.

34. Pháp lệnh số 746 ngày 27/7/2021 về đăng ký và quản lý các thực thể thị trường, Hội đồng Nhà nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, có hiệu lực vào ngày 1/3/2022.

35. Pháp lệnh số 596 của Hội đồng nhà nước CHND Trung Hoa ngày 16/4/2021 Quy định về hộ kinh doanh cá thể và thương mại cá thể.

36. Quyết định số 2371/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế “*về việc ban hành quy trình quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh*”.

B. Tài liệu tiếng Việt

37. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (2011), *Báo cáo điều tra khảo sát tình hình phát triển của hộ kinh doanh tại tỉnh Bắc Ninh và Vĩnh Phúc*, Hà Nội.

38. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2012), *Đề tài khoa học: "Đổi mới, hoàn thiện khung khổ pháp lý đăng ký kinh doanh"*.

39. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2010), *Kết quả điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông*, Hà Nội.

40. Chu Thị Thanh An - Viện Nhà nước và Pháp luật (2016) "Pháp luật Liên minh Châu Âu và Việt Nam về khái niệm, tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa và một số đề xuất", Nghiên cứu lập pháp số 20(324)-tháng 10/2016)

41. Hồng Ánh (2020) "Cần sớm hoàn thiện khung pháp lý về hộ kinh doanh", Tạp chí Kinh tế và Dự báo, ngày 10/11/2020.

42. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2019), Bản thuyết minh chi tiết về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Kèm theo Báo cáo số 7900/BC-BKHĐT ngày 25 tháng 10 năm 2019.

43. Carl Magnus Bjuggren (2013), Các vấn đề về công ty gia đình và bảo vệ việc làm, Trường Đại học Đại học Linköping, Ấn phẩm Nghiên cứu Linköping

- về Nghệ thuật và Khoa học, số 590, ISBN 978-91-7519-495-0 ISSN 0282-9800
44. Yên Chi (2020) " Một số bất cập về mô hình hộ kinh doanh theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành và giải pháp hoàn thiện", Tạp chí Luật sư Việt Nam, ngày 15/12/2020.
45. Lan Chi "Thu thuế hộ kinh doanh: Còn nhiều khó khăn". Quảng Bình Điện tử, ngày 12/03/2022
46. Ngô Huy Cương (2009), "Phân tích pháp luật về hộ kinh doanh để tìm ra các bất cập", Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 25/2009.
47. Vũ Văn Cương (2012), “Pháp luật quản lý thuế trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”, Luận án Tiến sĩ, Đại học Luật Hà Nội.
48. Ngô Huy Cương và Phạm Thị Hương Giang (2012), "Suy nghĩ về việc sửa đổi Luật Quản lý thuế 2006", Nghiên cứu lập pháp.
49. Ngô Huy Cương (2013), Giáo trình Luật thương mại phần chung và thương nhân, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội.
50. Nguyễn Trí Đình, Phạm thị Quý (2007), "Giáo trình lịch sử kinh tế", Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Nxb. Đại học Kinh tế Quốc dân
51. Minh Đức (2012), “Quản lý thuế hộ kinh doanh: Cần bước chuyển mới”, Tạp chí thuế nhà nước số 34/2012.
52. Minh Đức (2018), Quyền tự do kinh doanh tại Việt Nam được đảm bảo và tôn trọng, Tạp chí Tài chính số 12/2018.
53. Nguyễn Thị Mỹ Dung (2012), “Quản lý thuế ở Việt Nam, hoàn thiện và đổi mới”, Tạp chí Phát triển và hội nhập.
54. Trần Văn Giao (2008), "Giáo trình Quản lý Tài chính công đại cương", NXB Thanh niên - Hà Nội.
55. Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội (2001), Giáo trình Luật Kinh tế Việt Nam, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội.

56. Viện Đại học Mở Hà Nội (2011), Giáo trình Luật Kinh tế Việt Nam, Nxb. Công an nhân dân.
57. Ngô Thị Hà - Đinh Văn Linh (2016), “Hoàn thiện hành lang pháp lý về thuế đối với hộ kinh doanh ở Việt Nam”, Tạp chí Tài chính, kỳ I, tháng 5/2016.
58. Đỗ Thu Hà - Cục Quản lý đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2021) "Giải pháp cải cách đăng ký hộ kinh doanh". Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 31 năm 2021.
59. Phan Đăng Hải (2020), Luận án tiến sĩ, Quản trị công ty niêm yết theo pháp luật ở Việt Nam hiện nay, Học viện Khoa học xã hội, tr.50.
60. Mai Hằng (2015), “6 giải pháp cải cách hành chính thuế đối với hộ kinh doanh”, Tạp chí Tổ chức Nhà nước, số 7/2015.
61. PGS-TS Trần Đình Hảo và TS. Nguyễn Thị Thương Huyền (2003), "Pháp luật thuế GTGT, những vấn đề lý luận và thực tiễn", NXB Tài chính.
62. Lê Thị Hiền (2020) "Pháp luật về hộ kinh doanh - một số bất cập và giải pháp" , Trường Cao Đẳng Luật Miền Trung, ngày 10/07/2020.
63. TS. Chu Thị Hoa “Kinh tế chia sẻ trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và một số yêu cầu về xây dựng pháp luật ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí nghề luật số 7/2019.
64. Phạm Văn Hồng (2016), “Phát triển Hộ kinh doanh cá thể: Phân tích từ quản trị vốn và tài chính”, Tạp chí Tài chính.
65. Nguyễn Vinh Hưng, TS khoa luật - ĐHQGHN và Nguyễn Thanh Lý TS khoa luật - Học viên KHXH đồng tác giả "Hộ kinh doanh trong mô hình thương mại Việt Nam hiện nay, Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội, số 9/2019.
66. Nguyễn Thị Thương Huyền (2008), "Luật quản lý thuế và những vấn đề cần bàn thêm”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp.
67. Khoa học - Xã hội - Nhân văn, Viện Ngôn Ngữ (2007), Từ điển tiếng Việt, NXB. Từ điển bách khoa.

68. Trần Trọng Khoái (2014), "Giáo trình Thuế Nhà nước", Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.
69. Trung Kiên (2013), "Quản lý thuế hộ kinh doanh: Chưa bao giờ hết khó", Tạp chí Thuế nhà nước.
70. Âu Thị Diệu Linh - ĐH Thái Nguyên (2020) " Một số vấn đề pháp lý về hộ kinh doanh", Tạp chí Công Thương, ngày 01/7/2020.
71. Nguyễn Thị Luyến - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2022) " Một số vấn đề trong “chính thức hóa” hộ kinh doanh ở Việt Nam". Tạp chí Kinh tế tài chính Việt Nam số 4/2022.
72. Nguyễn Thanh Lý, "Nghiên cứu một số bất cập trong quy định pháp luật về đăng ký và thành lập Hộ kinh doanh và giải pháp hoàn thiện", Tạp chí Nghề Luật, số 4/2020.
73. Nguyễn Thanh Lý, Nguyễn Thị Bích Hạnh, Nguyễn Thị Hoa (2020), Pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: quy định pháp luật và thực trạng thực hiện, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế phát triển bền vững vùng Trung bộ.
74. Phạm Duy Nghĩa (2015), Giáo trình Luật Kinh tế, NXB. Công an Nhân dân.
75. Tạ Minh Ngọc - Minh Trí (2011), "Từ điển tiếng Việt 165.000 từ", NXB Thanh niên - Hà Nội.
76. Trần Thị Thu Nguyệt (2022) " Những bất cập trong chính sách thuế đối với hộ kinh doanh", Bộ Tư pháp - Hộ trợ pháp lý dành cho doanh nghiệp.
77. Nguyễn Như Phát (đồng tác giả, 2002), Luật Kinh tế Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
78. Hoàng Phê (cb) (1988). Từ điển Tiếng Việt. Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1040.
79. TS. Đỗ Mạnh Phương (2023), Khái niệm thương nhân và các loại hình thương nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, 05 (477), tháng 03/2023.

80. Hoàng Minh Sơn (2012) " Pháp luật về hộ kinh doanh ở Việt Nam", Luận văn Thạc sĩ Luật học, Đại học quốc gia Hà Nội.
81. Tổng cục Thống kê (2022), Tổng quan về lao động phi chính thức ở Việt Nam, Nxb. Thanh niên, tr.1.
82. ThS. Nguyễn Thành Trân (2022), Bàn về một số quy định về doanh nghiệp tư nhân trong Luật Doanh nghiệp 2020, Tạp chí Công Thương số 16, tháng 6/2022.
83. Lê văn Tranh (2020) "Thương nhân theo pháp luật thương mại Việt Nam" Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 13 (413), tháng 7/2020.
84. Lê Tài Triển, Nguyễn Vạng Thọ, Nguyễn Tân (1972), Luật Thương mại Việt Nam dẫn giải, Nxb. Sài Gòn Kim lai ấn quán, Quyển I, tr. 3.
85. Trung tâm biên soạn từ điển Bách khoa Việt Nam (1995), Từ điển Bách khoa Việt Nam tập 1, Nxb. Từ điển Bách Khoa, Hà Nội
86. Nguyễn Hùng Trương (1972), Bộ luật dân sự và thương sự tổ tụng năm 1972, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn.
87. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (2016), "Giáo trình Luật Thuế" (Tái bản có bổ sung), NXB Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam.
88. PGS. Nguyễn Viết Tý, TS. Nguyễn Thị Dung, Giáo trình Luật thương mại 1, Nxb. Tư pháp, 2017, tr. 66.
89. Viện nghiên cứu phát triển doanh nghiệp (2018), "Báo cáo thường niên"
90. Viện nghiên cứu phát triển doanh nghiệp (2019) “Chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 2019”.

C. Tài liệu nước ngoài

91. A. James Barnes, Terry Morehead Dworkin, Eric L. Richards, Law for Business, Fourth edition, Irwin, USA, 1991, p. 400
92. Abdul Kadar, Ken Hoyle, Geoffrey Whitehead, Business Law, Heinemann,

London, 1985, p. 39

93. Meder, Rechtsgeschichte, 2. Aufl. 2005, S. 84f.

94. Munkert, M.J. et al (eds) (2010), Founding a company: handbook of legal forms in Europe, Springer, Heidelberg.

95. Tạp chí Mạo hiểm Kinh doanh 18 (2003) 639 – 666 Địa chỉ email: pdolson@che.umn.edu (PD Olson). 0883-9026/03/\$ – xem trang đầu D 2003 Elsevier Science Inc. Bảo lưu mọi quyền. doi:10.1016/S0883-9026(03)00014-4
aĐại học Minnesota, 58 McNeal Hall, 1985 Buford Avenue, St. Louis. Paul, MN 55108, USA bOhio State University, Columbus, OH, USA Baruch College, New York, NY, USA dĐại học Manitoba, Winnipeg, Manitoba, Canada *

D. Website

96. Munkert, M.J. et al (eds) (2010), Founding a company: handbook of legal forms in Europe, Springer, Heidelberg.

97. Công Bính (2012), "Hy hữu một hộ kinh doanh thắng kiện chi cục thuế", <http://www.dantri.com.vn>, ngày 01/3.

98. Trịnh Đức Chiêu (2019), Thực trạng hoạt động của hộ kinh doanh ở Việt Nam, Tạp chí tài chính, Link: <http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/thuc-trang-hoat-dong-cua-ho-kinh-doanh-o-viet-nam-302038.html>

99. Trà Giang (2022), Bàn về một số quy định pháp luật liên quan đến “Hộ gia đình”, Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh, link: <http://tuphap.hatinh.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/Ban-ve-mot-so-quy-dinh-phap-luat-lien-quan-den--Ho-gia-dinh->

100. Thanh Hà (2023), Bất cập thuế khoán hộ kinh doanh bao giờ được tháo gỡ, Tạp chí Đầu tư Tài chính, link: <https://dttc.sggp.org.vn/bat-cap-thue-khoan-ho-gia-dinh-khi-nao-thao-go-post108513.html>

101. Lê Thị Hiền (2019), Pháp luật về hộ kinh doanh: một số bất cập và giải

pháp, link: <https://caodangluatmientrung.edu.vn/vi/news/Nghien-cuu-trao-doi/Phap-luat-ve-ho-kinh-doanh-mot-so-bat-cap-va-giai-phap-1543.html>

102. ThS. Lê Minh Hiếu, Các loại hình doanh nghiệp ở Pháp, link: <https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/cac-loai-hinh-doanh-nghiep-pho-bien-o-phap-5618/>

103. TS. Vũ Thế Hoài (2024), “Chính thức hóa” hộ kinh doanh thông qua chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Tạp chí Kiểm sát, link: <https://kiemsat.vn/chinh-thuc-hoa-ho-kinh-doanh-thong-qua-chuyen-doi-thanh-cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mot-thanh-vien-67565.html>

104. Phan Duy Hùng (2023), Những bất cập về hộ kinh doanh, link: <https://dukdn.nghean.gov.vn/thong-tin-tong-hop/nhung-bat-cap-ve-ho-kinh-doanh-608066>

105. “Hướng dẫn về thủ tục khai và nộp thuế đối với hộ kinh doanh (HKD) nộp thuế theo phương pháp khoán”. <http://www.tapchithue.com>

106. Nguyễn Lương (2019), Bất cập trong thu thuế đối với hộ kinh doanh, Báo Đắk Nông ngày 29/8/2019, link: <https://baodaknong.vn/bat-cap-trong-quan-ly-thue-doi-voi-ho-kinh-doanh-82307.html>

107. Trịnh Minh (2024), Chỉ đạo công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, Cổng thông tin điện tử tỉnh Kom Tum, link: <https://www.kontum.gov.vn/pages/detail/49587/Chi-dao-cong-tac-quan-ly-thue-doi-voi-ho-kinh-doanh.html>

108. Nam Nguyễn (2012), Tiêu chí xác định chất lượng của hệ thống pháp luật, Mục nghiên cứu trao đổi Bộ Tư pháp, link: <https://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nguyen-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=1538>

109. Trần T.M. Nguyệt (2023), Những bất cập trong chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, Cổng thông tin Bộ tư pháp hỗ trợ pháp lý dành cho doanh nghiệp, link: <https://moj.gov.vn/qt/cacchuyenmuc/pldn/Pages/pho-bien-pl-doanh-nghiep.aspx?ItemID=53>

110. Bùi Thị Nhung, (2021), Pháp luật về các hoạt động kinh tế và các loại hình doanh nghiệp ở Hoa Kỳ? Link: <https://luatminhkhue.vn/phap-luat-ve-cac-hoat-dong-kinh-te-va-cac-loai-hinh-doanh-nghiep-o-hoa-ky.aspx>
111. Hiếu Phương (2023), Hoàn thiện khung pháp lý nâng cao hiệu quả quản lý và đăng ký hộ kinh doanh, Tạp chí kinh tế và Dự báo, Số 9/2023, link: <https://kinhtevadubao.vn/hoan-thien-khung-phap-ly-nang-cao-hieu-qua-quan-ly-va-dang-ky-ho-kinh-doanh-27139.html>
112. Tạp chí Tài Chính (2013) "Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể" <https://tapchitaichinh.vn/chia-se-kinh-nghiem-quoc-te-ve-quan-ly-thue-doi-voi-ho-kinh-doanh-ca-the.html>.
113. Thu Trang (2023), Đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ kinh doanh, Thời báo ngân hàng, link: <https://thoibaonganhang.vn/dap-ung-nhu-cau-vay-von-cua-ho-kinh-doanh-142492.html>
114. Nguyễn Minh Trang - Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (2017) " Kinh nghiệm quốc tế về đăng ký hộ kinh doanh" <https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/tin-tuc/603/3715/kinh-nghiem-quoc-te-ve-dang-ky-ho-kinh-doanh.asp>.(Thứ năm, 01/06/2017 11:13 GMT+7).
115. Lê Minh Trường (2021), "Một số đặc điểm chính của hộ kinh doanh cá thể?", <https://luatminhkhue.vn/mot-so-dac-diem-chinh-cua-ho-kinh-doanh-ca-the.aspx>.
116. Lê Minh Trường (2022), "Thương nhân là gì ? Các đặc điểm của thương nhân theo luật thương mại", <https://luatminhkhue.vn/thuong-nhan-la-gi-cac-dac-diem-cua-thuong-nhan-theo-luat-thuong-mai.aspx>.
117. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10660-015-9178-3>
118. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10660-015-9178-3>
119. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0883902603000144>

120. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-627X.2007.00211.x>
121. <https://www.abacademies.org/articles/household-business-strategy-during-the-covid-19-pandemic-12129.html>
122. Distinguishing micro-businesses from SMEs: A systematic review of growth constraints
123. Bribes, taxes and regulations: Business constraints for micro enterprises in Tanzania
124. Explore scientific, technical, and medical research on ScienceDirect
125. Regulation of Business Licenses for Micro, Small, and Medium Enterprises through One Single Submission (OSS) and Issues
126. Rural Tourism and Recreation: Principles to practice
127. Explore scientific, technical, and medical research on ScienceDirect
128. Government regulation, business leaders' motivations and environmental performance of SMEs
129. State regulation of the development of small business forms
130. Barriers to SMEs Adoption of Big Data Analytics for Competitive Advantage
131. Explore scientific, technical, and medical research on ScienceDirect
132. License to Sell: The Effect of Business Registration Reform on Entrepreneurial Activity in Mexico
133. Objective setting in the micro-business
134. Growth Determinants of Micro-Businesses in Canada
135. The Impact of Business Regulatory Reforms on Economic Growth
136. BUSINESS REGISTRATION AND FIRM PERFORMANCE: SOME LESSONS FROM INDIA

137. Cổng thông tin điện tử Chính phủ tại Anh, link: <https://www.tax.service.gov.uk/gg/sign-in?continue=/account>
138. Website đăng ký doanh nghiệp tại Úc, link: <https://abr.gov.au/>
139. Website đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử Ezbiz tại Malaysia, link: <http://ezbiz.ssm.com.my/>
140. Joseph H. Astrachan, Melissa Carey Shanker (2014), Đóng góp của các doanh nghiệp gia đình cho nền kinh tế Hoa Kỳ: Một cái nhìn cận cảnh hơn, link: <https://www.researchgate.net/publication/242469623>
141. Belén Villalonga Trường Kinh doanh Harvard, and Raphael Amit Trường Wharton, Đại học Pennsylvania, Các công ty gia đình Hoa Kỳ được kiểm soát như thế nào? Tạp chí Nghiên cứu Tài chính · Tháng 8 năm 2009, link: <https://www.researchgate.net/publication/237729990>.

E. Văn kiện Đại hội Đảng

142. Đảng Cộng sản Việt Nam (1987), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb Sự thật, Hà Nội.
143. Đảng Cộng sản Việt Nam (1988), Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 15/7 của Bộ Chính trị về đổi mới chính sách và cơ chế quản lý đối với các cơ sở sản xuất thuộc các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh, Hà Nội.
144. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.
145. Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX, nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
146. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), "Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VI", Văn kiện Đảng toàn tập, Tập 48, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
147. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

148. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
149. Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa